الجامعة الأمريكية المفتوحة

American Open University

كلية الدراسات الإسلامية والعربية

القسم: الدراسات الإسلامية

إحياء الأرض الموات في ضوء الفقه الإسلامي وقانون إدارة الأرض في ولاية بنتلاند الصومالية

(دراسة فقهية قانونية ميدانية

قدمت هذه الرسالة للحصول على درجة (الدكتوراه) في الفقه الإسلامي

الباحث : طاهر محمود نور

بإشراف:

الدكتور: محمود عثمان محمد

العام الجامعي: 1445هـ – 2023م



براعة الإستهلال:

قوله صلى الله عليه وسلم:" من أحيا أرضا ميتة فهي له" أخرجه أحمد والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

وقوله صلى الله عليه وسلم:"من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق" أخرجه البخاري ومالك في موطئه، وأحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها.

وقوله صلى الله عليه وسلم:"من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني من حديث أسمر بن مضرّس رضي الله عنه.

ستأتي تخريج هذه الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة ومظانها مع ذكر الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث-إن وُجد- في الفصل الأول من مبحثه الثالث (مشروعية إحياء الأرض الموات).

الإهداء

أقدم بإهداء هذا العمل وهذا الجهد المتواضع:

- إلى أمّي الحنون وأبي الغالي برّاً وإحساناً.
- إلى زوجتي المخلصة وفاءً وتقديراً.
- إلى أبنائي وإخواني صلةً وإمتناناً.
- إلى أساتذتي الكرام تكرّماً وإجلالاً.
- إلى كافة المسلمين تضامناً وإعتصاماً.

أهدي إليهم جميعا لثمرة هذا العمل.

شكر وتقدير

الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه غرّ الميامين.
أما بعد: فإنطلاقا من قول الله تعالى:﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾[1]وقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يشكر اللَّهَ من لَا يشكر النّاس" [2] فإني أشكر الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وتتحقق البركات والذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان والوصول إلى هذا الصرح العلمي المبارك.

وأشكر بعد شكر الله والديّ الكريمين اللّذين كان لهما الفضل بعد الله في تربيتهما، وكريم رعايتهما، وتقديم مساعدتهما بكلّ أنواعها المتميزة، وتنشئتي على حب العلم وأهله، فجزاهما الله عني خير الجزاء وأسأله أن يمدّ عمرهما بالطاعة ويرحمهما بعد الممات.

وأشكر على هذه الجامعة العريقة المباركة الجامعة الأمريكية المفتوحة لما قدمت لي من تسهيل ومعونة في الحصول على العلم الشرعي والإرتقاء في البحث العلمي، والشكر موصول-أيضا- القائمين بهذه الجامعة وعلى رأسهم معالي مديرها -حفظه الله- ولجميع منسوبي كلية الدراسات الإسلامية والعربية خاصة قسم الدراسات الإسلامية من عمداء ووكلاء وأساتذة وجميع المشايخ الفضلاء الذين تلقيت على أيديهم العلم الشرعي من معينه الصافي.

والشكر موصول لجميع المعلِمين والأساتذة الذين بذّلوا جهودهم في تنمية الملكة التعليمية من المرحلة الأساسية والثّانويّة ثم البكالوريوس والدبلوم العالي إلى مرحلة العالمية العالية الماجستير والدكتوراه، فالشّكر لهم جميعا؛ كانوا مدرّسين ومربّين نحو القيّم والهمم وتقديم النصائح، وتسلية النفوس أمام الصّعاب، والترشيد إلى ما فيه الصّلاح والسّعادة في الدارين.

وإعترافا بالفضل لأهله أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لصاحب الفضيلة الدكتور محمود عثمان محمد -حفظه الله-؛ وذلك ما بذله في فترة إشرافه على الرسالة من جهد وتوجيهات وإرشادات والتي كانت لها عظيم الأثر والنفع على الرسالة، إضافة معاملته الطيبة ودماثة خلقه

---

[1] سورة إبراهيم الآية: 7.

[2] سنن أبي داود كتاب الأدب باب في شكر المعروف(255/4) برقم (4811) جامع الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (339/4) برقم (1954) وقال هذا حديث صحيح .

التي كانت لي نبراسا ونورا لطريق النجاح، كما أتقدم بعظيم الشكر للأستاذين الفاضلين فضيلة الشيخ الدكتور هارون شيخ حسين عبد، وفضيلة الشيخ الدكتور حسن عثمان أحمد – حفظهما الله– اللذَين تكرما مشكورَين بقبول مناقشة هذه الرسالة وإبداء ملاحظتهما وتقييمها وإخراجها على الوجه الصحيح .

وأشكر أيضا للإخوة الذين ساندوني مادياً ومعنوياً على إنجاز هذه الرسالة من أساتذة فضلاء وزملاء نبلاء؛ وذلك ما قدّمو لي من تسهيلات وخدمات جليلة طوال فترة البحث.

مستخلص الرسالة

هذه الرسالة موسومة بـ{**إحياء الأرض الموات في ضوء الفقه الإسلامي وقانون إدارة الأرض في ولاية بنتلاند الصومالية**} (دراسة فقهية قانونية ميدانية).

وقد نهج الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والاستدلالي القائم على النظر والبحث والتحليل ثم المقارن القائم على استقراء أشهر المدارس الفقهية حسب أسبقية ظهورها الأحناف والمالكية ثم الشافعية والحنابلة والظاهرية بالإضافة إبراز آراء العلماء المعتبرين في ذلك سلفا وخلفا عن بيان رأي الفقهاء في مسألة الإحياء في ضوء الفقه الإسلامي وقانون إدارة الأرض مع عرض أسباب وآثار الخلافات الأرضية في الولاية.

وقد احتوتْ هذه الرسالة مقدمة تمهيدية تحتوي على: مقدمة البحث ومشكلته، وأهمية الموضوع وأهدافه وأسباب اختياره، ثم أسئلة البحث وفروضه وحدوده ومنهجه وخطته والدراسات السابقة والصعوبات التي واجهتني في إعداد البحث.

وأربعة فصول تشمل: مقدمة عن عمارة الأرض في الإسلام ومفهوم الإحياء ومشروعيته وحكمه وأنواعه، وبيان مفهوم الملكية وكيفية إحياء الأرض وشروطه وأحكام الحريم، ثم البيان بأحكام التحجير والإقطاع والحمى في لإسلام وصلتهم بالأحياء، وعرض الأسباب وآثار الناتجة عن الخلافات الأرضية والجهات المحاكمة لها في الولاية في ضوء قانون إدارة الأرض.

وختمتُ بخاتمة سردتُ لأهم النتائج التي توصل إليها الباحث وإعطاء لمجموعة من التوصيات تزيد في خدمته.

كما ذيّلتُ في آخر البحث فهرس الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلام الواردة في البحث، والمصادر المرجعية، والمحتويات الموضوعية تسهيلا لعملية التعامل مع محتوياته.

هذا وقد بذل الباحث جهدا مميزاً في إعداد الرسالة وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنّه جوّاد كريم، وصلّ اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ABSRACT

This thesis entitled “Reviving the dead land in Islamic jurisprudence in the light of the laws of land Management, with a presentation of the causes and effects of land disputes in the Punt land State of Somalia, as a collection and study.”

In my study, I approached the descriptive and inferential approach based on consideration, research, analysis, and comparative study based on extrapolation of the most famous schools of jurisprudence according to the precedence of their emergence, the Hanafis and Malikis, then the Shafi’is, Hanbalis, and Dhahiriyyah, in addition to highlighting the opinions of the scholars considered in this regard in advance and successor to clarifying the opinion of the jurists on the issue of revival in the light of the law Land management with a presentation of the causes and effects of land disputes in the state level

This thesis contains in detail an introductory introduction that includes: the research introduction and its problem statement, the importance of the topic, its objectives and the reasons for its selection, then the research questions, its assumptions, limits, methodology and plan, previous studies and the difficulties that I had encountered in preparing the research.

And four chapters that include: the building of the land in Islam, the concept of revival, its legitimacy, its ruling, and its types, and an explanation of the concept of ownership, how to revive the land, its conditions, and the clarification of rulings of placing boundary stones, , and enclosure of grazing land and it is relationship with reviving dead lands, and the presentation of the causes and effects resulting from land disputes and systematic processes of settling them with courts with regard to the laws of land management.

And I have concluded a list the most important findings of the researcher and giving a set of recommendations that increase his service. I also appended at the end of the research general technical indexes: such as an index of Quranic verses, prophetic hadiths, reference sources, as well as table of content.

المقدمة

الحمد لله فالق الحبّ والنّوى يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ، واستخلف الإنسان في الأرض ليعمّرها، وأنزل من السماء ماءً مباركاً ليحيي الأرض بعد موتها، وأخرج من الأرض حبا ونباتا وجنات ألفافا لتعيش به البلاد والعباد والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى عمارة الأرض وإحياء الموّات قبل أربعة عشر قرنا من الزمان وعلى آله وصحبه غر الميامين أمّا بعد:

فقد جاءت الشريعة الإسلامية عامة شاملة لجميع شئون الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحافظت على الضروريات الخمسة التي منها الأموال المحترمة التي لها مالك والتي لا مالك لها، وحثتْ لإعمار الأرض والاستفادة منها وإحياء الأراضي البيضاء الموات التي لا مالك لها فمن أعمرها وأحياها بشروط وأحكام وضوابط شرعية يلتزم بها المحيي فهي له بنص الحديث الشريف " من أحيا أرضا ميتة فهي له" [1] وأشباه ذلك كثيرة في الحث على الإحياء وعلى الزراعة بصفة عامة مما سيأتي بيانه لاحقا في ضمن الفصول[2].

وقد اهتم الخلفاء الراشدون بإحياء الأراضي الموات وعمارتها وحددوا فترة زمنية معينة حيث أن من لم يحي خلال هذه المدة سقط حقه ومنحت الأرض لمن يحييها ، كما منحوا تشجيعات للأفراد على الإحياء كإقطاع الأرض الموات وتوفير الموارد المائية اللازمة لإحيائها، واستمر هذا الإحياء في جميع عصور التاريخ الإسلامي.

وتكلم الفقهاء أحكام إحياء الموات في الفقه الإسلامي وخصصوا أجزاء من كتبهم والتي عنيت بذكر تفاصيل أحكام هذا الموضوع [3].

وأكد المشروع الإسلامي تعمير الأرض ورعاية الكون واهتم اهتماما كبيرا باستصلاح الأراضي الموات وجعله مهيئا وصالحا للسكن والبناء والزراعة والصناعة؛ لأن عمارة الأرض وإحيائه يعود بالأثر الكبير والفائدة العظيمة على النشاط الاقتصادي والاستثمار ويعود التوازن من الموارد

---

[1] سيأتي تخريج الحديث في الفصل الأول من مبحثة الثالث مشروعية إحياء الأرض الموات .

[2] ضوابط إحياء الأراضي الموات بحث محكّم د. توفيق بن علي الشريف ص(216).

[3] أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدم ص (هـ) .

وأعداد السكان المتزايد بما يساهم في حل أزمة الغداء التي تعاني منها الدول لا سيما ذات الكثافة السكانية بما يحقق تنمية ثروة البلاد الكامنة في الأرض[1].

ويعتبر عمارة الأرض ركنا هاماً في حياة الإنسان وعاملا من عوامل الإنتاج الاقتصادي ومقصدا من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية كما قرره الأستاذ علّال الفاسيّ[2] في مقاصده قال: "والمقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في الأرض، واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع ويدل على ذلك قول الله سبحانه:﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا ﴾ فهذه الآية تدل على أن المقصود من إستخلاف الإنسان في الأرض هو قيامه بما طوق بها من إصلاحها ؛ والمراد بالإصلاح هنا إصلاح أحوال الناس ..." [3].

وإن من أبرز معالم الدين الاسلامي أنه دين يجمع بين الاهتمام بالدينا والعناية بالآخرة ويجمع بين طلب عمارة الأرض وطلب الجنة في تناسق عجيب يستحيل أن يوجد في أيّ قانون وضعيّ ؛ لذا جاءت نصوص الكتاب والسنة تحث على العمل وترك الخمول والبحث عن الرزق وفي نفس الوقت تحث العناية بالآخرة قال تعالى:﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ [4] وقال:﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي

---

[1] إحياء الموات في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية الحديثة طروب كامل ص (ب) .

[2] علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال الفاسي الفهري: زعيم وطني معارض، من كبار الخطباء العلماء في المغرب.ولدبفاس 1326هـ وتعلم بها ثم سافر إلى باريس والقاهرة، درّس في كلية الحقوق وصدرت له كتب منها " هنا القاهرة ، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها " دفن في الرباط في عام 1394 هـ الأعلام 246/4 .

[3] مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص 45 ، والآية في سورة البقرة : 30 .

[4] سورة هود الآية : 61 .

مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴾[1] ولا يرتكب ما يخالف هذه العمارة من الخراب والفساد إلا من انتكست فطرته فاستوى عنده العمارة بالخراب والإصلاح بالإفساد[2].

وإن الأراضـــي في العالم الإســـلامي مليئة بالخيرات والنعم التي حباها الله تعالى مما لا يوجد في العالم الغربي؛ لذا يحسـن أن يقوم المسـلمون في إحيائها وزراعتها وإصـلاحها بالشـكل المطلوب وهذا مما يحقق الإنتاج والثروة المالية في العالم الإسلامي.

ومن خلال هذه الجهود نجد أن هذا الموضـوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسـات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسـائل، وله – أيضـا– مجاله الخصـب لبناء قانون إدارة الأرض في بنتلاند على مسـائل إحياء الموات في الفقه الإسـلامي مع عرض أسباب وآثار الخلافات الأرضـــية في الولاية، واختار الباحث أن يكون عنوان البحث: {**إحياء الأرض الموات في ضـوء الفقه الإسـلامي وقانون إدارة الأرض في ولاية بنتلاند الصـومالية** } ويركّز البحث مقدمة عن عمارة الأرض في الإســـلام ومفهوم الإحياء ومشـــروعيته وحكمه وأنواعه، وبيان مفهوم الملكية وكيفية إحياء الأرض وشـــروطه وأحكام الحريم، ثم البيان بأحكام التحجير والإقطاع والحمى في الإســـلام وصـــلتهم بالإحياء، ثم عرْض الأســـباب والآثار الناتجة عن الخلافات الأرضـــية والجهات المحاكمة لها في الولاية عبر المنهج الإســـتقرائي والتتبع مع دراســـة تطبيقية بقانون إدارة الأرض .

وختاما أسأل الله أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه، نافعا للأمّة، مقدّما حلولا مرضية حول الأرض في الولاية .

---

[1] سورة الملك الآية : 15 .

[2] إحياء الأرض الموات في الشريعة الإسلامية محمد عبد ربه السبحي ص 2 .

مشكلة البحث

إن الإشـــكال الرئيس الذي يريد البحث الإجابة عنه هو:مامدى مطابقة قانون إدارة الأرض لأحكام الإحياء الموات في الفقه الإسلامي مع عرض أسباب وآثار الخلافات الأرضية في ولاية بنتلاند ولهذا البحث أهميته الخاصّة إذ يعالج مشاكل جمّة في المجتمع نبرزها ضمن كتابة الرسالة.

أهمية الموضوع

تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية :

1. إنّ حياة الناس- في الغالب- ترتكز على ناتج الأرض من جميع خيراتها ولا يتحقق نتاجها إلا بالإحياء والاستغلال والاستفادة منها.
2. إنّ الموضوع يتعلق بتصرفات الإمام والعلاقة بينه وبين الرعية ومع حاجة الناس للسكن زادتْ أهمية إحياء الأرض الموات .
3. إنّ إحياء الأرض الموات له دور في تحسين الوضع المعيشي للمجتمع، وخير وسيلة لمحو البطالة، وتهيئة فرص العمل للأيدي العاملة – ولاسيما في عصرنا الحاضر- والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني .
4. إنّ البحث يناقش مشكلة من أكبر المشكلات في المجتمع وهي تفشي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي بطرق غير شرعية وقانونية، وسبب هذا الخصومات الدائمة والمواجهة بين الجماعات المسلحة بالإضافة إلى سفك الدّماء الأبرياء والانتهاك في الممتلكات العامة.
5. إنَّ دراسة إحياء الأرض بصورة فقهية عامّة، وبصورة تطبيقية قانونية خاصّة تسهم في خدمة الفقه والقانون حيث يتيح للباحثين الاطلاع على كلام الفقهاء ونصوص المشرّعين القانونيين جمعاً بين الأصالة والمعاصرة .
6. إنّ هذا الموضوع لم يسبق له دراسة خاصة في مؤلَّف مستقل-حسب علمي- بحيث تهدف الدراسة مفهوم إحياء الأرض الموات بصورة فقهية عامّة، وبصورة تطبيقية خاصّة بقانون إدارة الأرض ثم عرض الأسباب والآثار السلبية عن الخلافات الأرضية في الولاية ودراستها دراسة مقارنة، فالموضوع من هذه الناحية يتصف بنوع من الجدّة والابتكار، وهي صفة منشودة في الرسائل الجامعية في العالم وخاصة في هذه المرحلة العالية.

وكلّ هذه الأمور تجعل هذا البحث بالغ الأهميّة وجديراً بأن يحظى بحظٍ أوفر من البحث والتطلّع.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى أهداف عديدة منها:

1. إبراز دور إحياء الموات في الشريعة الإسلامية والوقوف على ماهيته وحقيقته.
2. تطبيق إحياء الموات في الفقه بقانون إدارة الأرض والتي تعتمده الولاية والبلديّات في شأن إحياء الأرض.
3. تقديم الحلول المناسبة وإيجاد طرق سليمة لإحياء الأرض بصورة فقهية عامّة، وبصورة تطبيقية قانونية خاصّة وتقديم رؤية واضحة المعالم فيها .
4. تشجيع الناس على عملية الإحياء المشروعة وتوعيتهم عن المشاكل المتكرّرة العارضة في إحياء الأرض، وإرشادهم الى النظم القاونونية في الولاية المتعلقة باحيائه وتملّكه .
5. عرض الأسباب والآثار السلبية الناتجة عن الخلافات الأرضية في الولاية .
6. الحرص على التجديد في البحث وربط الجديد بالقديم، وعدم تكرار عمل الآخرين .
7. اعتبار إحياء الموات وسيلة من وسائل إعمار الأرض ومقصدا من مقاصد الشارع الحكيم .
8. علاج ظاهرة جعل الأرض سلعة في أيدي سماسرة من المجتمع، ولا يسمَحون من يقصد إحياؤها إلّا بأداء أموال ضائلة ممّا يؤدي تقاعس تقدّم المجتمع وتطوّره، وترى الأراضي شاسعة خالية من الإحياء ؛ وإذا كانت عامرة فإنها تساهم في رفع مستوى المجتمع من حيث المنظر والمعاش.

أسباب إختيار الموضوع

اخترتُ هذا الموضوع لأسباب عدّة ومن أهمها:

1. الرغبة في معرفة موقف الفقه الإسلامي من إحياء الأراضي الموات والموضوع يوضح الكثير من أحكام إحياء الأرض الموات في الفقه الإسلامي.

2. كثرة الأراضي البيضاء وعدم الاهتمام بها من القادرين عن تعميرها مع حاجة الناس إليها وعدم تعطيلها تلبية لدعوة الشريعة الإسلامية وعملا على تنميتها والاستفادة من خيراتها.

3. وجود خلل كبير لدى بعض الناس بأحكام إحياء الموات وانتهاكهم في الأراضي من نهب وغصب حتى أصبحت الأرض مشكلة قائمة تحتاح إلى حل فوري فعزم الباحث أن يبين العلاج في الفقه والقانون .

4. رغبة الباحث تنمية الملَكة الفقهية، والتمرّن على الترجيح، والموازنة بين المسائل الفقهية والقانونية المتعلقة بأحكام الموات.

5. رغبة الباحث عن جمع وتنظيم ما تناثر من مسائل إحياء الموات في الفقه الاسلامي وقانون إدارة الأرض مع عرض أسباب وآثار الخلافات الأرضية في الولاية وحصرها في سفر واحد؛ حتى يسهل على الباحثين الرجوع والاستفادة منها.

6. الاطلاع على قانون إدارة الأرض وتطبيقاته المعاصرة ومعرفة مدى مسايرته لأحكام الفقه في ذلك.

7. خبرة الباحث لحل المنازعات والمشكلات القضائية في الولاية فقد عمل مكتب تحكيم العلماء في جرووى، ولجنة حل الخلافات الأرضية في جرووي أيضا، والمجلس الأعلى للقضاء في ولاية بنتلاند.

8. حاجة المكتبة الصومالية إلى مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع ؛ ولعل هذه الدراسة تضيف جديدً أو تسدّ فراغاً.

أسئلة البحث

1. ما المقصود بإحياء الأرض الموات لغة واصطلاحا ؟
2. ما هي كيفية أحياء الأرض الموات؟
3. وما المقصود بقانون إدارة الأرض؟

فروض البحث

1. إحياء الأرض الموات هي كلمة مركبة من لفظين وهما:الإحياء، والثاني:الموات، والإحياء مصدر أحيا، يحيي، أحياه الله وأحييته أي: إذا تركته أحياء وكذالك إحياء بمعنى: أعاده إلى الحياة بعد أن كان غير مهيء لها، يقال: أحيى البيت معناه عمارته بالحج والعمرة، وأيضا إحياء السنّة أي العودة إلى العمل بها بعد هجرها، وأخيرا إحياء ليلة القدر معناه قيامها بالعبادة، وكلمة الموات مصدر من مات وهي في اللغة بمعنى الميت الذي لا حياة فيه واصطلاحا فهذه الكلمة هي نظير بالكلمة التي قبلها من حيث المعنى وهي تأخذ معناها بما يضاف إليها، مثال قولك مات الطريق: أي لم يسلكه أحد، وأيضا أرض موات أي خال عن الحياة.

ومن هذا المنظور ضمّ الفقهاء هاتين الكلمتين ببعضهما كي تكون علَما للأرض المعدّ للإحياء ويكون مقصودها من حيث الاصطلاح عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد.

2. يختلف كيفية الإحياء بحسب الغرض المقصود من الأرض ويرجع إلى العرف والعادة؛ لأنّ الشرع أطلقه ولا حد له في اللغة، ويكون غالبا بالسكن والبناء والغرس والزراعة والحرث وغيرها.

3. قانون إدارة الأرض هو قانون أحاله مجلس الوزراء لولاية بنتلاند إلى مجلس البرلمان وبعد الدراسة والمناقشة صوتوا بالأغلبية لصالحه وتم توقيعه من الرئيس وأخيرا نشر بالجريدة الرسمية للدولة وصدر في عام 2020م ويتكون من 56 مادة بـ23 صفحة ويوافق هذا القانون مقاصد الشريعة وقواعدها العامة الكلّية.

حدود البحث

الحدود الموضوعية: هذه الدراسة تسلط الضوء حول إحياء الأرض الموات في الفقه الإسلامي وقانون إدارة الأرض في ولاية بنتلاند الصومالية .

الحدود المكانية: يعدّ البحث من قِبل جامعة الأمريكية المفتوحة بواشـــطن كلية الدراســـات الإســـلامية والعربية قســـم الدراســـات الإســـلامية والمكان الذي يدور فيه البحث ولاية بنتلاند الصومالية.

الحدود الزمانية: يقع البحث في عام 1445هـ الموافق 2023م.

الصعوبات التي واجهتني في إعداد البحث

كل الجهود من البشر لها صعوبات وعقبات فقد واجه الباحث صعوبات من كتابة البحث من أهمها :

1. فقدان المصـادر والبحوث الأكاديمية حول قسـم القانون التطبيقي لهذا البحث مما كلف إجراء مقابلات تحتاج إلى وقت واسع.
2. صعوبة الترجمة في بعض الكلمات المكتوبة باللغة الصومالية وترجمتها إلى العربية .
3. تتبع الأسباب والآثار السلبية الناتجة عن الخلافات الأرضية في الولاية وذلك بسبب فقر المكتبات الصومالية عن الكتب التي تهتم بهذا الموضوع وقد يتطلب الموضوع سفراً بين مدينة وأخرى في الولاية لجمع المادة العلمية في ذلك.
4. بالإضافة إلى التداخل بين الأقوال الفقهية بسبب كثرة التفريعات.

الدراسات السابقة

بحثتُ في شبكة المعلومات العنكبوتية، والجامعات الإسلامية، واستفسرت أهل الفنّ والاختصاص عن هذا الموضوع المعنونْ{**إحياء الأرض الموات في ضوء الفقه الإسلامي وقانون إدارة الأرض في ولاية بنتلاند الصومالية**} فلم أقف على دراسة سابقة لهذا العنوان .

ومن خلال البحث والإطلاع وجد الباحث أن موضوع إحياء الموات في الفقه الإسلامي قد بحثه الفقهاء قديما وحديثا على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم وأسهبوا في بيان أحكامه وضوابطه الشرعية وأفردوا له أبوابا خاصة في كتبهم تحمل عنوان إحياء الموات إلا أن عصر الحديث المعاصر جدّت فيه مسائل تحتاج إلى تفصيل وبيان وحاجة الناس تدعوا إلى ذلك لا سيّما وأن كثيرا من الناس قد اتجهوا نحو إحياء الموات وتنظيمها واستثمارها.

وخلال بحثي للمادة العلمية الخاصة بالبحث وجد الباحث دراسات عديدة منها ما هو على شكل مقال وبحوث محكّمة، ومنها ما هو على رسائل علمية –الماجستير والدكتوراه– وفيما يلي نورد أهم الرسائل العلمية التي تبحث في جانب إحياء الموات في الفقه الإسلامي مقارنا بالنظم الحديث في الدول مع ذكر أوجه الاشتباه والاختلاف بين تلك الرسائل السابقة والرسالة اللاحقة منها:

1. إحياء الأراضي الموات من إعداد د. محمود بن محمد المظفر باحث عراقي رسالته في الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة بغداد في العراق للعام الجامعي 1970م نشرته دار المطبعة العالمية بالقاهرة عام 1972م . بحدود 400 صفحة .

لا شك أن الدراسة السابقة تمثل تراكما فكريا ومعرفيا استفاد منها الباحث في عدة جوانب أهمها وضع الإطار العام النظري والتطبيقي لهذا البحث والاستفادة من المراجع الواردة فيه، وهي دراسة فقهية مقارنة تعتمد على المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة والمذهب الشيعي مقارنا بالقانون الوضعي العراقي على وجه الخصوص وتناقش هذه الأطروحة عن ما هية الأرض الموات وشروط إحيائها وأحكامها ثم الإقطاع لاتصاله الوثيق بالإحياء .

ودراستي تبحث مفهوم عمارة الأرض وإحياء الأرض الموات ومشروعيته، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع والتحجير والحمى في الإسلام وصلتهم بالإحياء ثم أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند في ضوء قانون إدارة الأرض في بنتلاند الذي لم أجد فيما بحثت دراسة مقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يخص موضوع إحياء الموات، وأيضا أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسائل فقهية وقانونية .

2. إحياء الموات في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية الحديثة من إعداد د. طروب كامل رسالتها في الدكتوراه نوقشت بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الحاج الخضر(باتنة) بالجزائر في العام الجامعي 2014م بحدود 375 صفحة .

استفاد الباحث هذه الدراسة عدة جوانب أهمها وضع الإطار العام النظري والتطبيقي لهذا البحث والمراجع الواردة فيه، وهذه الدراسة تبحث بماهية الأرض الموات وطرق انتقالها للأفراد وأحكام الإحياء في الفقه والتشريعات العربية الحديثة.

ودراستي تبحث مفهوم عمارة الأرض وإحياء الأرض الموات ومشروعيته، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع والتحجير والحمى في الإسلام وصلتهم بالإحياء ثم أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند في ضوء قانون إدارة الأرض في بنتلاند الذي لم أجد فيما بحثت دراسة مقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يخص موضوع إحياء الموات، وأيضا أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسائل فقهية وقانونية .

3. أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال رسالة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي للباحث محمد عبده آدم جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية في العام الجامعي 1997م بحدود 440 صفحة .

نتاول الباحث هذه الدراسة موضوع إحياء الموات من وجهة نظر الاقتصاد والتنمية بعد

تعرضه للإحياء في الفقه الإسلامي بشيء من التفصيل ثم تناول في الجانب التطبيقي منها اقتصاد جمهورية الصومال في الفترة ما قبل عام 1991م وخاصة فيما يتعلق بالزراعة في الاقتصاد الصومالي والسمات الأساسية للاقتصاد في الوطن.

ودراستي تبحث مفهوم عمارة الأرض وإحياء الأرض الموات ومشروعيته، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع والتحجير والحمى في الإسلام وصلتهم بالإحياء ثم أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند في ضوء قانون إدارة الأرض في بنتلاند الذي لم أجد فيما بحثت دراسة مقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يخص موضوع إحياء الموات، وأيضا أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسائل فقهية وقانونية .

4. إحياء الأرض الموات د. محمد الزحيلي وهو مطبوع بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي لجامعة الملك عبد العزيز بجدة 1990م بحدود 124صفحة.

تعرض في البحث لإحياء الأرض الموات في الفقه وتطرق مفهوم إحياء الأرض الموات ومشروعيته وحكمه، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع في الإسلام وصلته بالإحياء مع دراسة مقارنة في النظام الحديث مقتصرا في دراسته على القانون السوري.

ودراستي تبحث مفهوم عمارة الأرض وإحياء الأرض الموات ومشروعيته، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع والتحجير والحمى في الإسلام وصلتهم بالإحياء ثم أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند في ضوء قانون إدارة الأرض في بنتلاند الذي لم أجد فيما بحثت دراسة مقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يخص موضوع إحياء الموات، وأيضا أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسائل فقهية وقانونية .

يعد الرسائل السابقة الأربعة أهمّ وأشمل الكتب المتعلقة بإحياء الموات في الفقه الإسلامي لاحتوائهم أكثر المسائل في هذا الموضوع مقارنة بالنظم المعاصرة والقوانين

الوضعية والمعمولة لبلدانهم.

5. إحياء الأراضي الموات ومشكلة الأمن الغذائي نوال بيراز رسالة الماجستير بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر وتناقش هذه الرسالة موضوع الإحياء من وجهة نظر اقتصادية بعد تعرضها للإحياء في الفقه الإسلامي بشيء من الإيجاز.

ودراستي تبحث مفهوم عمارة الأرض وإحياء الأرض الموات ومشروعيته، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع والتحجير والحمى في الإسلام وصلتهم بالإحياء ثم أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند في ضوء قانون إدارة الأرض في بنتلاند الذي لم أجد فيما بحثت دراسة مقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يخص موضوع إحياء الموات، وأيضا أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسائل فقهية وقانونية .

6. إحياء الموات وتطبيقاته المعاصرة من إعداد عبد الرحمن شقيري وعيسى شردودي رسالتهما في الماجستير بكلية العلوم الإسلامية جامعة أحمد دراية- أدرار- في الجزائر 2019م بحدود 80 صفحة .

وتعرضا في البحث لإحياء الأرض الموات في الفقه الإسلامي مقارنة بالنظم المعاصرة مقتصرا في دراستهما على القانون الجزائري وخاصة النظم المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية .

ودراستي تبحث مفهوم عمارة الأرض وإحياء الأرض الموات ومشروعيته، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع والتحجير والحمى في الإسلام وصلتهم بالإحياء ثم أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند في ضوء قانون إدارة الأرض في بنتلاند الذي لم أجد فيما بحثت دراسة مقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يخص موضوع إحياء الموات، وأيضا أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسائل فقهية وقانونية .

7. ملك الأرض بالإحياء والإقطاع عبد الله بن محمد آل يحي رسالته في الماجستير جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة في العام الجامعي 1975م بحدود 192صفحة ناقش كل من الإحياء والتحجير والإقطاع مناقشـــة فقهية بحتة دون أن يتعرض للجوانب النظامية في الموضوع.

ودراستي تبحث مفهوم عمارة الأرض وإحياء الأرض الموات ومشروعيته، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع والتحجير والحمى في الإسلام وصلتهم بالإحياء ثم أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند في ضـــوء قانون إدارة الأرض في بنتلاند الذي لم أجد فيما بحثت دراســة مقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يخص موضوع إحياء الموات، وأيضا أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسائل فقهية وقانونية .

8. إحياء الأراضي الموات في الإسلام عاطف أبو زيد سليمان رسالته في الدكتوراه والكتاب صدر عن رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في شعبان عام 1416هـ برقم (164) ضـــمن ســلســلة دعوة الحق الصــادر عن قطاع الإعلام والثقافة للرابطة بحدود 200 صــفحة تحدث فيه عن الإحياء ومشــروعيته وشــروطه، والإقطاع مهتما بجانب الزراعة أكثر دون أن يتعرض للجوانب النظامية في الموضوع.

ودراستي تبحث مفهوم عمارة الأرض وإحياء الأرض الموات ومشروعيته، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع والتحجير والحمى في الإسلام وصلتهم بالإحياء ثم أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند في ضـــوء قانون إدارة الأرض في بنتلاند الذي لم أجد فيما بحثت دراســة مقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يخص موضوع إحياء الموات، وأيضا أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسائل فقهية وقانونية .

9. إحياء الأرض الموات بين الضوابط الشرعية والتطبيقات العملية في الجزائر– وادي سوف

أنموذجا – للباحث عبد القادر فطحيزة عمار رسالته في الماجستير لجامعة الشهيد حمة لخضر– الوادي– في العام الجامعي 2019م بحدود 86 صفحة.

نتاول في البحث موضوع الإحياء من وجهة نظر فقهية اقتصادية إسلامية وأشار في المبحث الأخير بعض الإحصـــائيات والنتائج لإحياء الأرض الموات في وادي ســـوف وأثرها على تنمية الاقتصاد المحلي والوطني.

ودراستي تبحث مفهوم عمارة الأرض وإحياء الأرض الموات ومشروعيته، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع والتحجير والحمى في الإسلام وصلتهم بالإحياء ثم أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند في ضـــوء قانون إدارة الأرض في بنتلاند الذي لم أجد فيما بحثت دراســـة مقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يخص موضوع إحياء الموات، وأيضا أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسائل فقهية وقانونية .

10. إحياء الموات في الفقه الإسلام والاستصلاح الزراعي في الجزائر دراسة مقارنة للباحث محمد خنفر رسالته في الماجستير لجامعة الشهيد حمة لخضر–الوادي– في العام الجامعي 2018م

نتاول في البحث موضـــوع الإحياء من وجهة نظر فقهية اقتصـــادية وتطبيقاته على القانون الجزائري.

ودراستي تبحث مفهوم عمارة الأرض وإحياء الأرض الموات ومشروعيته، وكيفية إحيائه، وشروطه، والإقطاع والتحجير والحمى في الإسلام وصلتهم بالإحياء ثم أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند في ضـــوء قانون إدارة الأرض في بنتلاند الذي لم أجد فيما بحثت دراســـة مقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يخص موضوع إحياء الموات، وأيضا أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جدّ من مسائل فقهية وقانونية .

منهج البحث

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والاستدلالي القائم على النظر والبحث والتحليل في بيان رأي الفقهاء في مسألة الإحياء كما استخدم المنهج المقارن القائم على استقراء أشهر المدارس الفقهية حسب أسبقية ظهورها{الأحناف والمالكية ثم الشافعية والحنابلة والظاهرية}ويظهر ذالك جليا عند تتبع النصوص وعرض آراء الفقهاء في هذا الموضوع مضافا إلى مقارنة بعض المواد المتعلقة بقانون إدارة الأرض في بنتلاند أثناء كتابة الفصول والمباحث الفقهية، وقام الباحث لتحقيق هذا المنهج بالخطوات التالية:

1. ترقيم الآيات القرآنية، وبيان سورها ورقمها في المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم .
2. تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة، مع ذكر اسم الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث-إن وُجد- وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجته من كتب السنة المشهورة ؛ إنْ لم تكن الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما فقط دون الحكم عليهما .
3. تخريج الآثار والحكم عليها - إن تيسر- من مظانها من كتب الآثار .
4. توثيق المصادر والمراجع في الحواشي مبتدئا بالكتاب واسم المؤلف دون تفصيل ثم أذكر التوثيق الكامل في فهرسة البحث(ثبت المصادر والمراجع).
5. وضع كل مسألة من المسائل الفقهية عنواناً مناسبا - حسب الإمكان- ولا أذكر مسائل القانون في الخطة وإنما تذكر أثناء كتابة الفصول أو المباحث الفقهية مسائل قانونية ملائمة ومندرجة تحتها، وقد لا تذكر مواد قانونية بعض الأحيان لانعدام أحكام مماثلة ومطبقة للمسائل الفقهية.
6. الاقتصار على المذاهب الأربعة الفقهية والظاهرية مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف والخلف من العلماء.

7. تصـــوير المســـألة المراد بحثها تصـــوراً دقيقا قبل بيان حكمها ليتضـــح المقصـــود من دراســـتها ثم إذا كانت المســـالة من مواضـــع الاتفاق فأذكرها مع ثوثيق الاتفاق من مظانه وفي حالة اتفاق الفقهاء في حكم واختلافهم في جزئية أذكر صورة الاتفاق ثم موضـــع الاختلاف مبينا أقوال الفقهاء وأدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وذكر ما يرد عليها من مناقشـــــات وما يجاب به عنها إن وجدتْ ثم ترجيح ما يظهر لي رجحانه مما هو أقرب للأدلة والمصلحة العامة.
8. الاعتماد على أمهات المصـــــادر المراجع الأصـــــلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
9. التركيز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد وذكر الأقوال الشاذة .
10. التعريف بالمصطلحات العلمية والفقهية وأشرح الغريب منها في البحث.
11. الاعتناء بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط .
12. الإلتزام بالأمانة العلمية ونقل المعلومات من مصادرها الأصلية .
13. ترجمة الأعلام – غير الصـــحابة *والمشـــهورين*– الواردة ذكرهم في البحث ترجمة مختصرة في أول موطن يرد ذكره .
14. الخاتمة سرد الباحث فيها أهم النتائج والتوصيات.
15. فهارس فنية عامة في آخر البحث كالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلام الواردة في البحث، والمصادر المرجعية، والمحتويات الموضوعية تسهيلا لعملية التعامل مع محتويات البحث .

هيكل البحث

قسم الباحث بحثه إلى **مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، وفهارس عامة.**

أما المقدمة: فتشتمل على إحدى عشر عنصرا وقد بينت فيها:

مشـــكلة البحث، أهمية البحث ، أهداف البحث أســـباب اختيار البحث، أســـئلة البحث، فروض البحث حدود البحث الصعوبات التي واجهتني في إعداد البحث، الدراسات السابقة، منهج البحث، هيكل البحث.

الفصـــل الأوّل: مقدمة عن عمارة الأرض في الإســـلام، ومفهوم إحياء الأرض الموات ومشروعيته وحكمه وأنواعه وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأوّل: مقدمة عن عمارة الأرض في الإسلام .

المبحث الثاني: تعريف إحياء الأرض الموات لغة واصطلاحا .

المبحث الثالث: مشروعية إحياء الأرض الموات .

المبحث الرابع: حكم إحياء الأرض الموات .

المبحث الخامس: أنواع إحياء الأرض الموات ومذاهب الفقهاء في تملكها .

الفصـــل الثّاني: ملكية الأرض وكيفية إحياء الارض الموات وشـــروط إحياء الأرض الموات، وأحكام الحريم وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ملكية الأرض ويشمل في المطالب التالية :

المطلب الأول: مفهوم الملكية .

المطلب الثاني: أقسام الملكية .

المطلب الثّالث:أسباب الملكية وصوره .

المطلب الرابع: أهمية الأرض.

المطلب الخامس: الاتجاهات الفقهية من ملكية الأرض .

المبحث الثاني : كيفية إحياء الأرض الموات قديما وحديثا وشروط الإحياء وفيه مطلبان :

المطلب الأول : كيفية إحياء الأرض الموات .

المطلب الثاني : شروط إحياء الأرض الموات .

المبحث الثالث : مفهوم الحريم ومشروعيته ومقداره وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : مفهوم الحريم .

المطلب الثاني: مشروعية الحريم .

المطلب الثالث: مقدار الحريم .

الفصـــل الثّالث: التحجير والإقطاع والحمى في الاســـلام وصـــلتهم بالإحياء وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: ماهية التحجير وصـــلته بالإحياء شـــروطه وضـــوابطه وملكية الموات بالتحجير ومدته واختلاف الفقهاء في ذلك وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ماهية التحجير لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: صلة التحجير بالإحياء .

المطلب الثالث: شروط وضوابط التحجير.

المطلب الرابع: ملكية الأرض بالتحجير ومدته واختلاف الفقهاء في ذلك .

المبحث الثاني: مفهوم الإقطاع، ومشروعيته وحكمه وأنواعه، وشروطه وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: مفهوم الإقطاع وصلته بالإحياء.

المطلب الثّاني: مشروعية الإقطاع .

المطلب الثالث: حكم الإقطاع .

المطلب الرابع: شروط الإقطاع .

المطلب الخامس: أنواع الإقطاع .

المبحث الثالث: الحمى في الإسلام، وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأوّل: مفهوم الحمى .

المطلب الثاني: مشروعية الحمى .

المطلب الثالث: حكم الحمى .

المطلب الرابع: شروط صحة الحمى .

المطلب الخامس: أنواع الحمى .

الفصل الرابع: أسباب الخلافات الأرضية وحلولها،وآثارها السلبية الناتجة عنها،والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : أسباب الخلافات الأرضية وحلولها وفيه ثمانية مطالب :

المطلب الأول : سقوط الحكومة المركزية بشكل كامل.

المطلب الثاني: غياب بلديّة ذات سلطة نافذة.

المطلب الثالث: ضعف الوازع الديني.

المطلب الرابع : المخدرات بأنواعه وأثره على عمارة الأرض .

المطلب الخامس: انعكاسات القرصنة البحرية الصومالية على الأراضي

المطلب السادس: البطالة والعاطلين عن العمل على عمارة الأرض.

المطلب السابع : التّعصب القبلي في حمى الأراضي واحتكاره .

المطلب الثامن: التّجارة على الأراضي طلبا للمال.

المبحث الثّاني: الآثار السلبية الناتجة عن أسباب الخلافات الأرضية وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: انتشار السلاح والمليشيات المسلحة في الولاية.

المطلب الثاني : كثرة الخصومات والمنازعات الدائمة.

المطلب الثالث: إزهاق الأرواح بين الأطراف المتنازعة وتهييج النزاعات القبلية في المجتمع.

المطلب الرابع : تدمير الممتلكات الأرضية والاعتداء عليها.

المطلب الخامس: أكل أموال الناس بالباطل.

المطلب السادس: فساد الأرض وأخلاق المجتمع.

المبحث الثالث: الجهات المباشرة المختصة لحل الخلافات الأرضية وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: لجنة حل الخلافات الأرضية ومحكمة العليا .

المطلب الثاني: علماء التحكيم الشرعي ودورهم في حل الخلافات الأرضية .

المطلب الثالث: زعماء القبائل وعرفاء العشائر ودورهم في حل الخلافات الأرضية.

الخاتمة: وفيها سرد لأهم النتائج التي توصل إليها الباحث وإعطاء لمجموعة من التوصيات تزيد في خدمته .

الفهارس: ذيّلتُ في البحث فهارس فنية: كالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلام الواردة في البحث وثبت المصادر المرجعية، والمحتويات الموضوعية تسهيلا لعملية التعامل مع محتوياته .

الفصـــل الأوّل: مقدمة عن عمارة الأرض في الإســـلام، ومفهوم إحياء الأرض الموات ومشروعيته وحكمه وأنواعه وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأوّل: مقدمة عن عمارة الأرض في الإسلام .

المبحث الثاني: تعريف إحياء الأرض الموات لغة واصطلاحا .

المبحث الثالث: مشروعية إحياء الأرض الموات .

المبحث الرابع: حكم إحياء الأرض الموات .

المبحث الخامس: أنواع إحياء الأرض الموات ومذاهب الفقهاء في تملكها.

المبحث الأول: مقدمة عن عمارة الأرض في الإسلام

يعتبر الأرض اللبنة الأساسية في الحياة البشرية؛ لأن الله سخرها وما فيها من الخيرات لخدمة البشرية، وعمارتها تشمل الزراعة والصناعة والبناء والسكن واستخراج ما في بطنها من كنوز وثروات وفي كل ما يفيد للبشرية، والله سبحانه وتعالى وضع الأرض للأنام وذللها للاستفادة منها وأمرهم بالسعي فيها والضرب في أرجائها كما أمر بإصلاحها وتعميرها وبنائها وجعلها محورا لمفهوم استخلاف الله للإنسان يقول الظاهر بن عاشور[1] " فالخليفة آدم وخلفيته قيامه بتنفيذ مراد الله تعالى من تعمير الأرض بالإلهام أو بالوحي وتلقين ذريته مراد الله تعالى من هذا العالم الأرضي" [2] .

ومما يدل أهمية الأرض وعمارتها تكرار لفظ الأرض في القرآن الكريم أربعمائة وإحدى وستون مرة ؛ لأنها مصدر الأقوت للإنسان، ولا شك أن الأرض من أعظم الموارد التي عني الإسلام بالمحافظة عليها والعمل على تنميتها والاستفادة من خيراتها قال تعالى:﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَآئِقَ غُلْبًا وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴾ [3]وقال تعالى:﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [4] .

وقد وردت نصوص عديدة من الكتاب والسنة تحث على استغلال الأرض بالحرث والزرع والاستفادة من جميع النواحي والضرب فيها طلبا للأرزاق والمعيشة، منها:

---

[1] هو محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس ولد بتونس 1296هـ ودرس وتوفي بها عام 1393 هـ له مصنفات مطبوعة من أشهرها (مقاصد الشريعة الإسلامية ، أصول النظام الإجتماعي في الإسلام ، التحرير والتنوير في تفسير القرآن، الوقف وآثاره في الإسلام) الأعلام للزركلي 174/6 .

[2] التحرير والتنوير (1/ 399) .

[3] سورة عبس الآيات : 24-32 .

[4] سورة يس الآيات 33-36 .

- قول الله تعالى:﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ [1].

قوله:{وَٱسْتَعْمَرَكُمْ }يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه وهذا تدل على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية ونحوها [2].

يقول الأستاذ علال الفاسيّ" فاستعمركم أي: جعلكم مكلفين بعمارة الأرض وهذا الإصلاح هو الذي دعا إليه الرسل وظلوا يعملون على تربية الناس عليه عن طريق التذكير بالفطرة وما جبل بصفته إنسانا ذا عقل ولغة وتكليف" [3].

- وقال تعالى:﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴾[4].

فالأرض كما تفيد هذه الآية لا تمنح خيراتها سدى ولا تخرج كنوزها إعتباطا؛ وإنما يكون إنتاجها بقدر جهد الإنسان واجتهاده [5] .

- وقال تعالى:﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾[6].

سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين في سبيل الله والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله، والإحسان والإفضال، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله [7].

---

[1] سورة هود الآية : ٦١ .

[2] أحكام القرآن للجصاص (4/ 378) .

[3] مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي 46 .

[4] سورة الملك: الآية: ١٥ .

[5] أحياء الأرض الموات في النظام المالي الإسلامي د. يوسف عبد الله الشريفين وزملاؤه ص 153

[6] سورة المزمل: الآية 20.

[7] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (19/ 55) .

-وقال تعالى:﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ ﴾ [1].

فالله عز وجل خلق لنا الأرض وما فيها جميعا وقدر فيها أقوات وأرزاق العباد منذ بدء الخليقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها فالأرض تتسع لبني البشر رزقا ومكانا مع امتداد الزمن ويُستدل هذه الآية بإن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة حتى يقوم الدليل على الحظر[2].

يقول ابن العربي[3] (فخلقه سبحانه وتعالى الأرض، وأرساها بالجبال، ووضع البركة فيها، وقدر الأقوات بأنواع الثمرات وأصناف النبات إنما كان لبني آدم ؛ تقدمة لمصالحهم، وأهبة لسدّ مفاقرهم، فكان قوله تعالى: {هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا }مقابلة الجملة بالجملة؛ للتنبيه على القدرة المهيئة لها للمنفعة والمصلحة، وأن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق؛ والبارئ تعالى غني عنه متفضل به) [4].

- وقال:﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[5] قال إبن كثير[6]: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِ}أي: من الكواكب والجبال، والبحار والأنهار، وجميع ما تنتفعون به، والجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال: {جَمِيعًا مِّنۡهُۚ }أي:من عنده وحده لا شريك له في ذلك)[7] .

---

[1] سورة البقرة الآية : 29.

[2] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 251/1.

[3] محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربيّ: قاض محدث، ولد في إشبيلية468هـ صنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ من كتبه : العواصم من القواصم عارضة الأحوذي في شرح الترمذي أحكام القرآن، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين مات بقرب فاس ودفن بها عام 453 هـ. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 252/2 الأعلام 6/ 230

[4] أحكام القرآن لابن العربي 24/1 .

[5] سورة الجاثية الآية: 13 .

[6] إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيّ، أبو الفداء، عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه مفسر، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام701 هـ، ثم إنتقل إلى دمشق سنة 706 هـ ورحل في طلب العلم، توفي بدمشق عام 774 هـ من كتبه (البداية والنهاية) أنظر: طبقات الحفاظ للسيوطي 533/1 الأعلام 1/ 320 .

[7] تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ 266).

– وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [1].

يقول تعالى ممتنا لعباده بذكر المسكن والمعيشة: {وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ} أي: ما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا ، وجعل لها رواسي وأنهارا، وجعل لهم فيها منازل وبيوتا، وأباح منافعها، وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معايش، أي: مكاسب وأسبابا يتجرون فيها، ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك [2].

– وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[3] .

أي: يخلف بعضكم بعضا، في استخلاف الأرض، وسخّر لكم جميع ما فيها، ليختبركم فيما خوَّلكم من فضله ومنحكم من رزقه، فيعلم المطيع له منكم فيما أمره به ونهاه عنه ولينظر كيف تعملون[4].

يقول ابن كثير " أي: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن، وخلفا بعد سلف، كما قال: {وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ } [الزخرف: 60] ، وكقوله تعالى: {وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ} [النمل: 62]، وقوله: { إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ} [البقرة: 30]، وقوله: {عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ } [الأعراف: 129] " [5] .

–وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴾ [6] .

---

[1] سورة الأعراف الآية : 10.

[2] تفسير القرآن العظيم لابن كثير (390/3).

[3] سورة الأنعام الآية : 165 .

[4] جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (12/ 289) وتفسير السعدي 282 .

[5] تفسير القرآن العظيم لابن كثير (384/3).

[6] سورة لقمان الآية: 20.

يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة، بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفا محفوظا، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار، وما أسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإزاحة الشبه والعلل، ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يجادل في الله، في توحيده وإرسال الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم، ولا مستند من حجة صحيحة، ولا كتاب مأثور صحيح [1] .

- قوله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه:"من أحيا أرضا ميتة فهي له" [2].

فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى إصلاح الأراضي البور وإحيائها لزيادة رقعة الأرض المزروعة والمسكونة لتخفيف الضغط على الأماكن المزدحمة من المدن والقرى، ولإزالة الاختلافات والنزاعات على أرض محصورة وبقعة محدودة ولحماية الملكية المحترمة[3].

وقد وردت أحاديث كثيرة تحث على الزرع بصفة خاصة وعلى القيام بإحياء الأراضي الموات بصفة عامة، والزراعة كما عرفها إبن خلدون في مقدمته [4]: "اتّخاذ الأقوات والحبوب بالقيام على إثارة الأرض لها ازدراعها وعلاج نباتها وتعهّده بالسّقي والتّنمية إلى بلوغ غايته ثمّ حصاد سنبله واستخراج حبّه من غلافه وإحكام الأعمال لذلك، وتحصيل أسبابه ودواعيه، وهي أقدم

---

[1] تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6 /347 جامع البيان في تأويل القرآن 147/20 .

[2] أخرجه أحمد في مسنده برقم 15081 (23/ 309) والترمذي في سننه برقم 1379 (3/ 655) وقال هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل برقم (1550) 4/6 .

[3] إحياء الأرض الموات لمحمد الزحيلي ص7 .

[4] عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، وليّ الدين الحضرميّ الإشبيلي، من ولد وائل بن حجر: الفيلسوف المؤرخ، العالم الاجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية، ولد 732هـ بتونس، ورحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس، وتولى أعمالا، ثم وعاد إلى تونس ثم إلى مصر. وولي فيها قضاء المالكية، وعزل، وأعيد، إشتهر بكتابه : العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر، توفي فجأة في القاهرة عام 808هـ الأعلام 330/3 .

الصّنائع لما أنّها محصّلة للقوت المكمّل لحياة الإنسان غالبا إذ يمكن وجوده من دون القوت " [1] منها حديث :

– أنس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة " [2] .

– وحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما –أيضا– قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إنْ قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل" [3] .

–ومثله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليمنحها أخاه" [4] .

في هذه الأحاديث فضيلة الغرس والزرع ؛ لاسيما الحديث الأخير منها فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره وتكتب له صدقته مادام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة [5] .

قال شمس الأئمة السرخسي[6] عند شرحه للأحاديث السابقة ما نصه: "وفيه دليل أن المسلم مندوب إلى الإكتساب بطريق الزراعة، والغراسة ولهذا قدم بعض مشايخنا – رحمهم الله – الزراعة على التجارة؛ لأنها أعم نفعا وأكثر صدقة" [7].

---

[1] ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر لابن خلدون (1/ 509) .

[2] صحيح البخاري في كتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه (3/ 103) برقم (2320) ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب فضل الغرس والزرع (3/ 1189) برقم (1553).

[3] أخرجه الإمام أحمد في مسنده (20/ 296) برقم (12981) وهو صحيح على شرط مسلم . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها برقم (9) (1/ 39) .

[4] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب كراء الأرض (3/ 1176) برقم (1536) .

[5] شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 213) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (1/ 39) .

[6] محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة: قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، من أهل سرخس في خراسان وكان عالما، أصوليًا، مناظرًا من أشهر كتبه " المبسوط وأملاه في السجن توفي عام 483هـ أنظر: تاج التراجم لأبي العدل قاسم بن قُطلُوبغا 234/1 .

[7] المبسوط للسرخسي الحنفي (23/ 14) .

و الدولة الاسلامية لها دور كبير في التشجيع على عمارة الأرض وإحياء الموات حيث كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يساعد الرعية في غرس الأشجار:

-فعن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال:سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنّها، فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي" [1].

وهذه النصـــوص التي تبين فضـــل الزراعة والبناء والأعمار وغيرها تشـــمل الأراضـــي المملوكة للأشخاص ليقوموا بشأنها ويسعوا لزراعتها وأعمارها والبناء عليها كما تشمل الأراضي الميتة التي لا يملكها أحد ولم يستفد منها إنسان فتدعو الشريعة إلى إصلاح هذه الأرض وإحيائها بالبناء والعمارة والزراعة والغرس، كما تساهم إثراء الحياة الاقتصادية للأمة الإسلامية وذلك من خلال استنهاض الأمة ودفعها للعمل والإنتاج والبعد عن الكسل والخمول [2] إلى غير ذلك من الأدلة التي ستأتينا في المبحث الثالث تحت عنوان مشروعية إحياء الموات .

قانون إدارة الأرض

ما يتعلق بهذه المســـألة بنظام إدارة الأرض فقد جاء في المادة 10 من قانون إدارة الارض بعنوان التخطيطات والتقاسيم العمرانية العامة في المدن وذُكر في هذه المادة عددا من الأراضي المخصصة للعمران والتعمير منها " الأراضي الصالحة والمختصة بالسكن، والأراضي المختصة بالصناعة، والأراضي المختصة بالتجارة، والأراضي المختصة بالاستراحات العامة، والأراضي المختصـــة بالطرق والشـــوارع، وأماكن مخصـــصـــة بموافق الســـيارات،وأخرى المختصـــة بالمقابر والأراضي المختصة بالمرافق الصحية، والمؤسسات التعليمية، والأراضي المختصة بالمساجد وذي الإحتياجات الخاصة، والأراضي المختصة لبناء المباني الحكومية، والأراضي المختصة بالعسكر،

---

[1] جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير للسيوطي (16/ 530) وعزاه الألباني إلى الجامع الكبير للسيوطي ولم يحكم عليه : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (1/ 39) وراجع كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال كتاب إحياء الموات من قسم الأفعال فصل في الترغيب فيه للمتقى الهندي (3/ 909).

[2] إحياء الأرض الموات لمحمد الزحيلي ص9.

والأرض المخصصة للملاعب، والخطوط الكهربائي والاتصالات، ومجاري الصرف الصحي وأنابيب المياه وتطوير المدن وحماية البيئة ومصلحة العامة للدولة ".[1]

وهذه كلها من أعمال وزارة الشئون العامة والنقل والإسكان كما هو مبين في المادة بعد استقطاع الوزير 30% من الأراضي أعلاه للمصلحة العامة .

كما جاء في المادة 12 بعنوان تحديد وتقاسيم الاراضي في الولاية الى أربعة أجزاء:الأراضي المراعية، والأراضي الزراعية، والأراضي الساحلية، والأراضي السكنية.[2]

فهذه المواد تدعوا عمارة أرض الولاية ؛ لزيادة رقعة الأرض المعمور وتتوسع مساحة الأرض المستفادة، وتقل الأراضي المهملة، ويزيد الاستثمار والإنتاج، ويعم الخير والنفع، ويفتح المجال أمام الناس للعمل، ويقل عدد العاطلين ويخفف الفقر والفاقة في المجتمع، ويدفع أخطار القحط والجدب والموت جوعا.

---

[1] قانون إدارة الأرض المادة : 10 ص 6

[2] قانون إدارة الأرض المادة: 12 ص 7

المبحث الثاني: تعريف إحياء الأرض الموات لغة واصطلاحا

لم تتوقف عمارة الأرض في الشريعة الإسلامية على الحثّ عليها فقط؛ بل شُرعتْ في أحكامها طرقا تساهم في ذلك وتعين عليه فتُفعِل في الناس طاقاتهم وحاجاتهم الفطرية حتى تعمر بهم غالب الأرض على وجه خير ومن تلك الطرق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية إحياء الأرض الموات، وقبل الشروع في اصطلاح العلماء في مفهوم هذه الكلمات المركبة يحسن أن نتّكلّم عن كل واحدة منها بمفردها من حيث اللغة.

أولا: تعريف إحياء الأرض الموات لغة : إحياء الأرض الموات هي كلمة مركبة من: الإحياء /الأرض/ الموات فكلمة (**إحياء**) مصدر أحيا، يحيي، أحياه الله وأحييته أي إذا تركته أحياء ولم تُقتل، وبمعنى أعاده إلى الحياة بعد أن كان غير مهيء لها، وهي تأخذ معناها بما يضاف إليها فمثلا : إحياء البيت الحرام معناه عمارته بالحج والعمرة، وأيضا إحياء السنّة أي العودة إلى العمل بها بعد الهجرة عنها، وأخيرا إحياء ليلة القدر معناه قيامها بالعبادة[1].

و(**الأرض**) هي التي عليها الإنسان وفي اللغة اسم جنس يدل على التأنيث والجمع أراض وأروض وأرضون وأرضين ، ويستعمل كلمة الأرض في القرآن الكوكب الذي يعيش الإنسان على سطحه وخاصة حينما تذكر الأرض في مقابل السماء [2].

(**الموّات**) مصدر من مات وهي في اللغة بمعنى الأرض الميت الذي لا حياة فيه أي ما لا مالك له ولا ينتفع به من الأراضي؛ لانقطاع الماء عنها، أو لغلبته عليها أو لغيرهما مما يمنع الانتفاع بها، وهي تأخذ معناها بما يضاف إليها ؛ كقولك مات الطريق: أي لم يسلكه أحد، وأيضا أرض موات أي خال عن الحياة وهكذا .. [3].

---

[1] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (1/ 160) القاموس المحيط (ص: 1278).

[2] معجم مقاييس اللغة ابن فارس (1/ 80) .

[3] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (2/ 584) والتعريفات للجرجاني (ص: 236).

جاء في معجم اللغة العربية المعاصـــرة "إن إحياء الأرض الموات يطلق على: أرض خالية من السـكان لا ينتفع بها أحد، وليسـت ملكا لأحد يتمنّى هذا الفلاح الحصـول على أرض موات فيجعلها خصبة" [1].

وخلاصـة التعريف اللغوي: أنّ الإحياء لغة: جعل الشـيء حياً، أي ذا قوة حسـاسـة أو نامية والموات: ما لا روح فيه، أو الأرض التي لا مالك لها، أو الأرض الخراب الدارســة غير العامرة، أو الأرض التي لم تعمر، وشبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بعدم الحياة [2].

قال البيضــاوي: [3]" شــبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان، وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها " [4].

ومن هذا المنظور ضمّ الفقهاء هذه الكلمات ببعضها كي تكون علما للأرض المعدّ للإحياء.

ثانيا: تعريف إحياء الأرض الموات اصــطلاحا: إحياء الأرض الموات في اصــطلاح الشــرعي لايخرج عن المعنى اللغوي ولكن الفقهاء ذكروا تعاريف متفاوتة مراعاة الاختلاف والشـروط التي يراها كل منهم ، منهم من عرفها بأنواع الأحياء، ومنهم من عرّفها بذكر كيفية إحيائها، ومنهم من ذكر تعريفها بالأمثلة، وأقتصـر على تعريفين لكل مذهب من المذاهب الأربعة والظاهرية في الفقه الإسلامي:

أولاً: الحنفية : للمذهب الحنفي تعاريف في إحياء الأرض الموات، منها :

أ.هي أرض خارج البلد ولم تكن ملكا لأحد ولا حقا له خاصا وتكون خارجة عن البلد[5].

ب. هو التسبب للحياة النامية ببناء أو غرس أو سقي [6] .

---

[1] معجم اللغة العربية المعاصرة د. أحمد مختار عبد الحميد (3/ 2136) .

[2] معجم مقاييس اللغة ابن فارس (5/ 283) المصباح المنير للفيومي (2/ 584) .

[3] عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي: قاض، مفسر، أصولي. ولد في المدينة البيضاء (بفارس قرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة ثم صرف عن القضاء، فرحل إلى تبريز فتوفي فيها عام 685 هـ من تصانيفه " أنوار التنزيل وأسرار التأويل " منهاج الوصول إلى علم الأصول. راجع :طبقات الشافعية الكبرى لتقي الدين السبكي 157/8 الأعلام 4/ 110 .

[4] تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي 2/ 276 .

[5] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 194) .

[6] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 431) .

جاء في كتاب الخراج " إذا لم يكن في الأرض أثر بناء ولا زرع، ولم تكن فيئا لأهل القرية ولا مسرحا ولا موضع مقبرة ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دوابهم وأغنامهم، وليست بملك لأحد ولا في يد أحد فهي موات؛ فمن أحياها أو أحيا منها شـــيئا فهي له، ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت وتؤاجره وتعمل فيه بما ترى أنه صـلاح وكل من أحيا أرضـا مواتا فهي له" [1].

ثانياً : المالكية :هناك تعريفان لإحياء الموات في المذهب المالكي وهي:

لقب لتعمير دامر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها [2].

وجاء في المدونة: وإحياؤها شـق العيون وحفر الآبار وغرس الشـجر وبناء البنيان والحرث وإذا فعل شيئا من ذلك فقد أحياها [3].

ثالثا: الشّافعيّة: للمذهب الشافعي تعاريف في إحياء الموات، منها:

أ . الأرض التي لم تعمّر قط [4].

ب . كل ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر فهو موات، وإن كان متصلا بعامر[5] .

رابعاً : الحنابلة : للمذهب الحنبلي تعاريف في إحياء الأرض الموات، ومنها :-

أ. تحويط الأرض إحياء لها، سـواء أرادها للبناء، أو للزرع، أو حظيرة للغنم، أو الخشـب، أو غير ذلك. وقيل الإحياء: أن يحاط عليها حائطا، أو يحفر فيها بئرا أو نهرا [6] .

ب. جاء في كشـــاف القناع " هو الأرض التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها " [7].

---

[1] الخراج لأبي يوسف ص 76.

[2] شرح حدود ابن عرفة للرصاع (ص: 407) .

[3] المدونة (4/ 473).

[4] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 495) .

[5] الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 264) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني(2/ 356).

[6] المغني لابن قدامة (5/ 436).

[7] كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (4/ 185) قال ابن قدامة " الموات: هو الأرض الخراب الدارسة، وتسمى ميتة ومواتا " المغني (5/ 416)

خامســاً : الظاهرية: للمذهب الظاهري تعريف في إحياء الموات "كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت في الإسلام فهي لمن سبق إليها وأحياها " [1].

فهذه التعاريف السابقة التي رسمها الفقهاء نظر كل مذهب منهم مفهوم إحياء الموات من زاوية مختلفة عن غيره ، ويتضـــح من تعريفهم : أن الإحياء هو أن يجعل الأرض صـــالحة للزراعة والسكن، والاستفادة منها بكل الوسائل التي تعود بالنفع على الإنسان ضمن شروط معينة تتناسب مع طبيعة الأرض والغرض المقصود منها، وأن الأرض الموات هي التي لا ينتفع بها ؛ لانقطاع الماء عنها، أو لغلبته عليها ولســـت مملوكة لأحد، وتكون خارجة عن البلد عند الأحناف [2] .

مناقشــة الآراء وتحليلها والتعريف المختار: يمكن حصــر ما مرّ من التعريفات المختلفة حول تكييف الموات بين الفقهاء في فريقين:

مذهب الحنفية: الذين نظروا إلى موقع الأرض ومكانها الجغرافي واشـــترطوا بإحياء الموات البعد عن البلد ولهذا جاء في البحر الرائق " هي أرض تعذر زراعتها؛ لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر" [3] .

الجمهور: الذين نظروا إلى حقيقة أرض الموات وماهيتها من حيث التعطيل وعدم الإنتاج بقض النظر عن موقعها ومكانها وإن كانت الأرض داخل العامر أو القرية .

واتفق الفريقان للموات: أن الأرض الموات غير مملوكة لأحد ولكن اختلفوا في القرب والبعد كما اتضح قريبا

التعريف المختار: نستخلص من التعاريف السابقة تعريفا شاملا لإحياء الأرض الموات فنقول للتعريف بصورة أخرى: عمارة الأرض الموات، المنفكة عن الاختصاصيات وملك معصوم بما تتهيأ به لما يراد منها من زراعة وبناء وســكن وغيرها، أو يقال: إعمار الأراضــي التي لم تعمر

---

[1] المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري (7/ 73) .

[2] التعريفات للجرجاني (ص: 236) القاموس الفقهي لغة واصطلاحا د. سعدي أبو حبيب ص108 .

[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبن نجيم الحنفي 238/8 .

بعد بمختلف أنواع الإعمار كالبناية والزراعة والسـقي وغير ذالك مما يعود نفعه على الناس مع ما يتناسب بطبيعة الأرض والغرض المقصود منها [1] .

قانون إدارة الأرض

إن التنظيم الحديث للدولة وإعطاء المجال لها في إشـراف الأراضـي وتوجيهها دفعها الى تنظيم الأراضـي وتقسـيمها إلى قسـمين: الأول: الأراضـي المملوكة ملكا خاصـا للأفراد للانتفاع والاسـتغلال بها والثاني: الأراضـي المملوكة للدولة وهي الخاضـعة للأملاك العامة للدولة، واعتبرت كثيرا من الدول أن كل أرض غير مملوكة للافراد فهي ملك للدولة سواء كانت الدولة تباشـر ملكيتها المباشـر عليها أم لا وسميت بالأراضـي الأميرية نسـبة إلى الأمير الممثل للدولة، وتعددت أسماء الأراضـي الدولية وتقسـيماتها باختلاف الدول وأخذت أسماء متنوعة وكلها ترجع إلى حق الدولة بالتصرف بالأرض أو الإشراف عليها.

وقد نص القانون المدني الصـومالي أن الدولة هي المالكة للأراضـي الميتة التي لم يملكها أحد ولا يمكن للشـعب السـيطرة والاستيلاء على الأراضـي إلا بإذن من الحكومة وفقا للقانون العقاري كما تشير المادة 723 من القانون المدني .[2]

ومثله قانون إدارة الأرض فقد نصـت المادة 5 في فقرتها الثانية " أن جميع الأراضـي في ولاية بنتلاند –بعد قوة الله– ملك للدولة ولا يمكن أي شـخص الحصـول عليها رسميا إلا بترخيص من الجهات المختصة للدولة على حق التصرف أو الأفضلية في الانتفاع والاستغلال بها).[3]

نصـت المادة السـابقة بإحياء الأرض الموات بعد إسـتئذانه وترخيصـه من الجهات المختصـة للدولة وضـمن شـروط وأحكام محددة تبينها البلدية فيمكن للأفراد والمواطنين بعد اسـتئذانهم إحياء الأرض الموات وتنظيمه واسـتثماره والاسـتفادة منه والانتفاع به وهذا موافق لرأي أبي حنيفة المعمول به دوليّاً في العصر الحاضر وهو الراجح في المسألة كما سيأتي في مبحثه لاحقا.

---

[1] كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 185).

[2] القانون المدني الصومالي المادة 723

[3] قانون إدارة الأرض المادة : 5 ص 2

المبحث الثالث: مشروعية إحياء الأرض الموات

الإحياء سبيل من سبل التملك في الإسلام وبه يملك الإنسان الأراضي الخارجة عن ملك واختصاص الغير، والأصل في إحياء الأرض الموات الإباحة بالاتفاق الفقهاء وثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ، وسنأخذ بعضا منها:-

أولا : في القرآن وردت في شأن إحياء الأرض الموات آيات توحي بمشروعيته منها:

-قوله تعالى:﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾[1].

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى إستخلف الناس في الأرض، وأنعم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، ومكنهم في الأرض، وجعلهم عماراً لها يبنون، ويغرسون، ويزرعون، ويحرثون ما يشاؤون، وينتفعون بمنافعها، ويشتغلون بمصالحها ويسكنون فيها، ويتمتعون بخيراتها [2] .

جاء في جامع البيان في تأويل القرآن:{وَٱسْتَعْمَرَكُمْ} أي:جعلكم عُمَّارًا فيها، فكان المعنى فيه: أسكنكم فيها أيام حياتكم" [3].

-وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴾[4].

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه سهل الناس الأرض وذللها، ليدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتهم؛ من غرس وبناء وحرث، وطرق يتوصلون بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، ويمشون في مناكب الأرض لطلب الرزق والمكاسب [5].

-وقوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾[6].

هذه الآية تدل على أن الله وضع الأرض للأنام وهو الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم القابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب

---

[1] سورة هود الآية 61.

[2] تفسير ابن كثير ت سلامة (4/ 331) تفسير السعدي (ص: 384) .

[3] تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن ت شاكر (15/ 368).

[4] سورة الملك الآية 15 .

[5] تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (23/ 511) تفسير السعدي (ص: 877).

[6] سورة الرحمن الآيات: 10 -13 .

والثمار، ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافع من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم، ولذا قال تعالى بعده: { فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ }[1].

-وقوله: ﴿ وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ [2].

هذا وإن كان خطاب الآية وسياقها موجه بشأن المتخلفين عن غزوة تبوك إلا أن خطاب الأمر في قوله: { وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ } للجميع وأن الله سيطلع أعمالهم الدنيوية والأخروية سيئة كانت أو حسنة [3] .

-وقوله: ﴿ وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيۡنِۖ فَمَحَوۡنَآ ءَايَةَ ٱلَّيۡلِ وَجَعَلۡنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبۡصِرَةٗ لِّتَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ وَلِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ وَكُلَّ شَيۡءٖ فَصَّلۡنَٰهُ تَفۡصِيلٗا ﴾ [4] .

وردت نصوص عديدة من الكتاب يمتنّ تعالى على عباده بنعم كثيرة ومكنّهم في الأرض وسخّر جميع ما فيها من البر والبحر ليدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتهم؛ من غرس وبناء وحرث وسكن والاستفادة من جميع النواحي؛ طلبا للأرزاق والمعيشة والمكاسب[5] .

يقول ابن كثير في تفسير الآية: " يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار، ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصناعات والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام والجُمَع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضِيَّ الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ ولهذا قال: {لتبتغوا فضلا من ربكم} أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك" [6].

---

[1] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 493) وتفسير السعدي ص 828 .

[2] سورة التوبة الآية : 105.

[3] تفسير القرطبي (8/ 252) .

[4] سورة الإسراء الآية: 12.

[5] راجع : سورة النحل الآية: 14، الإسراء الآية: 66، القصص الآية : 73، الروم الآية: 46، فاطر الآية: 12، الجاثية الآية : 12.

[6] تفسير القرآن العظيم 49/5 .

ثانيا: السـنة ثبتث مشـروعية احياء الأرض الموات بالسـنة النبوية بلفظ الإحياء والإعمار والإحاطة والسبق [1] وفيما يلي أستعرض بعضا من الأحاديث النبوية في ذلك:

-عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحقّ " [2] .

وجه الاسـتدلال: إباحة تعمير الأراضـي غير المملوكة لأحد وأن معمرها هو أحق بها وهي له ولورثته وأن إعمارها سـبب في اسـتمرار ملكيته لها وعدم تعميرها تجعل غيره أولى منه بها فتنتقل غيره [3].

-عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أحيا أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية منه، فهو له صدقة " [4] .

والعوافي جمع عافية وهو طلاب الرزق من الناس والسباع والطير وكل شيء يعتافه [5] .

-عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" [6] .

---

[1] يمكن تراجع أطروحة علمية لمرحلة دكتوراه نوقشت بجامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة الموسومة بـ "عمارة الأرض في ضوء السنة" دراسة موضوعية للباحث كمال بن عبد اللطيف الدعيس في العام الجامعي 1443هـ - 2022م .

[2] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المزارعة باب من أحيا أرضا مواتا برقم 2335 (3/ 106) .

[3] فتح الباري لابن حجر (5/ 20) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (4/ 370) .

[4] أخرجه أحمد في مسنده برقم 15081 (23/ 309) والترمذي في سننه برقم 1379 (3/ 655) وقال هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (1550) 4/6 .

[5] الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 362 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 3/ 266.

[6] أخرجه ابو داود في سننه باب في إحياء الموات برقم(3073) 3/ 178) والترمذي في سننه باب ما ذكر في إحياء أرض الموات برقم1378 (3/ 654) وقال حديث حسن غريب ، والبيهقي في سننه الصغرى باب أحياء الموات برقم 2179 (2/ 325) قال ابن عبد البر وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم وإن اختلفوا في بعض معانيه التمهيد (22/ 284) وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (1520) 353/5.

والمقصـود لعِرْقٍ الظالم بكسـر العين وسـكون الراء هو أحد عروق الشـجرة وظالم نعت له وهو راجع إلى صـــاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم أو ليس لعرق ذي ظلم وهو الرجل الذي يغرس في أرض غيره [1].

وجه الاستدلال للحديثين السابقين: دل الحديثان على إباحة إحياء الأض الميتة التي لا مالك لها ولم ينتفع بها أحد فيحييها الشخص بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء أو التحويط على الأرض بمقدار ما يسمى عرفا وتكون تلك الأرض مملوكة له بعد هذا الإحياء، والناس محتاجون إلى موارد الزراعة وتعمير الكون مما يحقق لهم رفاهة اقتصاديا ويوفر لهم ثروة عامة كبرى [2] .

-عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحاط حائطا على أرض فهي له " [3].

ظاهر الحديث يدل على أن الإحاطة بحائط كافية في التملك بشرط أن يكون الحائط منيعًا مما تجري به العادة بمثله، وأكثر العلماء على أن التملك إنما هو الإحياء فقط والتحجير أو التحويط ليس من الإحياء في شيء لكن يصير أحق الناس به [4].

-عن أسمر بن مضرّس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له [5] قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون" [6].

---

[1] فتح الباري لابن حجر (19/5) تحفة الأحوذي أبو العلا المباركفوري (4/ 524) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (3/ 219)

[2] نيل الأوطار (5/ 362) تحفة الأحوذي (4/ 524) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4616) .

[3] أخرجه أحمد في مسنده برقم 20130 (33/ 313) وأبو داود في سننه باب في إحياء الموات برقم 3077 (3/ 179)) والبيهقي في سننه الصغرى باب أحياء الموات برقم 2181 (2/ 326) وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (1554).

[4] فتح الودود في شرح سنن أبي داود لأبي الحسن السندي (3/ 369).

[5] أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الخرج والامارة والفيء باب في إقطاع الأرضين برقم 3071 (3/ 177) والبيهقي في سننه الصغرى باب أحياء الموات برقم 2183 (2/ 326) وإسناده ضعيف إرواء الغليل برقم (1553) (6/ 9) .

[6] والمراد بقوله: (يتعادون يتخاطون) المعاداة: الإسراع بالسير، والمراد بقوله يتخاطون: يعملون على الأرض علامات بالخطوط وهي تسمى الخطط واحدتها خطة بكسر الخاء، وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء في الطاء . نيل الأوطار (5/ 362)

يدل الحديث على أن من سبق إلى شيء لم يسبقه إليه مسلم فهو له كمياه العيون والآبار، وكل ما كان جوهرًا بارزًا كمعادن الكحل والملح والنفط، فكل من سبق إلى شيء منها فهو أحق حتى ينتقل عنه بعد الاكتفاء بخلاف الكافر الأصلي ذميًّا كان صاحب كتاب أو غيره، أو كان مرتدًّا فإنه لا حق له [1].

يقول ابن رسلان[2] "(فخرج الناس) حين سمعوا الأسبق (يتعادَون) بفتح الدال من العدو أي: يتجارون على أرجلهم إلى الذي جعله للأسبق (يتخاطُّوْن) بضم الطاء المشددة وسكون الواو من الخط، والمراد: أنهم جعلوا يتعادون إلى الأرض التي أقطعها لهم ؛ ليختط كل إنسان منهم في الأرض لنفسه مكانًا يصير أحق به، وذلك بأن يُعَلِم عليها علامة ويخط عليها خطًّا؛ ليعلم أنه قد سبق إلى هذا المكان الذي علّمه كما فُعل في الكوفة والبصرة"[3].

الأحاديث السابقة بمجموعها ومفهومها الشامل تدل على أن الأرض الموات هي التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليه ملك أحد وإحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها، وسميت بذلك تشبيها لها بالميتة التي لا ينتفع بها لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء ونحوها، وشبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت، والموّات بالتشديد ولا يقال بالتخفيف لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث .

جاء في فتح البائ " الموات الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن وهذا قول الجمهور"[4].

---

[1] شرح سنن أبي داود لابن رسلان (13/ 217) .

[2] أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان، أبو العباس، شهاب الدين، الرمليّ: فقيه شافعيّ ولد بالرملة (بفلسطين) 773وانتقل في كبره إلى القدس، فتوفي بها844 هـ = له (الزبد منظومة في الفقه، ويقال لها (صفوة الزبد) و (شرح سنن أبي داود) أنظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 282/1 .

[3] شرح سنن أبي داود لابن رسلان (13/ 218) بتصرف يسير .

[4] فتح الباري لابن حجر (5/ 18) .

ثالثا: إجماع الصحابة على إحياء الأرض الموات: وأما إجماع الصحابة فقد ثبت بالتطبيق العملي لهذه الأحاديث وقضى بها الخلفاء الراشدين وسار العمل عليها، ولم يخالف في ذلك أحد، قال عروة بن الزبير:" وقضى بذلك عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في خلافته وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء" وعمل عمر رضي الله عنه بذلك في خلافته بمحضر من كبار الصحابة وسكوتهم عنه يدل على اتفاقهم مع عمر رضي الله عنه في ذلك [1] قال ابن قدامة: [2] "قال عروة: وقضى بذلك عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في خلافته وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه "[3].

وروى سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كان عمر بن الخطاب يخطب على هذا المنبر، يقول: يا أيها الناس، من أحيا أرضا ميتة فهي له؛ وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعمرون [4].

رابعا: المعقول: حث القرآن الكريم والسنة النبوية على دعوة الناس لإحياء الموات من الأرض ونقل إجماع الصحابة على ذلك كما سلف، ورغب الشرع الحنيف في إصلاح الأرض وتعميرها والعقل يدل ذلك؛ فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وسخرها لهم بما يعود النفع للفرد والمجتمع وهم بحاجة إلى تعمير الأرض، والتوسع في البناء، والبحث عن موادر جديدة للزراعة والغرس والسكن والصناعة، وتوفير الكثير من فرص العمل، وتشجيع الأفراد على العمل والإنتاج، وحل مشكلة الفقر المنتشرة في المجتمعات، وتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء، وحصول الأجر من الله حين يعجل لهم ثواب إحيائهم للأرض بتمليكهم إياها ؛ وهذا كله مما

---

[1] هذا الأثر أورده البخاي مرسلا وذكر ابن حجر موصولا من عدة طرق راجع فتح الباري لابن حجر (5/ 20) والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (22/ 284) نوازل العقارية د. أحمد بن عبد العزيز العميرة ص 92.

[2] عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقيّ الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين: فقيه، من أكابر الحنابلة، ولد في جماعيل بفلسطين 541 وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة 561 هـ فأقام نحو أربع سنين، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاته عام 620 هـ له تصانيف، منها " المغني ، روضة الناظر وجنة المناظر " أنظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 281 .

[3] المغني لابن قدامة (5/ 416) .

[4] الأموال للقاسم بن سلام (ص: 368) الأموال لابن زنجويه (2/ 647).

يحقق لهم رخاء اقتصـــاديا ، ويوفر ثروة عامة، ويزيد الرفاهة والســعة على الناس بدل إعتكافهم ومكوثهم على بقعة محدودة من الأرض وتنازعهم عليها وتضييق مواردها عليهم [1] .

قانون إدارة الأرض

أما ما يتعلق بهذه المسألة بنظام إدارة الأرض فقد نصت المادة 5 في فقرتها الأولى" أن لكل فرد له حق التملك بالأراضـــي الواقعة في الولاية أو أيّ ممتلكات أخرى وفقا بموجب الفقرة 4 من المادة 17 من دستور ولاية بنتلاند الذي ينص على أنه لايجوز فرض أي رسوم للمواطنين تجاه ممتلكاتهم الأرضية ولا يجوز سحبها منه إلا أن تفرض رسوما لأسباب قانونية مشروعة".[2]

كما بين القانون عملية وطرق حصــول ملكية الأراضــي الخاصــة فقد جاء في المادة 23 من القانون أنه" يمكن للمرء أن يمتلك أرضــا خاصــة أو لأعمال تجارية أو لأســباب قانونية أخرى ويجب عليه تسجيل جميع الأراضي في البلدية ويمتلك هذه الأراضي ضمن أحد الأمور التالية:

1. حصوله تراخيص الملكية للبلدية .
2. حصوله بشراء مسجل قانونيًا في البلدية .
3. امتلاكه بحكم المحكمة النهائي في المحاكم المختصة .
4. امتلاكه لفترة طويلة دون أن ينازعها أي شخص آخر.
5. امتلاكه بالميراث أو الوصية أو العطية والهبة أو أيّ وسيلة قانونية أخرى ".

وتكون فترة ملكية الأرض مؤبد إذا أحيا أرضــه بســكن ونحوه كما تشــير المادة 24 من القانون [3] .

نص القانون في عدة مواد –كما ســبق– بمشــروعية إحياء الموات ولكن بشــرط الترخيص من الدولة وهذا موافق لرأي الإمام النعمان بن ثابت وهو الراجح في المســألة كما ســيأتي في مبحثه لاحقا.

---

[1] ضوابط إحياء الأراضي الموات د. توفيق الشريف ص 221 نوازل العقار د. أحمد بن عبد العزيز العميرة ص 93.

[2] قانون إدارة الأرض المادة: 5 ص: 2

[3] قانون إدارة الأرض المادة : 23 ص: 12

المبحث الرابع: حكم إحياء الأرض الموات

استفاد الفقهاء من الأدلة السابقة حكم الإحياء فمنهم من ذهب إلى القول بأنه مباح ومنهم من ذكر أنه مندوب إليه، ومنهم من توسع في ذلك وقال إن الإحياء يمكن أن يتجاوز حكم الإباحة أو الندب إلى الوجوب، وقد يجرى علية الأحكام التكليفية الخمسة في بعض الأمكنة والأزمان، وبيان ذلك على النحو التالي :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن حكم الإحياء الإباحة لأنها حيازة مباحة كسائر المباحات وأن الأدلة السابقة تفيد مشروعية الإحياء وأهميته وتركت حرية الاختيار للشخص بالقيام بالاحياء من عدمه، وأنّ الأحاديث الواردة في الإحياء لم يرد فيه أمر، وغايته إثبات ملك المحيي للأرض فقط ؛ ولهذا جاء في بدائع الصنائع" ولأنه مباح إستولى عليه فيملكه بدون إذن الإمام كما لو أخذ صيدا أو حش كلأ " [1].

وذهب فقهاء الشافعية إلى أن القيام بإحياء الموات والتملك به مندوب وأنه يستحبّ إحياء الموات، واستدلّوا بذالك حديث جابر السابق ذكره وفيه " وما أكلت العافية منه، فهو له صدقة " [2] فقالوا الله رتّب الأجر على الإحياء، والأجر لا يكون إلا فيما طلب فعله، ولا أمر هنا فيحمل على الندب [3].

قال في المجموع " يستحب إحياء الموات لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي منها فهو له صدقه" وتملك به الأرض لما روى سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا ميتة فهى له" ويجوز ذلك من غير إذن الإمام للخبر؛ ولانه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالإصطياد" [4].

---

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 194/6التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (22/ 284) المغني لابن قدامة 416/5 نيل الأوطار (5/ 362) تحفة الأحوذي (4/ 524) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4616) .

[2] والعوافي جمع عافية وهو طلاب الرزق من انسان أو بهيمة أو طير . الأموال للقاسم بن سلام (ص: 363) .

[3] المهذب للشيرازي (2/ 293) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (5/ 331) مغني المحتاج للشربيني 495/3.

[4] المجموع شرح المهذب للنووي 204/15 . راجع تخريج الحديث ص:37

-وقد يكون حكمه فرض كفائي كما يرى بعض العلماء إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين؛ وذلك أنه يتحقق به حفظ أنفسهم وأهليهم من الهلاك عند عدم البديل؛ ولأن حفظ النفس من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية الضرورية [1].

-وقد يصل في بعض الظروف إلى حكم الوجوب وخاصة إذا كان المحيي قادراً وتوقفت حياة الناس وضرورات معيشتهم عليه، وكانت الأرض ليس لها مالك معروف في الإسلام واعتمدوا رأيهم بمقاصد الشريعة العامة؛ إذ لا دليل يعتمد عليه من النقل[2].

-وقد يكون محرما إذا أدى الإحياء وقوع مفسدة أو ضرر بالبيئة أو الناس أو كانت صفه الإحياء تناقض نصاً قطعياً أو حكماً شرعياً [3].

الترجيح:

الترجيح في هذه المسالة يخضع لحاجة الناس في الإحياء واستطاعته وحسب الأزمنة والأمكنة. فيكون الراجح والأصل في الإحياء الإباحة ؛ لأنها حيازة مباحة كسائر المباحات ولا أجر فيها، وغاية ما تدل الأحاديث الواردة في الإحياء الإباحة ولم يرد فيه أمر أو نهي من ذلك، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ، قال ابن قدامة: " ولأن أصل هذه الأرض مباح، فإذا تركت حتى تصير مواتا عادت إلى الإباحة، كمن أخذ ماء من نهر ثم رده فيه" [4].

وقد يكون الراجح في حكم الإحياء الندب والإستحباب؛ لأنه يتفق مع مقاصد الشرع والدعوة إلى العمل والتعمير والزرع، وأنه سبب لزيادة الأقوات والخيرات في المجتمع، ووسيلة إلى الخصب واستثمار الأرض؛ وذلك من خلال الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عن الزراعة وإحياء الأرض والأجر المترتب على ذلك ولهذا قام الدكتور محمد الزحيلي بترجيح القول بالإستحباب والندب الذي ذهب إليه الشافعية لوجاهته [5].

---

[1] إحياء الأرض الموات وأثره على الاقتصاد الوطني د. محمد القضاة ص 8.

[2] المصدر السابق ص 8.

[3] المصدر السابق ص 9 .

[4] المغني لابن قدامة 5/.416.

[5] إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 19.

وقد ينتقل حكمه من الأباحة والندب إلى الوجوب العيني أو الكفائي؛ وذلك فيما إذا كان لدى الأمة موارد اقتصـــادية معطلة وغير مســـتغلة وكانت هذه الأمة مهددة في أمنها الغذائي والســـياســـي وكانت عالة على غيرها من الأمم في تأمين غذائها؛ فإنه حينئذ يتحتّم على هذه الأمة استغلال مواردها المعطلة من الأراضي الموات وهذا يدخل في باب القاعدة الأصولية ما لا يتم به الواجب إلا به فهو واجب[1] .

فالأمة إذا صارت عالة على غيرها في تأمين غذائها والحصول على قوتها الضروري فإنها تفتقد الضروريات الخمس التي يعتبر حفظها من مقاصد الشريعة الإسلامية وأولاهن ضياعا حفظ الدين فمن المعروف أن معظم الدول التي تمنح المعونات الغذائية هي دول غير مسلمة وترفق مع هذه المعونات شروطا مشددة لضمان الولاء السياسي لهذه الدولة المانحة ، والنفس–كذلك– إذا اعتمدت في غذائها على الغير فإن هذا الغير قد يمتنع يوما من الأيام عن الإعطاء وبالتالي فإنها تكون معرضة للهلاك في أيّ لحظة من اللحظات ، كما لا يخفى ضياع بقية الضروريات الخمس؛ وعليه فإن البلد إذا كان لديه موارد معطلة وأصبح مهددا في أمنه الغذائي؛ فإنه يجب حينئذ على هذا البلد وجوبا كفائيا أن يعمل على اســـتغلال هذه الموارد المعطلة لحفظ لضروريات الخمس، وإذا انحصرت القدرة على الإحياء حينئذ في فرد معين أو طائفة معينة فإن الإحياء يصبح في حقهم واجبا عينيا لتعيينه عليهم دون غيرهم [2].

قانون إدارة الأرض

ما يتعلق بهذه المسألة بنظام إدارة الأرض فقد جاء في المادة 5 من قانون إدارة الأرض في فقرتها الأولى " أن لكل فرد له حق التملك بالأراضـــي الواقعة في الولاية أو أي ممتلكات أخرى وفقا بموجب الفقرة 4 من المادة 17 من دســـتور ولاية بنتلاند الذي ينص على (لايجوز فرض أي رسوم للمواطنين تجاه ممتلكاتهم الأرضية ولا يجوز سحبها منه إلا أن تفرض رسوما لاسباب قانونية مشروعة) .[3]

---

[1] المسودة في أصول الفقه عبد السلام بن تيمية 61/1 .

[2] إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 20 أثر إحياء الموات في التنمية محمد عبده آدم ص 9

[3] قانون إدارة الأرض المادة: 5 ص: 2 ودستور ولاية بنتلاند الصادر 2012 المادة : 17 ص 7.

ففي المادة الســـابقة تركت حرية الإحياء للمواطن وأن الأصـــل فيها الإباحة لأنها حيازة مباحةكسائر المباحات بعد استئذانها و ترخيصها من الجهات المختصة للدولة ، وقد يصل في بعض الظروف إلى حكم الوجوب أو الندب خاصــة إذا كان المحيي قادرا وتوقفت حياة الناس وضرورات معيشتهم عليه وكانت الأرض ليس لها مالك معروف.

المبحث الخامس: أنواع إحياء الأرض الموات ومذاهب الفقهاء في تملكها

لا تصلح كل أرض للإحياء ؛ وإنما منها ما يقبل الإحياء، ومنها ما لا يقبل واتفق الفقهاء على أن الأرض التي لم يملكها أحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة وانتفاع، تملك بالإحياء قال ابن قدامة " أن الموات قسمان أحدهما ما لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء، بغير خلاف بين القائلين بالإحياء. والأخبار التي رويناها متناولة له"[1].

كما اتفقوا على أن الأراضي المملوكة بأي سبب من أسباب الملك المشروعة كمن لها ملك معروف بشراء أو عطية، لم ينقطع ملكه، ولا يجوز إحياؤها لأحد غير أصحابها قال ابن قدامة: " ما له مالك معين، وهو ضربان أحدهما، ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف" [2].

واختلفوا في ثلاثة أنواع من الأراضي.

النوع الأول:الأرض الدارسة وهي الأرض التي ملكها شخص بالإحياء ثم تركها حتى درست وعادت مواتاً ففيها قولان :

القول الأول: إنه لا يملك بالإحياء وبه قال الشافعية والحنابلة ؛ لأن الأحاديث السابقة التي أجازت الإحياء مقيدة بغير المملوك ولأن هذه أرض يعرف مالكها، فلم تملك بالإحياء، كالتي ملكت بشراء أو عطية؛ ولأن سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك [3].

القول الثاني: إنه يملك بالإحياء وبه قال الحنفية والمالكية ، لعموم الأحاديث السابقة وخاصة إذا كان الأرض بعيداً من القرية، بحيث إذا وقف إنسان جهوري الصوت في أقصى العمران من دور القرية، فصاح بأعلى صوته، لم يسمع الصوت فيه ؛ ولأن أصل هذه الأرض مباح، فإذا تركت حتى تصير مواتاً، عادت إلى الإباحة كمن أخذ ماء من نهر ثم رده فيه [4] .

---

[1] المغني لابن قدامة (5/ 416) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4617).

[2] المغني لابن قدامة (5/ 416).

[3] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 496) المغني لابن قدامة (5/ 416) .

[4] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 35) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 66) .

الترجيح: ولعل الراجح في هذه المسألة – والعلم عند الله– القول الأول لقوة أدلتهم وأن الأرض الميتة إذا أحييت أصبحت مملوكة للمحيي فإن تركها فتعود ميتة فإن عرف المالك فهي له وإن لم يعرف فهي لقطة توضع في بيت المال [1].

النوع الثاني: الأرض التي يوجد فيه آثار ملك قديم من الجاهلية لكونها معمورة سابقا ثم خربت كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوها ففيها قولان:

القول الأول: إنها تملك بالإحياء لزوال الملك السابق ولا حرمة لملك الجاهلية وبه قال الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة والأظهر عند الشافعية [2].

واستدلوا بحديث ساقه أبو عبيدة في أمواله بسنده عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم" ، قال: قلت: وما يعني، قال: "تقطعونها الناس"[3].

ثم قال أبو عبيدة: [4] معقباً بهذا الحديث " والعادي كل أرض كان لها ساكن في آباد الدهر، فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس، وإنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة وبطش وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليهم.

القول الثاني: أنها لا تملك بالإحياء وهو الرأي الثاني للشافعي: لثبوت الملك القديم عليها والملك لا يزول بالتقادم[5].

---

[1] إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 22.

[2] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 35) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 66) مغني المحتاج (3/ 497) المغني لابن قدامة (5/ 417) .

[3] الأموال لأبي عبيدة القاسم ين سلام (ص: 354) وأخرجه أيضا الإمام الشافعي في مسنده في كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين (2/ 133) وضعفه الالباني في تحقيق مشكاة المصابيح (2/ 905) .

[4] القاسم بن سلاَّم الهروي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراساني البغدادي، أبو عُبيد: من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه من أهل هراة ولد وتعلم بها 157 هـ ثم رحل إلى بغداد فولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة ، ورحل إلى مصر سنة 213 فسمع الناس من كتبه ومنها الأموال ثم حج فتوفي بمكة عام 224 هـ أنظر: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 315/8.

[5] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 497) .

الترجيح: الذي يظهر ترجيحه هو القول الأول؛ لأن ملك القديم غير محترم من جهة وصاحبه غير معلوم من جهة ثانية فتعتبر الأرض مواتا وتطبق عليها أحاديث إحياء الموات [1].

النوع الثالث: الأرض المملوكة لمجهول وهي الأرض التي كانت عامرة في العهد الإسلامي من قبل مسلم أو ذمي ولكن لم يعرف مالكها ولا وارثه بعد زمن طويل ففيها قولان:

القول الأول: يملك بالإحياء عند الحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد، لعموم الأحاديث الواردة في مشروعية الإحياء؛ ولأنه أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانهم، فأشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك[2].

القول الثاني: هو مال ضائع، أمره إلى الإمام الحاكم في حفظه إلى ظهور مالكه، أو بيعه وحفظ ثمنه واستقراضه على بيت المال، أي لا يملك بالإحياء. وبه قال الشافعية [3].

إنه لا يملك بالإحياء، فلا أثر لإحيائه ويكون فيئاً بمنزلة ما جلا عنه الأعداء خوفاً منا، أي يوزع في سبيل المصالح العامة وهو الصحيح عند الحنابلة [4].

والخلاصة: إن الشافعية والحنابلة متفقون على أنه لا يملك بالإحياء، والحنفية والمالكية يقولون بجواز إحيائه[5].

الترجيح: ولعل الراجح في هذه المسألة- والعلم عند الله-القول الثاني لقوة أدلتهم؛ لان هذه الأرض أصبحت كالأرض الدارسة وتكون كما قال الشافعية كالمال الضائع توضع في بيت المال [6].

---

[1] إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 24.

[2] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 35) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 66) المغني لابن قدامة (5/ 417)

[3] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 497).

[4] المغني لابن قدامة (5/ 417).

[5] المصادر السابقة .

[6] إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 25 .

قانون إدارة الأرض

أما ما يتعلق بهذه المسألة بنظام إدارة الأرض فقد جاء في المادة 11 تقسيما للأراضي وذكر أراضي حكومية وأراضي خاصة لأفراد معينين ثم ذكر تحت القسم الأول " الأراضي التي استولت أو امتلكت عليها الحكومة بشكل قانوني: أو تم الأملاك عليها من قبل الهيئات الدولية وأي أرض مستأجرة من قبل منظمة غير حكومية أو تم الأملاك عليها بسبب الشراء من قبل الدولة أو التي لايعرف مالكه ولايعرف وارثه الحقيقي بموجب القانون وأي أرض واقعة على مراكز خدمة العامة المستخدمة للمصالح العامة أو الواقعة لداخل المدينة وليست مملوكة ملكية خاصة ".

والأراضي الخاصة الأراضي الحضرية المملوكة من قبل الأفراد معينين ويشمل كل الممتلكات الأرضية للافراد والأسر سواء ملكة من قبل الحكومة أو الشراء أو أي سبب قانوني بموجب القانون .[1]

قسمت المادة السابقة الأراضي إلى أراضي حكومية وأخرى خاصة للأفراد والأشخاص .

والنوع الأول في حقيقته مواتا مع تعريفه بأنه الأراضي المملوكة للدولة في العصر الحاضر وبالتالي يمكن إحياؤها وتنظيمها واستثمارها والاستفادة منها والانتفاع بها من قبل الدولة .

والنوع الثاني أن الأراضي المملوكة للافراد يملك بأي سبب من أسباب الملك المشروع كمن لها ملك معروف بشراء أوعطية، أوتملكه الدولة للاستغلال والاستفادة منها.

---

[1] قانون إدارة الأرض المادة : 11 ص 7

الفصــل الثّاني:ملكية الأرض، وكيفية إحياء الأرض الموات وشــروط إحياء الأرض الموات، وأحكام الحريم وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ملكية الأرض ويشمل في المطالب التالية:

المطلب الأول: مفهوم الملكية.

المطلب الثاني: أقسام الملكية .

المطلب الثّالث:أسباب الملكية وصوره .

المطلب الرابع: أهمية الأرض .

المطلب الخامس: الاتجاهات الفقهية من ملكية الأرض.

المبحث الثاني: كيفية إحياء الارض الموات قديما وحديثا وشروط الإحياء وفيه مطلبان :

المطلب الأول: كيفية إحياء الأرض الموات .

المطلب الثاني: شروط إحياء الأرض الموات.

المبحث الثالث: مفهوم الحريم ومشروعيته ومقداره وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الحريم .

المطلب الثاني: مشروعية الحريم .

المطلب الثالث: مقدار الحريم .

المبحث الأول: ملكية الأرض ويشمل في المطالب التالية:

المطلب الأول: مفهوم الملكية.

المطلب الثاني: أقسام الملكية .

المطلب الثّالث:أسباب الملكية وصوره .

المطلب الثالث: أهمية الأرض .

المطلب الرابع: الاتجاهات الفقهية من ملكية الأرض.

المطلب الأوّل: تعريف الملك والتملك لغة واصطلاحا

أولا :تعريف التملك في اللغة:التملك في اللغة:مصدر مَلَكَ والملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به كحيازة الإنسان للمال والاستبداد به، أو الإنفراد بالتصرف فيه ويقال ملكه تملكا أي: ملكه قهرا، ويطلق –أيضا– على الشيء المملوك تقول: هذا الشيء ملكي أي مملوك لي[1].

ثانيا: التملك اصطلاحا:

–اختصاص بالشيء يمنع الغير منه، ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء إلا لمانع شرعي[2].

–علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع تجعله مختصاً به، ويتصرف فيه بكل التصرفات ما لم يوجد مانع من التصرف[3] .

–اختصاص حاجز شرعا يسوّغ صاحبه التصرف إلا لمانع[4].

جاء في كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق "والعبارة الكاشفة عن حقيقة الملك أنه حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي يمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالملوك والعوض عنه" [5] .

شرح موجز للتعاريف السابقة: أنه إذا حاز الشخص مالاً بطريق مشروع أصبح مختصاً به، واختصاصه به يمكنه من الانتفاع به والتصرف فيه إلا إذا وجد مانع شرعي يمنع من ذلك كالجنون أو العته أو السفه أو الصغر ونحوها، كما أن اختصاصه به يمنع الغير من الانتفاع به أو التصرف فيه إلا إذا وجد مسوغ شرعي يبيح له ذلك كولاية أو وصاية أو وكالة، وتصرف الولي والوصي أو الوكيل لم يثبت له ابتداء، وإنما بطريق النيابة الشرعية عن غيره، فيكون القاصر

---

[1] مختار الصحاح (ص: 298) القاموس المحيط (ص : 954 .

[2] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4545) .

[3] المصدر السابق .

[4] الفروق للقرافي 208/3 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4545) المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 33.

[5] (3/ 208) المعروف بالفروق للقرافي .

أو المجنون ونحوهما هو المالك، إلا أنه ممنوع من التصرف بسبب نقص أهليته أو فقدانها، ويعود له الحق بالتصرف عند زوال المانع أو العارض [1].

يظهر من خلال التعاريف السابقة أن التملك معناه حصول القدرة على التصرف بالعين أو بمنفعتها سواء بالاستفادة منها أو بالمعاوضة عنها.

ولا يختلف تعريف التملك في الأنظمة عنه في الفقه الإسلامي فيعرف القانون التملك بتعريف قريب من تعريف الفقهاء فقد عرفوا الملكية العقارية "حقّ استعمال عقار ما ، والتمتّع به ضمن حدود القوانين، والقرارات، والأنظمة" [2] .

قيد القانون بهذا التصرف والاستعمال بحدود القانون، والقرارات والأنظمة، والتعاريف السابقة للفقهاء لم ينص فيها على هذا القيد لكون هذا القيد مؤسسا في الأذهان؛ لأن التصرفات الصادرة من المكلفين يشترط أن لا تخالف الكتاب والسنة والقوانين التي وضعها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للعباد ويكفل المحافظة على حقوق الفرد والمجتمع.

---

[1] المصادر السابقة .

[2] نوازل العقارية د. أحمد بن عبد العزيز العميرة ص76 .

المطلب الثاني: أقسام الملكية

يقسم العلماء الملكية باعتبارات مختلفة وأريد أن أقف بشيء من التفصيل عند تقسيمها فباعتبار صاحب الحق توجد ملكية خاصة وعامة، وباعتبار المحل إلى ملكية تامة وناقصة، فالملكية الخاصة هي التي صاحبها فردا أو مجموعة من الأفراد على سبيل الإشتراك حتى تدخل الملكية المتميزة والملكية الشائعة كنوعين من أنواع الملكية الخاصة، والملكية العامة هي التي يكون صاحبها مجموع الأمة أو جماعة منها دون النظر إلى أشخاص أفرادها على التعيين بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق لهم بها جميعا دون اختصاص بها من أحد، فمن الأملاك العامة والمنافع التي لا تختص بها أحد دون أحد المساجد والطرق والحمى والأموال من بيت المال[1].

ويتنوع التملك إلى تملك تامة وناقص، فالملك التام: هو ملك ذات الشيء ومنفعته معًا، فتثبت لمالكه جميع الحقوق الشرعية والآثار المترتبة عليها [2].

ويختص بهذا النوع بأنه ملك لا يتقيد بزمان ولا مكان وانما هو مطلق الدوام في الملك، ما دام محل الملك قائمًا، ولا يقبل الإسقاط وانما يقبل النقل من ذمة لأخرى؛ وذلك بالعقد الناقل للملكية، كالبيع أو بالميراث أو بالوصية، ولصاحبه فيه كامل صلاحيات التصرف من حرية الاستخدام والاستثمار والبيع والهبة والوقف والوصية والإعارة والإجارة ونحوها، وإذا أتلف المالكُ ماله فلا ضمان عليه، لكنه يؤاخذ على ذلك ديانةً؛ لأن إتلافَ المال حرام، وقد يؤاخذ قضاءً، فيحجر عليه إذا ثبت سفهه [3] .

والملك الناقص هو ملك العين وحدها، أو ملك المنفعة وحدها؛ أي: ملك حق الانتفاع، وهو على نوعين: [4] .

ملك العين فقط: وذلك بأن تكون العين مملوكة لجهة معينة، وتكون منافعها مملوكة لجهة أخرى؛ مثل أن يوصي شخصٌ لآخر بسكنى داره مدة حياته، فإذا مات الموصي قبْلَ الموصَى

---

[1] إحياء الموات في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية الحديثة لطروب كامل ص 14 وما بعده .

[2] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4549) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية محمد أبو زهرة ص67 المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 349 .

[3] المصادر السابقة والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 359-371.

[4] الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية ابو زهرة ص68 المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 350.

له كانت عين الدار ملكًا للورثة، أما الانتفاع بها، فهو من حق الموصـــى له، فإذا مات أو انتهت مدة الانتفاع عادت المنفعة للورثة، وأصبحت ملكيتهم تامة .

وملك المنفعة: ويدخل هذا النوع الإعارة، والإجارة، والوقف، والوصية، والإباحة، ويقصد به امتلاك ثمرات المال كالزراعة للأرض والسكنى للدار والركوب للسيارة ونحوها.

ويختص الملك الناقص أو حق المنفعة الشـخصـية بأمور؛ منها: أن الملك الناقص يقبَلُ التقييد بالزمان والمكان والصـفة عند إنشـائه بعكس الملك التام ويقبل التوارث عند الجمهور، خلافًا للحنفية الذين منعوا ذلك إلا في حال تحديد الانتفاع لمدة معلومة ومات المنتفع قبل استيفائها، فللورثة حق الانتفاع إلى نهاية المدة ويحق لصاحب المنفعة تسلُّم العين المنتفع بها، ومتى تسلَّمها أصـــبحت أمانة في يدِه تجب عليه المحافظة التامة عليها، ويضـــمنها إذا هلكت بالتعدي والتقصـير، وعلى المنتفع ما تحتاجه العين من نفقات إذا كان الانتفاع مجانًا – كما في الإعارة– وإلا كانت نفقتها على المالك كما في الإجارة، وعلى المنتفع تســـليم العين إلى مالكها متى طلبها استيفاء منفعتِه، إلا إذا كان التسليم في ذلك الوقت يؤدِّي إلى الإضرار بالمنتفع، كما إذا طلبها منه قبيل وقت الحصاد، فيحق له إبقاؤها إلى وقت الحصاد بشرط دفع أجر المثل[1] .

[1] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4550) المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 359 -371.

المطلب الثّالث: أسباب التملك وصوره

ذكرنا في المطلب السابق أقسام الملك وفيما يلي نذكر أسباب التملك التام والناقص

أسباب الملك التام : إن الأسباب الأساسية للملكية التامة التي أقرها التشريع الإسلامي تنحصر في أربعة أشياء:**إحراز المباحات، العقود الناقلة للملكية، الخَلَفيّة** (الإرث والوصية) **التولد من المملوك** (فرع الأصل) وفيما يلي نفصل ما أجملناه بشئ من التفصيل والبيان والله المستعان [1].

السبب الأول: الإحراز أو الاستيلاء على المباح والمباح هو المال الذي يدخل فيه ملك شخص معين ، ولم يوجد مانع شرعي من تملكه؛ كالماء في منبعه، والكلأ والحطب والشجر في البراري، وصيد البر والبحر، فيشترط إذنٌ لهذا النوع من التملك ألا يسبق إلى إحرازه شخص آخر، وأن يقصد المستولي عليه إلى تملكه فلو دخل الشيء في ملك إنسان دون قصد منه لايتملكه، كما إذا وقع طائر في حجر إنسان، لا يتملكه، ومن نشر شبكته، فإن كان للاصطياد تملك ما يقع فيها، وإن كان للتجفيف لم يمتلك ما يقع فيها؛ لأن الأمور بمقاصدها ويمتاز به إنه سبب منشئ للملكية على شيء لم يكن مملوكًا لأحد وفعلي لا قولي؛ لإنه يتحقَّق بالفعل ووضع اليد معا [2].

والاستيلاء على المباح له صور أربعة : وهي:

أ. **إحياء الموات**: يعتبر إحياء الأراضي الموات أي استصلاح الأراضي البُور التي ليست مملوكة لأحد ولا يُنتَفع بها، سبب من أسباب التملك فيجوز تملُّكها بالإحياء، ودل على ذلك زمرة من النصوص التي يستدل بها الفقهاء على جواز إحياء الأرض الموات منها حديث سعيد بن زيد الذي مرّ معنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من

---

[1] المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 335 .

[2] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4563) الملكية ونظرية العقد لمحمد ابو زهرة ص 107 المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 337 .

أحيا أرضًا ميتة فهي له" [1] وقد اعتبر البعض أن الإحياء سبب مستقل من أسباب الملك التام ولكنه في الحقيقة داخل في احراز واستيلاء المباح [2].

ب.الاصطياد: وهو الاستيلاء على صيد البر أو البحر، أو اتخاذ الحياض أو الشباك التي تمنع الصيد من الفرار، وهو من أسباب التملك؛ لقوله تعالى:﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ﴾ [3].

ج. الاستيلاء على الكلأ والآجام: والكلأ هو الحشيش الذي ينبُتُ في الأرض بغير زرعٍ لرعي البهائم، وحكمه ألا يملك وإن نبت في أرض مملوكة، وهو قول المذاهب الأربعة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :"المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار" [4] فهو مباح للناس جميعًا .

والآجام هي الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة، فكل واحد له حق الاستيلاء عليها، وأخذ ما يحتاجه منها، غير أنه يحق للدولة تقييد ذلك رعاية للمصلحة العامة، أما إن كانت الآجام على أرض مملوكة، فلا يجوز استباحتها [5].

---

[1] أخرجه أبو داود في سننه باب في إحياء الموات برقم 3073 3/ 178 والترمذي في سننه باب ما ذكر في إحياء أرض الموات برقم1378 (3/ 654) وقال حديث حسن غريب ، والبيهقي في سننه الصغرى باب أحياء الموات برقم 2179 (2/ 325) وقد رواه بعضهم، مرسلا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم وإن اختلفوا في بعض معانيه . التمهيد (22/ 284) .

[2]الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4563) الملكية ونظرية العقد لمحمد ابو زهرة ص 107 المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 337 إحياء الأرض وتطبيقاته المعاصرة ص 18.

[3]الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4563) الملكية ونظرية العقد لمحمد أبو زهرة ص 107 المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 337 إحياء الأرض وتطبيقاته المعاصرة ص 18 والآية من سورة المائدة 96.

[4]بدائع الصنائع للكاساني 6 /195 سبل السلام: 125/2 والحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس، وزاد "وثمنه حرام" في كتاب الرهون باب المسلمون شركات في ثلاث 826/2 برقم(2472) وأبو داود في سننه في كتاب البيوع باب في منع الماء برقم (3477) (3/ 278) وبلفظ "الناس شركاء .. " عن رجل من الصحابة ، راجع نصب الراية: 294/4 وضعفه الألباني برقم (1552) في إرواء الغليل 6/6

[5] بدائع الصنائع 195/6 إحياء الأرض وتطبيقاته المعاصرة ص 19 .

د. الاستيلاء على المعادن والكنوز: والمعادن هي ما خلق في باطن الأرض؛ من أصل الخِلقة والطبيعة، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص ونحوها. أما الكنز، فهو ما دفنه الناس وأودعوه باطن الأرض من الأموال سواء في الجاهلية أو في الإسلام [1].

جاء في الشـــرح الكبير " ثم الاموال الكامنة في الارض اما مخلوقة فيها وهى المعدن والفصـــل الاول معقود له واما مدفونة فيها وهي الركاز والفصل الثاني معقود له"[2] .

ويذهب الحنفية إلى أن المعدِن والكنز يشـملُهما اسـم الرِّكاز وقال الجمهور(المالكية والشـافعية والحنابلة) الرِّكاز دفين الجاهلية، والمعدن: دفين أهل الإسلام [3].

وحكم المعادن خلاف بين أهل العلم قال المالكية – في المشـــهور عنهم –: جميع أنواع المعادن لا تملك بالاستيلاء عليها، ولا تملك تبعًا لملكية الأرض، بل هي للدولة المسلمة تتصرَّف فيها بحسب المصلحة العامة [4].

وقال الحنفية: تملك المعادن بملك الأرض، أو يملكها مَن وجدها إذا كانت في أرض غير مملوكة، ويجب فيها الخُمس[5].

وقال الشـافعية: مَن أحيا أرضًـا مَواتًا تملك ما فيها من المعادن الباطنية، ولا شـيء فيها للدولة، إنما تجب فيها الزكاة [6].

وقال الحنابلة: مَن أحيا أرضًـــا مواتًا تملك ما فيها من المعادن الجامدة [7] جاء في المغني " ومن أحيا أرضـا، فملكها بذلك، فظهر فيها معدن، ملكه ظاهرا كان أو باطنا، إذا كان من المعادن الجامدة؛ لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، وهذا منها" [8] .

---

[1] فتح العزيز بشرح الوجير المسمى بشرح الكبير للرافعي (6/ 88) .

[2] فتح العزيز بشرح الوجير المسمى بشرح الكبير للرافعي (6/ 88).

[3] المبسوط للسرخسي 211/2 مغني المحتاج للشربيني 103/2.

[4] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 487/1.

[5] المبسوط للسرخسي 211/2.

[6] المهذب للشيرازي 299/1.

[7] المغني لابن قدامة 423/5.

[8] المغني لابن قدامة (5/ 423) .

أما حكم الكنز، فإن كان مما دفن منذ عهد الجاهلية فاتَّفق أهل المذاهب الأربعة على أن خُمسه لبيت المال، والباقي للواجد مطلقًا، وقيل: إن كانت الأرض مملوكة، فالباقي لأول مالك لها، أو لورثته إن عرَفوا، وإلا فهي لبيت المال، وأما إن كان مما دُفِن في عهد الإسلام، فذهب الجمهور إلى إباحة تملُّكه والانتفاع به، فإذا ظهر صاحبه وجب ضمانه [1] وذهب الحنفية إلى أنه لا يملكه واجده، بل يعتبر كاللُّقطة، فيجب تعريفه والإعلان عنه، فإن وجد صاحبه سلِّم إليه، وإلا تصدَّق به على الفقراء[2] .

السبب الثاني: العقود الناقلة للملكية وهي من أعظم وأوسع أسباب الملكية، وأعمها وقوعا وأهمها شأنا في الحياة المدنية والوزن القانوني؛ لأنها تمثل النشاط الاقتصادي الذي يحقق حاجات الناس من طريق التعامل كالبيع، والهبة، والوصية، ونحوها، أما الأسباب الأخرى للملكية فهي قليلة الوقوع في الحياة، ويدخل فيها بالإضافة إلى الأنواع المعروفة حالتان:

الحالة الأولى: العقود الجبرية التي تجريها السلطة القضائية مباشرة، بالنيابة عن المالك الحقيقي، كبيع مال المدين جبراً عنه لوفاء ديونه، وبيع الأموال المحتكرة. فالمتملك يتملك عن طريق عقد بيع صريح بإرادة القضاء.

الحالة الثانية: التملك الجبري والتي تسمى في الاصطلاح القانوني بـ"نزع الملكية الجبري" : وله صورتان: **حق الشفعة**: وهي عبارة عن تملك العقار جبرا على مشتريه بما قام عليه أي: بالثمن الذي قام عليه العقد أو بمعنى آخر: حق الشريك أو الجار في شراء العقار الملاصق. **الاستملاك للمصالح العام**: وهو تملك الأرض بسعرها العادل جبرًا عن صاحبها للضرورة أو للمصلحة العامة؛ كتوسيع مسجد أو طريق، ونحو ذلك [3].

السبب الثالث الخَلَفيَّة: وهي نوعان: **الإرث** وهو تخليف شخصٌ غيرَه فيما كان يملك؛ أي: خلفية شخص عن شخص، وهو سبب جبري للتملك يتلقى به الوارث بحكم الشرع ما يتركه

---

[1] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 487/1 المبسوط للسرخسي 211/2 المهذب للشيرازي 299/1. المغني لابن قدامة 423/5.

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (2/ 65) .

[3] الملكية ونظرية العقد لمحمد ابو زهرة ص 107 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4570) المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 337- 339 .

المورِّث من أموال التركة .**التضـــمين أو التعويض**: فهو إيجاب الضـــمان أو التعويض على مَن أتلف شـيئًا لغيره، أو غصـب منه شـيئًا فهلك أو فقد، أو ألحق ضـررًا بغيرِه بجناية أو تسـبُّب، ويدخل في هذا الدِّياتُ وأروش الجنايات، وهي التعويضـات المالية المقدرة شـرعًا، الواجبة على الجاني في الجراحات[1].

السـبب الرابع:التولد من المملوك: كل ما تولَّد من شـيء مملوك يكون مملوكًا لمالك الأصـل؛ لأن مالك الأصـل هو مالك الفرع، فثمرة الشـجر، وولد الحيوان،وصـوف الغنم، ولبنها لمالك الأصل، واختلف في غاصب الأرض التي زرعها هل يملك الزرع أم لا ؟ فقيل يملكه ويضـمن لصاحب الأرض ما نقص منها بسبب الزرع، وقيل لا يملك شيئا إلا ما انفقه على الصحيح؛ لقولِه صـلى الله عليه وسـلم: "مَن زرع في أرض قوم بغير إذنِهم، فليس له من الزرع شـيء وله نفقته" [2].

أسباب الملكية الناقصة(ملك المنفعة) للملكية الناقصة خمسة أسباب وهي: الإعارة، والإجارة، والوقف، والوصية، والإباحة [3].

أ. الإعارة وهي عند جمهور الحنفية والمالكية: تمليكُ المنفعة بغير عِوَض فللمســـتعير أن ينتفع بنفســـه، وله إعارة الشـــيء لغيره، لكن ليس له أن يؤجِّره لغيره؛ لأن الإعارة عقد غير لازم، والإجارة عقد لازم[4] .

أما الشافعية والحنابلة، فيرون أن الإعارة هي إباحة المنفعة بلا عِوَض، وعليه فلا يحق للمستعير إعارة ما استعاره إلى غيره[5].

---

[1] المصادر السابقة المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 341-342 .

[2] المصادر السابقة والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 343 والحديث أخرجه الترمذي في سننه ت شاكر في كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (3/ 641) برقم (1366) وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن .

[3] الملكية ونظرية العقد لمحمد ابو زهرة ص 71-74 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4552) .

[4] بدائع الصنائع للكاساني 352/7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 433-439.

[5] المهذب للشيرازي 190/2 المغني لابن قدامة 168/5 .

ب- الإجارة وهي تمليك المنفعة بعِوَض، وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو عن طريق غيره مجانًا أو بعوض، ما لم تختلف المنفعة باختلاف المنتفعين[1].

ج- الوقف وهو حبس العين عن تمليكها لأحد من الناس وتمليك منفعتها إلى الموقوف عليه، وله استيفاء المنفعة بنفسه أو بغيره إن لم ينص الواقف على منع ذلك[2].

د- الوصية بالمنفعة وهي تفيد ملك المنفعة فقط في الموصى به، وله تحصيل المنفعة بنفسه، أو بغيره بعِوَض أو بغير عوض إن أجاز له الموصي ذلك[3].

هـ- الإباحة وهي الإذن باستهلاك الشيء أو استعماله؛ كالإذنِ بتناول الطعام أو ركوب سيارته، وليس للمنتفع إنابة غيره في الانتفاع بالمباح له بأي حال، وهذا باتفاق الفقهاء[4].

والفرق بين الإباحة والملك، أن المالك يملك الشيء ومنفعته، أما المباح له، فلا يملك الشيء ولا يملك منفعته، وإنما أذن له بمجرد الاستهلاك أو الاستعمال[5].

---

(1) المهذب للشيرازي 2/ 243 .

(2) المغني لابن قدامة 6/6.

(3) المهذب للشيرازي 2/ 338.

(4) الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 4553/6.

(5) المرجع السابق .

المطلب الثالث: أهمية الأرض

هذا المطلب له أهميته البالغة؛ إذْ الأرض عنصر من عناصر الإنتاج لذا اقتضى تقسيمه إلى فرعين: الفرع الأول: أهمية الأرض عموما، والثاني: أهمية إحياء الموات في التنمية الاقتصادية.

الفرع الأول: أهمية الأرض عموما

تعتبر الأرض منحة الخالق للمخلوق وعنصر من عناصر الإنتاج ؛ إذ لا تستغني بقية عناصر الإنتاج الأخرى عنها وهي الكوكب الذي يعيش الإنسان عليه ويستمد حياته ومعاشه منها، وقد استمر الاهتمام بالأرض طوال عصور التاريخ حيث كان إيراد القطاع الزراعي يمثل الجزء الأساسي في إيرادات الدول في أغلب فترات التاريخ في العالم، وفي العصر الحاضر لم يفقد عنصر الأرض أهميته في التنمية الاقتصادية لمجموعة الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء فغالبية الدول النامية تعتمد في دخلها القومي على الناتج الزراعي، كما أن الدول المتقدمة صناعيا لم تحقق المعدلات العالية من التنمية إلا من خلال التشجيع للقطاع الزراعي الذي لا يزال يحتل مكانة مهمة في اقتصادياتها في الوقت الراهن [1].

وفي رأينا أن أبرز الخصائص التي اكتسبت الأراضي هذه الميزة ويجدر أن ننبه هنا هي:

1. كونية الأرض من حيث المساحة ثابتة العرض بخلاف إنتاج العناصر الأخرى التي تخضع للزيادة والنقصان في العادة .
2. أن الأرض لا تحتاج إلى نفقة وتكلفة إنتاج؛ لأنها من القوى الأصلية الثابتة في الطبيعة ولم تعد في الأموال الخاصة التي دخلتها يد الصنعة بإعتبارها شيئا طبيعيا.
3. أن العلاقات الهندسية بين كل جزء وآخر من الأرض ثايتة لا تتعرض للتغيير كما أن مساحتها تحدد الأبعاد بين الإنسان والأشياء المختلفة وبينه وبين غيره من الأشخاص وذالك لعدم قابلية أجزائها على الانتقال وتغيير مواقعها من مكان لآخر.
4. إنها تحكم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بين الأشخاص مع بعضهم كأفراد أو مجموعات وهذه الخاصة هي التي دفعت في الحقيقة الاقتصاديين مؤخرا إلى التفرقة بين الأرض وبين غيرها من عناصر الإنتاج .

---

[1] أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدم ص 12.

5. أن الأرض تعد مصـــدر الأهم حاجة للإحياء وهو الغذاء بالإضـــافة إلى كونها مصـــدرا أصـــيلا للمواد الخام التي تســـتهلكها الصـــناعات المتنوعة هذا ومن غير شـــك أن هذه الخصـــائص وأمثالها التي اكتســـبت الأرض أهميتها المذكورة هي التي أعطت كما يقول البعض من الباحثين [1].

[1] إحياء الأراضي الموات لمحمود المظفر ص 25-28 إحياء الموات في الفقه الإسلامي والتشريعات الحديثة لطروب كامل ص 10.

الفرع الثاني: أهمية إحياء الأرض الموات في التنمية الاقتصادية

يمثل الاقتصـــاد العمودي الفقري في حياة الأمم والشـــعوب وله أثر كبير وفعّال في المجتمع ؛لأن الاقتصـــاد يقوم على ثلاثة دعائم الزراعة والصـــناعة والتجارة وتتبوأ الأرض مكانا مهما في كل منها، والعلاقة بين إحياء الأرض وبين التنمية الاقتصادية علاقة وطيدة وتصاعدية، فكلما كثر إحياء الأرض من زراعة وصـناعة وتجارة وبناء ينمو الاقتصـاد، ولايقتصـر مفهوم إحياء الأرض بزراعة أو بناء بيت فقط، بل يندرج تحت هذا الاسم كلّ ما يزيد حركة النهضة الاقتصادية في البلاد من بينها الصـــناعات، والســـكك الحديدية، والمباني العملاقة، وغيرها مما يســـبب عملية النّمو في التنمية الاقتصـــادية وتنمو حركة الاقتصـــاد في ســـبيل إحياء الأرض، فإنشـــاء شـــركة صـناعية من أرض ميتة تسـهل اكتظاظ السـكان في هذه الناحية، وتتفاوت الدّول بحسـب ما تملكه من آليات تســهل لهم القيام بتســهيلات الحياة لديها، والإســلام راع حاجات الناس في وقت لم تكن هناك أزمات صناعية وزراعيّة أوسكنيّة [1].

ويرى العلامة ابن خلدون أن قيمة الأمم تقدر بقدر ما تجيده من الصـــــناعات والحرف مســـتشـــهدا في هذا بالأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضـــي الله عنه: "قيمة كلّ امرئ ما يحسن" بمعنى أنّ صناعته هي قيمته: وقيمة عمله الّذي هو معاشه" [2] .

ومثله محمد بن الحســـن الشـــيباني[3]فإنه يرى أن المكاســـب أربعة: الإجارة والتجارة والزراعة والصـــناعة وكل ذلك في الإباحة ســـواء وأن الزراعة أفضـــل من التجارة؛ لأنها أعم نفعا فبعمل الزراعة يحصل ما يقيم المرء به صلبه ويتقوى على الطاعة وبالتجارة لا يحصل ذلك [4].

---

[1] إحياء الأرض الموات لمحمد الزحيلي ص2 .

[2] ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 1/ 505، علق ابن عبد البر بهذه المقولة ووصفها من الكلام العجيب الخطير لما اشتملت من المعاني ذات الأهمية . جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (1/ 417).

[3] محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول، وهو الّذي نشر علم أبي حنيفة. أصله من قرية حرستة، في غوطة دمشق، وولد بواسط131هـ ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد، وتولى القضاء بالرقة ثم عزل. مات في الري 189 هـ له كتب كثيرة في الفقه والأصول، منها (المبسوط) تاج التراجم لأبي العدل قاسم بن قُطلُوبغا الأعلام 80/6 .

[4] كتاب الكسب ص 65 .

وفي العصر الحديث تطورت بعض الدول بجانب الإحياء الموات فمثلا الصين من الدول المتطورة بإحياء الأرض الموات فقد قامت عام 2007م بتوقيع 14 إتفاقية مع الدول الآسيان في مجال إحياء الأرض الموات واستغلالها واستثمارها بقيمة 960 مليون دولار، كما تم الاتفاق مع شركات من إندنوسيا والفلبيين وغيرها من دول الآسيان بتوقيع 42مشروعا باستثمار 18.85مليار دولار[1].

ويساهم إحياء الأرض الموات للاقتصاد الوطني ما يلي :

1. استصلاح الأرض يعود على كل فرد وعلى الدولة بالفائدة حيث يستفاد منها محاصيل جديدة ومتنوعة تشبع حاجات الأفراد والدولة مما يجعل الأرض الموات مصدرا إنتاجيا يأتي بمنتجات جديدة فمن أحس من نفسه القدرة على العمل ولا يملك أرضا فيمكنه التوجه إلى الأرض الميتة ليبذل فيها الجهد ويقوم بالبناء أو الزراعة أو الغرس فيلبي مطامحه ويسد حاجته ويفيد نفسه وغيره.
2. الإحياء دعوة حقيقية لتحسين مستوى المعيشة للفرد والجماعة مما يؤدي إلى القضاء على الفقر داخل الدولة فهو يساعد الفقراء وذوي الدخول المحدودة على التملك وإعطائهم المجال ليكونوا من المنتجين بدلا من أن يكونوا عالة على المجتمع.
3. الإحياء يقرر حق الملكية لمن يقوم بالإحياء مما يوسع دائرة الملكية بين الأفراد ليشمل عددا كبيرا من أفراد المجتمع وبالتالي يعم الرخاء كل فقير ومحتاج سيعمل في هذه الأراضي بدلا من ذل الحاجة والمشكلة.
4. للإحياء دور في تطوير الصناعة وتحديث الريف وتأمين الإتصال بينه وبين المدينة وزيادة الإنتاج وارتفاع مستويات الدخول في الصناعة وزيادة المنتجات الزراعية تعمل على زيادة التصنيع الغدائي وبالتالي يزيد التشغيل في قطاع الصناعة .
5. استصلاح الأراضي وعمارتها يتيح فرص عمالة متعددة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والعمرانية فيكون العمران وسيلة لمكافحة البطالة وبالتالي يزداد عدد العمال الذين سيعملون في الأرض لإحيائها.

---

[1] إحياء الأرض الموات وأثره على الاقتصاد الوطني لمحمد القضاة ص 20 .

6. يضيف مصدرا جديدا لإيرادات الدولة فسوف يقوم من أحياها بدفع العشر أو الخراج أو الضريبة المقررة عليه حسب طبيعة الأرض.

7. الإحياء يحلل مشاكل الإسكان والسكان الذي يعاني كثيرا من الدول في العالم .

8. يعد الإحياء حافز لتثبيت الفلاح بالريف والقرية وعدم الهجرة منها [1].

قانون إدارة الأرض

تشيره المادة 43 من الدستور المؤقّت للجمهورية الصومالية الصادر 2012م أن الأرض لها أهمية كبرى في وطننا الصومالي من حيث ثروتها الاقتصادية والاستفادة من خيراتها وإحيائها، وأنها هي الثروة الأهم للصومال وأساس حياة الشعب ويجب الحفاظ عليها واستخدامها وإدارتها بطريقة عادلة وفعالة ومنتجة بشكل دائم ويجب أن توضع الحكومة الفدرالية سياسة للأرض على مستوى الوطن تخضع للمراجعة المستمرة، وأن تضمن هذه السياسة المساواة في فرص الحصول على الأراضي والاستفادة من خيراتها ....وأن يتم حل النزاعات حول الأرض والملكية بشكل عاجل ومرضٍ للجميع وأن يتم تحديد مساحة الأرض التي بملكها شخص أو شركة..."[2]

ومثله قانون إدارة الأرض فقد جاءت نصوص كثيرة تتعلق بأهمية الأرض فقد جاء في المادة 26 من القانون (أي شخص مُنح مكانًا للإستخدام الرسمي وقام بدفع الضرائب السنوية المطلوبة؛ فإنه يحق له بيعها هبتها ونقلها واستخدامها بأي صفة أخرى يسمح بها القانون) فهذه المادة تبين أهمية الأرض فإن الواجد لها يستفيد من جميع النواحي بيعها هبتها ونقلها واستخدامها بأي صفة أخرى . [3]

كما جاء في المادة 37 من قانون إدارة الأرض بعنوان ضرائب الأراضي (العقار) والمداخيل الأخرى ثم قسم الضرائب الواجبة على الأراضي إلى خمسة أجزاء: أ. ضريبة على الممتلكات

---

[1] إحياء الأرض الموات في النظام المالي الاسلامي لجماعة من المؤلفين ص 158 إحياء الأرض الموات وأثره على الاقتصاد الوطني لمحمد القضاة ص 10.

[2] الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفدرالية الصادر 2012 المادة : 43

[3] قانون إدارة الأرض المادة: 26 ص: 14

الأرضية ب. ضريبة على بيع الأراضي ونقلها ج. الإيجار على الأراضي الحكومية د. ضريبة على رسوم الخدمات هـــــــ. ضريبة الخدمات المفروضة على حصول ترخيص تصاريح البناء الإستثمار التجاري المتعلقة بالإستثمار الخاص، ثم فصل القانون هذه الضرائب حسب ترتيبها سابقا في المواد التالي: 38-43 .

أ. ضـريبة على الممتلكات الأرضـية وهذه الضـريبة تفرض البلدية سـنويا على جميع الأراضـي المسجلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية وتعتمد الضريبة على أساس المتر المربع من الأراضي المسجلة وسيتم أخذها على حساب مالك الأرض كما هو موضح في قانون توحيد الضرائب للحكومة المحلية في بنتلاند برقم 4 الصادر 2012م .

ب. ضـريبة على بيع الأراضـي ونقلها ضـريبة نقل الأراضـي سـواء كان سـبب هذا النقل بيعا ميراثا هبة أو أي وسيلة قانونية أخرى وتفرض على الأراضي المسجلة، ويتم تحديد معدل ضريبة النقل من خلال التكلفة الإجمالية من القيمة بعد إعتماده من كاتب عدل رسمي من الدولة ثم يحول مكتب نقل الملكية التابع للبلدية هذه الضـــريبة إلى الوزارة المالية لتوزيعها على مصـــالح الدولة .

ج. الإيجار على الأراضي الحكومية الإيجارات التي تؤخذ على الأراضي الحكومية أو الاتفاقيات الإيجارية في ممتلكات الدولة فإن الوزارة المالية هي التي تتولى بأخذها إذا كانت هذه الممتلكات ضـــمن اختصـــاصـــات الحكومة المركزية بينما تتولى البلدية لهذه المســئولية إذا كانت ممتلكات خاصـة للبلديات والقرويات وتعتمد تحديد الضـريبة التي تفرض على الأراضـي الحكومية على أساس اتفاقيات بموجب الإيجار وفقا لـ اتفاقيات الإيجار الحكومية .

د. رسـوم الخدمات بجب أن لاتتقاضـى البلدية فرض رسـوم للخدمات والأجورة ضـد القانون واللوائح المشـروعة ويتم تحديد مبلغ الرسـوم والتبرعات من قبل القانون ويصـدر مرسـوما من اللجنة التنفيذية للبلدية ويجب أن يكون المبلغ مناســـبا لقدرة الموطن العادي وكل الخدمات للرسوم لها إعادة النظر وتعديل خلال كل سنتين على الأقل .

هـ. الخدمات المفروضـــة على حصـــول ترخيص تصـــاريح البناء الاســـتثمار التجاري المتعلقة بالاستثمار الخاص تتولى البلدية تحديد مبلغ الرسوم المفروضة على حصول ترخيص تصاريح

البناء الاستثمار التجاري المتعلقة بالاستثمار الخاص وتخطيط التطوير المتعلقة به وبالتالي تكون الخدمات المفروضة على حصول التصاريح جزء من الدخل للبلديات في المدن) .

ثم تحدث القانون الهروب من الضرائب السابقة والعقوبات المقدرة عليه (والهروب من ضريبة الأرض إذا لم يدفع مالك الأرض للضريبة الواجبة عليه لمدة ثلاث سنوات متواصلة بعد تسلمه إعلان مكتوب وتحذيرا فإن البلدية تقدم دعوى للمطالبة على دفع الضرائب إلى المحكمة المختصة والمحكمة تقرر بأحد ثلاثة أمور:

أ . تحذر مالك الأرض تحذيرا نهائيا ويدفع الضريبة في غضون ثلاثين يوما.

ب. تأمر ببيع الأرض لدفع الضرائب الواجبة عليه .

ج. سحب الأرض من المالك وجعلها ملكا للدولة) .[1]

فالمواد السابقة المتعلقة بفرض لضرائب على الممتلكات الأرضية وعلى بيع الأراضي ونقلها والإيجار على الأراضي الحكومية ورسوم الخدمات العامة والخدمات المفروضة على حصول تصاريح البناء الاستثمار التجاري المتعلقة بالاستثمار الخاص كلها تدل على أهمية الأرض من حيث الاقتصاد واستثمارها والاستفادة من خيراتها فكلما كثر إحياء الأرض من زراعة وصناعة وتجارة وبناء ينموا الاقتصاد والدخل تلقائيا ويعود النفع للفرد والمجتمع ويكثر الدخل القومي في البلاد .

[1] قانون إدارة الأرض المواد: 37-43 ص:17-19

المطلب الرابع: الاتجاهات الفقهية من ملكية الأرض

توطئة: فقبل أن نذكر الاتجاهات الفقهية الإسلامية من ملكية الأرض لابد أن ننبه أنه يوجد اتجاهين آخرين للمذاهب الوضعية الإقتصادية والفلسفية فذهب الفردية إلى القول بأن الأرض يجب أن تكون مملوكة ملكية فردية وذهب معظم المذاهب الجماعية إلى القول بأن الأرض يجب أن تكون مملوكة ملكية عامة وسبب الخلاف هو أن الأرض تعتبر من أهم عناصر الإنتاج وأن تحديد الموقف من ملكيتها أمر من الخطورة بمكان لما يترتب عليه من آثار بعيدة في الحياة البشرية [1].

أما ما يتعلق بالاتجاهات الفقهية الإسلامية من ملكية الأرض فتتجه آراء الفقهاء والباحثين المسلمين من ملكية الأرض اتجاهات مختلفة ومن الممكن حصرها باتجاهين متميزين:

الاتجاه الأول: اتجاه الجمهور: يرى هذا الاتجاة إلى اعتبار الملكية الخاصة وإن حيازة الأراضي يفيد ملكية الرقبة التي تعنى الملكية الكاملة وأن المحيي يكتسب بإحيائه جميع الحقوق التي تكتسب بطرق الملكية الأخرى فله حق الاستعمال بنفسه وحق الاستغلال بواسطة الغير وحق التصرف الكامل بجميع العقود المباحة من البيع وغيره كما لا تخرج الأرض المحياة عن ملكيته إلا بسبب من الأسباب الناقلة للملك ونحوه وتنتقل ملكيتها إلى ورثته من بعده وتفيد الدوام والاستمرار كما هو الشأن في سواها من القطاعات والعناصر الأخرى ولا فرق بين الأراضي وبين غيرها من الأموال، ولا يضر وجود بعض الملكيات العامة إلى جانب الملكيات الخاصة كما في الأراضي والعقارات الموضوعة للمنافع العامة والأراضي المعمورة التي دخلت الإسلام عنوة أو بالصلح[2] .

واستدل الجمهور بأدلة منها :

-قوله تعالى:﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴾ [3].

---

[1] إحياء الأراضي الموات للمظفر ص 29-39 إحياء الموات في الفقه الإسلامي والتشريعات الحديثة لطروب كامل ص 20.

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 433) مغني المحتاج للشربيني (3/ 495) المغني لابن قدامة (5/ 418)

[3] سورة الأنعام الآية : 141.

-وقوله: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ﴾ [1].

ووجه استدلالهم للآيتين:أن الله سبحانه وتعالى مكنّ الإنسان للأرض لغرضين الأساسيين هما الزراعة وبأداء الزكاة عما يخرج منها يوم حصاده كما تشير الآية الأولى من سورة الأنعام، والبناء أو السكن وأن من حق صاحب السكن ألا يدخل أحد غيره في حدود ملكه إلا بإذنه كما تشير الآية الثانية من سورة النور [2].

-وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴾ [3] ونحوها من الآيات المضافة باللام وكاف الخطاب[4].

وقد استدل الجمهور لمذهبهم عموم الأحاديث الواردة في هذ الباب والتي تجعل الإحياء سببا من أسباب الملك والمضافة باللام منها:

- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أحيا أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية منه، فهو له صدقة " [5].

فالرسول صلى الله عليه وسلم أضاف الحق للمحيي بلام التملك وهذا الملك لا يزول بالترك[6].

-حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" [7] .

---

[1] سورة النور الآيتين : 27-28.

[2] إحياء الأراضي الموات لمحمود المظفر ص 42.

[3] سورة البقرة الآية : 29.

[4] إحياء الأراضي الموات لمحمود المظفر ص 52 .

[5] أخرجه أحمد في مسنده برقم 15081 (23/ 309) والترمذي في سننه برقم 1379 (3/ 655) وقال هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل برقم (1550) 4/6 .

[6] العناية شرح الهداية للبابرتي (10/ 71) إحياء الأرض الموات للزحيلي69-72.

[7] أخرجه أبو داود في سننه باب في إحياء الموات برقم 3073 3/ 178))) والترمذي في سننه باب ما ذكر في إحياء أرض الموات برقم1378 (3/ 654) وقال حديث حسن غريب ، والبيهقي في سننه الصغرى باب أحياء الموات برقم

والمقصـود لعِرْقٍ الظالم بكسـر العين وسـكون الراء هو أحد عروق الشـجرة وظالم نعت له وهو راجع إلى صـــاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم أو ليس لعرق ذي ظلم وهو الرجل الذي يغرس في أرض غيره [1].

وجه الاســـتدلال للحديث: دل الحديث على إباحة إحياء الأض الميتة التي لا مالك لها ولم ينتفع بها أحد فيحييها الشخص بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء أو التحويط على الأرض بمقدار ما يسمى عرفا وتكون تلك الأرض مملوكة له بعد هذا الإحياء [2].

-إن مسـألة ملكية الأرض كانت جارية في الدنيا منذ أزمنة بعيدة ولكن الإسـلام بعد مجيئه لم يمنعها كما لم يأمر الناس أمرا صريحا بإلغائها ولم يشرع قاعدة أخرى تحل محلها فكان معنى ذالك أن الله أقر هذه القاعدة الجارية [3].

الاتجاه الثاني: قول أبو القاسم البلخي من الحنفية [4] يرى هذا الفقيه أن الشريعة الإسلامية لا تبيح الملكية الخاصـة للأرض، وأن الأرض ملكية الدولة وأن الإحياء يمنح صـاحبه ملك المنفعة فقط ولا يتعدى إلى ملك الرقبة وليس له من الحقوق الثلاثة التي ذكرناها إلا حق الاســـتعمال الشـخصـي عن طريق الغير وليس له حق التصـرق فيما سـوى ذلك كالبيع والإرث ونحوه وتبقى ملكية الرقبة للدولة[5].

جاء في العناية شـــرح الهداية " اختلفوا في أن إحياء الموات يثبت ملك الاســـتغلال أو ملك الرقبة، فذهب بعضـــهم منهم الفقيه أبو القاســـم أحمد البلخي – رحمه الله – إلى الأول قياســـا على من جلس في موضـــع مباح فإن له الانتفاع به؛ فإذا قام عنه وأعرض بطل حقه، وعامتهم

2179 (2/ 325) قال ابن عبد البر وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم وإن اختلفوا في بعض معانيه . التمهيد (22/ 284) وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (1520) 353/5 .

[1] فتح الباري للحافظ ابن حجر (19/5) تحفة الأحوذي أبو العلا المباركفوري (4/ 524) .

[2] نيل الأوطار (5/ 362) تحفة الأحوذي (4/ 524) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4616) .

[3] إحياء الأراضي الموات لمحمود المظفر ص 43.

[4] أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار البلخي الفقيه المحدث مات فى ليلة الإثنين فى شهر شوال 326هـ أنظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي 78/1 .

[5] العناية شرح الهداية للبابرتي (10/ 71) .

إلى الثاني اســـتدلالا للحديث؛ فإنه أضـــاف فاللام التمليك في قوله فهي له وملكه لا يزول بالترك "[1] .

واستدل بأدلة منها :

-قوله تعالى: ﴿ وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ ﴾ [2] من حيث دلالتها على إضافة هذا الوضع -وضع الأرض - إلى الناس جميعا من غير تفريق أو تخصيص[3].

-لم يثبت القرآن الملكية الخاصـــة للأرض والمراد بلفظ وراثة الأرض في القرآن ليس الملكية الخاصـــة وإنما الحكومة والمجتمع فالقرآن لم يعط الأفراد حق ملكية الأرض وإنما أعطاهم حق الانتفاع والاستمتاع بها [4].

-قياسا فيمن جلس في موضع مباح فإن له الانتفاع به فإذا قام عنه وأعرض بطل حقه[5].

الترجيح: القول الأول يتفق مع الأحاديث التي تمنح الملك للمحيي وهذا الملك مطلق يخول صـــاحبه حقوق الملك الكاملة كما أنه يتفق مع الحكمة من الإحياء بالاســـتقرار والثبات، والقول الثاني له وجاهته فإن الجهة الوحيدة المســـئولة عن الأراضـــي هي الدولة وليس لولي الأمر أن يمتنع من الموافقة على تملك الأرض الموات لمن أحياها عند ما يتضـــح له أنه لا ضـــرر من ذالك على أحد، والخلاصـــة أن كل ما يتعلق بحماية الأرض وعمارتها هو من صلاحيات الدولة واختصاصاتها فعلى عاتقها تقع مهمة تخطيط الأراضي حيث يتم معاينة الأراضـــي ومن ثم بيان صـــفة الإحياء التي تتناســـب مع هذه الأرض أو تلك فما يصـــلح للزراعة لا يصـــلح للبناء وما كان صـــالحا للبناء أو للصـــناعة مثلا لا ينبغي أن يزرع؛ لأن استصلاحه للزراعة أكثر كلفة منه للبناء [6].

---

[1] العناية شرح الهداية للبابرتي (10/ 71) .

[2] سورة الرحمن الآية : 10 .

[3] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 493) وتفسير السعدي ص 828 .

[4] إحياء الموات في الفقه الإسلامي والتشريعات الحديثة لطروب كامل ص 21.

[5] العناية شرح الهداية للبابرتي (10/ 71).

[6] أثر إحياء الموات في التنمية محمد عبده آدم ص 18 إحياء الموات في الفقه الإسلامي والتشريعات الحديثة لطروب كامل ص 29 .

قانون إدارة الأرض

يتفق قانون إدارة الأرض في الولاية مع رأي الثاني فلم يثبت حق الملكية في الإحياء وإنما أثبت حق التصـــرف في العقارات كما أعطى حق الأفضـــلية لمن يشـــغل العقارات الخالية المباحة أو أراضي الموات فقد نصت المادة (5) أن جميع الأراضي في ولاية بنتلاند–بعد قوة الله– ملك للدولة ولا يمكن أي شخص الحصول عليها رسميا إلا بترخيص من الجهات المختصة للدولة على حق التصرف أو الأفضلية في الانتفاع والاستغلال بها . [1]

وسيأتي مزيد بحث – إن شاء الله – لهذه المسألة عند الكلام شروط إحياء الموات وخاصة الشروط التي يثبت بها الملك (إذن الإمام) في المبحث الثاني من هذا الفصل من مطلبه الثاني.

[1] قانون إدارة الأرض المادة: 5 ص: 2

المبحث الثاني كيفية إحياء الأرض الموات قديما وحديثا وشروط الإحياء وفيه مطلبان :

المطلب الأول: كيفية إحياء الأرض الموات.

المطلب الثاني :شروط إحياء الأرض الموات.

المطلب الأول: كيفية إحياء الأرض الموات

نص الفقهاء على بعض الأعمال التي يتحقق بها الإحياء وقصـــدهم بذلك التمثيل فقط لما اشتهر في أزمنتهم من صور استغلال الأرض، ويبقى المرجع في ذلك العرف والعادة واختلاف الزمان والمكان لورود إحياء الموات مطلقا فيجب فيه الرجوع الى ما تعارف عليه الناس أنه إحياءٌ كالبناء والغرس والزراعة والحرث وإجراء المياه وكل ما من شـــأنه يحقق هذه الأهداف واستثمار للأرض ويترتب عليه ملكية الأرض للمحيي أو الاختصاص بها[1].

وفيما يلي أســـتعرض بعضـــا من الطرق التي نص عليها الفقهاء في إحياء الأرض الموات من المذاهب الفقهية.

أولا: المذهب الحنفي: إصـــلاح الأرض الموات يكون بالبناء أو الغرس والحرث والســـقي أو الكراب (قلبها للحرث)، أو إقامة المســـنّاة (الســـد: وهو ما يبنى ليرد ماء الســـيل، والمراد هنا الجســـر)، أو شـــق النهر، أو إلقاء البذور، أو الســـقاية مع حفر الأنهار، أو التحويط والتســـنيم بحيث يعصم الماء؛ لأنه من جملة البناء [2].

ثانيا:المذهب المالكي: الإحياء يكون بالبناء والغرس والزراعة والحرث وإجراء المياه فيها وغيرها من أحد أمور ســـبعة هي: الأول: بتفجير ماء لبئر أو عين، فيملك به، وكذا تملك الأرض التي تزرع به. والثاني: بإزالة الماء منها حيث كانت الأرض غامرة بالماء. والثالث: ببناء أرض. والرابع: بســـبب غرس الشـــجر فيها. والخامس: بســـبب تحريك أرض بحرثها ونحوه (الحراثة) والسادس: يكون بسبب قطع شجر بها بنية وضع يده عليها. والسابع: بسبب كسر حجرها مع تسوية الأرض[3] .

---

[1] إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 31 إحياء الأرض الموات وتطبيقاته المعاصرة للطالبين ص 36 ضوابط إحياء الأراضي الموات د. توفيق الشريف ص 226.

[2] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 36) مجلة الأحكام العدلية (ص: 244) إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 31- 35 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 22-4620.

[3] المدونة الكبرى 4/ 473 التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق المالكي (7/ 616) إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 31-35 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 22-4620 .

ثالثا :المذهب الشافعي: الإحياء الذي يملك به: يختلف بحسب الغرض المقصود من الأرض، ويرجع فيه إلى العرف، والعرف يمثل المصـــلحة عادة؛ لأن الشـــرع أطلقه، ولا حد له في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف كالقبض في المبيع والموهوب، والحرز في السرقة: وهو في كل شيء بحسبه، والضابط: التهيئة للمقصود إن أراد إحياء الموات مسكناً، اشترط فيه تحويط البقعة بآجر أو لبن أو قصـب بحسـب عادة ذلك المكان والمعتمد أنه لا يكتفى بالتحويط من غير بناء، بل لا بد من البناء، ويشترط سقف بعض الأرض ليتهيأ للسكنى، وتعليق (نصب) باب؛ لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب، ولا تصـلح الأرض للسـكنى بما دون ذلك (أي بالبناء والسـقف وتركيب باب).

وإن أراد إحياء الموات زريبة دواب أو نحوها، كحظيرة لجمع ثمار وغلات وغيرها، فيكتفى بالتحويط بالبناء بحسب العادة، ولا يشترط سقف شيء؛ لأن العادة فيها عدمه. ولا بد فيه من تركيب باب على الأرجح مع البناء أو التحويط بالبناء.

وإن أراد إحياء الموات مزرعة، فيطلب جمع التراب حولها، وتسوية الأرض، وترتيب ماء لها بشق ساقية من نهر، أو بحفر بئر أو قناة أو نحوها، إن لم يكفها المطر المعتاد. ولا تشترط الزراعة فعلاً في الأصح، لأنه استيفاء منفعة الأرض، وهو خارج عن الإحياء، كما لا يعتبر في إحياء الدار سـكناها ، وإن أراد إحياء الموات بسـتاناً، فيشـترط جمع التراب حول الأر ض كالمزرعة، والتحويط حيث جرت العادة به عملاً بها، وتهيئة ماء كما تقرر في المزرعة. ويشـترط أيضـاً في البستان غرس البعض على المذهب، فهذا الإحياء يكون بالتحويط وتسوية الأرض وإيجاد الماء والغرس[1] .

رابعا: المذهب الحنبلي: إحياء الأرض: أن يحوط عليها حائطاً منيعاً، سـواء أرادها لبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو الخشـب أو غيرها، لأن الحائط حاجز منيع، فكان إحياء به وكالحائط: إجراء ماء للأرض من نهر أو بئر إن كانت لا تزرع إلا به، أو حفر بئر فيها ينبع منها الماء، فإن لم يخرج الماء فهو كالمحتجر الشـارع في الإحياء. ومثل الحائط: أن يغرس فيها شـجراً، أو أن يمنع عن الموات ما لا يمكن زرعها إلا بحبسـه عنها كأرض البطائح وفي الجملة:

---

[1] الأم للشافعي (4/ 42) إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 31-35 الفقه الإسلامي وأدلته لزحيلي (6/ 22-4620 .

الإحياء يكون إما بالتحويط المنيع أو إيجاد الماء أو غرس الشـــجر. ولا يحصـــل الإحياء بمجرد الحرث والزرع؛ لأنه لا يراد للبقاء بخلاف الغرس، كما لا يحصـــل الإحياء أيضـــاً بخندق يجعله حول الأرض التي يريد إحياءها ولا بشوك وشبهه يحوطها به، ويكون تحجراً [1].

خامســا: المذهب الظاهري: الإحياء هو قلع ما فيها من عشــب، أو شــجر، أو نبات، بنية الإحياء، لا بنية أخذ العشــب والاحتطاب فقط، أو جلب ماء إليها من نهر، أو من عين، أو حفر بئر فيها لسـقيها منه، أو حرثها، أو غرسـها، أو تزبيلها، أو ما يقوم مقام التزبيل من نقل تراب إليها، أو رماد، أو قلع حجارة، أو جرد تراب ملح عن وجهها حتى يمكن بذلك حرثها، أو غرسـها، أو أن يختط عليها بحظير للبناء- فهذا كله إحياء في لغة العرب التي بها خاطبنا الله تعالى على لسـان نبيه – صـلى الله عليه وسـلم – فيكون له بذلك ما أدرك الماء في فوره وكثرته في جميع جهات البئر، أو العين، أو النهر، أو الساقية، قد ملكه واستحقه؛ لأنه أحياه [2].

بناء على ســبق فالحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية ســردوا صــوراً معيّنة من الإحياء كبناء الأرض وتحويطها أو غرسـها أو الحرث والسـقي فيها بخلاف الشـافعية الذين لم يحددوا الإحياء بصـــورة معيّنة ويبقى المرجع في ذلك –عندهم–إلى العرف والعادة ويختلف باختلاف الزمان والمكان ؛ وهذا هو الأولى الذي ينبغي الأخذ به وترجيحه ؛ وذلك أن الشـــارع أطلق الإحياء ولم يحدد له كيفية معينة فيحمل هذا الإطلاق على المتعارف الذي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ويعتبر هذا نوعا من التيســـير على الناس وعدم إيقاعهم في الحرج ومراعاة لتغيير العادات واختلافها باختلاف الزمان والمكان، قال الإمام الشـــافعي–رحمه الله –:" إنما يكون الإحياء ما عرفه الناس إحياء" [3].

ووضـــع الفقهاء تلك الكيفيات الســـابقة في الإحياء لمعرفة مدى مصـــداقية المحيي في إحياء الأرض؛ لأن الأرض قبل أن تختص بالمحيي كانت ملكا عاما ووضـع هذه الضـوابط مناسـب

---

[1] المغني لابن قدامة (5/ 436) إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 31-35 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 22-4620

[2] المحلى لابن حزم 80/7.

[3] الأم للإمام الشافعي 42/4 .

لمعرفة مدى مصداقية المحيي في إحياء الأرض وليسوا ضد الإحياء ؛ بل هي مجرد ضمانات جدية وشروط إحترازية تسد ذريعة الإحتكار للأراضي.

قانون إدارة الأرض

إن القواعد والضوابط التي ذكرها الفقهاء في كيفية الإحياء قديما تنطبق على الإحياء في العصر الحاضر ؛ لأن كل منهما تعتمد على الغرض والهدف من الانتفاع بالأرض والاستفادة منها وصيروتها من أرض ميتة إلى أرض عامرة وقاعدة الفقهاء في ذلك مرنة ومتوافقة مع كيفية الإحياء رغم اختلاف الأزمنة والعصور؛ ويبقى المرجع في ذلك إلى العرف والعادة .

ولما كانت أحكام الشريعة الإسلامية قد جاءت مصالح الناس في العاجل والآجل كان بناء الإحياء على أعراف الناس وعاداتهم من أجلى مظاهر هذا المبدأ الثابت في التشريع الإسلامي عن طريق الاستقراء، ويجب على المحيي مراعاة الأنظمة والقوانين المرعية في تقسيم الأراضي وعليه أن يقوم بالأعمال التي تنص عليها تلك الأنظمة والقوانين وغيرها من الضوابط الموضوعة للإحياء، ففي المادة 32 من قانون إدارة الأرض تنص على الواجبات تجاه الأفراد التي ملكت الدولة للأراضي منها الالتزام بهذا القانون وجميع القوانين الأخرى ذات صلة بإدارة الأرض وتنظيمها وموافقة نوع المبنى مع التصميم العام للحي التي سيتم فيه تشييد المبنى واستخدامه للغرض المقصود منها فقط إذا لم يحصل تصريح وإذن من البلدية يغير من مقصودها الأصلي والبناء في الوقت المحدد المنصوص عليه في العقد ثم فرض القانون على الأشخاص الذين ملكوا المستندات الملكية الرسمية للأراضي أخذ رخصة تصاريح البناء للبلدية بعد دفع الضرائب الواجبة عليهم .[1]

[1] قانون إدارة الأرض المادة: 32 ص : 15

المطلب الثاني : شروط إحياء الأرض الموات

اشترط الفقهاء لإحياء الأرض عدة شروط وضوابط منها ما هو متفق على شرطيتة ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها شـــروط تتعلق في الأرض المحياة، وأخرى في المحيي الذي يقوم بإحياء الأرض الموات بقصد التملك هذا ما سوف نوضحه في هذا المطلب.

أولا: شروط الأرض الصالحة للإحياء المتفق عليها

ذكر الفقهاء شروطا للأرض التي يمكن أن تكون محلا للإحياء، وهي ما يأتي:

-الإنفكاك عن ملك معصـــوم بمعنى ألا تكون ملكاً لأحد مســـلم أو ذمي، وليســـت من اختصاص أحد؛ فلا يجوز إحياء ما يخضع لملك مشروع كشراء أو إرث أو عطية أو إحياء، ولا يجوز أن تكون مما هو مملوك لأحد من المسلمين أو أهل الذمة؛ لعصمة أموالهم وحرمة التعدي عليها واغتصابها والاستيلاء عليها ووضع اليد إلا بإذن أصحابها وهذا معنى قول الفقهاء: أن تكون الأرض عادياً (أي قديم الخراب بحيث لم يملك في الإسلام فكأنها خربت من عهد عاد). وهذا الشـــرط متفق عليه بين الفقهاء جاء في كتاب التمهيد" أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه" [1].

-أن لا تكون حريما لأرض مملوكة بمعنى ألا تكون مرتفقاً بها أي مستعمله إرتفاقاً لأهل البلدة، قريباً أو بعيداً، كمحتطب ومرعى، ومرتكض خيل، ومُناخ إبل، ومطرح رماد، وحريم بئر، وشوارع وطرقات ونحوها وهو شرط متفق عليه -أيضاً - ؛ لان صاحب العامر أولى بحريمه من غيره بالتبعية ولا يمنع غيره من المرور في حريم ملكه ولكن له أن يمنع غيره من إحيائه [2] .

---

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 193) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 495) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (22/ 285) المغني لابن قدامة 416/5 إحياء الأرض الموات وتطبيقاته المعاصرة للطالبين ص 41 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4626).

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 194) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 498) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (22/ 285) المغني لابن قدامة 416/5 إحياء الأرض الموات وتطبيقاته المعاصرة للطالبين ص 41 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4626).

قال ابن قدامة " .... وكذلك ما تعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء. ولا نعلم فيه أيضا خلافا بين أهل العلم، وكذلك حريم البئر والنهر والعين، وكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه" [1].

-تجرد الأرض الموات من الحقوق:

أكد الفقهاء على ضرورة انتفاء الأرض المراد إحياؤها من أربعة حقوق: حق التحجير، والإقطاع، والحمى وحقوق عامة أخرى كحق الشوارع والطرق[2].

أولا: حق التحجير: [3] والمقصود باللغة المنع والإحاطة على الشيء واصطلاحا: أن يضرب على الأرض الأعلام والمنار، أو يحتفر حولها حفيرا، أو يحدث مسناة، وما أشبه ذلك، مما يكون به الحيازة، ثم يدعها مع هذا فلا يعمرها، ويمتنع غيره من إحيائها لمكان حيازته واحتجاره، وهو بخلاف الإحياء الذي هو عمارة الأرض الموات بحرث أو زرع أو الإسكان إلى جانب مراعاتها بصفة مستمرة لايتركها حتى تندرث؛ لأنها إذا اندثرت عادت إلى الإباحة[4].

ثانيا: حق الإقطاع: [5] للإمام الحق في جعل بعض الأراضي الموات في أيد من يحييها لمصلحة المسلمين ولما يعود على البلاد بعمارتها، والإقطاع لا يفيد التمليك وإنما هو مجرد اختصاص يصير به المقطع له الحق والأولوية من غيره في إحياء الأرض المقطعة خلال مدة أقصاها ثلاث سنين؛ وبناء على هذا فإنه لا يجوز إحياء الأرض المقطعة عند كثير من الفقهاء في مدة ثلاث سنوات كما جاء في الأثر لعمر رضي الله عنه الذي سيأتي توضيحه فيما بعد [6].

ثالثا:حق الحمى: [7] الحمى هو أن يحمي الإمام موضعا خاصا من الموات يمنع الناس رعي ما فيه من الكلأ ليختص دونهم ، فالحمى حق عام يتعلق بمصالح المسلمين في الأراضي الموات

---

[1] المغني لابن قدامة (5/ 418).

[2] إحياء الموات وتطبيقاته المعاصرة ص 43-45 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4628).

[3] عقد الباحث الفصل الثالث بمبحثه الأول مفهوم التحجير وسيأتي تفصيلاته هناك.

[4] الأموال لابي عبيدة القاسم بن سلام (ص: 362) معجم مقاييس اللغة (2/ 138) .

[5] عقد الباحث الفصل الثالث بمبحثه الثاني مفهوم الإقطاع في الإسلام وسياتي تفصيلاته هناك .

[6] إحياء الموات وتطبيقاته المعاصرة ص 44.

[7] عقد الباحث الفصل الثالث بمبحثه الثالث مفهوم الحمى في الإسلام وسياتي تفصيلاته هناك.

والحق العام مقدم على الحق الخاص ولهذا ذهب الجمهور إلى تجرد الموات من حق الحمى شرط من شروط الإحياء [1].

رابعا :الحقوق العامة: لا يجوز إحياء الموات إذا تعلقت به حقوق عامة أخرى كحق الشـــوارع والطرق والمشاعر المقدسة كمزدلفة ومنى وعرفة.

ثانيا: شروط الإحياء الأرض المختلف فيها بين الفقهاء

ذكر الفقهاء شـــروطا مختلفة فيها للإحياء منها ما يتعلق بإذن الإمام له، ومنها ما يتعلق في الأرض المحياة ، وأخرى في المحيي الذي يقوم بالإحياء بقصد التملك وفيما يلي نسلط الضوء فيما سبق بيانه:

الشرط الذي يثبت بها الملك (إذن الإمام)

ويعد هذا الشرط من أهم الشروط المختلفة فيها وتبدأ المسألة بسؤال عريض تقول: هل الأرض الموات مباحة فيمتلكها كل من تتوفر لديه أهلية الإحياء بدون حاجة إلى اســـتئذان الإمام أم هي ملك عام لجميع المســـلمين فيحتاج إحياؤها إلى إذن الإمام ؟ فنقول إجابة على هذا السؤال للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة – وهو المعتمد في المذهب– إلى القول باشـــتراط الإذن من الإمام في إثبات الملك بالإحياء ســواء كانت الأرض الموات قريبة من العمران أم بعيدة عنه بمعنى:أن الأثر الشـــرعي لايترتب على الإحياء إلا بإذنه، وزاد بعضـــهم: أنه إذا ترك المحيي الاســـتئذان جهلا فالأولى للإمام أن يأذن له بعد الإحياء أما إذا ترك المحيي تهاونا كان له أن يستردها زجراً له إتفاقا [2] .

---

[1] إحياء الموات وتطبيقاته المعاصرة ص 45 .

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 194) جاء في حاشية ابن عابدين(ومحل الخلاف: إذا ترك الاستئذان جهلا، أما إذا تركه تهاونا بالإمام كان له أن يستردها زجرا ...)(6/ 433).

واستدل النعمان بأدلة من السنة والآثار والقياس منها :

-قوله صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه" [1].

وجه الدلالة من الحديث:أن الإمام إذا لم يأذن أحد رعيته لم تطب نفسه به فلا يكون له[2].

نوقش: بأن الأثر موضوع؛ لأنه جاء عن طريق عمرو بن واقد وهو متروك باتفاق من أهل العلم بالآثار – ثم هو حجة عليهم؛ لأنهم أول من خالفه فأباحوا الصيد لمن أخذه بغير إذن الإمام، فإن ادعوا إجماعا كذبوا ؛ لأن في التابعين من منع من الصيد في دار الحرب وجعله من المغنم ولا يعارض بمثل هذا الأثر الكاذب حكم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالسلب للقاتل، وبالأرض لمن أحياها [3].

-وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث صعب بن جثامة رضي الله عنه " لاحمى إلّا لله ولرسوله " [4].

دل الحديث أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم بخلاف الاصطياد [5].

-قياس الإحياء على الفيء والغنيمة؛ لأن هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة، ثم صارت في أيدي المسلمين، فهي فيء وغنيمة، والإمام هو المختص بتوزيعها، ومثله إعطاء السَّلَب للقاتل وهذا التصرف من الرسول صلّى الله عليه وسلم بطريق الإمامة واالرئاسة، لا بطريق الشرع والنبوة[6].

---

[1] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 20) من حديث معاذ بن جبل وضعفة الزيلعي في(نصب الراية: 290/ 4). لأن فيه عمرو بن واقد، وهو متروك ، والألباني في السلسلة الضعيفة برقم (5853) وعلى فرضية صحته فإن دلالته على هذا الحكم غير واضحة في الحديث .

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 195) .

[3] المحلى لابن حزم (74/7) .

[4] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة باب:لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم برقم 2370(3/ 113).

[5] شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 269) .

[6] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 195) .

نوقش: بأن الأرض ليســـت كلها من أراضـــي الغنيمة فمنها ما فتحت عنوة ومنها ما فتح صلحا.

-قول عمر رضي الله عنه: " لنا رقاب الأرض"[1] .

قال أبو جعفر الطحاوي[2] معلقا هذا الأثر: فدل ذلك أن رقاب الأرضـــين كلها إلى أئمة المســـلمين، وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى ما رأو على حســـن النظر منهم للمسلمين في عمارة بلادهم وصلاحها.

- عن محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: خرج رجل من أهل البصـــرة، من ثقيف، يقال له نافع أبو عبد الله، وكان أول من افتلا الفلا، فقال لعمر بن الخطاب: إن قبلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين، فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قضبا لخيلي ، قال: فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: إن كانت كما يقول فأقطعها إياه [3].

أن عمر رضي الله عنه لم يقبل لنافع الإحياء إلا بإقطاع خليفته في البصرة أبو موسى الأشعري فدل أن إذن الإمام من شروط الإحياء [4].

القول الثاني:لا يشـــترط إذن الإمام في إثبات الملك بالإحياء وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية والظاهرية [5] .

أ. واستدلوا باطلاق الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم : "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" [6].

---

[1] أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار بسنده كتاب السير باب إحياء الأرض الميتة برقم (5317) 270/3 والأموال لأبي عبيدة باب الإقطاع برقم (692) ص 354 .

[2] أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي، أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر239 ، وتفقه على مذهب الشافعيّ، ثم تحول حنفيا. ورحل إلى الشام سنة 268هـ ، توفي بالقاهرة 321 هـ من تصانيفه (شرح معاني الآثار، إختلاف الفقهاء) أنظر: تاج التراجم لزين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا 100/1 الأعلام للزركلي 1/ 206 .

[3] الأموال لابن زنجويه برقم (1025) (2/ 624) الأموال للقاسم برقم (689) 352.

[4] استئذان الإمام من إحياء الموات للباحثين غلام أحمد ومحمود عظميان ص 102 .

[5] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (6/ 194) مغني المحتاج 3/ 495 المغني لابن قدامة 441/5 المحلى 73/7.

[6] تقدم تخريجه ص37.

الذي يعم المسلم والذمي ومن أذن له الإمام ومن لم يأذن له وأيضا الحديث الصادر بطريق الشرع والنبوة لا بطريق الإمامة [1].

جاء في بدائع الصنائع " أثبت الملك للمحيي من غير شريطة إذن الإمام؛ ولأنه مباح إستولى عليه فيملكه بدون إذن الإمام كما لو أخذ صيدا أو حش كلأ " [2].

ب. قياس أرض الموات مع المباحات الأخرى وليست ملكا لبيت المال كالاحتطاب والاصطياد التي سبقت إليه يد المحيي؛ فيملكه[3].

أجيب: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأرض الميتة من أموال الدولة فيحتاج إلى إذن الإمام [4].

ج. هذا القول رجحه جماعة من العلماء والفقهاء مما يدل قوة أدلته ومناصريه منهم الإمام القرافي المالكي[5] قال " اختلف العلماء في كون قوله "من أحيا أرضا ميتة فهي له" تصرفا بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي إذن الإمام في ذلك الإحياء أم لا وهو مذهب مالك والشافعي – رضي الله عنهما – أو هو تصرف منه – عليه السلام – بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام وهو مذهب أبي حنيفة – رحمه الله – وأما تفرقة مالك بين ما قرب من العمارة فلا يحي إلا بإذن الإمام وبين ما بعد فيجوز بغير إذنه فليس من هذا الذي نحن فيه بل من قاعدة أخرى وهي أن ما قرب من العمران يؤدي إلى التشاجر والفتن وإدخال الضرر فلا بد فيه من نظر الأئمة دفعا لذلك المتوقع كما تقدم وما بعد من ذلك لا يتوقع فيه شيء من ذلك فيجوز ومذهب مالك

---

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 194) مغني المجتاج 3/ 495 المغني لابن قدامة 441/5 .

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 194).

[3] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 194) .

[4] استئذان الإمام من إحياء الموات للباحثين غلام أحمد ومحمود عظميان ص 104.

[5] أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعيّ) وهو مصري المولد والمنشأ له مصنفات جليلة منها (أنوار البروق في أنواء الفروق ، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام ، الذخيرة) توفي في القاهرة عام 684هـ أنظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ، الأعلام 94/1 .

والشافعي في الإحياء **أرجح**؛ لأن الغالب في تصرفه صلى الله عليه وسلم الفتيا والتبليغ والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى" [1].

ومراد القرافي توضيح الأختلاف هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أنها فتيا يجب الالتزام بها وهو ما ذهب إليه الجمهور أو قالها على أنه إمام فالأمر الذي ذكره فيها كان على وجه النظر إلى المصلحة التي رآها في ذلك الوقت وهو رأي أبي حنيفة ومن وافقه.

أجيب: أنه قد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسده وضرر عظيم على المسلمين كما كان بعض العلماء يفتون أن الرهن أمانة فقيل لهم إن ناسا يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون فأفتو بعد ذلك بأنه مضمون[2].

ورجح الحافظ الترمذي في جامعه [3] قول من لم يشترط إذن السلطان فقال" والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، قالوا: له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان وقد قال بعضهم: ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان، **والقول الأول أصح** " [4].

أجيب: أن الأحاديث الواردة في الموات ما خرج مخرج التشريع بل خرج على مخرج الإذن من الإمام فهو يقول :إن من أحيا أرضا يملكها إنْ أذن له الإمام وإلا فلا فالحجة فيه أن هذا الكلام محتمل للإذن والتشريع، والإذن أدنى فيحمل عليه؛ إذ لا دليل على الأعلى وهو التشريع العام لكل زمان ومكان[5] .

---

[1] الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (207/1) .

[2] الاستخراج لأحكام الخراج لإبن رجب ض 89.

[3] محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، أبو عيسى: من أئمة علماء الحديث وحفاظه، من أهل ترمذ (على نهر جيحون) تتلمذ للبخاريّ، وشاركه في بعض شيوخه. وقام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره. وكان يضرب به المثل في الحفظ مات بترمذ 279 هـ من تصانيفه (الجامع الترمذي، الشمائل النبويّة) أنظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 387/9 .

[4] جامع الترمذي 655/3 .

[5] استئذان الإمام من إحياء الموات للباحثين غلام أحمد ومحمود عظميان ص 104.

القول الثالث: للمالكية الذين توســـطوا بين القولين حيث قالوا: بالتفريق بين الموات القريب من العمران والبعيـدة فـاذا كـانـت الأرض قريبـة من العمران، افتقر إحيـاؤهـا إلى إذن الإمـام، بخلاف البعيدة من العمران، وأن يكون فيها الإذن لمسلم، فلا يأذن الإمام لذمي على المشـهور في إحيـاء الأرض القريبـة من العمران، ولا يجوز للـذمي إحيـاء الأرض في جزيرة العرب: مكـة والمدينة وما والاها[1].

واســـتدلوا على اشـــتراط الإذن في الموات القريب بأدلة الحنفية مع الإعتماد على المصـــلحة والحاجة ورفع الضرر ومنع الظلم .

قال في المنتقى:" والذي يحيي بقرب العمران قد يظلم في إحيائه ويستضر الناس بذلك لتضييقه عليهم في مســـارحهم وعمارتهم ومواضـــع مواشـــيهم ومرعى أغنامهم فاحتاج إلى نظر الإمام واجتهاده" [2].

بينما اســـتدلوا على عدم الإذن في الموات البعيدة بما إســـتدل الجمهور على ذلك ومن جهة المعقول- أيضـــا- فإن هذا الموات البعيد من العمران لا يتعلق به حق لغير المحيي فلم يحتج في إحيائها إلى إذن الإمام كما لو ملكها المحيي[3].

وهذا تقسيم عقلي ولهذا قال في المحلّى" وأما قول مالك فظاهر الفسـاد؛ لأنه قسم تقسيما لا نعلمه عن أحد قبله، ولا جاء به قرآن، ولا سنة، ولا رواية سقيمة، ولا قياس"[4].

الترجيح: اتجه معظم الباحثين في القضـايا الفقهية والاقتصـاد الإسـلامي والقوانين الوضـعية إلى ترجيح مذهب أبي حنيفة في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات؛ لأن المصلحة العامة الشرعية تقتضي ترجيح هذا المذهب للأمور الآتية: [5].

---

[1] القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 222) .

[2] المنتقى شرح الموطإ للباجي (6/ 28) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (6/ 11).

[3] المنتقى شرح الموطإ للباجي(6/ 28) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 11) إحياء الأرض الموات للزحيلي ص59.

[4] المحلى شرح المجلى لابن حزم الظاهري (75/7).

[5] إحياء الأرض الموات للزحيلي 60-63 إحياء الأرض الموات بين الضوابط الشرعية والتطبيقات العملية في الجزائر ص 42 استئذان الإمام من إحياء الموات للباحثين غلام أحمد ومحمود عظميان ص 104 .

-أن الإمام هو المشرف العام على أموال المسلمين وصاحب السلطة في حل النزاعات بينهم والفصل في خصوماتهم ومنظما لشئون الناس في امتلاك الأراضي بالإحياء وكثيرا ما يقع التنافس والمشاحنة عند إحياء الموات وتنازع الناس في ذلك، فيكون إذن الإمام حدا فاصلا بينهم ولو ترك الناس يحيون ما يشاءو من الأرض بلا إذن الإمام لأدّى ذلك إلى كثير من الخصومات والنزاع كما هو ملاحظ في واقع الولاية جاء في الخراج " ليكون إذنه فصلا فيما بينهم من خصوماتهم وإضرار بعضهم بعض" [1].

-قد يكون الإمام له نظرة في الاستيلاء على المباح وتقدير المصلحة العامة في اعتبار الأرض مرتفقا لأهل البلد مثلا أو تنظيما عمرانيا لتوسيع البناء والبلد أو لاستخدامه في إحياء من نوع معين للسكن أو الزراعة أو غيرها بهدف تنظيم الإحياء وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة من فرص التنظيم والتخطيط وإيجاد المواقع اللازمة للمنافع والاستخدامات العامة طبقا لمطالب الحياة المتجددة ويلاحظ هذا المقصد عند المالكية الذين اشترطوا الإذن في إحياء القريب دون ما عداه .

-أن من الأسباب الداعية إلى اشتراط إذن الإمام في هذا العصر إزدياد حاجة المدن إلى الأرض فيما حولها لتلبية حاجة السكان إلى المرافق الضرورية لمنشئات الكهرياء والهاتف والماء والحدائق فهذه الحاجات التي سبق ذكرها تنزل منزلة حاجة الأسلاف إلى المرعى والمحتطب.

-أن القول باشتراط الإذن من الإمام يتفق مع الاتجاه المعاصر للقانون والتشريع الذي يحصر إصلاح الأراضي وإحياء الموات بإذن الدولة ؛ وذلك أن الأرض المباحة والخالية تابعة لسلطتها أو تدخل في أملاكها العامة لتقدير المناسب في استعمالها وإحيائها لمعظم الدول في العالم.

-توسعت اليوم صلاحيات الدولة وشملت بأعمالها ورعايتها جوانب متعددة تتعلق بالزراعة أو الصناعة أو البناء والعمران أو التنظيم والتوسع تحت تحقيق المصلحة العامة للأمة وأن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة والدولة هي التي تتولى تقدير المصلحة العامة التي تعود

---

[1] الخراج لأبي يوسف ص 77.

على الأمة والمجتمع بالخير والنفع كما تتولى الدولة تقدير المصلحة في المستقبل وما تحتاجه الأمة من بناء مصنع ، أو فتح طريق، أو شق قناة، أو حفر بئر، أو إحياء أرض لتوسيع القرى والمدن أو تعمير المشاريع المهمة التي تحتاجها الأمة وتتناسب مع الأرض والجو والمكان والطقس سواء أقامت الدولة بذاتها بهذا العمل أو أناطت به إلى شركة أو مؤسسة أو منظمة أو تخلت به للأفراد وأذنت لهم في إحيائه .

– طبقتْ هذا الرأي مجلة الأحكام العدلية كما تشير المادة (1272) " إذا أحيا وعمر أحد أرضا من الأراضي الموات بالإذن السلطاني يصير مالكا لها، وإذا أذن السلطان أو وكيله أحدا بإحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط ولا يتملكها فيتصرف ذلك الشخص في تلك الأرض على الوجه الذي أذن به ولكن لا يملك تلك الأرض" [1] .

–أن الترجيح لا يعارض العمل بالأحاديث التي استدل بها الجمهور مطلقا؛ بل أهم ما يدل الترجيح مجرد تنظيم من قبل ولي الأمر فقط حتى تتم الإستفادة من الإحياء على أكمل وجه وليس لولي الأمر أن يمتنع من الموافقة على تملك الأرض الموات لمن أحياها عند ما يتضح له أنه لا ضرر من ذلك على أحد [2].

قانون إدارة الأرض

أخذ قانون إدارة الأرض مبدأ شرطية الإذن من الإمام وسماه أن الأراضي كلها ملكا للدولة فلا بد ترخيصا من الدولة لشغل الأراضي الموات فقد نصت المادة (5) من قانون إدارة الارض أن جميع الأراضي في ولاية بنتلاند –بعد قدرة الله– ملك للدولة ولا يمكن أي شخص الحصول عليها رسميا إلا بترخيص من الجهات المختصة للدولة على حق التصرف أو الأفضلية في الانتفاع والاستغلال بها. [3]

---

[1] مجلة الأحكام العدلية ص 244 .

[2] إحياء الأرض الموات للزحيلي 60-63 أثر إحياء الموات في التنمية لمحمد عبده آدم ص 50 اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات في الفقه الإسلامي والأنظمة في المملكة العربية السعودية ، د. أحمد القرني (660-686) .

[3] قانون إدارة الأرض المادة: 5 ص 2

كونية الأرض المحياة في دار الإسلام

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: اشـتراط كونية الأرض المحياة في بلاد الإسـلام: وبه قال الشـافعية فإن كانت في دار الحرب فللمسـلم إحياؤها إن كانت مما لا يمنعها أهلها عن المسـلمين، فإذا منعوها أو دفعوا المسلمين عنها، فلا يملكها المسلم بالاستيلاء [1].

القول لثاني:ذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجوز للمسلم تملك موات أهل الكفر بالإحياء ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام لعموم الأخيار؛ ولأن عامر دار الحرب إنما يملك بالقهر والغلبة كسائر أموالهم [2].

ويظهر أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلين بجواز تملك موات أهل الكفر بعملية الإحياء من طرف المسلم يصح من وجه والشافعية من وجه آخر جمعا للقولين؛ فيقال:إن المحيي المسلم الذي يقيم في دار الحرب ويعتبر من مواطني تلك البلاد فيكون إحياؤه صـــحيحا أخذا بقول الجمهور لأنه باشـــر عملا يكســـبه الملكية وتقره عليه الأحكام المطبقة عنده، وإن كان من موطني البلاد الإســلامية فلايصــح إحياؤه ؛ إلا باذن أهل البلاد أخذا بقول الشــافعية ويطبق على هذه الحالة غالبا المعاملة بالمثل وتدخل في اطار القانون الدولي الخاص[3].

---

[1] مغني المحتاج 3/ 495.

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 194 القوانين الفقهية (ص: 222) المغني لابن قدامة 418/5 .

[3] إحياء الأرض الموات للزحيلي ص53.

شرط المحيي (وهو الشخص الذي يقوم بإحياء الموات بقصد التملك)

قد اتفق الفقهاء على أن المسلم الذي تتوفر لديه أهلية التملك سواء كان كبير أو صغيرا رجلا كان أو إمرأة يمتلك بالإحياء، واتفقوا أيضا على أن المستأمن والحربي لا يحق لهما إحياء الموات في أرض الإسلام [1].

واختلفوا في صحة إحياء الذمي للأرض الموات التي في دار الإسلام أو بعبارة أخرى هل الإسلام شرط في عملية الإحياء؟ واختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الذمي أهل للتملك بالإحياء ولا فرق بينه وبين المسلم وبه قال الحنفية والحنابلة ؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه:

-" من أحيا أرضاً ميتة، فهي له" [2].

-أن الإحياء أحد أسباب التمليك،فاشترك فيه المسلم والذمي، كسائر أسباب الملكية[3].

القول الثاني: وذهب المالكية أن الذمي يمتلك بالإحياء ما بعُد من العمران فقط بخلاف ما قرب من العامر من ديار الإسلام فإنه لا يمتلك، كما أنه لا يمتلك بالإحياء في الجزيرة العربية مطلقا سواء لما قرب أو ما بعد [4].

واستدلوا بما يأتي من الأدلة:

-بما رواه مالك، عن ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"[5].

---

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 195 التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 615) المغني لابن قدامة 418/5 مغني المحتاج 3/ 494 المحلى بالآثار لابن حزم (7/ 88) .

[2] تقدم تخريجه ص 37.

[3] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 195 التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 615) المغني لابن قدامة 418/5

[4] المنتقى شرح الموطإ للباجي (6/ 29) .

[5] أخرجه الإمام مالك في موطئه مقطوعا في كتاب الجامع باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. ت عبد الباقي (2/ 893) وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول":لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما" كتاب الجهاد والسير باب إخراج اليهود، والنصارى من جزيرة العرب . صحيح مسلم (3/ 1388) برقم (1767) .

-أن ما قرب من العمران فهو بمنزلة الفيء والذمي لا حق له في الفيء[1].

وإذا قام الذمي بإحياء ما قرب من العمران أو في الجزيرة العربية فإنه ينتزع منه ويعطى قيمة عمارته[2].

القول الثالث:وذهب الشـــافعية والظاهرية إلى أن الذمي لا يحق له أن يمتلك شـــيئا من ديار الإســـلام بالإحياء، وإن أذن له فيه الإمام؛ لأن الإحياء اســـتعلاء، وهو ممتنع عليهم بدار الإسلام فلو أحيا ذمي أرضاً، نزعت منه ولا أجرة عليه، فلو نزعها منه مسلم وأحياها، ملكها، وإن لم يأذن له الإمام، إذ لا أثر لفعل الذمي [3] .

واستدلوا بحديث أورده أبو عبيدة في أمواله بسنده عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صـلى الله عليه وسـلم: "عادي الأرض لله ولرسـوله، ثم هي لكم" ، قال: قلت: وما يعني، قال:"تقطعونها الناس" [4] .

فجعل الموات للمســـلمين حيث إن الخطاب موجه إليهم ، قال في المحلى" ولا تكون الأرض بالإحياء إلا لمسلم، وأما الذمي فلا " [5].

ولعل الأولى ترجيح مذهب الحنفية والحنابلة اللذين يرى صـحة إحياء الذمي في ديار الإسـلام لظهور أدلتهم مع إضافة ما ذكره المالكية من في غير جزيرة العرب والذي يستند إلى أدلة صريحة صـحيحة مثل قوله صـلى الله عليه وسـلم من حديث إبن عباس رضـي الله عنهما " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب.." [6].

---

[1] المنتقى شرح الموطإ للباجي (6/ 29)منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 84) .

[2] منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 84) المنتقى شرح الموطإ للباجي(6/ 29).

[3] مغني المحتاج 3/ 494 المحلى بالآثار لابن حزم (7/ 88) .

[4] الأموال لأبي عبيدة القاسم ين سلام (ص: 354) والإمام الشافعي في مسنده كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين (2/ 133)وضعفه الالباني في تحقيق مشكاة المصابيح (2/ 905) .

[5] المحلى بالآثار لابن حزم (7/ 88) .

[6] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (4/ 70) برقم(3168) أثر إحياء الموات في التنمية لمحمد عبده آدم ص 47.

قانون إدارة الأرض

إن القوانين المعاصر وضعت شروطا خاصة بالأراضي الصالحة للإحياء جملتها تتفق مع الفقه الإسلامي وقد نصت المادة 31 من قانون إدارة الأرض شروط عملية توزيع الأراضي للمواطنين وأنه يجب على البلدية توزيع الأراضـي بطريقة منظمة وعادلة انطلقا من حق المواطنة المتسـاوية مع المراعاة لطالب الاسـتيطان باعتبارات التالية منها: أن لايقل عمر المتقدم للإسـتيطان عن 18 سـنة وأن لايكون لديه أراضـي أخرى وأن يكون لديه القدرة المالية لإدارة وبناء البقعة . (1)

(1) قانون إدارة الأرض المادة 31 ص : 15

المبحث الثالث: مفهوم الحريم ومشروعيته ومقداره وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الحريم .

المطلب الثاني: مشروعية الحريم .

المطلب الثالث: مقدار الحريم .

المطلب الأول : مفهوم الحريم .

الحريم هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور، أو ما يحتاج إليه لمصـــلحة العامر من المرافق، كحريم البئر، وفناء الدار، والطريق، ومسيل الماء للبيت ومرافق القرية وسمي حريما لحرمة التصـرف فيه فإذا أحيى إنســان ببناء أو زراعة أو حفر بئرا فيملك الأرض بالإحياء ويختص به حريم الأرض التي يتوقف انتفاع بها على بقائها ويضاف الحريم إلى ملكية المحيي[1].

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز إحياء حريم البئر والنهر، والعين، وكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه؛ لأنه تابع للمملوك، فلو جوز إحياؤه لبطل الملك في العامر على أهله، كما اتفقوا على أنه لا يجوز تملك حريم الأراضـــي العامرة؛ لأنه تابع للعامر، فلا يملك، لكن صاحب الأراضي أحق به من غيره[2].

---

[1] لسان العرب (12/ 125) النهاية في غريب الحديث والأثرلابن الأثير 375/1 إحياء الأرض الموات للزحيلي ص 78 .

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 437- 434) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 498) الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 213).

المطلب الثاني: مشروعية الحريم

ورد في مشـــروعية الحريم أدلة كثيرة منها ما يتعلق بحريم البئر ومنها ما يتعلق بحريم النخل وأخرى تتعلق بالنهر، والعين، والشجر وغيرها وفيما يلي نذكر أهم تلك الأدلة منها :

-أن النبي صـــلّى الله عليه وســـلم جعل للبئر حريماً فقال: "من حفر بئراً، فله مما حولها أربعون ذراعاً، عطنا لماشيته" [1].

-وأخرج أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:"حريم البئر العادية خمسون ذراعاً، وحريم بئر البديء خمسة وعشرون ذراعاً " والبئر العاديّة (بتشـــديد الياء نســـبة إلى عاد): هي القديمة التي انطمث وذهب ماؤها، فجدد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها، فاســـتخرجه المحيي الذي يملكها ويملك حريمها. وحريمها: خمســـون ذراعاً من كل جانب. والبئر غير العادية (البئر البديء): حريمها على النصف من حريم العادية، وهو خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب [2].

-وأخرج أيضا في مراسيله عن عروة بن الزبير، قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم النخلة طولها" وزاد الزهري: "وحريم العين خمس مئة ذراع من كل ناحية" [3].

---

[1] أخرجه ابن ماجه باب حريم البئر من حديث عبد الله بن مغفل، (2/ 831) برقم 2486 وأحمد في مسنده (16/ 258) برقم 10410 من حديث أبي هريرة والحديث حسن بمجموع طرقه راجع (نصب الراية: 291/ 4).

[2] المراسيل لأبي داود (ص: 290) (نصب الراية: 292/ 4 وما بعدها) المغني لابن قدامة 5/ 438-440.

[3] المرجع السابق (نصب الراية: 292/ 4 وما بعدها) .

المطلب الثالث: مقدار الحريم .

يختلف مقدار الحريم باختلاف ما يتعلق به الحريم كالبئر، والنهر، والعين، والشـجر وغيرها من أنواع الإحياء وفي تقدير كل واحد منها اختلاف بين الفقهاء وحسـب الزمان والمكان وطريقة الانتفاع وللفقهاء تقديرات متقاربة للحريم أوضحه حسب المذاهب في الآتي:

مقدار الحريم عند الحنفية : حريم العين الجارية: الأصـح أن حريمها خمس مئة ذراع من كل جانب والذراع ست قبضات، كل قبضة أربع أصابع، وهو من المرفق إلى الأنامل. لقول الزهري السابق : "وحريم العين خمس مئة ذراع، من كل ناحية" وبناء عليه يمنع غير صاحب الحريم من الحفر ونحوه في مسـافة الحريم، لأنه ملك له، حريم البئر: يختلف بين بئر العطَن (العطن: مُناخ الإبل حول البئر)، وبئر العطن (هي التي ينزح منها الماء باليد) وبين بئر الناضـح: (وهي التي ينزح منها الماء بالبعير ونحوه) حريم القناة: وهي مجرى الماء تحت الأرض. ولم يقدر حريمها بشيء يمكن ضـبطه، فحريمها بقدر ما يصـلحها لإلقاء الطين ونحوه. وعن محمد: أنها بمنزلة البئر في استحقاق الحريم، وقيل بآراء أخرى، أولاها عندي: أن لها حريماً مفوضاً إلى رأي الإمام؛ لأنه لا نص في الشـرع. حريم النهر: اختلف فيه الحنفية. فعن أبي حنيفة: لا حريم للنهر في ملك الغير. وقال الصاحبان: له حريم من الجانبين؛ لأن استحقاق الحريم للحاجة، وصاحب النهر يحتاج إليه كصـاحب البئر والعين، إذ أنه يحتاج إلى المشـي على حافتي النهر، كما يحتاج إلى موضع لإلقاء الطين عليه عند كري النهر وحريم الشجر: حريم الشجر الذي يغرس في الأرض الموات: خمسـة أذرع من كل جانب، حتى لا يملك غيره أن يغرس شـجراً في حريمه؛ لأنه يحتاج إلى الحريم لجذاذ ثمره، وللوضع فيه. وقد جعل النبي صلّى الله عليه وسلم حريم الشجرة خمسة أذرع [1].

مقدار الحريم عند المالكية :حريم البئر: ما يتصل بها من الأرض التي حولها، فهو يختلف بقدر كبر البئر وصـغرها وشـدة الأرض ورخاوتها. ويشـمل باطن الأرض. فلا يحق لآخر حفر بئر ينشف ماءها أو يذهبه، أو يغيره بطرح نجاسة يصل إليها وسخها، كما يشمل ظاهر الأرض كالبناء والغرس وحريم الدار: مدخلها ومخرجها، ومواضع مضابطها، وشبهها، مما يرتفق أهلها

---

[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 437- 434) .

به من مطرح تراب، ومصـــب ميزاب لدار. وحريم الفدان: حواشـــيه، ومدخله ومخرجه. وحريم القرية: موضع محتطبها ومرعاها. وحريم الشجر: ما فيه مصلحة عرفاً، فلصاحبها منع من أراد إحداث شيء بقربها يضرّ بها، من بناء أو غرس أو حفر بئر ونحوها[1].

مقدار الحريم عند الشافعية : يرجع في تقدير الحريم إلى العرف، حتى إن المنصوص عليه مراعى فيه العرف والحاجة. والحريم كما تقدم: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور، وإن حصـــل أصـــل الانتفاع بدونه، فحريم القرية المحياة: النادي (وهو المجلس الذي يجتمعون فيه ويتحدثون)، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح الرماد ونحوها كمراح غنم ومســـيل ماء وملعب صبيان.

وحريم البئر المحفورة في الموات: موقف النازح منها (وهو القائم على رأس البئر ليستقي) والحوض (وهو ما يصـــب النازح فيه ما يخرجه من البئر)، والدولاب، ومجتمع الماء (الذي يطرح فيه من الحوض لسقي الماشية والزرع)، ومتردد النازح من الدابة إن استقى بها، أو الآدمي. وحريم بئر الشرب: موضع المستقي منها. وحريم النهر: هو ملقى الطين وما يخرج منه بحسب العرف في الموضع.

وحريم الدار المبنية في الموات: مطرح رماد وكناسة وثلج، وممر في صوب الباب (جهته).

وحريم آبار القناة: ما لو حفر فيه (أي في الحريم) نقص ماؤها، أو خيف عليها الانهيار، والدار المحفوفة بدور لا حريم لها. ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة، فإن تعدى ضمن.

ويجوز إحياء موات الحرم المكي، كما يملك عامره بالبيع وغيره، دون عرفات ومزدلفة ومنى، لا يجوز إحياؤها لتعلق الوقوف بعرفات، وأداء شـــعائر الحج فيها وفي غيرها، كالحقوق العامة من الطرق ومصلى العيد في الصحراء، وموارد الماء[2].

مقدار الحريم عند الحنابلة : البئر العاديّة (بتشـــديد الياء نســـبة إلى عاد): هي القديمة التي انطمث وذهب ماؤها، فجدد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها، فاســـتخرجه المحيي الذي يملكها ويملك حريمها. وحريمها: خمســـون ذراعاً من كل جانب. والبئر غير العادية (البئر

---

[1] القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 222).

[2] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 498) وما بعدها .

البديء): حريمها على النصف من حريم العادية، وهو خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب. وحريم عين وقناة من موات حولها: خمس مئة ذراع، أي ذراع اليد؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق. وحريم نهر من حافتيه: ما يحتاج النهر إليه، لطرح كرايته (أي ما يلقى منه طلباً لسرعة جريه) وما يضر صاحبه، بتملكه عليه، وإن كثر، وكذا ما يرتفق بدخوله؛ لأنه من مصالحه. وحريم شجرة: قدر مد أغصانها. وحريم النخل: بقدر مد جريدها. وحريم أرض زراعة: قدر ما يحتاجه زارعها لسقيها، وربط دوابها، وطرح سبخها ونحوه، كمصرف مائها عند الاستغناء عنه، لأن كل المذكور من مرافقها. وحريم الدار: مطرح تراب وكناسة وثلج وماء وميزاب، وممر إلى بابها؛ لأن هذا كله مما يرتفق بها ساكنها[1].

[1] المغني لابن قدامة 5/ 438-440.

الفصـــل الثّالث: التحجير والإقطاع والحمى في الإســـلام وصـــلتهم بالإحياء وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: ماهية التحجير وصلته بالإحياء شروطه وضوابطه وملكية الموات بالتحجير ومدته واختلاف الفقهاء في ذلك وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: ماهية التحجير لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني: صلة التحجير بالإحياء .

المطلب الثالث: شروط وضوابط التحجير .

المطلب الرابع: ملكية الأرض بالتحجير ومدته واختلاف الفقهاء في ذلك

المبحث الثاني: مفهوم الإقطاع، ومشروعيته وحكمه شروطه وأنواعه، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: مفهوم الإقطاع وصلته بالإحياء.

المطلب الثّاني: مشروعية الإقطاع.

المطلب الثالث: حكم الإقطاع.

المطلب الرابع: شروط الإقطاع.

المطلب الخامس: أنواع الإقطاع.

المبحث الثالث: أحكام الحمى في الإسلام، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: مفهوم الحمى .

المطلب الثاني : مشروعية الحمى.

المطلب الثالث : حكم الحمى .

المطلب الرابع : شروط صحة الحمى .

المطلب الخامس: أنواع الحمى .

تمهيد :

تقدم أن الإحياء مهم وله آثار طيبة في حياة الفرد والمجتمع وحتى تتم الاستفادة من هذا النظام على أكمل وجه؛ فإن الشارع جعل لهذا النظام أساليب مكملة له وطرقا موصلة إليه فشرع أسلوب التحجير والإقطاع والحمى ؛ وذالك أن الفرد في المجتمع قد تكون لديه رغبة ملحة في إحياء الأراضي الميتة إلا أنه قد لا يتوفر لديه في الحال الاستعداد التام للقيام بهذا الأمر وفي هذه الحالة تبرز أهمية هذه الأساليب حيث أن الفرد يستطيع أن يحجر مساحات من الأراضي والتي يرى أن بإمكانه أن يحييها بعد فترة زمنية محددة عن طريق التحجير أو الإقطاع والحمى إلا أن هذا يتم وفق قيود وشروط وضوابط معينة وهذا ما سيتضح من خلال هذا الفصل في ثلاثة مباحث متتالية[1].

[1] أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 22.

المبحث الأوّل: ماهية التحجير وصلته بالإحياء شروطه وضوابطه وملكية الموات بالتحجير ومدته واختلاف الفقهاء في ذلك وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ماهية التحجير لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني: صلة التحجير بالإحياء .

المطلب الثالث: شروط وضوابط التحجير .

المطلب الرابع: ملكية الأرض بالتحجير ومدته واختلاف الفقهاء في ذلك .

المطلب الأول : ماهية التحجير لغة واصطلاحا

والتحجير لغة المنع والإحاطة على الشـــيء ومأخوذ من احتجرت الأرض وجعلت عليها منارا ويطلق الحجر ويراد بها حجر الإنســان، يقال حجر الحاكم على الســفيه حجرا : إذا منعه إياه من التصـــرف في ماله، والعقل يســـمى حجرا ؛ لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبغي، والحجر معروف؛ وأحسب أن مادة (حجر)كلها محمول عليه ومأخوذ منه، لشدته وصلابته [1].

واصـطلاحا:تعريف التحجير في الاصـطلاح الفقهي لا يختلف كثيرا عن هذا المعنى اللغوي فقد عرف بتعريفات متقاربة المعنى والأكثرون عرفوه بالمثال:

" أن يضـرب على الأرض بالأعلام والمنار، أو يحتفر حولها حفيرا، أو يحدث مسـناة، وما أشبه ذلك، مما يكون به الحيازة، ثم يدعها مع هذا فلا يعمرها، ويمتنع غيره من إحيائها لمكان حيازته واحتجاره [2].

جاء في البحر الرائق " والتحجر للإعلام، مشـتق من الحجر وهو المنع بوضـع حجر أو بحصـاد ما فيها من الحشـيش والشـوك أو بإحراق ما فيها من الشـوك وكل ذلك لا يفيد الملك فبقيت مباحة على حالها لكنه هو أولى بها ولا تؤخذ إلا بعد مضي ثلاث سنين فإذا لم يعمرها أخذها منه ودفعها إلى غيره ؛ لأنه إنما كان دفعها إليه ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلمين" [3].

---

[1]معجم مقاييس اللغة (2/ 138) معجم اللغة العربية المعاصرة د أحمد مختار عمر (1/ 446) .

[2] الأموال لابي عبيدة قاسم بن سلام (ص: 362))روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 286) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (6/ 374).

[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري لابن نجيم الحنفي (8/ 240 .

المطلب الثاني : صلة التحجير بالإحياء

يظهر مما سبق بيانه في تعريف الإحياء والتحجير أن الإحياء هو عمارة الأرض الموات بحرث أو زرع أو الاسكان إلى جانب مراعاتها بصفة مستمرة لايتركها حتى تندرث ؛ لأنها إذا اندثرت عادت إلى الإباحة [1].

أما التحجير فهو المنع ووضع العلامات وضربها على حدود الأرض المراد إحياؤها لمنع الغير من إحيائها ثم تترك بلا مباشرة أو الاعتناء لا بحرث أو بناء فالتحجير إذاً لا يعتبر أسلوبا استثماريا قائما بذاته كما هو الحال في أسلوب إحياء الأرض الموات ؛ بل هو لا يتعدى أن يكون مقدمة للإحياء ووسيلة يسلكها الراغب في إحياء الأراضي الموات ، كما أنه ليس سببا من أسباب التملك كما هو الحال في الإحياء بل يعطى صاحبه حق الاختصاص إلى أن يتم الإحياء ويتم التملك ، وبناء على هذا فإن الذي لم يقدر على إحياء ما تحجره في خلال الفترة التي حددت له تنتزع منه ليمنح إلى من هو مستعد لذالك وتتوفر لديه القدرة على إحيائه، وهكذا ندرك أن التحجير يعتبر من مقدمات الإحياء وليس مقصودا لذاته؛ بل هو من أساليب التشجيع على إحياء الموات لذا نجد أن الفقهاء يتناولون التحجير ضمن مباحث الإحياء ويجعلون له بمثابة التمهيد[2].

---

[1] ضوابط إحياء الأراضي الموات د. توفيق الشريف ص 232.

[2] أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 28.

المطلب الثالث: شروط وضوابط التحجير

لقد وضع الفقهاء ضوابط معينة للتحجير وذالك حتى تتم للاستفادة من هذا الأسلوب ويمكن تفادي أضراره وآثاره السلبية ، ويمكن إجمال هذه الضوابط فيما يلي:

-أن يكون الهدف من وراء التحجير إحياء الأرض الموات لا مجرد حجزها وتعطيلها فإذا عرف قصد المتحجر وأنه لا ينوي الإحياء بقرائن مختلفة انتزعت منه الأرض حالا؛ لأنه يضيق على الناس في حق مشترك بدون أيّ مبرر[1].

-أن لا يتأخر الإحياء عن التحجير إلا بقدر الاستعداد له جاء في روضة الطالبين: " وحق المتحجر يبطل بطول الزمان وتركه العمارة وإن لم يرفع الأمر إلى السلطان ولم يخاطبه بشيء؛ لأن التحجر ذريعة إلى العمارة، وهي لا تؤخر عن التحجر إلا بقدر تهيئة أسبابها " [2].

-أن يكون المتحجر قادرا على إحياء ما حجره من خلال صور الإحياء المختلفة؛ لأن الهدف من التحجير هو الإحياء والعمار كما مرّ فلا وجه حينئذ لتحجير أراضي لا يقدر الإنسان على إحيائها مهما كانت مسحتها؛ ولهذا قال في الروضة: " لا يصح تحجر من لا يقدر على تهيئة الأسباب" [3].

-ينبغي للمتحجر أن لا يزيد على قدر كفايته؛ وأن لا يتحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته، فإن خالف فلغيره أن يحيي ما زاد على كفايته، وما زاد على ما يمكنه بعمارته[4].

---

[1] المغني لابن قدامة (5/ 421)

[2] روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5/ 287)

[3] روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5/ 287)

[4] روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5/ 287)

قانون إدارة الأرض

وبهذا الضوابط التي وضعها الفقهاء يمكن الاستفادة على أحسن وجه من نظام التحجير وتقوية جانبه الإيجابي، وتطبيق هذه الضوابط يتحتم في الوقت الراهن أكثر من أيّ وقت مضى وذلك لضعف الوازع الديني في نفوس بعض الناس وتقديم المصلحة الشخصية الفردية على المصلحة العامة وذالك مثلما نشاهد في عصرنا الحاضر من الاستغلال السيّء لأسلوب التحجير وخاصة في هذه الولاية فقد ترى مساحات شاسعة من الأراضي الموات وإخضاعها للمتاجرات والمضاربات جريا وراء الأرباح السريعة والأموال الباهطة وحجز مساحات واسعة أكثر من حاجة أصحابها وتعطيل كثير منها دون عمارة مما كان له الأثر السيّء على اقتصاد الولاية واستقرارها، والواجب على المحيي مراعاة الأنظمة والقوانين المرعية في تقسيم الأراضي وعليه أن يقوم بالأعمال التي تنص عليها تلك الأنظمة والقوانين وغيرها من الضوابط الموضوعة للإحياء ففي المادة 32 من قانون إدارة الأرض تنص على الواجبات تجاه الأفراد التي ملكت الدولة للأراضي منها: " الالتزام بهذا القانون وجميع القوانين الأخرى ذات صلة بإدارة الأرض وتنظيمها وموافقة نوع المبنى مع التصميم العام للحي التي سيتم فيه تشييد المبنى واستخدامه للغرض المقصود منها فقط إذا لم يحصل تصريح وإذن من البلدية يغير من مقصودها الأصلي والبناء في الوقت المحدد المنصوص عليه في العقد ويجب على الأشخاص الذين ملكوا المستندات الملكية الرسمية للأراضي أخذ رخصة تصاريح البناء للبلدية بعد دفع الضرائب الواجبة عليهم" [1].

[1] أثر إحياء الموات في التنمية لمحمد عبده آدم ص 26 قانون إدارة الأرض المادة: 32 ص:15

المطلب الرابع: ملكية الأرض الموات بالتحجير ومدته واختلاف الفقهاء في ذلك

يتبين من تعريف وضـــوابط التحجير: أن التحجير ليس هدفا قائما بذاته وإنما يعتبر مرحلة ســابقة وأســلوبا تشــجيعا لأحياء الأراضــي الموات؛ لذا فإن الفقهاء حددوا فترة يهمل فيها المتحجر فإذا لم يقم بالإحياء من خلال هذه المدة فإن الأرض تنزع منه .

واتفق الفقهاء على عدم صلاحية التحجير للإحياء وأنه عمل مرحلي للوصول إلى الغاية المرادة من الأرض، ونقل الإجماع على ذالك جاء في بدائع الصـــنائع " ولو حجر الأرض الموات لا يملكها بالإجماع؛ لأن الموات يملك بالإحياء؛ لأنه عبارة عن وضــع أحجار أو خط حولها يريد أن يحجر غيره عن الاستيلاء عليها، وشيء من ذلك ليس بإحياء فلا يملكها ولكن صار أحق بها من غيره حتى لم يكن لغيره أن يزعجه؛ لأنه ســـبقت يده إليه والســـبق من أســـباب الترجيح"[1]. واختلف الفقهاء في تحديد مدته على قولين مشهورين ؟

القول الأول: أن التحجير يفيد ملكا مؤقتا إلى ثلاث ســـنين وهذا قول لبعض الحنفية واحتج أصحاب تلك المقالة ما يلى:

-بقول عمر رضي الله عنه: " ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق" [2] .

-وروي أيضــا قوله رضــي الله عنه : "من عطل أرضــا ثلاث ســنين لم يعمرها، فجاء غيره ، فعمرها، فهي له"[3].

قالوا وهذه مدة معقولة لاستصلاح الأراضي وتدبير مصالحها ولأن أقصى دار الإسلام يقطع في سنة فيقدر بثلاث سنين سنة للذهاب وسنة للإياب وسنة لتدبير مصالحه فلا ينبغي لأحد أن يحيي ذلك الموضــع حتى تمضــي عليه ثلاث ســنين، لكن هذا الحكم من طريق الديانة، أما من طريق القضــاء، فلو أحياها غيره قبل مضــي تلك المدة، ملكها لتحقق ســبب الملك منه، دون الأول[4] .

---

[1] بدائع الصنائع للكاساني 195/6.

[2] السنن الكبرى للبيهقي (6/ 245) برقم 11821.

[3] الخراج ليحيى بن آدم (ص: 87) .

[4] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 35) المغني لابن قدامة (5/ 420).

القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشـــافعية والحنابلة أن التحجير لا يفيد ملكا لكن المتحجر أولى به من غيره ، فإذا لم يعمرها فيها أخذها الحاكم منه، ودفعها إلى غيره؛ لأن البدء أو الشروع في استصلاحها يتطلب تعميرها، فيحصل النفع للمسلمين بدفع العشر أو الخراج، فإذا لم يحصل المقصود، فلا فائدة في تركها في يده [1] .

وجحتهم أن التحجير ليس بإحياء على الصـــحيح وانما هو إعلام بالشـــروع في احياء أرض موات لمنع الغير منها وذلك لا يفيد الملك فتبقى الأرض مباحة لكن يصير أحق الناس بة[2].

قال ابن قدامة: " وإن تحجر مواتا، وهو أن يشـــرع في إحيائه، مثل إن أدار حول الأرض ترابا أو أحجارا، أو حاطها بحائط صغير، لم يملكها بذلك؛ لأن الملك بالإحياء، وليس هذا بإحياء، لكن يصير أحق الناس به " [3].

وكأن الجمهور رجعوا تحديد مدة التحجير إلى العرف والعادة؛ لأن الشـــارع لم يحدد حدا معينا للمتحجر فإن طالت مدة التحجير فإن ولي الأمر يخير المتحجر بين أن يحيي وبين أن يتركها لمن يحييها ؛ فإن قدم عذرا وطلب مهلة أهمل بقدر ما يرى أنها تكفيه فإن لم يحي في خلال المهلة فإن حقة يبطل ويحق لغيره أن يحييها وتحديد هذه الفترة متروك لرأي الإمام وليس لطولها وقصـرها حد معين وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . جاء في المغني "فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان: إما أن تحييه، أو تتركه ليحييه غيرك؛ لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم، فلم يمكن من ذلك، كما لو وقف في طريق ضيق، أو مشرعة ماء، أو معدن لا ينتفع به، ولا يدع غيره ينتفع فإن سـأل الإمهال لعذر له، أمهل الشـهر والشـهرين، ونحو ذلك " [4].

---

[1] بدائع الصنائع 195/6 روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 286) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (6/ 374).

[2] ضوابط إحياء الأراضي الموات د. توفيق الشريف ص 233.

[3] المغني لابن قدامة (5/ 420) .

[4] المصدر السابق (421/5).

رأي الباحث .

بناء على ما سبق فإن الأولى والأصلح في زماننا الأخذ بقول الجمهور والذي يذهب إلى اعتبار العرف والعادة في تحديد مدة التحجير؛ لأن المتحجر لم يتحجر الأرض إلا لغرض العمارة فيمهل بقدر ما يحتاجه من الوقت، أما تحديد المدة بثلاث سنين فقد لا تتناسب في هذا العصر الذي تغيرت فيه وسائل الحرت والتعمير ؛ ولأن عمر رضي الله عنه أخذ بالعرف في زمانه وقد تكون هذه السنون معطلة لنفع يعود على المسلمين من إحياء الموات ونشر العمران مما يحقق مقاصد الإسلام ويدفع المسلمين إلى التسابق في استخراج خيرات الأرض واستنباط معادنها وإصلاح تربتها وتأهيل مهجورها وتعمير خرابها؛ وذلك صلاح للمسلمين وقوة لهم وعدة على أعدائهم ومصادر أعمال لعاطليهم وتوسيع لرقعة مساكنهم[1].

[1] تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي (15/ 222) أثر إحياء الموات في التنمية لمحمد عبده آدم ص 25.

المبحث الثاني: مفهوم الإقطاع، ومشروعيته وحكمه شروطه وأنواعه، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: مفهوم الإقطاع وصلته بالإحياء .

المطلب الثّاني: مشروعية الإقطاع .

المطلب الثالث: حكم الإقطاع .

المطلب الرابع: شروط الإقطاع .

المطلب الخامس : أنواع الإقطاع .

المطلب الأوّل: مفهوم الإقطاع وصلته بالإحياء .

يعدّ الإقطاع من أهم أنواع إحياء الأرض، وله صلة كبير بإحياء الموات فهو واحد من الأنظمة المتممة لدراسة موضوع إحياء الموات ومن ثمّ كان من اللازم أن نقعد له مبحثا وقبل أن نتطرق صلته وعلاقته بالإحياء نتعرف أولا على تعريف الإقطاع لغة واصطلاحا فنقول:

الإقطاع في اللغة :

القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد، يدل على صرم وإبانة شيء من شيء، يقال: قطعت الشيء أقطعه قطعا فهو مصدر من القطع أي فصله عنه وأقطعه قطيعة أي طائفة من الأرض وأقطعني إياها : أذن لي في اقتطاعها وأقطعه نهرا : أباحه له [1].

جاء في أساس البلاغة: " وأقطعه قطيعةً من الأرض وقطائع: طائفةً من أرض الخراج، واستقطعت الوالي فأقطعني" [2].

الإقطاع في الاصطلاح :

والإقطاع في اصطلاح الفقهي له عدة تعاريف عند فقهاء المذاهب ولا تختلف فيما بينها كثيرا نذكر منها:

المذهب الحنفي: ما يعطيه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن له حق في بيت المال [3].

المذهب المالكي: أن يخرج الإمام لمن يراه ما يحوزه إما أن يملكه إياه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته [4].

المذهب الشافعي: ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه [5].

---

[1] لسان العرب ابن منظور مادة قطع (8/ 276) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 101) معجم اللغة العربية المعاصرة د. أحمد مختار عمر (1834/3) وما بعدها .

[2] (2/ 88) لجار الله الزمخشري المعتزليّ صاحب كتاب (الكشاف).

[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 393).

[4] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 68) .

[5] المجموع شرح المهذب (15/ 227) .

المذهب الحنبلي: تجويز وإذن الإمام في التصرف بالشيء[1].

ونستخلص من التعاريف السابقة تعريفا فنقول: الإقطاع هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك أرضا أو معدنا [2] .

فيصير ذلك الأشخاص أولى به من غيره، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، وهذا أمر متفق عليه [3].

وهذا التعريف قريب ما نقله الحافظ في الفتح قال: " تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك " [4] حيث إنه استوفى جميع أنواع الإقطاع لأن قوله (مال الله) أعم من الأرض فيشمل إقطاع الأرض وغيرها وقوله: (لمن يراه أهلا) عام فيمن يصلح أن يقطع له .

العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:

تقدم أن الإقطاع في اللغة يعني فصل الشيء عن شيء وهو المعنى الذي يدور على مادة قطع في أغلب استعمالاتها وهو كذلك في الموضوع الشرعي فهو يعني انفصال شيء مما في يد الإمام من مال الله إلى أحد من الرعية مما يراه أهلا للتملك من أرض أو منفعة .

الصلة بين الإقطاع وإحياء الموات:

تظهر الصلة بينهما من خلال التعريفين الماضيين لهما وأنهما أسلوبان من أساليب الاستثمار الموات، وبينهما علاقات متشابكة في جوانب عديدة إلا أن جوانب الافتراق أكثر من جوانب الاتفاق وإن كان هذا يختلف بحسب أنواع الإقطاع فالنسبة لإقطاع الاستغلال والإرفاق فالأول لا علاقة له بالإحياء؛ لأنه لا يكون إلا على أرض محياة والثاني لاعلاقة له -أيضا - لأنه خاص ببعض المرافق ولا إحياء فيه من المقطع له ولا تمليك ، وبالنسبة لإقطاع التمليك فما كان منه خاصا بالأرض المحياة العامرة فلا علاقة له بالإحياء ؛ لانه حصل على أرض تم

---

(1) المغني لابن قدامة 5/ 421.

(2) نيل الأوطار للشوكاني 371/5 إحياء الموات وتطبيقاته المعاصرة للطالبين ص 33 الإقطاع في الدولة العباسية لمحمد حسن الدليمي ص 2.

(3) المراجع السابقة .

(4) فتح الباري لابن حجر (5/ 47) .

إحياؤها وما كان منه على أرض موات فهو وجه شبه بالإحياء من حيث أن يقع على الأرض الميتة كالإحياء، وبالتالي فيمكن ملاحظة بعض الفروق بين الإحياء وبين الإقطاع منها:

-مجال التطبيق: فإن مجال الإحياء يكون في الأرض الموات فقط بينما مجال الإقطاع في الأرض الموات، وفي الأرض العامرة أيضا وفي المرافق[1].

-مجال إذن الإمام: أن الإقطاع مبادرة وإذن من الإمام أو توجيه منه بمنح الأرض التي تختص ببيت المال أما إحياء الموات -عند الإطلاق- فإنما ينصرف إلى المبادرة الفردية التي يقوم بها الشخص إما بإذن الإمام أو بغير إذنه وهذه المبادرة تكون من أجل إصلاح الأرض والاستفادة منها مع تملكها إذا كانت لا تتعارض مع المصالح العامة ولا تلحق أضرار بالآخرين[2].

-مجال التحفيز: فإن الإقطاع يكمل الإحياء؛ لأنه تنبيه وحث من الدولة على إصلاح الأراضي ليتحقق بذلك النفع العام والخاص بينما الإحياء طموح فردي وسعي خاص لصاحبه يحقق فيه النفع الخاص والعام [3].

---

[1] أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 33.

[2] احياء الموات وتطبيقاته المعاصرة للطالبين ص 34 إحياء الموات للزحيلي ص 87.

[3] أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 33.

المطلب الثّاني: مشروعية الإقطاع

كان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الإقطاع من الأراضي البور لبعض الرجال الذين قدموا خدمات جليلة للدولة الإسلامية فهي من جهة مكافأة لهم ومن جهة أخرى تشجيع على استصلاح الأراضي وإعمارها وتضافرت الأدلة الشرعية في دلالتها بما يقرر أن الإقطاع جائز في الإسلام؛ وذلك لما فيه نفع للناس وتحقيق للمصلحة العامة والخاصة فعمارة الأرض وإحياؤها مما تدعوا إليه الضرورة وتفرضه الحاجة وتركه دون تنظيم وتشريع مفض لكثرة النزاع والشقاق وهو ما تأباه الشريعة في المجتمعات المسلمة، ومن الأدلة التي تدل على جواز الإقطاع في الإسلام ما يلي[1] .

-ما رواه علقمة بن وائل، عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت وأرسل معه معاوية رضي الله عنه أن أعطها إياه ـ أو قال: أعلِمْها إياه" [2] .

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أقواما من العرب يتألف قلوبهم على الإسلام كوائل بن حجرو وكان من أبناء الملوك في اليمن وقد بشره بقدومه من حضرموت وعندما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بسط له رداءه وأجلسه عليه واستعمله على اليمن وأقطع له أرضا من حضرموت [3] .

جاء في كتاب الخراج " وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف على الإسلام أقواما وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحا " [4].

---

[1] الإقطاع الإسلامي في العصر النبوي دراسة مقارنة مع كل الاقطاعين الجاهلي والأوروبي في لعصور الوسطى للدكتور مسعود يحي الآغا ص 146-209.

[2] سنن الترمذي ت شاكر (3/ 657) في أبواب الأحكام باب ما جاء في القطائع برقم 1381 واللفظ له وقال هذا حديث صحيح ومسند أحمد ط الرسالة (45/ 212) برقم (27239 1) .

[3] الإقطاع في الفقه الاسلامي لجابر علي صالح ص 30.

[4] الخراج لأبي يوسف (ص: 73) الإقطاع في الفقه الإسلامي لجابر علي صالح ص 34.

-وروى ابن عمر رضي الله عنه: "أن النبي صلّى الله عليه وسلم أقطع الزبير حُضْر فرسه (مقدار عدوه) بأرض يقال لها ثرير، وأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقطعوه، حيث بلغ السوط" [1].

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم في سياسته الإقطاعية على تحقيق المصلحة فمن سياسته إقطاع بعض الصحابة توسعة عليهم واستصلاحا للأرض واستغلال للطاقات البشرية في تنمية موارد الدولة قال أبو يوسف في كتابه الخراج: "....ولا أرى أن يترك أرضا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام فإن ذلك أعمر لبلاد وأكثر للخرّاج" [2].

-ما رواه عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية: جلسيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس , ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية: جلسيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس، [3] ولم يعطه حق مسلم" [4].

من العوامل التي دفعت الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريع نظام الإقطاع عامل تأليف القلوب على الإسلام والاقتصادي والاجتماعي والحرب والفني أو الخبرة فأقطع بلال بن

---

[1] مسند أحمد (10/ 485) برقم 6458 وفي إسناده رجل فيه مقال، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وجاء في صحيح البخاري عن هشام، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير في كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه برقم 3151 95/4.

[2] الخراج لأبي يوسف (ص: 73) الإقطاع في الفقه الاسلامي لجابر علي صالح ص 34 .

[3] القبلية: ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام. والجلس: كل مرتفع من الأرض،. والغور: كل منخفض من الأرض والمراد هنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية. وقدس: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع راجع تعليق المحقق شعيب الأرنؤوط على مسند أحمد ط الرسالة (5/ 9) .

[4] مسند أحمد ط الرسالة (5/ 7) وضعفه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/ 311) برقم (830).

الحارث فيصح إقطاع المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد التي في إقطاعها ليس إضرارا بالجماعة [1].

-وعن عمرو بن شعيب قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من مزينة أو جهينة أرضا، فعطلوها، فجاء قوم فأحيوها، فقال عمر: " لو كانت قطيعة مني، أو من أبي بكر لرددتها، ولكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال عمر: " من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها، فجاء غيره ، فعمرها فهي له" [2].

الأحاديث والآثار السابقة ظاهرة في دلالتها على جواز الإقطاع والنبي صلى الله عليه وسلم قد عمل به وأقطع كثيرا من الصحابة كما تقدم؛ لما في الإقطاع من عمارة للأرض وتحقيق المصلحة العامة بزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل لأفراد المجتمع وأثره في نمو الاقتصاد[3].

-عمل الخلفاء الراشدين وإجماع الصحابة على ذلك فقد وروي أن أبا بكر أقطع الزبير: وأقطع عمر علياً، وأقطع عثمان رضي الله عنهم خمسة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم: الزبير، وسعد، وابن مسعود، وخباباً، وأسامة بن زيد، ويروى عن نافع أبي عبد الله: أنه قال لعمر: إن قَبلنا أرضاً بالبصرة، ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين، فإن رأيت أن تقطعنيها، أتخذ فيها قصيلا (شعيرا) لخيلي فافعل قال: فكتب عمر إلى أبي موسى: إن كانت كما يقول فاقطعها إياه [4].

والخلفاء الراشدون يهدفون من وراء هذا الإقطاع تحقيق أهداف سامية من عمارة الأرض وإحياؤها أو تحقيق مصاح عظيمة أخرى للإسلام وأهله من تأليف أقوام إلى الإسلام ومكافآة آخرين على ما بذلوه من تقديم خدمات جليلة للمسلمين، وكان الإقطاع في عهدهم باب

---

[1] أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 31 .

[2] الخراج ليحيى بن آدم (ص: 86) الخراج لأبي يوسف (ص: 73) .

[3] الإقطاع في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة رسالة في الماجستير لجابر علي صالح ص 24 .

[4] أخرج هذه الآثار كلها أبو عبيدة القاسم بسنده في كتابه الأموال 347-361 الإقطاع في الفقه الاسلامي لجابر علي صالح ص 41-62 .

عدل وتشريع للمصلحة العامة ولمصلحة الإسلام وليس من قبيل تكديس الثروة والمال في طبقة خاصة من الناس كما هو الحال في الإقطاع لبعض الدول في العالم [1].

[1] أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 31 .

المطلب الثالث: حكم الإقطاع

الأصـــل في الإقطاع الإباحة؛ لأنها حيازة مباحة كســـائر المباحات وتفيد الأدلة الســـابقة في مشـــروعية الإقطاع وأنّه جائز وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، فيؤدي إلى عمارة البلاد، وأنه صـــلّى الله عليه وســـلم –كما تقدم – أقطع بلال ابن الحارث معادن القبلية، وأقطع وائل بن حجر أرضـاً بحضـرموت، وأقطع الخلفاء الراشـدون وجمعاً من الصـحابة قال الترمذي" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصـــحاب النبي صـــلى الله عليه وســـلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك [1].

وفيما يلى نورد أقوال من الأئمة الأربعة تدل على جواز الإقطاع في الجملة:

جاء في كتاب المبسـوط " أن للإمام ولاية الإقطاع فيما ليس بملك لإنسـان بعينه؛ لأن ما كان الحق فيه لعامة المسـلمين فالتدبير فيه إلى الإمام، وله أن يخص بعضـهم بشـيء من ذلك على حسب ما يرى، كما يفعله في بيت المال" [2].

وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل:" فإذا أقطع الإمام رجلا أرضا كانت ملكا له، وإن لم يعمرها ولا عمل فيها شيئا يبيع ويهب ويتصـرف ويورث عنه، وليس هو من الإحياء بسـبيل، وإنما هو تمليك مجرد " [3].

وجاء في المهذب: " يجوز للأمام أن يقطع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء "[4].

وجاء في المغني:" وللإمام إقطاع الموات لمن يحييه، فيكون بمنزلة المتحجر الشارع في الإحياء"[5].

---

[1] سنن الترمذي ت شاكر (3/ 657) .

[2] المبسوط للسرخسي (23/ 10) .

[3] منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش (8/ 78) .

[4] المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 298).

[5] المغني لابن قدامة (5/ 421) .

وهل يملك الموات بالإقطاع ؟ قولان للفقهاء :

لا يملك عند الجمهور؛ لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه، بل يصير المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء؛ فيكون أحق به إذا أحياه في خلال مدة، أقصاها عند الحنفية ثلاث سنين، لقول عمر السابق: " ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق" [1].

يملك عند المالكية قالوا إن أقطع الإمام أرضاً لشخص، ملكها وإن لم يعمرها بشيء، فله بيعها وهبتها، وتورث عنه وليس هو من الإحياء، بل هو تمليك مجرد جاء في البيان والتحصيل لمحمد بن رشد القرطبي " ما أقطعه أمير المؤمنين من أموال المسلمين التي يجوز بيعها، فإقطاعه حكم لا يجوز له الرجوع فيه في حياة المقطع ولا بعد وفاته؛ وهو مال من ماله بنفس الإقطاع، يورث عنه كسائر ماله " [2] .

وفي هذه الحالة قد يتساءل ما الفرق بين إقطاع الموات وبين التحجير ؟

يمكن القول بأن حقيقتهما متقاربة سوى أن إقطاع الموات يصدر من ولي الأمر حيث إنه يقطع لأحد الرعية قطعة من الأرض الموات سواء كانت المبادرة صدرت من ولي الأمر ابتداء أو كانت طلبا من أحد الرعية قدمه إليه فوافق عليه ، أما في التحجير فإن المبادرة تصدر من الأفراد بوضع علامات على قطعة معينة من الأرض الموات مع التزام ضوابط وشروط معينة ودونما رجوع إلى الإمام في هذا إلا أننا نجد أنهما يتفقان من حيث عدم ملكية الأرض بمجرد الإقطاع أو التحجير.

ومن هذا العرض السابق يتضح لنا جليا أن إقطاع الموات ما هو إلا معبر إلى الغرض الحقيقي الذي هو الإحياء وليس هو هدفا قائما بذاته كما أنه ليس سببا من أسباب التملك وإنما يمكن أن يطلق عليه بأنه أسلوب من أساليب التشجيع على التملك عن طريق الإحياء ومن أساليب التشجيع على الاستثمار بصفة عامة [3].

---

[1] المراجع السابقة .

[2] البيان والتحصيل لمحمد بن رشد القلرطبي (7/ 365).

[3] أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 35.

المطلب الرابع: شروط الإقطاع

الغرض من الإقطاع هو الإحياء والتعمير وتحويل الأرض من حالتها المعطلة إلى حالة تكون منتجة وذلك حتى تتحقق المصالح التي شرع من أجلها الإقطاع وحتى يتحقق ذالك كله لا بد أن يكون الشخص الذي يقطع له الإمام قادرا ومستعدا لإحياء تلك القطيعة كما ينبغي أن تكون المساحة الأرض التي يمنحها الإمام في حدود قدرة الشخص الذي يقطع له وفيما يلي نوجز شروط الإقطاع :

-أن يكون الإقطاع من قبل ولي الأمر أو نائبه ويلزم لولي الأمر أن يتقيد في إقطاعاته بضوابط الشرع وحدوده كما يجب عليه أن يسعى إلى تحقيق المصالح العامة للمسلمين[1].

-أن يكون المقطع له مما يجوز لولي الأمر التصرف فيه وينفذ فيه أمره فلا يقطع الإمام قطيعة مملوكة لأحد مسلما كان أو معاهدا فإن قدر وحصل ذلك فإنه يسترد تلك القطيقة ممن أقطعها إياه وهذا الشرط جاء ذكره في كتاب الأحكام السلطانية " وإقطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه، ونفذت فيه أوامره، ولا يصح فيما تعين فيه مالكه وتميز مستحقه " [2].

وعلى هذا لا يصح أن يقطع السلطان ما ثبت عليه ملك وإنما يجري الإقطاع فيما لم يثبت عليه ملك لأحد كما يدل هذا الشرط حفظا لحقوق الملكية وتعظيم شأنها [3].

-أن لا يؤدي الإقطاع للاحتكار وإضرارا بحقوق الآخرين فلا يصح إقطاع الطرق العامة والأسواق والمعادن الظاهرة كالملح، والماء، والكبريت، والنفط، والياقوت، وأشباه ذلك التي في إقطاعها إضرارا بالجماعة، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجازها دون المسلمين؛ لأن فيه ضررا بالمسلمين، وتضييقا عليهم ؛ ولأنها تتعلق به مصالح المسلمين العامة، فلم يجز إقطاعه [4].

---

[1] إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 32.

[2] الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 283) .

[3] المغني لابن قدامة 5/ 422 الإقطاع في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة لجابر علي صالح ص 81.

[4] الإقطاع في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة لجابر علي صالح ص 82.

جاء في كتاب إختلاف الأئمة العلماء" واتفقوا على أن الأرض إذا كانت أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه المنفعة فإنه لا يجوز للمسلم أن ينفرد بها " [1]

وهذا الشرط سد منيع تميزت به الشريعة وحفظت فيه حق الجماعة وحالت دون تحول الإقطاع إلى طريق لاحتكار الثروة ونهب أموال الناس بغير حق.

-أن يكون المقطع له قادرا على إحياء جميع الأرض؛ لأن الغرض من الإقطاع هو الإحياء فإن لم يقم بالإحياء لعجز عنه أو لعدم رغبة فيه فيحق للإمام أن يسترجع الأرض حتى لا تتعطّل[2].

واستدلوا هذا الشرط بأن النبي صلى الله عليه وسلم: أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال بن الحارث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل " وفي رواية أخرى: فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسم بين المسلمين[3].

-تحقيق مبدأ العدالة في الإقطاع فهو ضابط وازن فيه الشارع الحكيم بين حق الفرد وحق الجماعة بما يحقق النفع لكلا الطرفين بخلاف الإقطاع الجاهلي الذي لا يعرف ميزان العدل والمساواة إليه طريقا والذي كان من أحد أشكاله أن يتملك فيه سيد الإقطاع المراعي حتى وإن كان فيه إضرارا بالجماعة)[4](.

---

[1] اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (2/ 45) .

[2] المغني للشربيني 3/ 507 إحياء الموات للزحيلي ص 91 .

[3] السنن الصغرى للبيهقي (2/ 328) .

[4] الإقطاع في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة لجابر علي صالح ص 84 .

المطلب الخامس: أنواع الإقطاع

يتحدث الباحث في هذا المطلب أنواع الإقطاع، والإقطاعات المعروفة في الفقه الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: إقطاع استغلال وإقطاع إرفاق وإقطاع تمليك جاء في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق..."[1] .

النوع الأول:إقطاع الاستغلال والمقصود بهذا النوع من الإقطاع هو تخصيص بعض الوظائف المالية على فئة أو منطقة معينة لشخص أو مجموعة من الأشخاص مقابل خدمة يقوم بها أو يقومون بها أو عوضا عن حقهم في الارتزاق أو على سبيل المنحة والعطاء وهو ما يسمى في كتب الفقه اقطاع الخراج .

أو يقال: أن اقطاع الاستغلال هو: أن يفوض إلى شخص غلة قرية أو مزرعة معينة دون رقبتها في قبال عوض يؤخذ بعنوان المقاسمة أو مجانا بأن يفوض إليه خراجها مدة معينة [2].

ومن خلال هذه التعاريف يتضح لنا أن إقطاع الاستغلال يتعلق بمصروف مورد الأرض وغلتها ومن له الحق في استغلالها.

وينقسم إقطاع الاستغلال إلى فرعين: عشُر، وخرّاج وسأتنال ببيان كل ضرب على حدة [3].

إقطاع العشُر وفيما يتعلق بمصروف العشر فمصرفه محدد بأصناف معينة لا يجوز إقطاعها لأحد غيرهم.

الخرّاج وأما الخراج فهو مورد مالي لبيت المال والذي يلي حق إقطاعه لا يكون لأحد إلا للإمام ؛ لما فيه من ضبط المصالح وحفظ حقوق بيت المال ،واقرار العدالة بين الرعية وإقطاعه ، جاء في كتاب الأحكام السلطانية (فأما العشر فإقطاعه لا يجوز؛ لأنه زكاة لأصناف يعتبر

---

[1] للمرداوي (6/ 377) الأحكام السلطانية للماوردي ص283 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص228 الإقطاع وأثره في التملك للعقار لعلي بن موسى فقيهي العدد السادس ص 1005-1011.

[2] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص232-234 الإقطاع في الفقه الاسلامي وتطبيقاته المعاصرة لجابر علي صالح ص 115 أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 31.

[3] الأحكام السلطانية للماوردي ص283 .

وصف استحقاقها عند دفعها إليهم، وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها؛ لأنها تجب بشروط يجوز أن لا توجد فلا تجب) [1].

النوع الثاني: اقطاع الإرفاق: والمراد بإقطاع الإرفاق هو تخصيص موضع في أحد المرافق العامة – كالطرق ورحاب المساجد ومقاعد الأسواق العامة وأفنية الشوارع، وحريم الأمصار، ومنازل الأسفار،ونحوها – لشخص من الأشخاص من أجل أن يستخدمه في أغراضه الخاصة والتي لا تضر بالمصلحة العامة وعدم إلحاق الضرر بالآخرين ولا يملك الرقبة بالإجماع [2].

النوع الثالث: إقطاع التمليك وهو إقطاع الإمام لأحد الرعية ممن يرى أنه أهل لذلك أرضا ميتة وما تحتوي هذه الأرض من الثروات الطبيعيه كالمعادن على وجه التمليك[3] .

وينقسم إقطاع التمليك إلى موات وعامر ومعادن[4].

تمليك الموات: فأما الموات فعلى ضربين: أحدهما: ما لم يزل مواتا على قديم الدهر، فلم تجري فيه عمارة، ولا يثبت عليه ملك، فهذا النوع يجوز للسلطان أن يقطعه لمن يراه قادرا على الإحياء سواء كان ذلك المحيي فردا أو جماعة أو جهة اعتبارية كالشركات والهيئات والأصل فيه إقطاع النبي –صلى الله عليه وسلم– الزبير بن العوام ركض فرسه من موات النقيع، فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم:"أعطوه منتهى سوطه"[5] .

والثاني: من الموات ما كان عامرا فخرب، فصار مواتا عاطلا، وله صورتان : الصورة الأولى: ما كان عاديا اي : قديما جاهليا كأرض عاد وثمود، فهو كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة، ويجوز إقطاعه، فعن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني" [6] يعني أرض عاد. فيملكها من يحييها على رأي الجمهور ولا

---

[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص 290.

[2] الأحكام السلطانية للماوردي 279 إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 31.

[3] أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال لمحمد عبده آدم ص 32.

[4] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص228 .

[5] سبق تخريج الحديث الأحكام السلطانية للماوردي ص284.

[6] تقدم تخريج الحديث ص:47.

يشـــترط إذن الإمام في الإحياء وذهب أبو حنيفة أنه لا يجوز إحياؤه دون إذن من الإمام وقد تقدم ترجيح رأي أبي حنيفة [1].

والصورة الثانية: ما كان إسلاميا جرى عليه ملك المسلمين، ثم خرب حتى صار مواتا عاطلا، وهي الأرض التي كانت عامرة ومملوكة لأحد من المسـلمين ثم هجرت لسـبب من الأسـباب فجاء قوم آخرون فعمروها وأقطعها الإمام لأحد من الناس فهل تملك هذه الأرض اختلف الفقهاء في حكم إحيائه على ثلاثة أقوال: فقال أبو حنيفة –رحمه الله: إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء، وإن لم يعرفوا ملك بالإحياء، بشرط إقطاع الإمام له كما تقدم من مذهبة في الموات. وذهب المالكية: أن المحيي أحق إذا أعادت مواتا كما كانت وطالت المدة فذهب الشافعي فيه إلى أنه لايملك بالإحياء سـواء عرف أربابه أو لم يعرفوا؛ لأنه مال ضـائع يرجع فيه إلى رأي الإمام مطلقا[2].

تمليك العامر: إقطاع العامر ضـربان: الضـرب الأول: ما تعّين مالكه لا يجوز للامام ولا من ينوب عنه من الهيئات والبلديات التعرض له بغير إذن أصـحابه سـواء كان مالكه مسـلما أو ذميا إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال وتعليل ذلك أن الأصـل بقاء الملك ولم يوجد ما يزيله، بخلاف إقطاع الإمام أحدا من عامر دار الحرب عند الظفر بها جاز وقد سأل تميم الداري رسول الله –صلى الله عليه وسلم– أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه بالشام قبل فتحه ففعل[3].

الضرب الثاني: من العامر الذي لم يتعين مالكوه ولم يتميز مستحقوه وليس له مالك محدد وهو إما أن يكون مما اصـطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد أو يكون من أرض الخراج أو ما مات عنه أربابه ولم يسـتحقه وارث بفرض ولا تعصـيب ، وكل حالة من هذه الحالات لها حكمها وتناولها الفقهاء في كتبهم بشيء من التفصيل[4].

---

[1] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص228 .

[2] الأحكام السلطانية للماوردي 285 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص229.

[3] المصادر السابقة 287–288.

[4] المصادر السابقة 288–290.

تمليك المعادن: وهي البقاع التي أودعها الله تعالى جواهر الأرض، وهي على نوعين : ظاهرة وباطنة[1].

فأما الظاهرة: فهي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا -كمعادن الكحل، والملح، والقار، والنفط، وهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه، يأخذه من ورد إليه والناس فيه سواء لا يتمايزون وهو رأي الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا حديث الأبيض بن حمال وأنه استقطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ملح مأرب فأقطعه، فقال الأقرع بن حابس التميمي: يا رسول الله، إني وردت هذا الملح في الجاهلية، وهو بأرض ليس فيها غيره من ورده أخذه، وهو مثل الماء العد بالأرض، فاستقال الأبيض في قطيعة الملح، فقال قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام: "هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من وردة أخذه" [2].

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقطع للأبيض بن جمال بعد ما تبين له أنه مثل الماء وتدعوا حاجة الناس إليه ولا يمكنهم الاستغناء عنها قال في بدائع الصنائع " وكذلك أرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني عنها المسلمون لا تكون أرض موات حتى لا يجوز للإمام أن يقطعها لأحد؛ لأنها حق لعامة المسلمين وفي الإقطاع إبطال حقهم وهذا لا يجوز " [3].

أما المالكية فقد أجازو للإمام إقطاع المعادن غير مميزين في ذلك بين الظاهرة والباطنة [4].

واستدلوا نفس الحديث الأبيض بن جمال السابق وقالوا دل الحديث أن إقطاع المعادن جائز من حيث المبدأ فلما تبين للنبي أنه تدعوا حاجة الناس إليه منعه .

---

[1] المصادر السابقة 294.

[2] أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام باب ما جاء في القطائع برقم(1388) 656/3.

[3] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (6/ 194).

[4] التاج والإكليل لمختصر خليل 207/3 .

ويترجح لي من الأقوال القول الأول؛ لأن الشريعة اشترطت مبدأ تحقيق المصلحة في الإقطاع فإنه لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا مصلحة في الإقطاع وأنه مفض إلى الإضرار بالناس واحتكار ما لا غنى بالناس منعه وعليه فلا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة [1] .

وأما المعادن الباطنة: فهي ما كان جوهرها مستكنا فيها لا يوصل إليه إلا بالعمل؛ كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد وما أشبهها، فقد أجاز إقطاع هذا النوع الحنفية وبعض الشافيعة لرواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم: "أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يقطعه حق مسلم" [2].

أما المالكية والحنابلة والرواية الراجحة عند الشافعية منعوا ذلك: قياسا على المعادن الظاهرة، وكل الناس فيها سواء .

والذي يظهر لي أن المعادن الباطنة إذا كانت باطنة ولا يكون في تملكها احتكار وإضرار بالمجتمع أنه يجوز للإمام إقطاعه لانتفاء الضرر ووجود المصلحة من الإقطاع[3].

وخلاصة القول من أنواع الإقطاعات: أن إقطاع الاستغلال والإرفاق لا علاقة لهما بالإحياء فالأول لا علاقة له بالإحياء؛ لأنه لا يكون إلا على أرض محياة والثاني لاعلاقة له –أيضا –؛ لأنه خاص ببعض المرافق ولا إحياء فيه من المقطع له ولا تمليك، وبالنسبة لإقطاع التمليك فما كان منه خاصا بالأرض المحياة العامرة فلا علاقة له بالإحياء؛ لانه حصل على أرض تم إحياؤها وما كان منه على أرض موات فهو وجه شبه بالإحياء من حيث أن يقع على الأرض الميتة كالإحياء.

---

[1] الإقطاع في الفقه الاسلامي وتطبيقاته المعاصرة لجابر علي صالح ص 112 .

[2] مسند أحمد ط الرسالة (5/ 7) وضعفه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/ 311) برقم (830).

[3] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص232-234 الإقطاع في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة لجابر علي صالح ص 114.

المبحث الثاني : الحمى في الإسلام، وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأوّل: مفهوم الحمى .

المطلب الثاني : مشروعية الحمى .

المطلب الثالث: حكم الحمى .

المطلب الرابع: شروط صحة الحمى .

المطلب الخامس: أنواع الحمى .

المطلب الأوّل: مفهوم الحمى

الحمى لغة: الحمى بمعنى المحمي، مصـــدر يراد به اســـم المفعول، أو المراد به الحماية والتحجير يقال: هذا شـــيء حمى أي: محظور لا يقرب ويقال: حميت المكان من الناس حمى وحميا مثل رميا، وحمية بالكسر وحماية، أي جعلته ممنوعا من الناس لا يقربونه، ولا يجترئون عليه [1].

جاء في تهذيب اللغة " يقال حمى فلان الأرض يحميها حمى إذا منعها من أن تقرب. ويقال أحماها إحماء إذا جعلها حمى لا تقرب " [2].

الحمى اصـطلاحا: الحمى من حيث الاصـطلاح الشـرعي لايخرج عن معناه اللغوي والفقهاء ذكروا تعريفات متقاربة ومتحدة المعنى، وأقتصـــر على تعريف واحد لكل مذهب من المذاهب الأربعة في الفقه الإسلامي:

المذهب الحنفي: أن يحمي السلطان أرضا من الموات يمنع الناس رعي ما فيها [3].

المذهب المالكي: أن يحمي الإمام مكاناً خاصاً لحاجة غيره [4].

المذهب الشافعي: المنع من إحياء الموات ليتوفر فيه الكلأ فترعاه المواشى[5].

المذهب الحنبلي: أن يحمي أرضـــا من الموات، يمنع الناس رعي ما فيها من الكلأ، ليختص بها دونهم[6].

التعاريف الســـابقة الفقهية للحمى عبر كل مذهب بلفظه الخاص ولكنها متحدة ومتقاربة المعنى فانطلاقا من هذا نقول إن الحمى من منظوره الاصـطلاحي هو " أن يحمي الإمام أرضـا من الموات، فيمنع الناس من رعي ما فيها من الكلأ ليختص بها دونهم لمصـلحة المسـلمين لا لنفسه [7].

---

[1] تهذيب اللغة للأزهري (5/ 177). المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (ص: 131) .

[2] تهذيب اللغة (5/ 177).

[3] البناية شرح الهداية (12/ 293) .

[4] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 69) .

[5] المجموع شرح المهذب (15/ 236) .

[6] المغني لابن قدامة (5/ 428) .

[7] الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 213) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4638).

المطلب الثاني : مشروعية الحمى

يجوز باتفاق المذاهب أن للإمام أن يحمي لخيل المجاهدين ونَعَم الجزية، وإبل الصدقة، والماشية الضعيفة،ولا يجوز لأحد من الناس أن يحمي مواتاً ليمنع إحياء الموات، ورعي ما فيه من الكلأ[1].

قال في الفتح " والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا " [2].

وفيما يلى نستدل ما سبق تقريره بأدلة من السنة منها :

-حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله" وقال: بلغنا " أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين "[3] ، وأن عمر "حمى السرف والربذة" [4] [5] .

ومعناه أنه ليس لأحد من الناس سوى الأئمة أن يحمي؛ لقوله في الحديث السابق: "لا حمى إلا لله ولرسوله" وأئمة المسلمين، ليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا، ولكن لهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين، ونَعَم الجزية، وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظها، وماشية الضعيف من الناس، على وجه لا يستضر به من سواه من الناس فأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أن يحمي لنفسه وللمسلمين؛ لكنه لم يحم لنفسه شيئا، وإنما حمى للمسلمين [6].

---

[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص275 وأبي يعلى ص 222 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (6/ 4639) .

[2] فتح الباري لابن حجر 5/ 44 .

[3] النقيع: بالنون موضع معروف، على بعد عشرين فرسخاً من المدينة ، وأصل النقيع: كل موضع ينتقع فيه الماء، فيكثر فيه الخصب، بسبب وجود الماء. المغني لابن قدامة (5/ 429) .

[4] (الشرف) موضع بقرب مكة. (الربذة) قرية بين مكة والمدينة . فتح الباري لابن حجر 5/ 44 .

[5] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم برقم 2370 (3/ 113) والأموال للقاسم بن سلام (ص: 372) .

[6] المغني لابن قدامة (5/ 429) فتح الباري لابن حجر 5/ 44.

-ما روى عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أتى أعرابي عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا، قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟ قال: فأطرق عمر، وجعل ينفخ ويفتل شاربه - وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ - فلما رأى الأعرابي ما به، جعل يردد ذلك عليه، فقال عمر: "المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله(أي لخيل الجهاد) ما حميت من الأرض شبرا في شبر"[1].

قال أبو عبيد: " وتأويل الحمى المنهي عنه فيما نرى، والله أعلم، أن تحمى الأشياء التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فيها شركاء، وهي الماء، والكلأ، والنار، وقد جاءت تسميتها في غير حديث ولا اثنين" [2].

- عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى، فقال: " يا هني اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة، ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف، ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة، ورب الغنيمة: إن تهلك ماشيتهما، يأتني ببنيه "، فيقول: يا أمير المؤمنين؟ أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، ما حميت عليهم من بلادهم شبرا [3] [4] .

---

[1] أخرجه أبو عبيدة القاسم بن سلام باسناده في كتابه الأموال (ص: 377) .

[2] الأموال للقاسم بن سلام (ص: 372) .

[3] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي لهم برقم 3059 (4/ 71).

[4] شرح الكلمات الغريبة في الحدديث (اضمم جناحك) هو كناية عن الرحمة والشفقة والمعنى كف يدك عن ظلم المسلمين. (أدخل رب الصريمة والغنيمة) ادخل المرعى صاحب القطيعة القليلة من الإبل وصاحب الغنم القليلة. (وإياي ونعم) أحذرك تحذيرا بالغا أن تتركها تستوعب المرعى فلا يبقى متسع لصاحب الصريمة والغنيمة ولا تدخلها الحمى، فإنهما غنيان لا يضرهما هلاك نعمهما.. (لا أبا لك) هو في الأصل دعاء عليه ولكن يراد باستعماله خلاف الحقيقة. (وايم الله) وعهد الله. (الكلأ) العشب. (الورق) الفضة. (المال الذي لا أحمل عليه) الإبل التي كان يحمل عليها ولا يجد ما يركبه من أجل الجهاد في سبيل الله . تعليق مصطفى ديب البغا على صحيح البخاري (4/ 71).

دل الحديثين السـابقين عمل الخلفاء الراشـدين في الحمى فقد ثبت أن عمر بن الخطاب حمى وأجمعت الصحابة على ذلك .

قال ابن قدامة " وهذا إجماع منهم ؛ لأن ما كان لمصـالح المسـلمين، قامت الأئمة فيه مقام رسول الله – صلى الله عليه وسلم " [1].

[1] المغني لابن قدامة (5/ 430) .

المطلب الثالث : حكم الحمى

الأصل في الحمى الإباحة لأنها حيازة مباحة كسائر المباحات وتفيد الأدلة السابقة على ذلك وأنّه جائز للإمام إقطاع الحمى لمن يحييه، فيؤدي إلى عمارة البلاد؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله وأنه حمى النقيع لخيل المسلمين " وتبعه عمر رضى الله عنه حيث حمى السرف والربذة لمصالح المسلمين [1].

ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك: " أن عمر وعثمان حميا، واشتهر ذلك في الصحابة، فلم ينكر عليهما، فكان إجماعا " [2].

---

[1] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم برقم 2370 (3/ 113) والأموال للقاسم بن سلام (ص: 372) المهذب للشيرازي 299/2 .

[2] المغني لابن قدامة (5/ 429) .

المطلب الرابع: شروط صحة الحمى .

للحمى شروط ذكرها العلماء رحمهم الله، وفيما يلي نذكر من أهمها :

-أن تقع الحماية من الإمام أو نائبه، ولنائب الإمام الحماية، ولو لم يستأذن الإمام؛ لأن الحماية ليست من قبيل التمليك أو الإقطاع، فلا تجري عليها أحكامهما، وليس لأحد غير الإمام أو نائبه الحق في الحماية[1].

-أن يكون الحمى لمصلحة المسلمين، بأن يكون لخيل المجاهدين ونَعم الجزية، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة، وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظها، وماشية ضعاف المسلمين[2].

-أن لا يكون الحمى ملكا لأحد، مثل بطون الأودية والجبال والموات، وإن كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع، فمنفعتهم في حماية الإمام أكثر[3].

-أن يكون المحمي قليلاً، لا كثيراً. والقليل: ما لا يضيق فيه على الناس والكثير: ما ضيق فيه على الناس.

-حاجة المسلمين إليه: فلا يحمي الإمام أو نائبه لنفسه، ولا لغيره عند عدم الحاجة[4].

-أن يكون المحمي في مكان عفا، أي خالياً من البناء والغرس[5].

جاء في كتاب مواهب الجليل " الأحمية إنما تكون في بلاد الأعراب العفاء، التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء، وإنما تكون الأحمية فيها في الأطراف، حتى لا تضيق على ساكن، وكذلك الأودية العفاء، التي لا مساكن بها، إلا ما فضل عن منافع أهلها من المسارح والمرعى" [6].

---

[1] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 69) المغني لابن قدامة 430/5.

[2] مغني المحتاج للشربيني 3/ 507.

[3] الموسوعة الفقهية الكويتية (18/ 119) .

[4] المصدر السابق 508/3.

[5] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 4/6 .

[6] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 4/6.

المطلب الخامس: أنواع الحمى .

الحمى ثلاثة أنواع:

1. حمى حماه الرّسول ﷺ :الحمى جائزا لرسول الله ﷺ لنفسه وللمسلمين وليس لأحد نقضه، ولا تغييره، مع بقاء الحاجة إليه لقوله صلى الله عليه وسلم "لاحمى إلّا لله ولرسوله " [1].
2. حمى حماه الإمام: فقد اتفق العلماء على أنّ الحمى جائزا للإمام؛ لأن عمر رضي الله عنه حمى الشّرف بعد النبي ﷺ ولا يجوز أن يحمي شيئا لنفسه وإن احتاج لذالك، ، وكذا لا يجوز لأحد غيره أن يحمي من الأرض شيئا.. قال في المغني "وأما سائر أئمة المسلمين، فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا، ولكن لهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين، ونعم الجزية، وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظها، وماشية الضعيف من الناس، على وجه لا يستضر به من سواه من الناس" [2].

وذهب الشافعية – في قول – إلى أن الحمى كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس لغيره أن يحمي أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله. والأظهر عندهم القول الأول الموافق للجمهور [3].

3. حمى حماه أحد الرعيّة فهذا لا يجوز لأحد أن يحمي مواتا ليمنع الإحياء، ويرعى مافيه من الكلإ لدليل " لاحمى إلّا لله ولرسوله ﷺ " [4].

---

[1] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم برقم 2370 (3/ 113) والأموال للقاسم بن سلام (ص: 372) المغني ابن قدامة 5 / 430 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص222.

[2] المغني لابن قدامة (5/ 429) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 69) المجموع شرح المهذب (15/ 236) .

[3] الأحكام السلطانية للماوردي 276 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 507) .

[4] المصادر السابقة .

الفصل الرابع: أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، والآثار السلبية عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند، وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : أسباب الخلافات الأرضية وحلولها وفيه ثمانية مطالب :

المطلب الأول : سقوط الحكومة المركزية بشكل كامل.

المطلب الثاني: غياب بلديّة ذات سلطة نافذة.

المطلب الثالث: ضعف الوازع الديني .

المطلب الرابع : المخدرات بأنواعه وأثره على عمارة الأرض .

المطلب الخامس: انعكاسات القرصنة البحرية الصومالية على الأراضي

المطلب السادس: البطالة والعاطلين عن العمل على عمارة الأرض .

المطلب السابع : التّعصب القبلي في حمى الأراضي واحتكاره .

المطلب الثامن: التجارة على الأراضي طلبا للمال.

المبحث الثّاني: الآثار السلبية عن أسباب الخلافات الأرضية وفيه ستة مطالب

المطلب الأول: كثرة الخصومات والمنازعات الدائمة .

المطلب الثاني : إزهاق الأرواح بين الأطراف المتنازعة وتهييج النزاعات القبلية في المجتمع

المطلب الثالث: انتشار السلاح والمليشيات المسحلة في البلاد .

المطلب الرابع : تدمير الممتلكات الأرضية والاعتداء عليها .

المطلب الخامس: أكل أموال الناس بالباطل .

المطلب السادس: فساد الأرض وأخلاق المجتمع.

المبحث الثالث: الجهات المباشرة المختصة لحل الخلافات الأرضية وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول : لجنة حل الخلافات الأرضية ومحكمة العليا .

المطلب الثاني : علماء التحكيم الشرعي ودورهم في حل الخلافات الأرضية .

المطلب الثالث زعماء القبائل وعرفاء العشائر ودورهم في حل الخلافات الأرضية

المبحث الأول: أسباب الخلافات الأرضية وحلولها وفيه ثمانية مطالب :

المطلب الأول: سقوط الحكومة المركزية بشكل كامل

المطلب الثاني: غياب بلديّة ذات سلطة نافذة.

المطلب الثالث: ضعف الوازع الديني .

المطلب الرابع : المخدرات بأنواعه وأثره على عمارة الأرض .

المطلب الخامس: انعكاسات القرصنة البحرية الصومالية على الأراضي

المطلب السادس: البطالة والعاطلين عن العمل على عمارة الأرض .

المطلب السابع: التعصب القبلي في حمى الأراضي وإحتكاره .

المطلب الثامن: التجارة على الأراضي طلبا للمال.

تمهيد :

أهمية وحدة الصف ونبذ الخلاف في الإسلام :

إجراءات المنهجية للدراسة الميدانية .

مفهوم السبب لغة واصطلاحا .

أولا : أهمية وحدة الصف ونبذ الخلاف في الإسلام

دعا الإسلام إلى وحدة الصف وجمع الكلمة ونهى عن الخلاف أو الاختلاف المؤدي إلى الطعن والتناحر والهجران وقطع أواصر المحبة وقد وردت أدلة من الكتاب والسنة تدل على أهمية جمع الكلمة ونبذ الخلاف منها:

قوله تعالى:﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾[1].

قال ابن كثير: " وقوله:{ وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ } أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف" [2].

وفي الصحيحين من حديث النعمات بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" [3] .

ومثله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " [4] .

وهذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه ونبذ الخلاف فيما بينهم[5] .

وخلاف التنوع مسموح مع بقاء الألفة والترابط وهو جزء لا يتجزأ من الوحدة وهو من سنن الله في الخلق والإبداع لأنه شاء أن يكون هذا الكون بهذا الاختلاف الذي يفضي إلى التنوع

---

[1] سورة آل عمران الآية: 103.

[2] تفسير ابن كثير ت سلامة (2/ 89) .

[3] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم 8/ 10 برقم (6011) ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (4/ 1999) برقم (2586) واللفظ له .

[4] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (103/1) برقم (481) ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم(4/ 1999) برقم (2585) واللفظ له .

[5] شرح النووي على مسلم (16/ 140) .

والتناسق قال تعالى:﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّلْعَـٰلِمِينَ ﴾ [1].

ومنه اختلاف مواهب الإنسان وميوله وتخصصاته وأعماله فالكل ميسر لما خلق له [2].

---

[1] سورة الروم الآية :22.

[2] الصومال الداء والدواء منير عبده ص 55 .

ثانيا : إجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

يحتوي الفصل الرابع من البحث إجراءات البحث الميداني والذي يشمل منهج البحث وأدوات البحث ومجتمع البحث وعينة البحث وكيفية اختيارها وفيما يلي وصف لهذه الإجراءات:

أولا:منهج الدراسة: هنالك مناهج عديدة لكتابة البحوث العملية والاجتماعية واستخدم الباحث منهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خلاله وصف الظاهرة لموضوع الدراسة ويعرف المنهج الوصف بأنه " أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع البيانات معينة عن ظاهرة أو مشكلة وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة " [1] .

ثانيا: أدوات الدراسة: عمل الباحث لجمع المادة العلمية في هذه الدراسة مقابلات عدد كبير من الشخصيات المهمة في مناطق الولاية واستخدم **آلية المقابلة (interview)** التي هي واحدة من إحدى آليات الميدانية الموضوعة للوصول إلى النتائج المرجوة من الدراسة، والمقابلة " المناقشة بين فردين أو أكثر وتبادل الآراء ووجهات النظر في موضوعات معينة بقصد استقاء المعلومات أو المساعدة على التخلص من مشكلة معينة " [2].

ثاليا: مجتمع البحث: ومجتمع هذه الدراسة هو المجتمع الواقع في الولاية وتحديدا نخبة من الجهات المباشرة لحل الخلافات الأرضية والمهتمين لموضوع الدراسة؛ الذين تم إختيارهم بالخبرة والتأهل لموضوع الدراسة؛ كلجنة حل الخلافات الأرضية، وقضاة المحاكم، ورجال الشرطة والأمن، وعلماء التحكيم، وزعماء القبائل والسلاطين، وعدد آخر من شرائع المجتمع كأساتذة الجامعات .

---

[1] البحث في العلوم الاجتماعية د. علي معمر عبد المؤمن ص 287 .

[2] أدوات البحث هي الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع الباحث حل مشكلته كالمقابلة، والاستبيان أو الاستفتاء، والاقتباس، والاختبارات، والملاحظة ، واستخدم الباحث وسيلة المقابلة بمرونتها ودقتها حيث يستطيع أن يسأل السؤال للتوضيح أكثر من مرة للحصول على معلومات محددة : البحث في العلوم الاجتماعية د. علي معمر عبد المؤمن ص 246 .

رابعا: عينة البحث[1] قام الباحث باختيار عينة تتكون من **ثلاثين** شخص من أعضاء لجنة حل الخلافات الأرضية، وقضاة المحاكم، ورجال الشرطة والأمن، وعلماء التحكيم، وزعماء القبائل والسلاطين المتواجدين في خمسة مدن كبرى للولاية – بوصاصو قرطو غرووي جالكعيو غلدغب–وكانت أسئلة المقابلة مفتوحة ومناسبة لتوضيح الهدف من الدراسة وصيغتها: **ما هي أسباب الخلافات الأرضية وحلولها، وما هي الآثار السلبية المترتبة عليها** ثم يجيب الشخص –الذي تتم مقابلته" المستجيب"– بما يراه من الأسباب التي تسبب الخلافات الأراضية وحلولها، وآثارها السلبية المترتبة عليها .

[1] العينة جزء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة ويتم إختيارها وفق قواعد خاصة للحصول على معلومات صادقة بهدف الوصول إلى تقديرات تمثل المجتمع : البحث في العلوم الاجتماعية د. علي معمر عبد المؤمن ص 184 .

مفهوم السبب لغة واصطلاحا

السبب في اللغة هو: كل ما يتوصل به إلى مقصود ما ؛ لذلك تسمى الطريق، والباب أسبابا؛ لأن الطريق موصل إلى المكان المقصود، والباب موصل إلى داخل البيت، ومنه سمي الحَبْل سببا، كما في قوله تعالى:﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [1] .

وفي الاصطلاح: يطلق على عدة منها :

العلامة المعرِّفة للحكم الشـــرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه ؛ كغروب الشـمس سـبب للفطر، وطلوع الفجر سـبب لوجوب الإمسـاك في رمضـان، وملك النصاب سبب لوجوب الزكاة [2] .

ولا يخفى مدى الأسباب التي تسبب الخلافات الأرضية في مختلف المجالات التي تلحق بالمجتمع وقد رأيت أنه من المناسب أن أسهم في هذا الموضوع المهم، المشتمل على بيان أهم الخلافات الأرضـية كسـقوط الحكومة المركزية بشـكل كامل، وغياب بلديّة ذات سـلطة نافذة، وضـعف الوازع الديني لدى بعض المتنازعين، والمخدرات بأنواعه وأثره على عمارة الأراض، وانعكاسـات القرصـنة البحرية الصـومالية على الأراضـي، بالإضـافة إلى البطالة والعاطلين عن العمل على عمارة الأرض، وأخيرا التعصب القبلي في حمى الأراضي واحتكاره فإذا وجدت هذه الأسباب فالخلافات الأرضـــية قائمة في الولاية وإذا انتفت فالخلافات تزول وتتلاشـــى . نوضـــحها في المطالب التالية :

---

[1] تهذيب اللغة للأزهري 12/ 220 سورة الحج الآية :15.

[2] أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله عياض السلمي ص55.

المطلب الأول: سقوط الحكومة المركزية بشكل كامل

سقطت الحكومة الصومالية عام 1991م ودخل البلاد بعدها في مأزق سياسي وفوضى عارمة استمرت أكثر من عقدين، وعاش البلاد طيلة هذه الفترة بدون دولة أو تحت دولة ضعيفة، ودخل البلاد اضطرابات سياسية ومصادمات دموية بين الجبهات والقبائل المتنافسة وفقدان الأمن والاستقرار وتفشي الفوضى وتفكك الداخلي والانهيار الكامل وأصبح الصومال من غير سلطة مركزية موحدة حيث عجز الصوماليون على إنشاء سلطة مركزية بديلة لعدم وجود أي تنسيق بين فصائل المعارضة المسلحة وأصبحت البلاد بعدها ساحة للمواجهة بين الجبهات والعشائر بدعم وتسليح الأطراف الإقليمية، وفشلت كل مبادرات المصالحة، وجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام وتحولت المعارضة إلى منافسة قبلية، وتمزق الصومال إلى إمارات خاضعة لأمراء الحرب المنتفعين منها، الباحثين عن السلطة والثروة معا، وأصبح حرب الصومال حرب لا ينتصر فيها أحد [1].

وبعد انهيار الحكومة المركزية خرجت الحكومة المركزية من الساحة فلم تشهد الصومال حكومة فعّالة تقوم بالجهود المطلوبة ونتيجة لهذا الفراغ السياسي أصبحت الأراضي معرضة للضياع، بعد خروجها من يد الدّولة وانتقالها إلى الشعب،وواجهت الأمّة الصّوماليّة مشكلة قائمة للأراضي، كيفية تملكها وتوزيعها، وانتشر بينهم الخلافات والنزاعات الأرضية وتحجير الأرض فكان الواحد من الناس يحتجر الأرض الشاسع الّتي لا يكاد يرى نهايتها [2].

والدولة هي المنظمة لشئون الناس في امتلاك الأراضي بالإحياء وكثيرا ما يقع التنافس والمشاحنة عند إحياء الموات وتنازع الناس في ذلك، ولو ترك الناس يحيون ما يشاءون من الأرض بلا إذن من الدولة لأدّى ذلك إلى كثير من الخصومات والنزاع كما هو ملاحظ في واقعنا للولاية؛ وقد تكون الدولة لها نظرة في تنظيم الإحياء وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة

---

[1] إشكالية بناء الدولة الوطنية في الصومال مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية فرع الدبلوماسية و التعاون الدولي لحنان دريسي ص 112.

[2] دورالأطراف المحلية في جهود الإغاثة وإعادة إعمار الصومال أنور ميو ص13 مقابلة جمع من لجنة الخلافات الأرضية والنقاب المتواجدين في مناطق الولاية غرووي وجالكعيو وقرطو وبوصاصو في أوقات وأزمنة مختلفة وتحديدا عام 2022م .

من فرص التنظيم والتخطيط وإيجاد المواقع اللازمة للمنافع والاستخدامات العامة طبقا لمطالب الحياة المتجددة [1].

الحل للخروج من مأزق أزمة الدولة في الصومال:

والخروج من هذه الأزمة يأتي بالسعي لإيجاد دولة قوية يمكن أن تضع حدا لهذه الإشكالية، وكلما زادت قوة الدولة تضعف تلك المشاكل المؤدية لإطالة الأزمة وتفاقمها وذلك باتباع لخطوات التالية :

1. إعادة الأمن والاستقرار وحصر وسائل القهر والإجبار المادي في يد الدولة .
2. بناء نظام سياسي وكيل عن الشعب كله حتى لا تنتقل قوة الدولة وثرواتها إلى الشعب.
3. تحقيق تنمية متوازنة وخلق فرص عمل للمواطن الصومالي .
4. إيجاد عدالة حقيقية لمواجهة العنف وآثاره [2] .

فإذا توفرت الشروط السابقة تزول أو تضعف الخلافات الأرضية التي عمت البلاد .

---

[1] إحياء الأرض الموات للزحيلي 60-63 إحياء الأرض الموات بين الضوابط الشرعية والتطبيقات العملية في الجزائر ص 42 إستئذان الإمام من إحياء الموات للباحثين غلام أحمد ومحمود عظميان ص 104 .

[2] أزمة الصومال إشكالية الدولة وآفاق إعادة البناء عبد القادر محمد جيدي ص 14 ومقابلة أحد رجال لجنة حل الخلافات الأرض في جرووي 2022/1/24 م وسكرتير لجنة حل الخلافات الأرض في غرووي 2022/6/12م.

المطلب الثاني: غياب بلديّة ذات سلطة نافذة

في عام 1998م قامت ولاية بنتلاند كمنطقة وحكم ذاتي في شرق ووسط البلاد وهذه الخطوة لا تهدف إلى الانفصـــال وإنما هو كيان يتمتع بالحكم الذاتي في إطار الدولة الصـــومالية، وفي إطار إقامة نظام فيدرالي يقوم في البلاد مستقبلا في فترة ما بعد تحقيق عملية المصـالحة الوطنية وانهاء الحرب الأهلية، وتتمتع بالســلطات الثلاث، والمؤســســات الإدارية التي من ضــمنها **البلديات في المدن** وهي دوائرحكومية تقوم بتطوير المدن والقرى والمحافظة على صـحة المجتمع، وتهيئة البيئة الســكنية الســليمة للمواطنين وإنارة الطرق وتجميل الشــوارع وتنفيذ المخططات للمواطنين وتنظيم الأســواق وتصــريف مياه الأمطار ومراقبة الأراضــي التابعة للحكومة ومنع الاستيلاء أو البناء عليها إلا بترخيص من الدولة حسب طاقتها وقدراتها ويعمل هذا القطاع في مناطق الولاية وهي جزء من منظومة الدولة وخاصة تحت وزارة الداخلية[1] .

ويعتبر هذا القطاع من المؤســســات الهامة في بعض الدول التي تهتم عليها الحكومات الناجحة وتكون دليل على نجاحها أو على فشــلها أمام الناس وخصــصــتْ بعض الدول للبلدية وزارة متكاملة يرأسها وزير يتحمّل عبء تنظيم كل هذه الأعمال.

والبلديات في الولاية ضعيفة التنفيذ والكفاءة وتعاني من مشاكل كبرى أبرزها ضياع سجلات الأراضي للحكومة المركزية بعد سقوطها وأصبحت الأراضي معرضة للضياع؛ بعد خروجها من يد الدّولة وانتقالها إلى الشـعب تصـرفا وإحياء، وأدت هذه الوضـعية إلى تدني الخدمات وعدم مراقبة الأراضي التابعة للولاية وترخيصها والاستيلاء أو البناء عليها؛ وهذا بخلاف ما كان عليه الحال قبل التسـعينيات، كان الشـخص يقدم طلبه إلى البلديّة، فإن قبلوا طلبه قطعوا له مايقدر إحياءه، مع استلام صك ملكي (استحكام) بعد دفع الضرائب المفروضة عليه [2].

والبلديات في الولاية تتحسن حالها يوما تلو اللآخر خاصة فيما يتعلق بمنح الأراضي وتسجيلها وحفظ الســجلات والمســتندات بعد ترتيبها وتنظيمها وختمها وتكثير عددها حســب أرقامها ونوعها وتواريخها؛ ليســـهل الرجوع إليها عند الحاجة الذي ما تجده قبل عقود؛ ولكن ما زال

---

[1] مقابلة نائب عمدة عاصمة الولاية جرروي وسكرتيره في غرووي 6/11 /2022م.

[2] مقابلة جمع من لجنة حل الخلافات الأرضية في جالكعيو في عام 2022م .

هناك عقبات تصادم حول هذا التحسن؛ لذا نظمت البلديات عدة مؤتمرات المتعلقة بمشاكل الأرض وتطبيق قانون إدارة الأرض للولاية آخره موتمر جرووي في 6/8/ 2021م وشارك في المؤتمر رئيس الولاية سعيد عبد الله دني وبحضور كبير من الوزراء والنواب والقضاة ورجال الأمن وعدد من المسئولين الأُخر وناقش المؤتمر حول مشاكل الأرض وأسباب التنازع فيه وخطورة الآثار السلبية المترتبة على اختلافه، وكيفية إعادة الأراضي إلى هيمنة الدولة ثم سبل تملكه وتخطيطه وتنظيمه في المستقبل[1].

ونص قانون إدارة الأرض "-كما تشير المادة 7 من القانون- صلاحيات البلدية تجاه الأراضي لتحسين كفاءة البلدية تجاه الأراضي ومن واجباتها لهذا العمل ما يلي:

1. تخطيط وتوزيع الأراضي وفقا لخطة التصميم الصادر لوزارة الأشغال العام والنقل والاسكان.
2. تسجيل وتخزين السندات المملوكة بملكية الخاصة .
3. فصل الأراضي المتنازع عليها من خلال عملية الوساطة وقرارات المحاكم المختصة .
4. اقتراح أي خطط لتطوير الأراضي وإعادة استصلاحها على الوزارة .
5. إصدار تصاريح البناء على الأراضي الخاصة من خلال تطبيق المعايير واللوائح التنظيمية التي تضعها الوزارة
6. تنفيذ أرقام تسجيل الأراضي والعقارات وصيانة المباني البلدية.
7. تخطيط أراضي في الولاية لتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية وموافقته بتصميم المدينة [2]

كما وضح القانون طريقة تسجيل الأراضي لاكتساب الملكية كما جاء في المادة 28 " أنه يجب على كل مالك للأرض تسجيل أرضه من البلدية متبعا من خلاله الإجراءات القانونية في

---

[1] مقابلة نائب عمدة عاصمة الولاية جرروي وسكرتيره في غرووي 6/11 /2022م مقابلة عمدة مدينة غلدغب وسكرتيره بتاريخ 12 /2 /2023م

[2] قانون إدارة الأرض المادة: 7 ص:4

ذلك ويجب أن يتم تسـجيله على أسـاس حيازة صـك الملكية ثم يقوم مكتب التصـميم التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل والاسكان بتخزين الأوراق الرسمية للملكية" [1] .

فإذا طبقت البلدية ما تشـيره المواد السـابقة فحتما تقل مشـاكل الأرض والتنازع فيه وتنعدم الآثار السلبية المترتبة على تنازعه .

الحل للخروج من مأزق أزمة غياب بلديّة ذات سـلطة نافذة: والخروج من هذه الأزمة يأتي بالسعي لإيجاد دولة قوية يمكن أن تضع حدا لهذه الإشكالية ، وكلما زادت قوة الدولة تضعف تلك المشاكل المؤدية لإطالة الأزمة وتفاقمها وذلك باتباع لخطوات التالية :

1. إعادة الأمن والاستقرار وحصر وسائل القهر والإجبار المادي في يد الدولة .
2. بناء نظام سياسي وكيل عن الشعب كله حتى لا تنتقل قوة الدولة وثرواتها إلى الشعب .
3. تحقيق تنمية متوازنة وخلق فرص عمل للمواطن الصومالي .
4. إيجاد عدالة حقيقية لمواجهة العنف وآثاره.
5. تنفيذ البلدية واجباتها تجاه الأراضي حسب محتوى المادة السابعة [2].

فإذا توفرت الشروط السابقة تزول أو تضعف الخلافات الأرضية التي عمت البلاد .

---

[1] قانون إدارة الأرض المادة:28 ص:14

[2] أزمة الصومال إشكالية الدولة وآفاق إعادة البناء عبد القادر محمد جيدي ص 14 ومقابلة أحد رجال لجنة حل الخلافات الأرض في جرووي 2022/1/24 م وسكرتير لجنة حل الخلافات الأرض في جرووي 2022/6/12م.

المطلب الثالث: ضعف الوازع الديني

في الحقيقة توجد أسباب كثيرة تؤدي إلى الخلافات والنزاعات الأرضية، والكثير منها راجع إلى ضعف الوازع الديني لدى أفراد المجتمع ، فعدم خوف الإنسان من الآخرة وأنه سيحاسب على أقواله وأفعاله وتصرفاته مع مجتمعة الذي يعيش فيه قد يدفعه إلى التعدي عليهم بالغصب والنهب وغير ذلك من أنواع التعديات الموجودة في الولاية ، وعلاجه يكمن تقوية الدين في نفس الإنسان، وتعزيز الجانب الإيماني لديه، فخوفه من الله يدعوه إلى التزام أوامر الله والقيام بواجباته تجاه مجتمعه وعدم التقصير في شيء منها، بل يسعى جاهدًا إلى أن يحسن خلقه مع الناس وسائر من حوله ويتجاوز عن أخطائهم ويقابلها بالعفو والصفح للوصول إلى رضا الله ونيل أعلى الدرجات في الجنة [1].

والإيمان أيضا يغرس الرقابة الذاتية في نفس المؤمن، فإيمان الإنسان بأن خالقه مطلع عليه، بل ومطلع على سره وعلنه، مع توعده بالعقاب الأليم إن تعدى، وبالثواب الجزيل إن أطاع، يحدث في نفسه الوجل والخوف من الخالق، ويدعوه إلى التزام أمره، يقول تعالى: ﴿ يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [2].

فاستشعار الإنسان أن قوة قاهرة مطلعة عليه، وكاشفة لسره وعلنه، تجعله ينضبط في التزام توجيهاتها والسير على نهجها، فاستشعار رقابة الله مدعاة لحصول الرقابة الذاتية في النفس البشرية، فتنساق إلى تطبيق أحكامه وتشريعاته ولو كان بعيدا عن أعين الناس، لأن عين الله تراه ويعمل كذلك على إنضباط العمل والسلوك؛ لأن الإيمان يخرج الإنسان من الضيق إلى الإنفتاح، ومن أسر المادة وسيطرة الشهوات إلى شرف العبادة وتوجيه الشهوات، فينقله من إنغلاق التفكير في المادة والحياة الدنيا إلى التفكير في الآخرة وما بعد الموت، وأنه خلق حقيقة للآخرة، وأن الدنيا معبر لها، فيتسع أفقه وتتفتح مداركه، إلى أن يجعل همه من الدنيا وهدفه الأسمى هو الفوز برضا الله والظفر بنعيم الآخرة، وهذا يدفعه إلى العمل الدؤوب لأجل تحقيق

---

[1] مقابلة جمع من رجال المحاكم في مناطق الكبرى للولاية في عام 2022م.

[2] سورة غافر الآية :19.

هذا الهدف النبيل، والتضحية بمتع الدنيا وشهواتها لأجل الآخرة لأنه يضحي بمآله إلى الزوال والفناء إلى ما مصيره الثبات والبقاء، فهذا هو الفرق بين طالب الدنيا وطالب الآخرة [1].

الحل للخروج من مأزق ضعف الوازع الديني

والحل للخروج من مأزق ضعف الوازع الديني في النقاط التالية:

-التسلح بالعلم الشرعي والخروج من الجهل؛ لأن معرفة العلم الشرعي هو الذي يقوّي مراقبة الله قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [2]

-اهتمام الآباء والأمهات بتربية الأبناء ورعايتهم رعاية شاملة تقوم على الصلاح وحسن التربية قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "كلكم راع وكلكم مسئول، فالإمام راع وهو مسئول، والرجل راع على أهله وهو مسئول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول" [3].

- استشعار مراقبة الله دائما، واستحضار عظمتِه، وخُصوصًا عند ارتكاب الغصب قال الله عز من قائل:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾[4].

-تذكّر الموت ولقاء الله، فإنَّ من تذكّر أنّ الموتَ يأتي بغتةً، وأنّه سيلقى الله، وسيسأله عن عمله، فإنّه سيرتدع عن النهب والغصب قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أكثروا ذكر هاذم اللذات" [5] يعني الموت.

- اللجوء إلى الله بالدّعاء بأن يوفّقه لفعل الطاعات، وترْك المنكرات، والله لن يُخَيِّب مَن دعاه؛ قال سبحانه :﴿ فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ ﴾ [6] .

---

[1] من الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات والنزاعات الأرضية ضعف الوازع الديني فكثير ممن ابتلو بغصب الأراضي وأنواع التعديات الموجودة في الولاية أغلبهم ممن فقدوا استشعار مراقبة الله واستحضار عظمته . مقابلة أحد قضاة المحكمة العليا في غرووي 6/13/ 2022م.

[2] سورة فاطر الآية: 28

[3] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [التحريم: 6]برقم (5188ص(26/7).

[4] سورة آل العمران الآية : 102 .

[5] أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الزهد باب ما جاء في ذكر الموت برقم(2307) ص(553/4) وقال هذا حديث حسن غريب وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل برقم (682) 145/3.

[6] سورة البقرة الآية 186 .

– مجالسة الصالحين، وترك جلساء السّوءِ، فإنَ جلساء السوء يجُرُّون المرء إلى المعاصي، أمّا جلساء الخير، فإنَهم يُرشِدون المرء إلى الطاعات، وتَرك المنكرات، بأقوالِهم وأفعالهم قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه " الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل" [1].

– التوبة من كلّ ذنب، فالذنب قد يحصُل من المسلِم، ولكن الواجب عند ذلك هو الإقلاع والتوبة، وليس الاستمرار والإصرار؛ قال تعالى:﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [2]. وقاله – صلَّى الله عليه وسلّم من حديث أنس رضي الله عنه "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون " [3].

–الاكثار مِن النوافل بعد المحافظة على الفرائض؛ فإنّ من أكثر من النوافل، وفَّقه الله، وسدَّد خُطاه؛ فقد رَوَى البخاريُّ أنّ النبي – صلَّى الله عليه وسلّم – قال: " قال اللهُ – تعالى –: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه" [4] .

---

[1] أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الزهد برقم(2378) ص 4/ 589 وقال هذا حديث حسن غريب وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها برقم (927.

[2] سورة آل عمران الآية : 135 .

[3] أخرجه الترمذي في سننه في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (2499) ص(4/ 659) وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (2341) 724/2 .

[4] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع برقم(6502) ص 8/ 105 من حديث أبي هريرة .

المطلب الرابع: المخدرات بأنواعه وأثره على عمارة الأرض

النشاط الفكري للأفراد والجماعات البشرية وقدراتها على التنظيم والعمل الاقتصادي والإنتاج الصناعي والزراعي وغيره، كله مرهون بسلامة العقل الإنساني من أي قصور أو فتور أو تخدير، فالإقبال على الحياة، لتغييره إلى الأفضل شيمة الإنسان المسلم السوي، فهو يعالج الواقع أو يتحاور معه بالعمل الجاد والخيال الإيجابي القائم على التصور الفعلي، أما الشخص السلبي فإنه يركن إلى الوهم والخيال، ويظن أن المخدر هو منقذه من مرارة الواقع مع أنه يسلمه إلى الخيال المريض، ويؤكد الإسلام قيمة الإنسان الذي كرمه الله واستخلفه في الأرض ويعتبر حياته على الأرض شيئاً إيجابياً، حيث أمر المحافظة على الضروريات الخمسة دينا ونفسا وعقلا ومالا ونسلا وعِرضا، فكل ما يحفظ هذه الأمور الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأمور أو بعضها فهو مفسدة ؛ لذا جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم المسكرات والمخدرات؛ لما فيها من الأضرار الفادحة والمفاسد الكثيرة التي تتولد منها وتنشأ عنها بالنسبة للفرد والمجتمع، ويستوي في نظر الإسلام كل مسكر؛ لأن المسكر هو كل ما يسكر ويذهب العقل من الخمرة وما في معناها كالحشيش والقات والأفيون فكل مسكر خمر مهما تعددت أشكاله وألوانه ومهما وضع له الناس من مسميات وألقاب، فيدخل في ذلك كل ما ثبت إسكاره من أي مادة كان [1]

قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ [2].

والمخدرات بأنواعه حلّ في الصومال من زمن بعيد ولكنه اليوم أكثر ضراوة وشرارة لكثرة نسبة المدمنين في المجتمع وانتشاره في المناطق الحضرية والنامية البعيدة عن العواصم ويدمنه الشيوخ والشباب والتجار والفقراء في مجتمعنا الصومالي، وله أضرار ملموسة على الفرد والمجتمع كالحروب والدمار وأكل أموال الناس بالباطل، ومن أضراره أيضا الإنحطاط الأخلاقي في داخل

---

[1] المخدرات أخطر معوقات التنمية إبراهيم إمام (ص: 52) .

[2] سورة المائدة الآيتين (90-91).

المجتمع، والإنفكاك الأسري وضياع الجيل الناشئ، إضافة إلى إضاعة المال وإهداره بما لا فائدة فيه[1].

وانعكست آثار المخدرات على استيلاء الأراضي واحتجاره في بنتلاند فمدمن المخدرات بعد تخديره يتجه نحو أراضي الناس بالغصب والنهب، وترى أكثر المحتجرين للأراضي مليشيات يدمنون المخدرات حيث يحتجرون الأراضي الشاسعة بدون إذن من الجهات المختصة بل ويرهقون الأنفس المعصومة ويتلفون الممتلكات العامة والخاصة للحصول على مترات من الأرض فقط في بعض الأحيان[2].

والحل للخروج من مصائب المخدرات -لأنه ما من داء إلا وله دواء —هو في النقاط التالية:

-اهتمام الآباء والأمهات بتربية الأبناء ورعايتهم رعاية شاملة تقوم على الصلاح وحسن التربية.

-توعية المجتمع والجيل الجديد من مشاكل المخدرات، والحديث بقصصهم المريرة التي يعانيها المخدرون للعبرة والاتعاظ.

-توفير فرص عمل لهم ليبنوا حياتهم من جديد وتخصيص مكافآت مالية لتشجيهم .

-حصول أطباء يثبتون أضرار المخدرات بالتجربة الطبية ومناصحة المتعاطين بترك تناوله .

-تكوين هيئة أو لجنة تحارب المخدرات وتوعي المجتمع من مشاكله.

-وضع قانون وأنظمة مشددة لمحاربة متعاطي المخدرات أمام المحاكم.

-يجب على الحكومة الصومالية بوجه عام وعلى حكومة ولاية بنتلاند بالذات محاربة المخدرات بأنواعه، وتقليل انتشارة لدى المجتمع -إن لم تقدر منعه – كزيادة الضرائب على استيراد المخدرات حتى لا يمكن للطبقة الأدنى والوسطى شراؤه، بالإضافة إلى تجريم تناوله

---

[1] الصومال الداء والدواء لمنير عبده ص 57-59.

[2] من الأسباب التي تؤدي الخلافات والنزاعات الأرضية المخدرات فكثير ممن ابتلو بغصب الأراضي وأنواع التعديات الموجودة في الولاية أغلبهم مدمن المخدرات كالخمر والقات والحشيش وغيرها من أنواع المخدرات ، مقابلة جمع من رجال المحاكم في جرووي ورجال الشرطة في عام 2022م .

في الأماكن العامة واشتراطه عند تقديم الوظائف والأعمال؛ لأن تقليل المفاسد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

-القيام بدراسات محكمة عن أضرار المخدرات بأنواعه ونشر هذه الدراسة في كل وسائل النشر ولا سيما المسموعة والمكتوبة منها [1].

وجميع الحلول السابقة لمحابة المخدرات تحصل بالتعاون وبنية صادقة من الحكومة والمجتمع كله قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴾ [2].

[1] الصومال الداء والدواء لمنير عبده ص 60-62.

[2] سورة المائدة الآية : 2.

المطلب الخامس: انعكاسات القرصنة البحرية الصومالية على الأراضي .

إن الإسلام يعتبر القرصنة من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض؛ لأنها تتضمن انتهاك حرمات الأنفس والأمول ويترتب عليها ترويع وتخويف الناس وإلقاء الرعب في قلوبهم عن طريق قطع الطريق البحري على السفينة و إعاقتها عن إستكمال رحلتها في البحر[1].

ويرجع تاريخ القرصنة البحرية إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد حيث ظهرت في البحر الأبيض المتوسط بشكل مجموعات من البحارة وتهاجم السفن المنفردة والموانئ ذات الدفاعات الضعيفة أثناء نمو التجارة البحرية مصر وجزيرة كريت وفينقيا ومشكلتهم قائمة في العالم عبر القرون الماضية، وبعد انهيار الحكومة المركزية دخل البلاد إنفكاك داخلي والانهيار الكامل حيث أصبحت أملاك الدولة معرضة للضياع، والخروج من يدها نتيجة تدمير البنية التحتية للدولة ودخل في البلاد أفكار وقواة أجنبية من الجهات البرية والبحرية وشهدت المياه الإقليمية الصومالية إرتفاعا كبيرا في نشاط التهريب والتخريب وصيد الأسماك ورمي النفايات بطريقة غير قانونية ومن ثم القرصنة، وهذا كله يعد من أسباب ظهور القرصنة الصومالية واستمرارها قبالة سواحل الصومالية وسجلت أول عملية قرصنة صومالية في مارس عام 1995م حينما أطلقت عناصر صومالية قذائف هاون على سفينة برطانية في خليج عدن وقد حال دون صعود المهاجمين على متنها سفينة حربية كندية كانت تمر بالمكان[2].

وفي عام 2008 نشأ في المياه الإقليمية الصومالية وخاصة في المحيط الهندي والبحرالأحمر قراصنة صومالية وشهدت الشهور التسعة الأولى منه (270) عملية قرصنة في أنحاء العالم كله كان منها (84) عملية في منطقة خليج عدن تليها (51) عملية على سواحل غرب إفريقية وتوزعت العمليات الأخرى من أقصى المشرق الآسوي قرب سواحل الفلبين إلى أقصى المغرب الأمريكي قرب سواحل كولومبيا وحصل القراصنة الصومالية أموال طائلة ناتجة عن مبالغ الفدية التي تدفع لهم فتنعكس على حياتهم حتى إن البدوي راعي الإبل يترك عمله ويصبح قرصانا فلا يمكث عملية القرصنة حتى يحصل على نحو مليون دولار وكثيرا من هؤلار فساق لا يراعون

---

[1] القرصنة في الصومال النشأة –التطور – الآثار – العلاج د. حسن معلم داود ص 7-11.

[2] القرصنة في الصومال النشأة –التطور – الآثار – العلاج د. حسن معلم داود ص 7-11 .

شـريعة ولا نظاما عالميا ولا يجتنبون فاحشـة؛ بل ويدمنون المخدرات بأنواعه ويعملون في الفتنة والفسـاد وأكثرهم من الملشـيات التي كانت تعمل لدى أمراء الحرب بما لديهم القوة العسـكرية والصـــيادون المحليون بتمتعهم الخبرة اللازمة في البحر ومجموعات من التقنيين الذين يجيدون التعامل مع العالم الخارجي والتحدث إلى الطاقم لكونها تجيد اللغات الأجنبية [1].

ودعا دول العالم إلى بذل كل الجهود للتصدي لمشكلة القرصنة والسطو المسلح وجميع الأنشطة غير شرعية الجارية قبالة السواحل الصومالية بما في ذالك العمليات غير الشرعية لصيد الأسماك والتخلص من النفايات السامة ومحاكمة وسجن المسئولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح بهدف جعلها أكثر صرامة، وبعض القراصنة حكموا بمحاكم دولية بموجب القانون الدولى ضد القراصنة كإمريكا وهندية وشيسل وعمان [2].

وانتهت عملياتهم البحرية في 2013م تقريبا ورجع ما بقي من القراصـــنة إلى المناطق التي ينتمون إليها واسـتمروا عملياتهم التخريبية في البلاد من قتل ونهب وغصـب وإدمان المخدرات وإفســاد الأرض وانعكســت آثارهم على اســتيلاء الأراضــي واحتجاره بغير حق في بنتلاند فالقراصنة بعد رجوعهم عن عملية القرصنة اتجهوا نحو أراضي الناس بالغصب والنهب لذا ترى بعض المحتجرين للأراضــي مليشــيات كانوا قراصــنة البحري من بداية الأمر حيث يحتجرون الأراضـي الشـاسـعة بدون إذن من الجهات المختصـة بل ويرهقون الأنفس المعصـومة ويتلفون الممتلكات العامة والخاصــة للحصــول على ربطة القات فقط في بعض الأحيان فغيروا إسمهم الأول قراصنة البحري واكتسبوا إسم جديد بـــ قراصنة الأراضي[3] .

والحل للخروج من مشاكلهم:

فيما يلي نذكر حلولا لمشاكل القراصنة في النقاط التالية :

-توعية المجتمع والجيل الجديد من مشاكل القراصنة، وانعكاسهم السيّء في المجتمع .

---

[1] القرصنة في الصومال النشأة -التطور – الآثار – العلاج د. حسن معلم داود ص 11.

[2] المرجع السابق .

[3] ترى عند المحاكم بعض المحتجرين للأراضي مليشيات كانوا قراصنة البحري من بداية الأمر حيث يحتجرون الأراضي الشاسعة بدون إذن من الجهات المختصة . مقابلة جمع من محكمة العليا في غرووي ورجال الشرطة و رجال لجنة حل الخلافات الأرضية 2022 /3/25م.

-توفير فرص عمل لهم ليبنوا حياتهم من جديد وتخصـيص مكافآت مالية لتشـجيعهم نحو الأهداف السامية .

-يجب على الحكومة الصـومالية بوجه عام وعلى حكومة ولاية بنتلاند بالذات محاربة آثار القراصنة وتقليل انتشارهم لدى المجتمع – التي كانت في السنوات الماضية قوة لا يستهان بها – واتجاههم نحو الأخلاق الفاضـلة والقيّم السـامية في الإسـلام كما اسـتأصـلت جذور القراصنة وأفعالهم .

وقصدنا في بحث هذه المسألة هو أنْ نأشر شيئا من آثار القراصنة وانعكاساتهم على الأراضي بعد رجوعهم عن عملية القرصنة والحلول المقترحة لعلاج القضية، أما ما يتعلق بمفهوم القراصنة وتاريخ نشأتهم وأسباب ظهورهم وخطورتهم على العالم فإن هذا الجانب له مؤلفاته القيمة [1]

[1] القرصنة البحرية بين الشريعة والقانون لأسامة الهتمي 2009م، الصومال بين القرصنة البحرية والقرصنة السياسية لحسين عبده آدم 2008م، القرصنة رسالة احتجاج على أوضاع الصومال لرشا أحمد 2009 م، تأثير القرصنة الصومالية في البحر الأحمر وتداعياتها على الأمن القومي العربي لسمير العبدلي 2010م، القرصنة البحرية والأهداف الخفية لعلي صلاح 2008م ، القرصنة رؤية من الداخل لمحمد الأمين الهادي 2010م، الصومال بين تدويل إشكالية القرصنة وقصور القانون الدولي لمحمد بقالي 2009م، تأثير القرصنة في المسألة الصومالية لمحمد شريف محمود 2010م، قراصنة الصومال رؤية مختلفة في شبكة الصومال اليوم لمهدي حاشي 2008م، ندوة (القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وتداعياتها على الأمن في اليمن) صنعاء 2010م، القرصنة البحرية في القانون الدولي وتطبيقات الدول دراسة حالة الصومال لزايد علي زايد 2013 م .

المطلب السادس: أثر البطالة والعاطلين عن العمل على عمارة الأرض

البطالة هي زيادة قوة البشـــرية التي تبحث عن فرص العمل التي ينتجها المجتمع ، وتســـبب مشـكلات اجتماعية عديدة وخطيرة على المجتمع فعنما يزيد عدد العاطلين في المجتمع فسـيزيد معه بالضـرورة الإنحلال الخلقي،وتنتشـر الجريمة والتزوير والرشـوة والنهب وكثرة الطلاق وتفكك الأسـري وضـياع العيال، كما تؤدي البطالة إلى آثار نفسـية سـيئة حيث يعيش غالبية المتعطلين في قلق دائم يؤدّي إلى فقدان الروح المعنوية [1].

وانتشـرت البطالة والفقر في المجتمع الصـومالي–بما فيها ولاية بنتلاند– بسـبب الحروب الأهلية والصـراعات الداخلية والإقليمية، وارتفاع نسـبة الجهل والأمية في المجتمع، وتقليل المسـاعدات والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والكوارث الطبيعية وتجميد الهيئات الأجنبية في الأفكار المنتجة، والفقر كما هو معلوم داء قاتل يقود إلى الهلاك والدمار ويكثر الإجرام والفوضـــي في المجتمع ويعرقل مسيرة التقدم والتنمية.

فبسسب هذا كله كثر في الولاية أناس عاطلين عن العمل اتجهوا نحو استيلاء الأراضي ونهبها، والإنســان بطبيعته إذا فقد الحياة السـوية ولم يحصـل عملا أو وظيفة والاحتياجات الضـرورية اللازمة قد ينحرف ويرتكب جرائم وكل الأمور التخريبية من قتل ونهب واســتيلاء الأراضـــي وأكل أموال الناس بالباطل [2].

والحل للخروج من البطالة هو في النقاط التالية :

1. الدعاء والاستعاذة بالله من الفقر وأسبابه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وســـلم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الكســـل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة

---

[1] أثر إحياء الموات في التنمية محمد عبده آدم ص 115.

[2] الصومال الداء والدواء لمنير عبده ص 42-47 مقابلة جمع من السلاطين والنقاب الموجودين في مناطق الولاية غرووي وجالكعيو وقرطو وبوصاصو في أوقات وأزمنة مختلفة وتحديدا عام 2022م .

القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال"[1].

2. الكسب الحلال والمشي في الأرض لطلب الرزق عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام، كان يأكل من عمل يده" [2].

3. تشجيع الاستثمار وإنشاء المصانع والمشروعات التجارية والمؤسسات لاستقطاب العاملين من ذوي المهن والحرف في الولاية، والخريجّين من المدارس والجامعات .

4. إنشاء ديوان للزكاة تؤخذ الزكاة من الأغنياء وتصرف لمستحقيها بأمانة.

5. كفالة الشركات التجارية والمحسنين في الولاية على المستضعفين من الأيتام والأرامل والمعاقين.

6. توزيع ثروات الولاية بعدالة راجحة وشفافية تامة على المواطنين[3].

---

[1] أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب التعوذ من المأثم والمغرم برقم (6368) ص 79/8.

[2]أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده برقم 2072 ص 57/3 .

[3]الصومال الداء والدواء لمنير عبده ص 42-47 مقابلة جمع من السلاطين والنقاب الموجودين في مناطق الولاية جرووي وجالكعيو وقرطو وبوصاصو في أوقات وأزمنة مختلفة وتحديدا عام 2022م .

المطلب السابع: التعصب القبلي في حمى الأراضي واحتكاره .

التعصب أنواع بحسب متعلقه فمنه التعصب القبلي، ومنه التعصب المذهبي الفرعي، ومنه التعصب الحزبي الطائفي، ومنه التعصب القومي الوطني، وكله مذموم في الشريعة بلا استثناء وهو:التّفْرقة والتمييز في المعاملة بين الناس على أساس الجنس أو اللّون أو اللغة أو الدِّين أو البلد أو المستوى الاجتماعي والطَّبقي [1] .

والذي يهمنا هو التعصب القبلي الذي هو من أقدم أنواع التعصب ونهي عنها الإسلام [2].

والتعصب: من العصبية، والعصبية: أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته، والتألّب- التحريض والإفساد- معهم، على من يناويهم، ظالمين كانوا أو مظلومين والعصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم، والعصبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه، ويعتصب بهم أي: يحيطون به ويشتد بهم[3].

قال ابن الأثير: [4] " العصبي: هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم. والعصبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم: أي يحيطون به ويشتد بهم ....العصبية والتعصب: المحاماة والمدافعة[5].

إذاً العصبي: هو من يعين قومه على الظلم أو من يحامي عن عصبته ويغضب لهم والعصبية هي المحاماة والمدافعة عمن يلزمك أمره أو تلزمه لغرض[6].

---

(1) حماية الأمة الرشيدة من فتنة التعصب البغبضة د. عبد الرزاق محمود تكر ص18 الصومال الداء والدواء منير عبده 33.

(2) راجع بخصوص هذا الموضوع بحث أعده الأخ أحمد علي آدم في المعهد العالي للدراسات العليا في هرجيسا بعنوان "التعصب القبلي في المجتمع الصومالي أسباب وآثار وعلاج " .

(3) لسان العرب لابن المنظور 1 / 606 .

(4) المبارك بن محمد بن محمد ابن عَبْد الكَرِيم الشيبانيّ الجزري، أبو السعادات، مجد الدين: المحدث اللغوي الأصولي. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر 544هـ ثم انتقل إلى الموصل، ولازمه المرض إلى أن توفي في إحدى قرى الموصل عام 606 هـ ، قيل: إن تصانيفه كلها ألفها في زمن مرضه، إملاء على طلبته من كتبه " النهاية في غريب الحديث، جامع الأصول في أحاديث الرسول " أنظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ 366 ، الأعلام 272/5.

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 245.

(6) حماية الأمة الرشيدة من فتنة التعصب البغبضة د. عبد الرزاق محمود تكر ص 11.

والإسلام جعل الناس شعوبا وقبائل ليعرف بعضهم يعضا وليؤدوا الحقوق المترتبة على ذلك من صلة الأرحام والنكاح والميراث وغيره ولم يجعلهم قبائل ليتفاخروا بعلو الأنساب أو الشجاعة ونحوها أو يتقاتلوا ويتحاربوا على أساسها ولا يكون للمرء منزلة وشرف عند الله بسبب كونه من قبيلة فلان وجماعة فلان وإنما الرفعة والشرف محصورة بالتقوى قال تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ﴾ [1].

يقول صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " فهذه الآية تدل على استواء الناس في الأصـــل؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة وكان في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنســـاب وتطاول بعض الناس على بعض، بين تعالى أنه جعلهم شـــعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفوا أي يعرف بعضـــهم بعضـــا، ويتميز بعضـــهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضـــهم على بعض ويتطاول عليه وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب وقد بين الله ذلك هنا بقوله:{إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ }فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل، ولقد صدق من قال: فقد رفع الإسلام سلمان فارس ... وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب " [2].

وبهذا يتضح الفرق بين الانتماء إلى القبيلة وبين التعصب لها فالأول أقره الشرع والثاني حذره منه وحارب كل أشكاله وأنواعه [3] .

والقبلية أو التعصب داء عضال حل بجسد الأمة الصومالية فقطع الأوصال وجمد العروق؛ إنه داء قديم وجديد يشتكي منه القدامى من المجتمع الصومالي حيث كان الرجل في الماضي رجلا قبليا وكان المجتمع يتماسك تماسكا قبليا شأنه في ذلك شأن العرب في الجاهلية حيث تكثر الغارات والحروب بين القبائل والأشعار التاريخية لوصف القبلية بين القبائل موجودة في الأدب

---

[1] سورة الحجرات الآية : 13 الأدلة الشرعية في الزجر عن العصبية د. أحمد حيفو ص 9.

[2] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد بن الأمين الشنقيطيّ (7/ 417) .

[3] الأدلة الشرعية في الزجر عن العصبية د. أحمد حيفو ص 6(استدل بهذا الكتاب " 156" دليلا من الكتاب والسنة تحذر عن العصبية والقبلية) .

الصـومالي وأغلب الصـراع كان في الموارد الطبيعية كالماء والكلأ والمزارع بالإضـافة إلى الحروب؛ لأجل حيازة الإبل أو الأرض كبيرا آنذاك، أو بســـبب الدفاع عن العرض أو الأخذ بالثأر أو بسبب حماية المستجير أوالمنافسة على الزعامة والسلطنة حتى يقال: القبلية تعتبر صنما وطاغوتا يعبده الصوماليون من دون الله – والعياذ بالله –.

وقد أعلن الرئيس سياد بري مراسـم دفن القبلية التي اعتبرها عقبة كئودا في سـبيل نهوض الأمة وازدهارها وقد نجح في أيامه الأولى من حكومته وفي آخر الحكومة أخذت القبلية تنشـــط من جديد فبلغت ذروة سنامها عندما أسست الجبهات المعارضة على الانتمائي القبلي لا الوطني أو الولاء السـياسـي، وسـيطرت على ثقافة أهل الوبر على أهل المدر فدمرت الحكومة تدميرا وهجر المواطن الصـــومالي تهجيرا حيث نزح الآلاف الصـــوماليين إلى المخيمات ودول الجوار والمهجر وســلب الممتلكات العامة مما ســبب توارث الضــغائن بين المجتمع، وأرهقت الأرواح البريئة على يد مليشـــيات القبائل حيث كثر في المجتمع المعاقين والأيتام،وهتكت الأعراض والأفراج، وانتشرت المجاعة والأمراض والجهل والفقر المدقع، وزوال الثقة بين الناس في الصـومال حتى أهين المواطن الصـــومالي في المهجر، وحل الدمار والخراب في البلاد والقرى والمســـاكن والشوارع وجميع المرافق العامة[1].

والنزاع الأراضـي في المجتمع الصـومالي أصـبح ظاهرة من مظاهر العصـبية القبلية وهو مما يسـبب الخلافات الأرضية في ولاية بنتلاند فقد تحمي قبيلة ما قِسْما من أرض الله الواسعة وتمنع غيرها من القبائل المجاورة للاســتفادة منها، وقد حصــل مناطق عديدة في الولاية تنازع قبلي في حمى الأراضـي واحتكاره ففي عام 2013م حصـل في منطقة نُغال من شـرق العاصـمة اشـتباكات عنيفة بسبب حمى الأراضي بين قبيلتين مما أدى القتلى والجرحى بين المليشيات المسلحة ونزوح معظم المدنيين من المنطقة، وفي أوائل يناير عام 2022م حصـل إشـتباكات عنيفة بين قبيلتين مجاورين منطقة ســـاح ميغاغ (sax meygaag) على حدود منطقتي نغال وســـول مما أدى القتلى والجرحى بين المليشيات المسلحة ونزوح معظم المدنيين من المنطقة، وقد حصل مثل هذا

[1] الصومال الداء والدواء منير عبده 36.

مناطق أخرى في الولاية كمنطقة بري " إسْـكُشُـبَن وأفيْن" ومنطقة كركار" بين قرطوا وظهر" في أوقات وأزمنة مختلفة [1] .

والحل للخروج من داء القبلية واحتكار القبائل للأراضي هو في النقاط التالية :

-تحقيق مبدأ الولاء والبراء والاعتقاد أن الولاء الحقيقي الذي يربط بين الناس هو الإنتماء الديني وإن اختلفت عروقهم وقبائلهم والتحذير من القبلية التي لا تبني مجتمعا بقدر ما تشتته وتفرقه قال تعالى: ﴿ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ﴾ [2].

والنبي صـــلى الله عليه وســـلم حذر الولاء القبلي فعن جندب بن عبد الله البجلي، قال: قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم: "من قتل تحت راية عِمِيّةٍ، يدعو عصـبية، أو ينصـرعصـبية، فقتلة جاهلية" [3].

قال النووي [4]: " معناه إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه" [5].

وعن جابر بن عبد الله رضـي الله عنهما، قال: غزونا مع النبي صـلى الله عليه وسـلم، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، فكسـع أنصـاريا، فغضـب الأنصـــاري غضـــبا شـــديدا حتى تداعوا، وقال الأنصـــاري: يا للأنصـــار، وقال المهاجري: يا

---

[1] مقابلة جمع من السلاطين والنقاب الموجودين في مناطق الولاية جرووي وجالكعيو وقرطو وبوصاصو في أوقات وأزمنة مختلفة وتحديدا عام 2022م

[2] سورة آل عمران الآية : 103 .

[3] أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر برقم (1850) 1478/3(والعمية) هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم مكسورة والياء مشددة أيضا وهي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كتقاتل القوم للعصبية (والعصبة) عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره . حاشية شرح النووي على مسلم (12/ 238) .

[4] يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعيّ، أبو زكريا، محيي الدين: علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران، بسورية) واليها نسبته عام 631 - 676 هـ، تعلم في دمشق، وأقام بها زمنا طويلا من كتبه " تهذيب الأسماء واللغات منهاج الطالبين" أنظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 395/8 .

[5] شرح النووي على مسلم (12/ 239) .

للمهاجرين ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:" ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم " فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوها فإنها خبيثة أو منتنة " وقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه" [1].

-التناصر والتواصل بين أبناء القبيلة يكون فيما يحقق المصالح المعتبرة شرعا ولا يكون في المصالح الغير معتبرة شرعا كالظلم والاعتداء على الآخرين والتعاون على الإثم والعدوان وقد بين المصطفى طريقة التعاون والتناصر في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه" [2].

-القيام بإصلاح ذات البين ونبذ الأنانية والبغي في الأرض قال تعالى:﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [3].

وعن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، يا رسول الله قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة" [4].

---

[1] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوة الجاهلية (183/4) ومسلم في البر والصلة والآداب باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما رقم (2584) ص (4/ 1998) وقوله (ثاب معه) أي اجتمع (رجل لعاب) أي بطال وقيل كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة(فكَسَعَ) أي ضربه على دبره .فتح الباري لابن حجر (6/ 547).

[2] أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما برقم (2444) 128/3 .

[3] سورة الحجرات الآية (9).

[4] سنن أبي داوود كتاب الأدب باب في إصلاح ذات البين برقم(4919) 280/4 والترمذي في جامعه برقم (2509) 663/4 وقال هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام برقم (414) ص237.

الساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله ، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده ((1)).

-تحقيق الأخوة في الله بين القبائل كما آخى النبي- صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار، وإعادة لحمة الإسلام وتكافل الإجتماعي بينهم قال تعالى:﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (2) .

-التحاكم إلى الشريعة الغراء وإعطاء الحقوق لأصحابها لا للأعراف القبلية والقوانين الوضعية قال النووي:" فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الإسلام " (3) .

-العناية بحسن الجوار وأنه مكرمة من مكارم الأخلاق، وحقّ مِن حقوق أخوة الإيمان، وسلوك اجتماعي حضاري راق، يسعَد المرء بحُسن جواره، ويشقى بسوئه، وقد أمرنا الله تعالى بحُسن الجوار، وعطَفه على الإحسان بالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين بعد قَرْنِ ذلك كلِّه بعبادته وعدم الإشراك به، فقال تعالى:﴿ ۞ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ (4).

وقد كثُرت وصيةُ الرُّوح الأمين جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار؛ مما يدل على عظيم حقِّه، ووجوب برِّه والإحسان إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيورِّثُه" (5).

((1)) تفسير السعدي ص 202 .

(2) سورة الحجرات الآية (10).

(3) شرح النووي على مسلم (16/ 138) .

(4) سورة النساء الآية : 36.

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب الوصاة بالجار برقم (6015) ص 10/8 ومسلم في البر والصلة والآداب باب الوصية بالجار والإحسان إليه برقم(2625) 4/ 2025 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

-استشعار كل أحد من القبائل أن الأرض لله وأنه وضعها للأنام كما قال تعالى:﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ وأن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة؛ وأنه المنظم لشئون الناس في امتلاك الأراضي وإحيائها [1].

-إهمال أقوال وشـــهادة العصـــبي في داخل المجتمع واعتباره جاهلا كما نص الإمام الشـــافعي بقوله: " من أظهر العصـبية بالكلام فدعا إليها وتألف عليها وإن لم يكن يشـهر نفسـه بقتال فيها فهو مردود الشـــهادة؛ لأنه أتى محرما لا اختلاف بين علماء المســـلمين علمته فيه، الناس كلهم عباد الله تعالى لا يخرج أحد منهم من عبوديته، وأحقهم بالمحبة أطوعهم له وأحقهم من أهل طاعته بالفضـيلة أنفعهم لجماعة المسـلمين من إمام عدل أو عالم مجتهد أو معين لعامتهم وخاصـتهم، وذلك أن طاعة هؤلاء طاعة عامة كثيرة فكثير الطاعة خير من قليلها وقد جمع الله تعالى الناس بالإسلام ونسبهم إليه فهو أشرف أنسابهم" [2] .

-إجراء البحوث والدراســـات وعقد الندوات في أســـباب وأضـــرار القبلية وأثرها على الفرد والمجتمع.

---

[1] سورة الرحمن الآية : 10 .

[2] الأم 6/ 223.

المطلب الثامن: التجارة على الأراضي طلبا للمال.

ولاية بنتلاند كيان يتمتع بالحكم الذاتي في إطار الدولة الصومالية الفدرالية، وتتمتع بالسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعة والقضائية والمؤسسات الإدارية، وهي منطقة شبه آمنة بالنظر إلى الولايات الأخرى الصومالية، وبسبب هذا الأمن الذي تمتعه هذه المناطق في الولاية أدى لإرتفاع الأسعار للأراضي والمتاجرة منها وتبدأ من هنا النزاعات الأرضية بين الأفراد طلبا للمال وخاصة عاصمة الولاية –جروووي– بسبب غلاء أراضيها بصفة تمتعها بالأمن والعاصمة بخلاف المناطق الأخرى التي تقل فيها التنازع الأراضي فينتج بسببه التنازع الدائم واشتباكات بين الجماعات المسلحة وزعزعة الأمن القومي وسفك الدّماء الأبرياء وانتهاكات في الممتلكات العامة والخاصة وإفساد المجتمع، وفي الولاية مليشيات فقدوا الحياة الكريمة والطرق السوية في المعيشة والعاطلين عن العمل، والإنسان بطبيعته إذا فقد الإحتياجات الضرورية قد ينحرف ويرتكب جرائم وكل الأمور التخريبية وبالتالي إتجه هذا الصنف من الناس نحو استيلاء الأراضي ونهبها بكل الوسائل المتاحة له ليأكلوا أموال الناس بالباطل [1].

والأمن –كما هو معلوم – يؤثّر على غلاء الأرض من عدمه ، فالعلاقة بين الأمن والبيئة هي علاقة تكامل وترابط فالبيئة التي لا أمن لها لا يمكن للحياة أن تستقر، وكلما يحتاج الإنسان إلى عناصر البقاء يحتاج إلى الشعور بالأمن فمثلا العلاقة بين إحياء الأرض وتعميرها وبين الأمن في بنتلاند هي علاقة متلازمة أكثر من غيرها، والأمن هي الحلقة الأهم في تعمير الأرض، حيث أنّ التطوّر والإزدهار في بنتلاند يزداد يوما تلو الآخر وهذا بفضل الأمن الّذي يتمتّعه هذا الإقليم ؛ وترى الدّول تتسابق، وتأخذ كل الخطى لسدّ ثغرات الأمن لديها، وهي بذالك تضمن حياتها التطوّريّة، ومن هذا المنظور فإنّ إحياء الأرض مهم للبيئة ومهمّ للأمن الوطني والدّولي أيضا، فمهما تزدهر إحياؤها بكافة الأنواع ينمو أيضا نظام الأمن، وتقلّ أن تتعرّض البيئة فوضى بانواعه[2] .

---

[1] مقابلة جمع من أعضاء لجنة حل الخلافات الأرضية في جروووي وجالكعيو وغلدغب في عام 2022م.

[2] مقابلة جمع من أعضاء لجنة حل الخلافات الأرضية في جروووي وجالكعيو وغلدغب في عام 2022م .

ومن جهة أخرى فإن حقوق الإنسان والبيئة مترابطان لأنّ الحياة والسلامة الشخصيّة لكل إنسان تعتمد على حماية البيئة من جهتين:- إحياؤها من حيث التنمويّة الصناعية والزراعيّة وكلّ ما يجلب التطور، وحمايتها من التدهور وسوء إستعمالها وتعرضها للسلب والغصب [1].

والحل للخروج التجار على الأراضي وغلائها المفرط هو في النقاط التالية :

1. إعادة الأمن العام والاستقرار وحصر وسائل القهر والإجبار المادي في يد الولاية
2. بناء نظام سياسي وكيل عن الشعب حتى لا تنتقل قوة الولاية وثرواتها إلى الشعب .
3. وضع قانون وأنظمة مشددة لمحاربة قراصنة الأراضي أمام القضاء والمحاكم.
4. توزيع عقارات الولاية بعدالة راجحة وشفافية تامة على المواطنين لمواجهة العنف وآثاره.
5. تحقيق تنمية متوازنة وخلق فرص عمل للمواطنيين في الولاية .
6. تحديد سعر مناسب لشراء الأراضي؛ لتقليل الخلافات الأرضية ودفع الضرر عن المجتمع[2].
7. الدعاء والاستعاذة بالله من الفقر الذي قد يسبب استيلاء الأراضي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال" [3].
8. السير في الأرض لكسب الرزق الحلال وترك استيلاء الأراضي ونهبها عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام، كان يأكل من عمل يده" [4].

---

[1] البيئة والأمن لجعفري مفيدة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ، ص96 .

[2] أزمة الصومال إشكالية الدولة وآفاق إعادة البناء غبد القادر محمد جيدي ص 14 مقابلة جمع من أعضاء لجنة حل الخلافات الأرضية في جروووي وجالكعيو وغلدغب في عام 2023م.

[3] أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب التعوذ من المأثم والمغرم برقم (6368) ص 79/8.

[4] أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده برقم 2072 ص 57/3 .

المبحث الثّاني: الآثار السلبية عن الخلافات الأرضية وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: انتشار السلاح والمليشيات المسلحة في الولاية.

المطلب الثاني : كثرة الخصومات والمنازعات الدائمة.

المطلب الثالث: إزهاق الأرواح بين الأطراف المتنازعة وتهييج النزاعات القبلية في المجتمع

المطلب الرابع : تدمير الممتلكات الأرضية والاعتداء عليها.

المطلب الخامس: أكل أموال الناس بالباطل .

المطلب السادس : فساد الأرض وأخلاق المجتمع .

تمهيد: مفهوم الأثر لغة واصطلاحا .

الأثر لغة: جمع أثار وأثور ويطلق في اللغة على عدة معان منها النتيجة: فأثر الشيء نتيجته: أي الحاصل من ذلك الشيء ، والعلامة، ويأتي الأثر بمعنى الجزء والنقل يقال: أثرت الحديث أي: نقلته، وحديث مأثور أي : منقول [1] .

الأثر اصطلاحا: ورد عنوان الأثر –أيضا – على لسان الفقهاء بمعان متعددة ولايخرج عن المعنى اللغوي التي منها النتيجة وما يترتب على الشيء من الأحكام الشرعية أو المسئولية والتبعية من قبيل قولهم الأثر المترتب على العقد [2].

وأقرب هذه المعاني إلى موضوعنا هو المعنى الأول النتيجة الحاصلة من ذلك الشيء سلبيا كانت أم إيجابية.

ولا يخفى مدى الآثار السلبية الكبيرة في مختلف المجالات التي تلحق بالمجتمع نتيجة الخلافات الأرضية واستيلاء الأراضي بطرق غير مشروعة في الولاية، وقد رأيت أنه من المناسب أن أسهم في هذا الموضوع المهم، المشتمل على بيان أهم أنواع الآثار السلبية الناتجة عن الخلافات الأرضية، في أوساط المجتمع كانتشار السلاح والمليشيات المسحلة في البلاد والخصومات والمنازعات الدائمة لدى بعض المتنازعين، وإزهاق الأرواح بين الأطراف المتنازعة وتهييج النزاعات القبلية في حين وآخر، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات الأرضية والاعتداء عليها وأكل أمول الناس بالباطل وأخيرا فساد الأرض وأخلاق المجتمع نوضحها في المطالب التالية :

---

(1) التعريفات للجرجاني ص9 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 53/1.

(2) المصادر السابقة .

المطلب الأول: انتشار السلاح والمليشيات المسلحة في الولاية

فبعد انهيار الحكومة المركزية انتقل قوة الدولة وسلاحها إلى الشعب، وامتلكت كل قبيلة بل أسرة وشخص نصيبا مقدرا من الأسلحة والذخيرة ، وانتشار السلاح في يد الفصائل ولمليشيات الصومالية أحد أهم التحديات والمشكلات التي واجهت الأمّة الصوماليّة بشكل عام بعد انهيار الحكومة المركزيّة، ولم يتوقف تهريبه عبر الحدود البرية والبحربة وبمساندة دول مجاورة لتحقيق أهدافها الرامية ويصل معظمه من إيثوبيا واليمن رغم أن الأمم المتحدة فرضت حظرا على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال عام 1992م وفشلت كل الحكومات المتعاقبة في الجمهورية لجمع ونزع السلاح من أفراد الشعب [1].

ومن المعروف أن حمل السلاح طوال حقبة الحرب الأهلية كان يمثل جزء مهما من هوية المواطن الصومالي؛ بل كان يعتبر رفيقه الذي يحمي به من المليشيات والمسلحين وقطاع الطرق، وشكلت بعض المناطق الصومالية سوق السلاح " عرتوغته" الذي يهدد أمن القومي لما يحويه من أسلحة متنوعة إضافة إلى سهولة اقتنائها وشرائها دون رقيب أو حسيب، ولا يوجد تقديرات دقيقة لكميات الأسلحة الموجودة في الصومال؛ لعدم وجود إحصائيات دقيقة من الهيئات المختصة[2].

وبنتلاند بالذات –كولاية مستقلة لها نظامها– واجهت صعوبات وتحديات عن السلاح ونزعه عن الشعب في مناطق الولاية وامتلكت بعض الأفراد والقبائل نصيبا ومقداراً من الأسلحة والذخيرة، وقد يخلف السلاح عشرات القتلى والجرحى وقد سبب تدميرا للممتلكات العقارية وقد يضر وينتهك به أموال الناس وأعراضهم، ويكثر السلاح بكثرة النزاعات والخصومات الأرضية فإذا حصل نزاع بين شخصين لأرض فيتسلّح كل واحد منهما سلاحه ثم يحتجر الأرض الواسعة الّتي لا يكاد يرى نهايتها بسبب قوته وسلاحه.

---

[1] مقابلة جمع من أعضاء لجنة حل الخلافات الأرضية في جرووي وجالكعيو وغلدغب في عام 2023م.

[2] تقرير الجزيرة بعنوان تحدي نزع السلاح في الصومال في النت عام 2007م.

وانتشار السلاح يضعف الأمن والاقتصاد والتعليم والازدهار والحضارة وكل ما يتعلق بتماسك المجتمع ويظهر الفقر والجهل والتخلف في المجتمع[1].

وقد ورد النهي عن حمل السلاح وإشارته إلى مسلم جادّاً أو مازحا وحمله مسلولا –أيضا – منها:

–حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من حمل علينا السلاح فليس منا " [2].

–وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار" [3].

وعن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه" [4].

–وعن جابر بن عبد الله قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا"[5].

–وعن جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمسك بنصالها ؟" [6].

---

[1] دور الأطراف المحلية في جهود الإغاثة وإعادة إعمار الصومال أنور ميو ص13 ومقابلة مع عدد من قادة رجال الأمن في مناطق الولاية في أو قات متتالية وتحديدا 2021م .

[2] أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا برقم (7070) 9/ 49 ومسلم في الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا رقم(98) 1/ 98 .

[3] أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا» برقم (7072) 49/9 ومسلم في البر والصلة والآداب باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم رقم(2617) 4/ 2020 .

[4] أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم برقم (2616) 4/ 2020.

[5] أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الفتن باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا برقم (2163) 4/ 464 وقال هذا حديث حسن غريب وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (3527) 1046/2.

[6] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد برقم (451) 1/ 98 ومسلم في البر والصلة والآداب باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق رقم(2614) 2018/4.

في الأحاديث السابقة تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم وسواء كان هذا جادا أوهزلا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال[1].

[1] شرح صحيح مسلم للنووي 16/ 170 .

المطلب الثاني: كثرة الخصومات والمنازعات الدائمة

ترى في مناطق الولاية جدال وخصـــومات باطلة من المجتمع حول ملكية الأرض وتجد عند الجهات المختصة للتحاكم والمحاكم والشوارع أناس يكون همهم الأكبر استيلاء الأراضي ونهبها بطرق غير مشروعة وهناك مثل شائع في المجتمع الصومالي "نازِعْهُ لن تخسر منه" Ku qabso ku qadi maside والخصومات والتنازع الدائم يكون وبالا على النفس والمال والتعلّم والازدهار والحضارة وكل ما يتعلق بتماسك المجتمع[1].

وقد ورد النهي الجدال والمراء في القرآن والسنة النبوية منها:

قوله تعالى:﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ﴾ [2].

وقوله الألد: شديد الخصومة، وهو رجل ألد، وامرأة لداء، و" الخصام"مصدر خاصم، والمعنى أشد المخاصمين خصومة، أي هو ذو جدال، إذا كلمك وراجعك رأيت لكلامه طلاوة وباطنه باطل، وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء[3].

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم" [4].

والألد شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه لأنه كلما إحتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر، وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل[5].

---

(1) مقابلة عدد من قضاة المحاكم ولجنة حل الخلافات الأرضية في الولاية في أزمنة متتالية وتحديدا 2020م .

(2) سورة البقرة الآية : 204 .

(3) تفسير القرطبي (3/ 16) .

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة برقم (7188) 73/9 ومسلم في العلم باب في الألد الخصم رقم(2668) 2054/4.

(5) شرح النووي على مسلم (16/ 219) فتح الباري لابن حجر 183/1 .

-وعن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه" [1].

وقوله لمن ترك المراء : بكسر الميم والمد أي الجدال خوفا من أن يقع صاحبه في اللجاج الموقع في الباطل[2].

عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية:{مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } [3] قال البيضاوي: " المراد بهذا الجدل العِناد، والمراء والتعصُّب" [4].

عن الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه...إلخ " [5] .

وهذا الذم الشديد في قوله: " ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله" يعمّ الظالم الذي يخاصم بالباطل مع علمه أنه باطل؛ فأمَّا المظلوم الذي يخاصم فهذا لجاجه ليصل إلى حقه بطريق الشرع من غير لدد وزيادة لجاج ولا قصد إيذاء، فليس بحرام؛ ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا؛ فإن ضبط اللسان في الخصومة متعذر، والخصومة توغر الصدور وتهيج

---

[1] سنن أبي داوود كتاب الأدب باب في حسن الخلق برقم (4800) 253/4 ووصفه الألباني الحسن لغيره في صحيح الترغيب والترهيب برقم (139)

[2] حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 26) .

[3] أخرجه الترمذي في جامعه كتاب التفسير باب: سورة الزخرف برقم (3253) 378/5 وقال هذا حديث حسن صحيح وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم(141) والآية في سورة الزخرف: 58.

[4] قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي (2/ 801) .

[5] سنن أبي داود كتاب الأقضية باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها برقم (3597) 305/3 وصححه الألباني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 349/7 برقم (2318) .

الغضب، وإذا هاج الغضب نسي المتخاصم فيه وبقي الحقد وقوله "حتى ينزع" أي: ينجذب عنه ويميل إلى الحق فيسلم" [1].

[1] شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 664) بتصرف يسير .

المطلب الثالث: إزهاق الأرواح بين الأطراف المتنازعة وتهييج النزاعات القبلية في المجتمع

نتج عن الخلافات الأرضـــية إزهاق الأرواح بين الأطراف المتنازعة ؛لأن كثيرا من الصـــوماليين عنده حدّة طبع وشدة انفعالات عند الغضب ولا يستطيع التحكم في أعصابه عندما يحدث أو يثور أمر فيجهل فوق جهل الجاهلين ويفعل ما لا يحمد عقباه من إزهاق أرواح الآخرين كانوا قرب المجلس والمكان بالأمس القريب، ولعل البعض يرى أنها نوع من الرجولة ويفتخر بالردّ والبغي على الآخر بالقتل؛ بدلا من التحاكم إلى المحاكم المختصة.

وقد خلفت الخلافات الناشـــئة عن الأراضـــي مئات القتلى والجرحى وإزهاق الأرواح بين المليشيات أو الأطراف المسلحة؛ لأن كثيرا ممن ابتلي بغصب الأراضي واستيلائها وأكثرهم ممن فقدوا الحياة الكريمة، والطرق السـوية في المعيشـة لا يسـتطيع إسـتماع الرأي الآخر فيسـكِتُ الناطق بالضـرب واللكم ويرد الآخر بالفعلة أو أشـد منها كإذهاب روحه وسـلب أمواله، وقد يتحول الأمر الاقتتال في بعض الأحيان إلى جماعات ونزاعات قبلية وتهييجها فحب الثأر والانتقام من سمات الشعب الصومالي بسبب تدهور الوضع الأمن في المنطقة بشكل عام [1] .

وقد حرمت الشـريعة الإسـلامية في الاعتداء على النفس المؤمنة وعظمت العقوبة في الآخرة بما توعد الله به القاتل من غضـــبه ولعنته، وأن مصـــيره إلى النار وفي الدنيا بالقود في النفس والقصاص في الأطرف والآيات أو الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا نذكر طرفا منها:

قوله تعالى:﴿ وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ﴾ [2].

وقوله في وصف عباد الرحمن:﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ [3].

---

[1] مقابلة عدد من رجال الشرطة والأمن وأعضاء لجنة حل الخلافات الأرضية في الولاية وتحديدا في عام 2023م .

[2] سورة النساء الآية :(93).

[3] سورة الفرقان الآيات:(68-70).

يقول إبن كثير " وهذا تهديد شـــديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله" [1].

ومن قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا قال تعالى:﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ [2].

يقول ابن حجر الهيتمي في الزواجر: [3] "وجُعِل قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغة في تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيما لشـــأنه: أي كما أن قتل جميع الناس أمر عظيم القبح عند كل أحد فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك، فالمراد مشاركتهما في أصل الاستعظام لا في قدره .... "[4] .

وقد جاء الوعيد الشديد على المتقاتلين في الفتن قال صلى الله عليه وسلم " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول، قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه" [5].

وعد القتل من الموبقات المهلكات عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" [6]

---

[1] تفسير ابن كثير ت سلامة (2/ 376) .

[2] سورة المائدة الآية : 32 .

[3] أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس: فقيه باحث مصري، مولده في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) 909 هـ وإليها نسبته. تلقى العلم في الأزهر، ومات بمكة عام 974 هـ. له تصانيف كثيرة، منها (تحفة المحتاج لشرح المنهاج و المنهج القويم في مسائل التعليم) أنظر : الأعلام 234/1.

[4] الزواجر عن اقتراب الكبائر 2/ 144 .

[5] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} برقم (31) 1/ 15 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما رقم(2888) 4 / 2214 حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

[6] أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا

فأعظم فســاد الدنيا قتل النفس المؤمنة بغير حق وهو من أكبر الكبائر بعد أعظم فســاد الدين الذي هو الكفر [1].

وسيصلون سعيرا} برقم (2766) 10/4 ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم(89) 92/1.

[1] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 253).

المطلب الرابع: تدمير الممتلكات الأرضية والاعتداء عليها

النزاع الداخلي في الولاية المتعلق بملكية الأرض سبّب تدميرا للممتلكات الأرضية والاعتداء عليها ونتج هذا الفعل خسائر مالية من هدم البناء وتغيير من أساس البناء وحدوده، ومظاهر العبث والتخريب، والهدم لممتلكات الغير هو جريمة إفساد بحق الوطن والمواطن وهدر للاقتصاد المحلي والاستفادة منها مستقبلا وإعباء جديدة من أجل إصلاحها وبنائها من جديد[1].

وحرمة ممتلكات المسلم أصل مقرر في شرعنا ، ولا يجوز لأحد أن يتلف مال المسلم عمدا أو خطأ وإذا وقع الإتلاف عمدا أو خطأ فالضمان في مال المتلف وهذ أمر متفق عليه بين جماهير العلماء، جاء في كتاب الأم "ولم أعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمدا فكان على من أصابه فيه ثمن يؤدى لصاحبه وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد" [2].

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تغيير منار الأرض وحدودها ومعالمها بأشد تحذير كما في حديث أبي الطفيل، قال: قلنا لعلي بن أبي طالب، أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسرّ إليّ شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: " لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض"[3].

هذا وقد وضع المشرّع الصومالي عقوبات تصل إلى السجن على كل من نزع أوغيّر حدود أرض مملوكة للغير كما جاء في المادة (487) من قانون العقوبات الصومالي (كل من نزع حدود عقار مملوك للغير بقصد تملكه كليا أو جزئيا يعاقب بسجن يصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى عشرة آلاف شلن صومالي).

---

(1) مقابلة عدد من قضاة محكمة الدرجة الأولى والمرافعات والعليا في جرووي وقرطو وبوصاصو في أوقات مختلفة وتحديدا في عام 2022م .

(2) الأم للإمام الشافعي 200/2 وجاء في المادة 92 من مجلة الأحكام (المباشر ضامن وإن لم يتعمّد) ص27.

(3) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله(3/ 1567) برقم (1978).

المطلب الخامس: أكل أموال الناس بالباطل

من الآثار السلبية الناجمة عن الخلافات الأرضية أكل أموال الناس بغير حق فقد ينازع شخص لآخر لأرضه وقصده الشاغل في ذلك أخذ أمواله بغير حق ، وأكل أموال الناس بالباطل هو ما يأخذه الإنسان ويستولي عليه من أموال الناس من غير وجه حق إما سرقة وغصبا أو ظلما وعدوانا أو غشا واحتيالا وكل ذلك مما حرمه الإسلام لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة وعواقب وخيمة في الدارين [1].

وتكلم الفقهاء في كتبهم الفقهية " حكم الصلاة في الدار المغصوبة "وذهب الحنابلة –المشهور من مذهبهم– عدم صحة الصلاة فيها وتقع باطلة كصلاة الحائض وصومها؛ وذلك لأن النهي يقتضي تحريم الفعل وفساده، وعلى المصلي أن يعيدها في مكان آخر غير مغصوب بخلاف الجمهور الذين ذهبوا إلى أن صلاته صحيحة ويأثم المصلي بالصلاة في الأرض المغصوبة ؛ لأن النهي ليس نهيا لذاته وإنما هو نهيا لغيره[2].

قال في شرح المهذب: " الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة باطلة"[3].

فعندما ينعدم الخوف من الله تصير القوة والحيلة وبالا على صاحبها ويستخدمها في الظلم والعدوان ويوظفها في الاستيلاء على أموال الآخرين وهضم حقوقهم، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من غصب أرضا وانتزعها من صاحبه بأشد الوعيد واستحاق اللعنة من الله – سبحانه وتعالى –.

---

[1] مقابلة عدد من علماء التحكيم في جرووي وبوصاصو وغلدغب وقرطو تحديدا في عام 2021 م .

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 116) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 124) شرح المهذب للنووي 164/3 المغني لابن قدامة 56/2

[3] شرح المهذب للنووي 164/3.

وفيما يلى نورد أهم النصوص في ذلك :

-فعن أبي ســـلمة بن عبد الرحمن، وكانت، بينه وبين أناس خصـــومة في أرض، فدخل على عائشـة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سـلمة، اجتنب الأرض، فإن رسـول الله صـلى الله عليه وسلم قال: "من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين" [1] .

قال في الفتح " وفي الحديث تحريم الظلم والغصـب وتغليظ عقوبته وإمكان غصـب الأرض وأنه من الكبائر ....." [2].

-وعن أبي الطفيل، قال: قلنا لعلي بن أبي طالب، أخبرنا بشـيء أسـره إليك رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم، فقال: ما أسـرّ إليّ شـيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: " لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض" [3].

والشـاهد من الحديث " لعن الله من غيّر مَنار الأرض " والمراد بمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها ومعالمها [4].

-وعن هشـــام بن عروة، عن أبيه، أن أروى بنت أويس، ادعت على ســـعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضـها، فخاصـمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضـها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسـلم؟ قال: سمعت رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم، يقول: "من أخذ شـبرا من الأرض ظلما، طوقه إلى سـبع أرضـين"، فقال له مروان: لا أسـألك بينة بعد هذا، فقال: "اللهم، إن كانت كاذبة فعم بصرها، واقتلها في أرضـها"، قال: "فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضـها، إذ وقعت في حفرة فماتت" [5].

---

[1] أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب باب إثم من ظلم شيئا من الأرض برقم (2453) (3/ 130)

[2] فتح الباري لابن حجر (5/ 105) .

[3] أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم (1978) (3/ 1567) .

[4] شرح النووي على مسلم (13/ 141) .

[5] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (3/ 1231) برقم 1610.

–وعن عمر بن محمد، أن أباه، حدثه، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن أروى خاصمته في بعض داره، فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه في سبع أرضين يوم القيامة"، اللهم، إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارها، قال: " فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها"[1] .

وفي هذين الحديثين:تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته وإمكان غصب الأرض وهو مذهب الجمهور بخلاف الحنيفة الذي قالوا لا يتصور غصب الأرض، لأنه ثابت لا يمكن تحويله من مكان لآخر[2].

وأوردت كتب تاريخ الإسلام قصة سعيد بن زيد رضي الله عنه – أحد العشر المبشرين بالجنة – فقد أورده الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام عن طريق هشام بن عروة، عن أبيه مما يدل شهرة القصة وانتشارها في الإسلام وخطورتها وآثارها السلبية على المغتصب في الدارين[3].

---

[1] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (3/ 1230) برقم 1610 .

[2] شرح النووي على مسلم (11/ 49) .

[3] تاريخ الإسلام للذهبي ت بشار (2/ 496) .

المطلب السادس: فساد الأرض وأخلاق المجتمع

الفساد هو نقيض الصلاح وهو خروج الشيء عما كان عليه من الاعتدال والسلامة ومن معانيه التلف والعطب والاضطراب والخلل والحاق الضرر يقال فسد اللحم: أنتن ، وفسدت الأمور: اضطربت ، وفسد العقد :بطل[1].

جاء في المفردات لغريب القرآن " الفساد: خروج الشيء عن الإعتدال، قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا، ويضادّه الصّلاح، ويستعمل ذلك في النّفس، والبدن، والأشياء الخارجة عن الاستقامة، يقال: فَسَدَ فَسَاداً وفُسُودا " [2].

والمفسدة هي خلاف المصلحة والفساد يقابله الصلاح بينما الإفساد يقابله الإصلاح وهو عمل مخالف للقانون والنظام ولا ينسجم مع القيم السائدة في المجتمع [3].

ويختلف مقصود الفساد باختلاف الفنون وباختلاف ما يوصف به فهناك فساد عند علماء العقيدة، وعلماء التربية والسلوك ، والفقهاء والأصوليين، وأيضا علماء البلاغة والنقد العربي، ولكل وجهة نظر خاص من هذا المصطلح [4].

والذي يتفق موضوع بحثنا هو الفساد الخلقي عند علماء التربية والسلوك: وهو القول والفعل المنكر والسلوك غير الصالح الذي لا يتفق مع شرع الله ولا العقل والفطرة السليمة [5].

والفساد ممنوع بكل صوره وأشكاله والعبد منهي عن الفساد في نفسه وعمله وعن إفساد غيره وحث الإسلام الأخذ على أيدي المفسدين حجرا على فسادهم وقضاء على آثاره ولذلك شرعت الحدود والتعازير المبنية على مراعاة تحقيق مصالح المجتمع وسد باب الفساد عنه لا قصد الإضرار بالجاني في مقابل مفسدته فحسب [6].

---

[1] معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/ 503 القاموس المحيط للفيروز ابادي (ص: 306) الكليات للفيومي (ص: 692)

[2] المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 636 .

[3] الفساد في المجتمع الصومالي دراسة تحليلية لعوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر عبد الوهاب علي مؤمن ص 57.

[4] ذم الفساد والمفسدين في القرآن الكريم والسنة النبوية د. حسن معلم داوود ص 12.

[5] المرجع السابق ص 12.

[6] المرجع السابق ص 14.

واستشعرت الملائكة الكرام أثناء الحوار عن الأرض وخليفته خطورة الإفساد في الأرض وسفك الدماء بقول سبحانه:﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [1].

والنصوص القرآنية التي تناولت قضية الفساد والمفسدين كثيرة فقد ورد لفظ(الفساد) في القرآن في أحد عشر موضعا من ثماني سور، وورد لفظ (المفسدون أو المفسدين) في عشرين موضعا من اثنتي عشرة سورة، وورد لفظ (يفسدون) في خمسة مواضع من خمس سور، كما ورد لفظ (المفسد) في موضع واحد من سورة البقرة [2].

وفيما يلي نذكر من أهم هذه الآيات:

قال تعالى:﴿ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ﴾ [3] أي: وَلا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بَعْد إِصلاحها بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق[4].

وقال تعالى:﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [5] فوعد الله النعيم المقيم لمن ترك الترفع والفساد الذي هو شامل لجميع أنواع المعاصي والظلم [6] .

يقول ابن جرير معقبا ومفسرا بهذه الآية: ولا فسادا: ولا ظلم الناس بغير حقّ، وعملا بمعاصي الله فيها [7].

وقال تعالى:﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ

---

[1] سورة البقرة الآية : 30.

[2] ذم الفساد والمفسدين في القرآن الكريم والسنة النبوية د. حسن معلم داوود حاجي ص 28.

[3] سورة الأعراف الآية : 56.

[4] تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص: 292) .

[5] سورة القصص الآية : 83.

[6] تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص: 624).

[7] جامع البيان ت شاكر للطبري (19/ 637) .

لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتۡهُ ٱلۡعِزَّةُ بِٱلۡإِثۡمِۚ فَحَسۡبُهُۥ جَهَنَّمُۖ وَلَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ ﴾ [1].

الآية نزلت في شأن الأخنس بن شرِيق الثقفي، قدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أنه يريد الإسلام، وحلف أنه ما قدم إلا لذلك، ثم خرج فمرَّ بزرع لقوم من المسلمين وُحُمر، فأحرق الزرع وعقر الحُمُرُ [2]

وهذا الفساد الذي فعله الأخنس بن شريق هو نفس ما يمارسه المفسدون حاليا في بعض مناطق الولاية من حمل السلاح، وظلم الناس، وسفك الدماء، وتخريب العمران، وتدمير الممتلكات، وزعزعة الاستقرار واغتصاب الأراضي، وفساد الأرض عموما؛ لأن الآية عامة لكل من سعى في الأرض فسادا [3].

يقول علال الفاسي – بعد استعراضه لمجموعة من الآيات المتعلقة بقضية الفساد والمفسدين في الأرض–: "فمجموع هذه الآيات القرآنية يبين بوضوح أن الغاية من إرسال الأنبياء والرسل وإنزال الشرائع، هو إرشاد الخلق لما به صلاحهم وأداؤهم لواجب التكليف المفروض عليهم"[4].

وكيفية إفسادهم لأخلاق المجتمع فالمجتمع بجميع مكوناته وأطيافه ومنه الجيل الناشئ عندما يشاهد ويسمع يوما تلو الأخرى مشكلات الخلافات الأرضية وآثارها السلبية كالخصومات والمنازعات الدائمة وإزهاق الأرواح وتهييج النزاعات القبلية في حين وآخر وتدمير الممتلكات الأرضية والاعتداء عليها بالإضافة استيلاء الأراضي بطرق غير مشروعة وانتشار السلاح والمليشيات المسحلة في البلاد والأضرار الأخرى التي تلحق بالمجتمع نتيجة الخلافات الأرضية فإنه لابد من إفساد أخلاقه والمرأ ابن بيئته كما يقال؛ فكم من شخص كان سويا في حياته يعمل أعماله اليومية المباحة ثم تأثر بالمليشيات المسلحة التي تنتهك بالممتلكات العامة والخاصة

---

[1] سورة البقرة الآيات : 204-206 .

[2] جامع البيان ت شاكر للطبري (4/ 229) .

[3] تفسير ابن كثير (1/ 562).

[4] مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص 47.

وشـارك في أعمالها التخريبية من سـفك الدماء وتدمير الممتلكات والاعتداء عليها حتى أصـبح هو من ساداتها وكبرائها فأضلوه سبيلا[1].

[1] مقابلة عدد من علماء التحكيم في جرووي وبوصاصو وغلدغب وقرطو تحديدا في عام 2021 م .

المبحث الثالث: الجهات المباشرة المختصة لحل الخلافات الأرضية وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: لجنة حل الخلافات الأرضية ومحكمة العليا .

المطلب الثاني : علماء التحكيم الشرعيودورهم في حل الخلافات الأرضية .

المطلب الثالث: زعماء القبائل وعرفاء العشائر ودورهم في حلّ الخلافات الأرضية .

المطلب الأول: لجنة حل الخلافات الأرضية ومحكمة العليا .

أولا: لجنة حل الخلافات الأرضية .

لجنة حل الخلافات الأرضـــية هي لجنة مكون من المجتمع من قانونيين وإداريين وذوي الخبرة للعقارات يتمتعون بالخبرة اللازمة للخلافات الأرضية ويتم تعيينهم من قبل البلديّات في الولاية، ويعمل هذا القطاع في المدن الكبرى للولاية بعدد لا يتجاوز خمسة أعضاء وسبب تأسيسه: هو إنهاء الخلافات والنزاعات المتعلقة بالأراضـي بعد إرتفاع معدّل اسـتيلاء الأراضـي وعدم إيجاد البلدية الوقت الكافي لحلّ الخلافات والمشكلات الأرضية [1].

يقوم المجلس بإيجاد حلول مناسبة لخلافات الأرض ويتبع غالبا في هذا الأمر طلب الاستحكام من الأطراف المتنازعة ومراعات الأحقيّة في ذالك بحيث يؤيد قراره من يحضر صك الإستحكام أو قد تحجّر وأحيا أوّلا، بعد طلب البينات الكافية في ذلك، وقد يقوم في بعض الأحيان بالصلح بينهما بتقسيم الأرض بما يراه مناسبا ومصلحة للمتخاصمين ، وذلك إذا لم يتضح المتقدم من المتأخر ولم يحضر الطرفان صك الاستحكام [2] .

ونص القانون مواد متعلقة بلجنة حل الخلافات الأرضية وصلاحياتها منها:

1. لجنة حل الخلافات الأرضية هي الجهة الرسمية المخولّة بالدعاوى الأرضية بموجب القانون فقد جاء في المادة (44) من قانون إدارة الأرض من فقرته الأولى (إذا حصـل نزاع أرضـي فإن الأطراف المتنازعة يقدمون دعواهم إلى لجنة حل الخلافات الأرضـــية كي يتم حســـم الخلاف ويصدر قرارا إداريا في القضية).

2.تصـدر وزارة الداخلية في الولاية نظاما خاصـا في المدة التي تنتهي ولاية لجنة حل الخلافات الأرضية ومستوى قرارهم وتحديد عملية ترشيحهم كما تشير المادة (44) من فقرتها الثامنة، وأصدرت الوزارة النظام المشار إليه المكون من 65 مادة [3] .

---

[1] مقابلة أهمّ أعضاء مجلس حلّ الخلافات الأرضية في جروووي وجالكعيو في أزمية مختلفة وتحديدا في عام 2022م .

[2] وللباحث له خبرة بهذا الموضوع فقد كان عضوا من مكتب حل الخلافات الأرضية بعاصمة الولاية ما يقارب سنتان من2018/9/1- 2021/7/15 وشاهد خلال هذه المدة وقائق وشواهد تتعلق بهذا الموضوع .

[3] قانون إدارة الأرض المادة : 44 ص: 19

2. تشير المادة (45) أن الأراضي المخولة لجنة حل الخلافات الأرضية هي الأراضي الخالية من البناء والاسكان أما الأراضي المبنية والمسكونة فإن المحكمة هي التي تتولى أمرها وتصدر حكمها نهائيا .[1]

3. تشير المادة (48) أن من صلاحيات لجنة حل الخلافات الأرضية أثناء النزاع والمحاكمة قرار وَقْف البناء مؤقتا ومنع استخدامه حتى يتم إتخاذ قرار نهائي من الأرض المتنازع عليه.[2]

ثانيا: محكمة العليا :

نص قانون إدارة الأرض أنه إذ لم يقتنع أحد الأطراف قرار لجنة حل الخلافات الأرضـــية فإنه يحق له بمرافعة دعواه إلى المحكمة العليا للولاية خلال مدة أقصـاه ثلاثين يوما كما تشـير المادة (44) من فقرتها الثانية (إذ لم يقتنع أحد الأطراف الحكم الصـــادر بحقه وقرار اللجنة فإنه يحق له بمرافعة الدعوى إلى المحكمة العليا خلال مدة أقصاه ثلاثين يوما).[3]

---

[1] قانون إدارة الأرض المادة : 45 ص: 20

[2] قانون إدارة الأرض المادة : 48 ص: 20

[3] قانون إدارة الأرض المادة : 44 ص: 19

المطلب الثاني: علماء التحكيم الشرعي ودورهم في حل الخلافات الأرضية

التحكيم من أهم الوسائل التي يستند إليها الناس في إرساء قواعد العدل بعد القضاء فهو من أسهل وأقدم الطرق في فصل الخصومات والنزاعات بل أصبح من ضروريات الحياة وخاصة في المجالات الاجتماعية والأسرية وبين المؤسسات والشركات والدول في العصر الحاضر، ويزداد أهميته اليوم للجاليات المسلمة التي تعيش في البلاد غير الإسلامية وفي البلاد الإسلامية التي لا تطبق الشريعة، وعدّه بعض العلماء شعبة وفرعا من فروع القضاء إلا أن المحكّم أدنى رتبة من القاضي ؛ ولهذا اختلف الفقهاء في شروطه والجمهور على أنه يشترط في المحكّم ما يشترط في القاضي من شروط [1] .

وتحت هذا المطلب مسائل خمسة كالتالي :

المسألة الأولى: تعريف التحكيم لغة واصطلاحا: التحكيم في اللغة : الحاء والكاف والميم أصل واحد، هو المنع، وهو المنع من الظلم وهو الشخص الذي يفوّض له المختلفان والخصمان إقامة العدل بينهما ومنع التظالم منهما ، وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها يقال: حكّمه في الشيء فاحتكم: أي جعله حكما ومنه إحتكم الخصمان إلى الحاكم :رفعا خصومتهما إليه ويأتي الحكم والقضاء بمعنى واحد؛ لأن فيهما المنع من التصرف والظلم [2].

التحكيم اصطلاحا: اختلفت عبارات الفقهاء – رحمهم اله الله –في التعبير عن التحكيم اصطلاحا، وهذا الاختلاف هو من باب اختلاف العبارة وليس من باب اختلاف المعنى ، وفيما يلي نذكر بعض التعريفات الفقهية للمذاهب الأربعة:

المذهب الحنفي: فعرفها فقهاء الحنفية بقولهم : "تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما"[3] جاء في مجلة الأحكام العدلية " إن التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما" [4].

---

[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 428) تبصرة الحكام لابن فرحون (1/ 20) التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ناصر الغامدي ص 39 .

[2] مقاييس اللغة (2/ 91) القاموس المحيط (ص: 1095) مختار الصحاح (ص: 78) .

[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 428) .

[4] مجلة الأحكام العدلية (ص: 365) المادة (1790).

المذهب المالكي: عرفها المالكية التحكيم بقولهم " تولية الخصـــمين حكما يرتضـــيانه ليحكم بينهما [1] جاء في تبصـــرة الحكام " التحكيم ومعناه: أن الخصـــمين إذا حكما بينهما رجلا وارتضياه؛ لأن يحكم بينهما، فإن ذلك جائز في الأموال وما في معناها" [2] .

المذهب الشـافعي: عرفها الشـافعية بقولهم للتحكيم " تولية خصـمين حكما صـالحا للقضـاء ليحكم بينهما" [3] جاء في المجموع: " فإن تحاكم رجلان إلى من يصـــلح أن يكون حاكما ليحكم بينهما جاز" [4].

المذهب الحنبلي: عرفها الحنابلة بقولهم " تولية خصـــمين حكما صـــالحا للقضـــاء ليحكم بينهما"[5] جاء في الكافي "فإن تحاكم رجلان إلى من يصـــلح للقضـــاء، فحكماه ليحكم بينهما، جاز" [6].

مما ســـبق عرف الفقهاء التحكيم بتعريفات متقاربة فنقول على المختار : تولية الخصـــمين باتفاقهما حاكما غير القاضي يحكم بينهما فيما تنازعا فيه [7].

---

[1] المبسوط للسرخسي (21/ 62) منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 301) شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 151).

[2] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون (1/ 62) .

[3] المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (3/ 378).

[4] المجموع شرح المهذب للنووي (20/ 127) .

[5] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 241) .

[6] الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (4/ 224) .

[7] التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي والنظام السعودي ناصر الغامدي ص 38.

المسألة الثانية:مشروعية التحكيم هو مشروع باتفاق جمهور أهل العلم بشروطه وضوابطه التي ليس هذا موطن بسطها والكلام عليها وثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع والعقل وعمل الصحابة .

أولا: القرآن الكريم: وردت أدلة من القرآن الكريم على مشروعية التحكيم منها:

قال الله تعالى في تنازع الزوجين﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ﴾ [1] .

ووجة الدلالة: أن هذه الآية دلت على الأمر بالتحكيم بين الزوجين عند الشقاق والخصام بينهما، ويقاس عليه غيره في سائر الدعاوى والخصومات [2] .

قال شمس الأئمة السرخسي: "الأصل في جواز التحكيم قوله تعالى: " فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا " والصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم" [3].

وقول الله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [4] .

احتج هذه الآية ابن عباس رضي الله عنهما أثناء مناقشته للخوارج في شأن التحكيم الذي اتفق عليه علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقد احتج بها أيضاً بعض الفقهاء على مشروعية التحكيم كابن العربي في أحكام القرآن عند تفسيره لهذه الآية قال:"وهذا دليل على التحكيم"[5].

ثانيا: من السنة المطهرة : وردت أدلة من السنة المطهرة على مشروعية التحكيم منها :

---

[1] سورة النساء الآية : 35.

[2] قال القرطبي "وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم، وليس كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل" تفسير القرطبي (5/ 179) .

[3] المبسوط للسرخسي (21/ 62) .

[4] سورة المائدة الآية 95.

[5] أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (2/ 185) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (10/ 22) .

حديث شريح بن هانئ عن أبيه "أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنون هانئا بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلِم تكنى أبا الحكم ،فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين، فقال: ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قال شريح وعبد الله ومسلم قال فمن أكبرهم قال شريح قال: فأنت أبو شريح فدعا له ولولده" [1] .

ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تحكيم هانئ واستحسنه فدل على مشروعية التحكيم[2].

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك فقال: تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم قال: قضيت بحكم الله" [3].

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث يدل على جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج، فإنهم أنكروا على عليّ رضي الله عنه التحكيم وأقام الحجة عليهم[4] .

قال الحافظ ابن حجر من فوائد الحديث:" وفيها تحكيم الأفضل مَن هو مفضول" [5].

---

[1] أخرجة أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في تغيير الإسم القبيح رقم (4955) 289/4 والنسائي في كتاب آداب القضاة باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم برقم (5387) 226/8وصححه الالباني في إرواء الغليل (8/ 237) برقم (2615).

[2] التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر لمحمد الزحيلي بحث محكّم ص 368 .

[3] أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم برقم (4121) 112/5 ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم برقم (1768) 3/ 1388) .

[4] شرح النووي على مسلم (12/ 92) .

[5] فتح الباري 416/7 .

ثالثا: الإجماع: قرر بعض العلماء الإجماع على مشروعية التحكيم؛ لأنه وقع من كبار الصحابة ولم ينكره أحد حيث جاء في المبسوط للسرخسي: " والصحابة مجمعون على جواز التحكيم"[1].

رابعا: العقل: ومن أدلتهم من العقل:

1. أن التحكيم يتم به فض المنازعات وإصلاح ذات البين، وعدم جوازه يؤدي إلى ضياع الحقوق، والحاجة داعيةٌ إليه.

2. أن في التحكيم سعةً للناس في فصل أقضيتهم بواسطته، وعدم حصر الفصل في النزاعات على القضاء.

3. أن التحكيم ليس بدلاً عن القضاء، وإنما هو وسيلة من وسائل فض المنازعات.

4. أن التحكيم من العقود التي تعارف عليها الناس قبل الإسلام، ولم يرد نص يحرمه، ومعلومٌ أن الأصل في الأشياء الاباحة[2].

خامسا: عمل الصحابة : فعل الصحابة في اللجوء إلى التحكيم، وهذا قد ورد في عدة أدلة وقضايا لجأوا فيها للتحكيم ومنها:

-تحكيم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما لزيد بن ثابت في منازعة حائط[3]

-تحكيم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما إلى جبير بن مطعم أرضا بالكوفة [4].

-تحكيم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان يوم صفين للصحابيين الجليلين أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وكان هذا التحكيم في أمر الإمامة فكان التحكيم فيما عداها من باب أولى[5].

---

[1] المبسوط للسرخسي (21/ 62) شرح النووي على مسلم (12/ 92) .

[2] المبسوط للسرخسي (21/ 62) شرح النووي على مسلم (12/ 92) .

[3] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في التحكيم 10/ 243 برقم (20512).

[4] أخرجه البيهقي في كتاب البيوع باب من قال يجوز بيع العين الغائبة برقم (10424) 439/5 .

[5] أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 185) وراجع الآثار صحة وضعفا من إرواء الغليل للألباني برقم (2616) 239/8.

وهناك شـــواهد كثيرة في اللجوء عند الخلاف إلى من يَحكم فيه جاء في الحاوي الكبير " وإذا حكم خصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه في بلد فيه قاض أو ليس فيه قاض جاز، لأن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت، ولأنه لما حكم علي بن أبي طالب في الإمامة كان التحكيم فيما عداها أولى[1].

[1] الحاوي الكبير للماوردي (16/ 325).

المسألة الثالثة : دور علماء التحكيم في حل الخلافات الأرضية

بعد انهيار الحكومة المركزية قام العلماء والدعاة إقامة الصلح بين الناس والقبائل، وفض النزاعات والخصومات على ضوء الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تهدئة الأوضاح عند نشوء الحروب والفتن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشـــاد وتوجيه المجتمع لما فيه مصـــالحهم الدنيوية والأخروية.

والمجتمع الصومالي من عاداته وتقاليده الحسنة يقدر العلماء ويوقرهم حتى عند الحروب والفتن كانوا لا يقتلون المشـــايخ والعلماء- وإن كانوا من القبيلة المعاديّة لهم - وكان من أعرافهم ما يسمى بمعصومي الدم وفي مقدمتهم العلماء وكبار السّن والنّساء والأطفال وزعماء العشائر وذوي الإحتياجات الخاصـــة، باســـتثناء التغييرات الطارئة عن بعض هذه العادات والأعراف الحسنة في بعض البلدان الصومالية في السنوات المتأخرة [1].

والعلماء- في الولاية - لهم دور بارز في إقامة الصلح بين الناس والقبائل، ومساعدة المحتاجين والمتضررين، وفض النزاعات والخصومات في ضوء الشريعة الإسلامية وقد نصت المادة (88) من دستور الولاية أنه يجب على الحكومة تعيين علماء بارزين في الشريعة الإسلامية المكونين من تسعة أعضاء والمستشارون فيما يتعلق بشئون الإسلام ومسائله وتعيين القضاة في المحاكم القانونية ويمنع الدستور بمشاركة هذه الأعضاء في الأحزاب السياسة في الولاية خلال مدة العمل. [2]

وبســـبب تمتع العلماء الثقة في المجتمع وضـــعف نفوذ المحاكم القانونية تحاكم كثير من المجتمع البنتلاندي إلى العلماء لفض نزاعاتهم وخلافاتهم الجنائية والمدنية بما فيها دعاوى الخلافات والنزاعات الأرضية .

---

[1] الصومال الداء والدواء منير عبده ص 34 .

[2] دستور ولاية بنتلاند الصادر 2012 المادة : 88 ص: 37

فعلماء التحكيم الشـرعي – بشـرائحهم وتوجهاتهم المختلفة – لهم دور بارز في حل الخلافات الأرضـية وتخفيف العبء عن عاتق الولاية وإهمالهم بهذه المهمة تؤدي إنتشـار الفوضـى وعدم الاستقرار في المنطقة بالاضافة كثرة النهب وأكل أموال الناس بالباطل في المجتمع [1].

ولا شك أن التحكيم سعة للناس ووسيلة من وسائل فض المنازعات حيث أن المحكّم يعدّ من أعوان القضـاة الذين يخففون العبء عنه حيث يسـاعدون, ويسـاندون على بعض أعمال القضـاة؛ لا سيما في هذه الأزمنة التي كثر الناس واتسعت بهم البلاد والمشكلات وخاصة في المدن الكبيرة التي يزدحم فيها الناس وتكثر فيها المشكلات ؛ قال بعض الفقهاء: قد تستدعي الحاجة اتخاذ القاضـي أعوانا له يعينونه على أمر ولايته، وأعوان القضـاة هم الأشـخاص الذين يعينون القاضـي في عمله؛ وذلك بالمسـاهمة اللازمة المؤثرة للفصـل في النزاع ، وهم كثر؛ ومنها المحكّم [2] .

[1] عملت مقابلة مع أهم علماء التحكيم في غرووي وبوصاصو وجالكعيو وغلدغب في أزمنة مختلفة وتحديدا في عام 2022م

[2] انظر: أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية د. أحمد بن صالح البراك ص 53 القضاء في عهد عمر رضي الله 330/1 التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ناصر الغامدي ص 430.

المسألة الرابعة: إيجابيات تحكيم المحكمين تجاه المجتمع في الولاية

يمتاز تحكيم العلماء في الولاية بميزات عديدة وفوائد ومصـــالح كثيرة قد يخلوا منها القضـــاء ولذالك يلجأ الناس والمجتمع في الولاية وفيما يلي نتتبّع أهمية التحكيم من كونه يحقق العديد من تلك المصالح[1]:

1. الإسراع في فض النزاع وفصل المتنازعين وإعطاء الوقت الكافي للدعوى نظرا حسب كبر وحجم الدعوى وصغرها ؛ وذلك لأن المحكّمين يكونون عادة متفرغين للفصل في هذه الخصومة وليس عندهم خصومات أخرى غالبا، فيتيسر لهم البدء فوراً في إجراء التحكيم وإنهائه في وقت أقصر بكثير مما يتم في المحاكم ، وهذه فيه مصلحة ظاهرة في الإسراع في إيصال الحق لصاحبه .[2]
2. عدم الحقد والعداوة والبغضاء بين الخصوم، بقدر الإمكان؛ وذلك لأن أساس التحكيم يقوم على مبدأ أن الحكم مختار من قبل الخصوم أنفسهم، اختاروه بطيب نفس منهم ، وهذا الشخص المختار حائز على ثقتهم ، مما يجعل الحكم كأنه صدر من مجلس عائلي، وداخل أسرة واحدة ، بخلاف ما لو صدر الحكم من قضاء مفروض على الطرفين سبقه مخاصمة ومشاحنة وبغضاء وبالتالي فيمكن القول بأن التحكيم يحقق العدل بلا عداوة بين الخصـــوم بخلاف القضـــاء الذي يحقق العدل لكنه كثيرا ما يخلف وراءه العداوة والأحقاد بين المتنازعين.[3]
3. أن تحكيم العلماء يســـهم في إصـــلاح ذات البين- الذي هو مطلب شـــرعي- وقطع المنازعات والخصومات في المجتمع وبالتالي تقل القضايا المرفوعة لدى القضاة وهذا يؤثر إيجاباً في تقليل عدد القضاة المطلوب تعيينهم، بحيث يخفف العبء المالي على الدولة.

---

[1] التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر لمحمد الزحيلي ص 370 بحث محكم العدد الثالث 2011م مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية .

[2] التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر لمحمد الزحيلي ص 370 بحث محكم العدد الثالث 2011م مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية .

[3] التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر لمحمد الزحيلي ص 370 بحث محكم العدد الثالث 2011م مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية .

قال ابن العربي رحمه الله تعالى "... فأمر بنصـــب الوالي ليحســـم قاعدة الهرج ، وأذن في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدتان" [1]

4. حصـــول المحكمين على ثقة المجتمع حيث يلجأ الناس إلى التحكيم عادة ؛ لأن المحكم كثيرا ما يكون عالما بحال الخصـمين بالإضـافة إلى أن شـريحة كبيرة من المجتمع يؤيدون ويؤمنون عدالة ونزاهة علماء التحكيم نظرا لعدالة المرجوة منهم لسوابق قضائية صدت من التحكيم وِفق العدالة .[2]

5. تجنب الشـكليات والقيود والإجراءات الملزمة للخصـوم ؛ لأن الوقت أثر مهم على الحق المتنازع عليه وبخاصة في القضايا العقارية، وأن سرعة الإنجاز عامل مهم لنجاحها والبطء في اتخاذ القرار يجعل الأضـرار تتنامى وتتضـاعف، حتى إن الخسـائر المالية التي يتكبدها أطراف النزاع تفوق بكثير أجرة إقامة اثنين من المحكمين ينهون النزاع خلال مدة وجيزة ، وذلك مثل عقار كبير يجري حوله نزاع ، ويخســر الطرفان خســارة كبيرة نتيجة تعطل العمل وبطء إجراءات المحكمة الشـرعية المشـغولة بالعديد من القضـايا ، وفي التحكيم تلاف لكثير من ذلك.[3]

6. أن التحكيم يتيح للناس فرصـــة اختيار مكان التحكيم فبعض الناس لا يرغب الذهاب إلى المحاكم ، لا ســـيما والمحاكم الآن قد تكون بعيدة ، أو تكون قريبة ولكن يصـــعب الوصـول إليها بسـهولة ، أو مزدحمة ، أو لا يتيسـر الوصـول إلى القاضـي إلا بمزاحمة يريد الشـخص أن يبتعد عنها ، بل إن بعض الناس يدفع عن نفسـه الذهاب إلى الخصـومة ولو تنازل عن بعض حقه ، وحينئذ يجد في التحكيم مخرجا ســـليما من الذهاب إلى المحاكم وما فيها من صـــخب وعليه فإن التحكيم يتيح مجالاً رحباً للمتحاكمين لإجراء التحاكم بينهما في مكان مناسب وجو مريح .[4]

---

[1] أحكام القرآن لابن العربي 125/2.

[2] مزايا التحكيم التجاري كبديل عن القضاء د. نواف عبد الرحمن العراقي مقابلة جمع من علماء التحكيم في جرووي وبوصاصو وجالكعيو وغلدغب في أزمنة مختلفة وتحديدا في عام 2022م .

[3] التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر لمحمد الزحيلي ص 370.

[4] التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر لمحمد الزحيلي ص 370

7. أن التحكيم يتيح المتنازعين فرصة اختيار محكمين أصحاب تخصص دقيق في موضوع النزاع ، يسهم في فهم سريع ودقيق لموضوع الخلاف وبخاصة في بعض القضايا الفنية الدقيقة التي قد لا تتوافر في القاضي الذي ينظر في مختلف القضايا، ويعتمد على رأي أهل الخبرة وبالتالي يكون المحكم المتخصص أفهم للقضية وأسرع في الفصل من غيره .

المسألة الخامسة: سلبيات وعقبات تحكيم المحكمين تجاه المجتمع في الولاية ومنها :[1]

هناك سلبيات وعقبات تجاه المحكمين في الولاية ولكن هذه المضار والسلبيات قليلة بجانب ما يحققه التحكيم من منافع عديدة ومنها :

1. أن القرارات الصادرة من المحكمين ليست لها قوة ملزمة عمليا ولا يوجد نص قانوني يخول هذه الجهة لمباشرة الدعاوى المتعلقة بالأراضي وهذا يؤدي كثرة محكمين مجهول الهوية في أوساط المجتمع وإهدار الحقوق المتنازعة عليها والعبث في نزاهة التحكيم والزامه أيضا، إلا أن وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية سمحت وظيفة التحكيم لجماعة من المحكمين الكبار في الولاية [2].
2. عدم الكفاءة العلمية والخبرة اللازمة لبعض المحكّمين وخاصة في الاجراءت الضرورية والثقافة القانونية وفقدهم لتدريبات اللازمة من الجهات المختصة لتحسين كفائتهم العلمية والثقافية .
3. فرض نفقات(أتعاب)من الأطراف المتنازعة وخاصة في المناعات العويصة والمشكلة على حساب خدمة تفرغهم لهذا العمل الشاق بينما البعض يتساهل نفقات الخدمة ويفرضون أتعاب بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين .
4. البعض من المحكّمين ليس لهم مكان مهيأ للحضور فيها التقنيات اللازمة بحيث يحفظ أوراق القضايا وسجلات الدعوى –فضلا عن ترتيبها وتنظيمها وختمها – ولا يحررون أقوال الخصوم والشهود بل يستمعون جلسات الدعوى ثم ينطقون قرارهم في ظل

---

[1] عملت مقابلة مع أهم علماء التحكيم في جرووي وبوصاصو وجالكعيو وغلدغب في أزمنة مختلفة وتحديدا في عام 2022م

[2] وتكلم الفقهاء فيما يصير الحكم به لازما للطرفين (إلزام قرارات المحكمين للطرفان) حكى الإمام الماوردي قولان لأهل العلم في المسألة الحاوي الكبير للماوردي (16/ 326)

الجدران والأسواق وتجمعات المجتمع شبيها ما كان عليه شكل القضاء في العهد النبوي فليس له مكان مخصص يقضى فيه ؛ وإنما كان الخصوم يَقصُدْنَ إليه فحيثما وجدوه قضى بينهم، وعلى هذا النهج سلك الخلفاء الراشدون من بعده, فهذا عمر رضي الله عنه كان يطوف في الأسواق، ويقرأ القرآن، ويقضي بين الناس حيثُ أدركه الخصوم، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنّ علياً رضي الله عنه قضى في السوق [1] .

بينما البعض الآخر من المحكّمين هيئوا مكان خاص فيها التقنيات اللازمة للحضور ويستمعون جلسات التحكيم مع تحرير أقوال الخصوم والشهود ثم يحفظون سجلات القضايا والمستندات الخطية بعد ترتيبها وتنظيمها وختمها وتكثير عددها حسب أرقامها ونوعها وتواريخها ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة وأخيرا ينطقون قرارهم مع علنية الجلسة وهذه الفئة حققت تطور وتقدم ملموس نوعي من هذه الجهة وفي نزاهة التحكيم عموما.

والمستحسن وخاصة في وقتنا الحاضر– الذي تغير أكثر الوسائل المستخدمة والأعراف الماضية– أن يخصص المحكّم مكان خاصا للتحكيم حيث يصل الخصوم عند التنازع وقد يكون الوصول سهلا ميسورا وقد يكون صعبا وشاقا حسب أحوال المجتمع وكثرة الناس وقلتهم وسعة البلد وضيقه، وبالذات إذا كانت المدينة كبيرة وشاسعة [2] .

---

[1] تاريخ الأمم والملوك (4 / 213) الأعلام للزركلي (5/ 45) فتح الباري (13/ 163) ولم أظفر على هذا الأثار في كتب الآثار .

[2] وللباحث خبرة بهذا الموضوع فقد كان عضوا من أحد مكاتب التحكيم بعاصمة الولاية –جرووي– ما يقارب سنة من2017/9/1إلى 2018/9/1 و شاهد خلال هذه المدة وقائق وشواهد تتعلق بهذا الموضوع .

المطلب الثالث: زعماء القبائل وعرفاء العشائر ودورهم في حلّ الخلافات الأرضية

فبعد انهيار الحكومة المركزية شارك زعماء القبائل في إصلاح البلاد والمجتمع، وتهدئة الأوضاح عند نشوء الحروب والفتن بين القبائل حيث يمسكون زمام أمور عشائرهم نحو القيم والسلام وصرفوا الغالي والنفيس في سبيل تحقيق مصالحهم العامة ليلا ونهارا وبذلوا أغلب أوقاتهم في اللقاءات والمؤتمرات بما يخدم مصالح أممهم بدلا من مسئولياتهم الخاصة والتزموا أنفسهم أعمالا شاقة فوق طاقتهم وقدرتهم فيعملون مسؤوليات عامة وكبرى تعدّ من وظائف الدولة .

وقد نصت المادة الثامنة بعد المائة من دستور الولاية أن دستور الولاية يعترف القرارات الصادرة من الزعامة والسلطنة إذا كانت لا تخالف الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين الأخرى وأنهم المرجع الأعلى فيما يتعلق بعملهم تجاه الشعب ويمنع الدستور بمشاركة الأعضاء في الجماعات والأحزاب السياسة وينص الدستور-أيضا- مسئولياتهم الحقيقية التي هي حل الخلافات وتخفيف النزاعات بين القبائل وإبداء الرأي الأمثل في ذالك ثم فرض على الحكومة الاعتراف بقراراتهم وتنفيذها بعد تسجيل القضية المقضية في محكمة درجة الأولى في المنطقة التي وقع النزاع فيها.[1]

وبسبب تمتع عرفاء العشائر الثقة في المجتمع وضعف نفوذ الدولة يكون عريف العشيرة أول القائمين في تهدئة الوضع وتخفيف المشكلة القائمة؛ لأنه يؤمن أنه وكيل عن قبيلته، ولهذا قاموا المسئوليات الكبرى التي تلقى على عواتقهم وعدم الإقامة بهذه المهمة تؤدي إنشار الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وزعماء القبائل يشاركون- كذالك- تخفيف النزاعات والخلافات بين القبائل بما فيها الخلافات والنزاعات الأرضية ، فعلماء التحكيم - بشرائحهم المختلفة -ولجنة حل الخلافات الأرضية يشاركون عرفاء العشائر جلسات استماع الدعاوى -المتعلقة بالأراضي وغيرها- كجهة تنفيذية بعد إصدار الحكم وأخذ دورهم البارز في حل الخلافات الأرضية وغيرها وتخفيف العبء الثقيل عن الولاية عموما [2].

---

[1] دستور ولاية بنتلاند الصادر 2012 المادة: 108 ص: 47

[2]عملت مقابلة مع أهم زعماء القبائل وعرفاء العشائر في جرووي وبوصاصو وجالكعيو في أوقاقت مختلفة وتحديدا 2022م

والزعامة والعرافة والشـــيوخة والنقابة والمناكب كلها ألفاظ متقاربة المعنى: ومقصـــودها النقيب والقيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرّف الرئيس منه أحوالهم، والعرفاء جمع عريف فعيل بمعنى فاعل ، والعرافة: عمله [1].

وأما المناكب: فهم قوم دون العرفاء واحدهم: منكب، وقيل: المنكب رأس العرفاء، وقيل: أعوانه، مشبَّه بمنكب الإنسان، كأنّه يقوّي أمر العرِيف كما يتقوَّى بمنكِبه الإنسان[2].

وبالجملة: فالنكابة: كالعرافة والنقابة والزعامة [3] جاء في لســـان العرب" النِقابة (بالكســـر) الاسم و(بالفتح) المصدر مثل الوِلاية والوَلاية" [4].

ويعتبر العريف والزعيم من أعوان الولاية عموما ولجنة حل الخلافات الأرضية؛لأنّ المصلحة قد تقتضـيه بعض الأحيان؛ لما يحتاج إليه الأمراء والقضـاة، من المعاونة، ويكفي في الاسـتدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي، كما دلّ عليه حديث عروة بن الزبير رضـــي الله عنهما قال: أن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة، أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن: إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا" [5].

ولهذا بوّب البخاري هذا الحديث في صـــحيحه (باب العرفاء للناس) قال ابن حجر في تعليق الترجمة: وهو القائم بأمر طائفة من الناس وسمي بذلك لكونه يتعرّف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج" [6].

---

[1] النهاية في غريب الأثر - (3 / 218) .

[2] المصدر السابق - (5 / 113) .

[3] المصدر السابق - (5 / 113) .

[4] لسان العرب (1 / 769) .

[5] أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب العرفاء للناس برقم (7176) 71/9

[6] فتح الباري (13 / 209) .

قال ابن بطال:[1] "اتخاذ الإمام للعرفاء والنّظار سنة؛لأنّ الإمام لا يمكنه أن يباشر بنفسه جميع الأمور، فلابدّ من قوم يختارهم لعونه وكفايته بعض ذلك، ولهذا المعنى جعل الله عباده شعوبًا وقبائل ليتعارفوا فأراد تعالى ألا يكون الناس خلطًا واحدًا فيصعب نفاذ أمر السلطان ونهيه؛ لأنّ الأمر والنهى إذا توجه إلى الجماعة وقع الاتكال من بعضهم على بعض فوقع التضييع، وإذا توجه إلى عريف لم يسعه إلا القيام بمن معه" [2].

ولا يمنع إقامة العرفاء للأحاديث الوارد في ذمّ العرفاء ؛ لأنّها محمولة –إن ثبتتْ – على أنّ الغالب على العرفاء الاستطالة, ومجاوزة الحد, وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية" [3] كحديث "العرافة حق ولا بد للناس من عريف, والعرفاء في النار" [4] .

وقد ذكر ابن حجر في كتابه الإصابة رجالا من الصحابة الذين تولوا مهامة العرافة في قومهم مما يدل على وجودهم في العهد النبوي والراشدي منهم:

1. جندب بن النعمان الأزدي [5].
2. رافع بن خديج الأنصاري [6].
3. بشير بن عمرو [7].
4. تميم بن ورقاء الخثعميّ [8] .
5. مالك بن أوس [9] رضي الله عنهم .

---

[1] علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن: عالم بالحديث من أهل قرطبة له مصنفات منها شرح البخاري توفي 449 هـ أنظر: الأعلام 284/4.

[2] شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 249) .

[3] انظر: فتح الباري (13/ 210) .

[4] أخرجه أبو داود في سننه3/ 131 من طريق المقدام بن معد يكرب وضعفه الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (13/ 173) وأخرجه أحمد في مسنده 275/14 بلفظ "ويل للأمراء ويل للعرفاء" من طريق عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص: 127) .

[5] الإصابة في تمييز الصحابة 617/01) .

[6] المصدر السابق (2/ 363) أسد الغابة (2/ 232) .

[7] الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 482) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 176) .

[8] الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 497) .

[9] المصدر السابق (5/ 526) .

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات .

أولا: النتائج

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي علم الإنسان ما لم يعلم أحمده وأشكره على توفيقه وإعانته على إتمام هذا البحث وأسأله أن يتقبل مني خالصا لوجهه الكريم .

وفيما يلي خلاصة تبرز أهم القضايا التي تناولتها هذه الدراسة وأبرز أهم النتائج التي توصلت إليها على النحو التالي :

1. إن الإسلام اهتم بتعمير الأرض وإحيائها اهتماما بالغا يتضح ذلك جليا من النصوص الشرعية والمتون الفقهية .
2. اهتم قانون إدارة الأرض في الولاية بتعمير الأرض وإحيائها فقد جاء في المادة 10 من قانون إدارة الارض بعنوان التخطيطات والتقاسيم العمرانية العامة في المدن .
3. أن الأرض يعتبر اللبنة الأساسية في الحياة البشرية وعمارتها تشمل الزراعة والصناعة والبناء والسكن واستخراج ما في بطنها من كنوز وثروات وفي كل ما يفيد للبشرية، والله سبحانه وتعالى وضع الأرض للأنام وذللها للاستفادة منها وأمرهم بالسعي فيها والضرب في أرجائها.
4. الإحياء لغة هو جعل الشيء حياً، أي ذا قوة حساسة أو نامية والموات: ما لا روح فيه، أو الأرض التي لا مالك لها، أو الأرض الخراب الدارسة غير العامرة، أو الأرض التي لم تعمر، وشبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بعدم الحياة .
5. الإحياء اصطلاحا هو عمارة الأرض الموات، المنفكة عن الاختصاصيات وملك معصوم بما تتهيأ به لما يراد منها من زراعة وبناء وسكن وغيرها أو: إعمال الأراضي التي لم تعمر بعد بمختلف أنواع الإعمار كالبناية والزراعة والسقي وغير ذالك مما يعود نفعه على الناس مع ما يتناسب بطبيعة الأرض والغرض المقصود منها.
6. أن جميع الأراضي في ولاية بنتلاند ملك للدولة ولا يمكن للمواطن الإحياء عليها رسميا إلا بترخيص من الجهات المختصة للدولة على حق التصرف أو الافضلية في الانتفاع والاستغلال بها .

7. إحياء الأرض مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول والقانون وقد وردت جملة من النصوص والآثار التي تحث على القيام بإحياء الأرض الموات.
8. لكل فرد من أفراد المجتمع في الولاية له حق التملك والإحياء بالأراضـــي الواقعة في الولاية أو أيّ ممتلكات أخرى ضــمن شــروط محددة وفقا بموجب المادة 5 و 23 من قانون إدارة الأرض في الولاية .
9. الأصــل في إحياء الأرض الإباحة للأحاديث الدالة على الحث على الإحياء لما فيه من منافع تعود على الأفراد والمجتمعات وهذا الحكم قد ينتقل من الإباحة إلى الندب أو الوجوب العيني والكفائي وذالك في حالة إذا كان لدى المجتمع الإســلامي موارد طبيعية واقتصادية معطلة عن الإنتاج وكان هذا المجتمع مهدد في أمنه الغذائي والسياسي .
10. إن قانون إدارة الأرض ترك حرية الإحياء للمواطن؛ لأنها حيازة مباحة كســـائر المباحات والأصل فيها الإباحة كما تشير المادة الخامسة من القانون .
11. اتفاق الفقهاء على أن الأرض التي لم يملكها أحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة وانتفاع، تملك بالإحياء .
12. اتفاق الفقهاء أن الأراضي المملوكة بأي سبب من أسباب الملك المشروعة –كمن لها ملك معروف بشـــراء أو عطية– لم ينقطع ملكه، ولا يجوز إحياؤها لأحد غير أصحابها.
13. اختلف الفقهاء الأرض التي ملكها شخص بالإحياء ثم تركها حتى درست وعادت مواتاً على قولين والراجح أن الأرض الميتة إذا أحييت أصـــبحت مملوكة للمحيي فإن تركها فتعود ميتة فإن عرف المالك فهي له وإن لم يعرف فهي لقطة توضع في بيت المال
14. اختلف الفقهاء الأرض التي يوجد فيه آثار ملك قديم من الجاهلية لكونها معمورة سابقا ثم خربت كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوها على قولين والراجح أن ملك القديم غير محترم من جهة وصـــاحبه غير معلوم من جهة ثانية فتعتبر الأرض مواتا وتطبق عليها أحاديث إحياء الموات .

15. اختلف الفقهاء الأرض المملوكة لمجهول وهي الأرض التي كانت عامرة في العهد الإسلامي من قبل مسلم أو ذمي ولكن لم يعرف مالكها ولا وارثه بعد زمن طويل على قولين والراجح أن هذه الأرض أصبحث كالأرض الدارسة وتكون كالمال الضائع توضع في بيت المال.

16. التملك من حيث اللغة هو:مصـــدر مَلَكَ والملك احتواء الشـــيء والقدرة على الاستبداد وشرعا فهو علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع تجعله مختصاً به، ويتصرف فيه بكل التصرفات ما لم يوجد مانع من التصرف .

17. يقسم العلماء الملكية باعتبارات مختلفة فباعتبار صاحب الحق توجد ملكية خاصة وعامة وباعتبار المحل إلى ملكية تامة وناقصة .

18. إن الأسباب الأساسية للملكية التامة التي أقرها التشريع الاسلامي تنحصر في أربعة :إحراز المباحات، العقود الناقلة للملكية، الخَلَفيّة، التولد من المملوك .

19. الاستيلاء على المباح له أربعة صور: إحياء الموات، الاصطياد، الاستيلاء على الكلأ والآجام، الاستيلاء على المعادن والكنوز .

20. إن الأسباب الأساسية للملكية الناقصة التي أقرها التشريع الإسلامي تنحصر في خمسة أسباب وهي الإعارة، والإجارة، والوقف، والوصية، والإباحة .

21. تعتبر الأرض منحة الخالق للمخلوق وعنصر من عناصر الإنتاج؛ إذ لا تستغني بقية عناصر الإنتاج الأخرى عنها .

22. وعد القانون أي مواطن مُنح مكانًا للاستخدام الرسمي وقام بدفع الضرائب السنوية المطلوبة فإنه يحق له بيعها هبتها ونقلها واستخدامها بأي صفة أخرى يسمح بها القانون كما تسير المادة 26 فهذه المادة تبين أهمية الأرض فإن الواجد لها يستفيد من جميع النواحي بيعها هبتها ونقلها واستخدامها بأي صفة أخرى .

23. نص الفقهاء الأعمال التي يثبت فيها الإحياء والحق في ذلك الرجوع الى ما تعارف عليه الناس أنه إحياءٌ ويختلف في ذلك زمانا ومكانا وعرفا لورود الإحياء مطلقا كالبناء

والغرس والزراعة والحرث وإجراء المياه وكل ما من شـأنه يحقق هذه الأهداف واسـتثمار للأرض.

24. ذكر الفقهاء شـروطا صـالحة للإحياء المتفق عليها للأرض التي يمكن أن تكون محلا للإحياء وهي: ألا تكون ملكاً لأحد مسلم أو ذمي وليست من اختصاص أحد، أن لا تكون حريما لأرض مملوكة، تجرد الأرض الموات من أربعة حقوق حق التحجير، وحق الإقطاع وحق الحمى وحقوق عامة أخرى كحق الشوارع والطرق .

25. يرى الباحث ترجيح مذهب أبي حنيفة في اشـتراط إذن الإمام في إحياء الموات حيث إن الحاجة داعية في هذا العصر وأخذت به التشريعات المعاصرة وقوانين الولاية وخاصة قانون إدارة الأرض.

26. إذن الإمام له دور مهم في إحياء الموات ما لم يضر الناس ولم يضيق عليهم والمصلحة داعية في هذا العصر.

27. أن المحيي المسلم الذي يقيم في دار الحرب ويعتبر من مواطني تلك البلاد يكون إحياؤه صـحيحا أخذا بقول الجمهور؛ لأنه باشـر عملا يكسـبه الملكية وتقره عليه الأحكام المطبقة عنده، وإن كان من موطني البلاد الإسـلامية فلايصـح إحياؤه إلا باذن أهل البلاد أخذا بقول الشافعية .

28. : أن الذمي أهل للتملك بالإحياء في دار الإسلام ولا فرق بينه وبين المسلم .

29. الحريم هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور، أو ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق، كحريم البئر، وفناء الدار، والطريق، وورد مشروعيته في السنة ويختلف مقدار الحريم باختلاف ما يتعلق به الحريم كالبئر، والنهر، والعين.

30. يعتبر التحجير من مقدمات الإحياء وأسـلوب من أسـاليب التشـجيع على الإحياء وليس مقصودا لذاته، وهو المنع والإحاطة على الشيء.

31. أن التحجير هو: ضـرب الأعلام والمنار على الأرض، وما أشـبه ذلك، مما يكون به الحيازة، ثم يدعها مع هذا فلا يعمرها، ويمتنع غيره من إحيائها لمكان حيازته واحتجاره .

32. يرى الباحث أن مدة التحجير ترجع إلى العرف والعادة ؛ لأن الشـارع لم يحدد حدا معينا للمتحجر فإن طالت مدة التحجير فإن ولي الأمر يخير المتحجر بين أن يحيي وبين أن يتركها لمن يحييها فإن قدم عذرا وطلب مهلة أهمل بقدر ما يرى أنها تكفيه فإن لم يحي في خلال المهلة فإن حقة يبطل ويحق لغيره أن يحييها وتحديد هذه الفترة متروك لرأي الإمام وليس لطولها وقصرها حد معين، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة .

33. يعدّ الإقطاع من أهم أنواع إحياء الأرض، وله صلة كبير بإحياء الموات فهو واحد من الأنظمة المتممة لدراسة موضوع إحياء الموات .

34. أن الإقطاع هو تسـويغ الإمام من مال الله شـيئا لمن يراه أهلا لذلك وينقسـم: إلى : إقطاع تمليك وإقطاع استغلال وإقطاع إرفاق .

35. الأصـــل في الاقطاع الإباحة؛ لأنها حيازة مباحة كســـائر المباحات وتفيد الأدلة بمشروعية الإقطاع وأنّه جائز وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، فيؤدي إلى عمارة البلاد .

36. إن الحمى من منظوره الإسلامي هو " أن حماية الإمام أرضا من الموات، فيمنع الناس من رعي ما فيها من الكلأ ليختص بها دونهم لمصلحة المسلمين لا لنفسه .

37. إن من أسباب الخلافات الأرضية في الولاية: سقوط الحكومة المركزية بشكل كامل ، غياب بلديّة ذات سلطة نافذة، ضعف الوازع الديني، المخدرات بأنواعه، انعكاسات القرصنة البحرية الصومالية على الأراضي، البطالة والعاطلين عن العمل، التعصب القبلي في حمى الأراضي وإحتكاره، التجارة على الأراضي طلبا للمال.

38. توصلت حلولا مرضية عن كل تلك الأسباب في صلب البحث .

39. إن من الآثار السلبية عن الخلافات الأرضية في الولاية: كثرة الخصومات والمنازعات الدائمة لدى بعض الناس ، إزهاق الأرواح بين الأطراف المتنازعة وتهييج النزاعات القبلية في المجتمع، انتشـار السـلاح والمليشـيات المسـلحة في البلاد، تدمير الممتلكات الأرضـية والاعتداء عليها، أكل أموال الناس بالباطل، فساد الأرض وأخلاق المجتمع.

40. من الجهات المباشـرة لحل الخلافات الأرضـية، لجنة حل الخلافات الأرضـية ومحكمة العليا، وعلماء التحكيم الشرعي، وزعماء القبائل ورؤوس العشائر.

ثانيا: التوصيات :

في ضوء نتائج البحث والدراسات السابقة تم صياغة مجموعة من التوصيات على النحو التالي:

1. أوصي شباب الصوماليين – وخاصة شباب الولاية – الحرص على دراسة القوانين المعمولة في البلاد وتطبيقاتها على الأحكام الفقهية، والتجديد والمرونة في البحث وربط الجديد من المواد القانونية بالقديم من المسائل الفقهية ودراستها دراسة مقارنة فقهية قانونية.

2. أوصي شباب الصوماليين –وخاصة شباب الولاية – العاطلين عن العمل والكسب الدنيوي الذين يحيطهم الهمّ والغمّ في سبيل تحقيق مآربهم المالية بأن يستفيدوا من خيرات أرضهم فيقوموا بمشروعات لإحياء الأراضي الميتة وذالك بإحيائها بالزراعة والبناء والصناعة والتجارة وغير ذالك من وسائل الإحياء وهذا لا محالة سيعود نفعه عليهم وللمجتمع.

3. أوصي ولاية بنتلاند تشجيع الاستثمار وإنشاء المصانع والمشروعات التجارية والمؤسسات لاستقطاب العاملين من ذوي المهن والحرف في الولاية، والخريجّين من المدارس والمعاهد والجامعات العاطلين عن العمل والكسب الدنيوي الذين يحيطهم الهمّ والغمّ في سبيل تحقيق مآربهم المالية.

4. أوصي جمهورية الصومال وجميع الولايات الفدرالية وأصحاب الأموال والأرصدة بمنح التمويل الكافي للأشخاص المهتمين والراغبين بإحياء الأراضي الميتة فإن في ذالك نفع وخير للأمة الصومالية.

5. أوصي جميع المسلمين بالنهوض والإقدام على مشروعات نافعة للأمة بإحياء الأراضي الميتة والتي تكثر في بلادنا الإسلامية والعربية بشكل متزايد وذلك لقلة وجود من يستفيد منها ويفيد غيره .

6. أوصي الراغبين بقيام أعمال الإحياء بالأراضي الميتة إحاطة أحكامها الشرعية والقانونية.

الفهارس العامة:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث النبوية.

فهرس الأعلام

المصادر والمراجع.

فهرس المحتويات.

أولا : فهرس الآيات القرآنية

الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا	البقرة	29	71،23
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض	البقرة	30	2،183
فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ	البقرة	186	148
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا	البقرة	204	182،172
وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟	آل عمران	103	161،137
وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ	آل عمران	135	149
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا	النساء	35	191
وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا	النساء	36	163
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ	النساء	93	175
وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا۟	المائدة	2	152
مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ	المائدة	32	176
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ	المائدة	90	150
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ	المائدة	95	191
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ	المائدة	96	57
كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ	الأنعام	141	70
﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ	الأنعام	165	25
﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ	الأعراف	10	24
﴿ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا	الأعراف	56	183
وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ	التوبة	105	36

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا	61	هود	2 ، 23
لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ	7	إبراهيم	د
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ	12	الإسراء	36
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ	15	الحج	141
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ	27	النور	70
وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ	68	الفرقان	175
تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا	83	القصص	183
وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ	22	الروم	138
أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ	20	لقمان	25
وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا	33	يس	22
يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ	13	غافر	147
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ	13	الجاثية	24
وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ	9	الحجرات	162
إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ	10	الجحرات	163
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ	13	الحجرات	159
وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ	10	الرحمن	72،164،35
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا	15	الملك	2،23
وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ	20	المزمل	23
فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ	24	عبس	22

ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية

طرف الحديث	راوي الحديث	الصفحة
أكثروا ذكر هاذم اللذات	أبي هريرة	148
اجتنبوا السبع الموبقات	أبي هريرة	176
أبغض الرجال إلى الله الألد	عائشة بنت الصديق	172
أمسك بنصالها	جابر بن عبد الله	170
انصر أخاك ظالما أو مظلوما	أنس بن مالك	162
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء	أبي أمامة الباهلي	173
إصلاح ذات البين	أبي الدرداء	162
إن الله هو الحكم وإليه الحكم	شريح بن هانئ	192
أن النبي أقطع الزبير حُضْر فرسه	عبد الله بن عمر	114
أن رسول الله أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية	عبد الله ابن عباس	113
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من مزينة أو جهينة أرضا	عمرو بن شعيب	115
أن رسول الله قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله	عبد الله بن عباس	82،128،133
إنْ قامت السّاعة وبيد أَحدكم فسِيلة	أنس بن مالك	27
أن يتعاطى السيف مسلولا	جابر بن عبد الله	170
إذا التقى المسلمان بسيفيهما		170

حريم البئر العادية خمسون ذراعاً،	سعيد بن المسيب	95
الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم	أبي هريرة	149
دعوها فإنها خبيثة	جابر بن عبد الله	162
عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم	ابن طاووس	47
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، " أن رسول الله أقطعه أرضا بحضرموت	علقمة بن وائل	113
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم	عروة بن الزبير	202
قضى رسول الله في حريم النخلة طولها	عروة بن الزبير	95
كـلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّـاء، وخَيْرُ الخَطَّـائين التوَّابونَ	أنس بن مالك	149
كلكم راع وكلكم مسئول	عبد الله ابن عمر	147
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب	ابن شهاب	90
لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح	ابي هريرة	170
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم	عـائشـــة بنـت الصديق	156،166
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه	معاذ بن جبل	82
ما أكل أحد طعاما قط، خيرا	المقدام	157،166
ما منْ مسلمٍ يغْرِس غَرْسا، أَو يزْرَع زرْعًا	أنس بن مالك	26
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم	النعمان بن بشير	137
المســـلمون شـــركاء في ثلاثة: الماء والكلأ	عبد الله بن عباس	57

والنار		
من أحاط حائطا على أرض فهي له	سمرة بن جندب	38
من قتل تحت راية عمية	جندب بن عبد الله	161
مَنْ أَحيا أَرضًا ميتةً، فهي له	جابر بن عبد الله	26،57،83،9037،70
من أشار إلى أخيه بحديدة،	أبي هريرة	170
من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق	عائشةبنت الصديق	37
من حفر بئراً، فله مما حولها أربعون ذراعاً	عبد الله بن مغفل	95
من حمل علينا السلاح فليس منا	عبد الله بن عمر	170
من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له	أسمر بن مضرس	38
من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين	عائشة	180
مَن عادَى لي وليًّا، فقد آذنتُه بالحَرْب	أبي هريرة	149
من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها	عمر ابن الخطاب	106،118
من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليمنحها أخاه	جابر بن عبد الله	27
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا	أبي موسى الأشعري	137
ما زال جبريل يوصيني بالجار	عبد الله ابن عمر	163

ما ضـل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل	أبي أمامة الباهلي	173
نزل أهل قريظة على حكم ســعد بن معاذ رضي الله عنه	أبي سعيد الخدري	192
ولعن الله من غير منار الأرض	عــلــي بــن أبي طالب	178،180

ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لهم

اسم العَلَم	صفحة الترجمة
ابن الأثير	158
ابن العربيّ	24
ابن بطال	203
ابن حجر الهيثمي	176
ابن خلدون	26
ابن رسلان	39
ابن قدامة	40
ابن كثير	24
أبو القاسم البلخي	71
أبو عبيدة	47
البيضاوي	31
الترمذي	85
السرخسي الحنفي	27
الطحاوي	83
القرافي	84
محمد الطاهر بن عاشور	22
محمد بن الحسن الشيباني	64

رابعا: المصادر والمراجع

أولا: القرأن الكريم .

ثانيا: كتب تفسير القرآن العظيم .

1. أحكام القرآن لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ) المحقق: محمد صادق القمحاوي دار إحياء التراث العربي – بيروت تاريخ الطبع: 1405 هـ .
2. أحكام القرآن لعبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس الأندلسي (المتوفى: 597 هـ) تحقيق الجزء الأول: د/ طه بن علي بو سريح تحقيق الجزء الثاني: د/ منجية بنت الهادي النفري السوايحي تحقيق الجزء الثالث: صلاح الدين بو عفيف الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م .
3. أحكام القرآن للقاضي لمحمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.
4. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 1393هـ) : دار الفكر للطباعة و النشر بيروت – لبنان عام النشر : 1415 هـ - 1995 م .
5. التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393هـ) الدار التونسية للنشر – تونس سنة النشر: 1984 هـ .
6. تفسير القرآن العظيم : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي (المتوفى: 774هـ) المحقق: سامي بن محمد سلامة : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.
7. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي

(المتوفى: 1376هـــ) المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م .

8. جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـــ) المحقق: أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م .

9. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصـــاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م.

10. المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ) المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية – دمشق الطبعة: الأولى - 1412 هـ .

ثالثا :كتب السنة النبوية تخريجها وشروحها .

1. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســـبيل لمحمد ناصـــر الدين الألباني (المتوفى : 1420هـــ) إشراف: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م .

2. تحفة الأبرا شرح مصابيح السنة للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 685هـــ) المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت عام النشر: 1433 هـ - 2012م.

3. تحفة الأحوذي بشـــرح جامع الترمذي : أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

4. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصـــورة عن الســـلطانية بإضـــافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422هـ .

5. جمع الجوامع المعروف بـــ الجامع الكبير لجلال الدين السيوطي (849 - 911 هـــ) المحقق: مختار إبراهيم الهائج - عبد الحميد محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهر الناشر: الأزهر الشريف، القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الثانية، 1426 هـ - 2005م.
6. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمحمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـــ) : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى. 1995 -2002م .
7. ســنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة إســم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـــ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي .
8. سـنن أبي داود لأبي داود سـليمان بن الأشـعث بن إسـحاق بن بشـير بن شـداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت .
9. سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشـريف (جـــ 4، 5) الناشـر: شـركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975م.
10. السنن الصغير للبيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـــــ) المحقق: عبد المعطي قلعجي دار النشـــر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي . باكستان الطبعة: الأولى، 1410هـ - 1989م.
11. السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البيهقي (384 - 458 هـــ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحســن التركي مركز هجر للبحوث والدراســات العربية والإسلامية (الدكتور / عبد السند حسن يمامة) الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011م .
12. شرح سنن لأبي داود شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدســي الرملي الشــافعي (المتوفى: 844 هـــــ) تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح

بإشراف خالد الرباط الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم – جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، 1437 هـ - 2016 م.
13. شرح صحيح البخارى لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 449هـــ) تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد – السعودية، الرياض الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م .
14. صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض –المملكة العربية السعودية الطبعة:الأولى،1421 هـ - 2000 م.
15. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام المؤلف: ناصـــر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ) الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثالثة – 1405.
16. فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة – بيروت، 1379 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصـــححه وأشـــرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
17. فتح الودود في شرح سنن أبي داود لأبي الحسن السندي المحقق: محمد زكي الخولي الناشـــر: (مكتبة لينة – دمنهور– جمهورية مصـــر العربية)، (مكتبة أضـــواء المنار – المدينة المنورة المملكة العربية السعودية) الطبعة: الأولى، 1431 هـ - 2010 م .
18. قوت المغتذي على جامع الترمذي لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) إعداد الطالب: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي إشراف: فضيلة الأستاذ الدكتور/ ســعدي الهاشمي الناشــر: رســالة الدكتوراة – جامعة أم القرى، مكة المكرمة – كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة عام النشر: 1424 هـ .
19. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 975هـــ) المحقق: بكري حياني – صفوة السقا الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة الخامسة، 1401هـ/1981م .

20. المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة: الثانية، 1406 – 1986 .

21. المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ) المحقق: شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1408 .

22. مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م .

23. مسند الإمام الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ) رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي عرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان عام النشر: 1370 هـ - 1951م .

24. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

25. مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (المتوفى: 741هـ) المحقق: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثالثة، 1985م .

26. المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ) المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة الطبعة: الثانية عدد الأجزاء:25 ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق

الشيخ حمدي السلفي من المجلد 13 (دار الصميعي – الرياض / الطبعة الأولى، 1415 هـ – 1994 م) .

27. المنتقى شرح الموطإ المؤلف: لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474هـ) مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى، 1332 هـــ (ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة – الطبعة: الثانية، بدون تاريخ) .

28. الموطأ لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان عام النشر: 1406 هـ – 1985م.

29. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762هـــ) قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري المحقق: محمد عوامة الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت –لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية– جدة – السعودية الطبعة: الأولى، 1418هـ/1997م.

30. النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين لأبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـــ) الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، 1399هـــ – 1979م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى – محمود محمد الطناحي.

رابعا : كتب الفقه الإسلامي .

1. أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال رسالة الماجستير في الإقتصاد الإسلامي لمحمد عبده آدم جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية في العام الجامعي 1997م .

2. إحياء الأرا ضي الموات في الإسلام عاطف أبو زيد سليمان رسالته في الدكتوراه صدر

برابطة العالم الإسـلامي في مكة المكرمة في شـعبان عام 1416هـ برقم 164ضـمن سلسلة دعوة الحق الصادر عن قطاع الإعلام والثقافة للرابطة .

3. إحياء الأراضي الموات دراسة فقهية مقارنة من إعداد د. محمود بن محمد المظفر باحث عراقي رسـالته في الماجسـتير في الشـريعة الإسـلامية من جامعة بغداد في العراق عام 1970م نشرته دار المطبعة العالمية بالقاهرة عام 1972م .

4. إحياء الأراضي الموات ومشكلة الأمن الغذائي نوال بيراز رسالتها في الماجستير بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر بدون تاريخ .

5. إحياء الأرض الموات بين الضـوابط الشـرعية والتطبيقات العملية في الجزائر –وادي سوف أنموذجا – لعبد القادر فطحيزة عمار رسالته في الماجستير لجامعة الشهيد حمة لخضر– الوادي– في العام الجامعي 2019م .

6. إحياء الأرض الموات د. محمد الزحيلي مطبوع بمركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي لجامعة الملك عبد العزيز بجدة 1990م .

7. إحياء الأرض الموات دراسـة فقهية مقارنة للباحثة بشـارة محمد خليف بحث التخرج جامعة المستقبل كلية الشريعة والقانون غارسا –كينيا في العام الجامعي 2021م .

8. إحياء الأرض الموات في الشريعة الإسلامية من إعداد د. محمد عبد ربه السبحي أستاذ بكلية الشـريعة والقانون بجامعة طنطا وهو بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني بكلية الحقوق في جامعة طنطا بمصر عام 2015م .

9. إحياء الأرض الموات في النظام المالي الإسـلامي بحث محكم نشـر في مجلة البحوث العلمية والدراسـات الإسـلامية بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسـلامية في الجزائر العدد 11 من إعداد: د. يوسـف عبد الله الشـريفين و د. إبراهيم عبد الحليم عبادة و د. محمد أحمد عبابنة .

10. إحياء الأرض الموات وأثره على الإقتصـاد الوطني " الأردن نموذجا" د. محمد طعمة القضاة بحث نشر في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية غزة – فلسطين عام 2016/4/4 .

11. إحياء الموات في الفقه الإسلامي والإستصلاح الزراعي في الجزائر دراسة مقارنة للباحث محمد خنفر رسالته في الماجستير لجامعة الشهيد حمة لخضر-الوادي- في العام الجامعي 2018م .
12. إحياء الموات في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية الحديثة من اعداد د. طروب كامل رسالتها في الدكتوراه نوقشت بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الحاج الخضر (باتنة) بالجزائر عام 2014م .
13. إحياء الموات وتطبيقاته المعاصرة من إعداد عبد الرحمن شقيري وعيسى شردودي رسالتهما في الماجستير بكلية العلوم الإسلامية جامعة أحمد دراية- أدرار- في الجزائر 2019 م .
14. الإقطاع الإسلامي في العصر النبوي دراسة مقارنة مع كل الإقطاعين الجاهلي والأوروبي في لعصور الوسطى للدكتور مسعود يحيى الآغا سلسلة من الأعمال العلمية المحكمة في التاريخ والحضارة تحت إشراف الجمعية التاريخية السعودية الإصدار الثاني الرياض 1427هـ .
15. الإقطاع في الدولة العباسبة 447-656هـ لمحمد حسن الدليمي مكتبة المهتدين الطبعة الأولى 2010م تحت إشراف ديوان الوقف السني في العراق .
16. الإقطاع في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية لجابر علي صالح رسالته في الماجستير الجامعة الأردنية بعمان نوقشت بتاريخ 2009م .
17. الإقطاع وأثره في التملك للعقار دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي لعلي بن موسى فقيهي بحث نشرت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالاسكندرية العدد 36 .
18. الإقناع في حل ألفاظ لأبي شجاع شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) المحقق: مكتب البحوث والدراسات دار الفكر بيروت.
19. آليات تفعيل إحياء الموات في الفقه الإسلامي لخدمة الاقتصاد الحقيقي للباحثة طروب كامل بحث نشرته جامعة عمار ثليجي- الأغواط في الجزائر 2019 م في

العدد(76) .
20. الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـــافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشـي المكي (المتوفى: 204هـــ) الناشـر:دار المعرفة- بيروت الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: 1410هـ/1990م.
21. الإنصـاف في معرفة الراجح من الخلاف علاء الدين لأبي الحسـن علي بن سـليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثانية – بدون تاريخ.
22. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاســم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: 978هـــ) المحقق: يحيى حسـن مرادالناشـر: دار الكتب العلمية الطبعة: 2004م-1424هـ.
23. البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصـري (المتوفى: 970هـــ) وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسـين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـــ) وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية – بدون تاريخ.
24. بدائع الصـــنائع في ترتيب الشـــرائع علاء الدين، لأبي بكر بن مســـعود بن أحمد الكاســـاني الحنفي (المتوفى: 587هـــ) الناشـــر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م.
25. البيان والتحصـيل والشـرح والتوجيه والتعليل لمسـائل المسـتخرجة المؤلف: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشـــد القرطبي (المتوفى: 520هـــ)حققه: د محمد حجي وآخرون الناشر:دار الغرب الإسلامي،بيروت – لبنان الطبعة:الثانية، 1408 هـ - 1988 م .
26. التاج والإكليل لمختصر لخليل محمد بن يوسـف الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ) دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م.
27. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـــ) الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد

الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى، 1313 هـ .

28. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب عام النشر: 1387 هـ.

29. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

30. رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م.

31. روضة الطالبين وعمدة المفتين أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) تحقيق: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م.

32. شرح مختصر خليل للخرشي لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 1101هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت الطبعة: بدون طبعة.

33. ضوابط إحياء الأراضي الموات بحث محكم د. توفيق بن علي الشريف بجامعة أم القرى بمكة ومنشور بمجلة العدل العدد (49) محرم 1432هـ .

34. العناية شرح الهداية لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

35. فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير [وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (المتوفى: 505 هـ)] المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى: 623هـ) الناشر: دار الفكر.

36. الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس شـــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـــ الناشر: عالم الكتب الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
37. الفقه الإســـلامي وأدلته (الشـــامل للأدلة الشـــرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها)ـــ أ. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق – كلية الشريعة الناشر: دار الفكر – سورية – دمشق الطبعة: الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات).
38. القاموس الفقهي لغة واصـــطلاحا د. ســـعدي أبو جيب دار الفكر دمشـــق عام 1988 م.
39. القضـــاء في عهد عمر ابن الخطاب للدكتور ناصـــر بن عقيل الطريفي رســـالته في الدكتوراه جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإســـلامية مكتبة التوبة الطبعة الثانية 1414هـ- 1994م .
40. القوانين الفقهية المؤلف: لأبي القاســـم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ).
41. الكافي في فقه الإمام أحمد : لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـــ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م.
42. الكسب لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـــ) المحقق: د. سهيل زكار الناشر: عبد الهادي حرصوني – دمشق الطبعة: الأولى، 1400.
43. كشـاف القناع عن متن الإقناع لمنصـور بن يونس بن صـلاح الدين ابن حسـن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) الناشر: دار الكتب العلمية.
44. المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـــ) الناشر: دار المعرفة – بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1414هـ - 1993م.

45. المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار الفكر بدون تاريخ (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي) .
46. المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .
47. المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا دار القلم دمشق الطبعة الثانية 1425هـ.
48. المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
49. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
50. المغني لابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م .
51. ملك الأرض بالإحياء والإقطاع لعبد الله بن محمد آل يحيى رسالته في الماجستير جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة في العام الجامعي 1975م .
52. الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية لمحمد أبو زهرة دار الفكر العربي القاهرة 1396هـ .
53. منح الجليل شرح مختصر لخليل محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ) الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1409هـ/1989م.
54. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

(المتوفى: 676هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية، 1392.
55. المهذب في فقة الإمام الشافعي لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ) الناشر: دار الكتب العلمية.
56. مواهب الجليل في شرح مختصر لخليل شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م.
57. الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت عدد الأجزاء: 45 جزءا الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ) ..الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت ..الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة – مصر الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة .
58. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ) الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: ط أخيرة - 1404هـ/1984م.
59. نوازل العقار دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصر د. أحمد بن عبد العزيز العميرة رسالته للدكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونوقشت 1431هـ دار الميمان للنشر والتوزيع 1432هـ .
60. نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م.
61. الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة للرصاع) لمحمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ) المكتبة العلمية الطبعة: الأولى، 1350هـ .

خامسا : كتب القضاء والسياسة

1. الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير

بالماوردي (المتوفى: 450هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة.
2. الأحكام السلطانية للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ) صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت ، لبنان الطبعة : الثانية ، 1421 هـ - 2000 م .
3. أزمة الصومال إشكالية الدولة وآفاق إعادة البناء للباحث عبد القادر لمحمد جيدي مركز البحوث للدراسات الإفريقية بجامعة إفريقيا العالمية – السودان .
4. استئذان الإمام في إحياء الموات مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني للباحثين: غلام أحمد فاضلي ومحمود عظميان والبحث نشر في مجلة الآفاق للأبحاث السياسية والقانونية التابعة لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي- الأغواط- في الجزائر في العام 2021م .
5. اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات في الفقه الإسلامي والأنظمة في المملكة العربية السعودية بحث قدمه د. أحمد بن علي القرني جامعة الطائف ونشر في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية العدد الرابع الجزء الثاني 2019 م .
6. إشكالية بناء الدولة الوطنية في الصومال بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر في العام الجامعي 2009 م للطالبة حنان دريسي .
7. الأموال لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224هـ) المحقق: خليل محمد هراس. الناشر: دار الفكر. - بيروت.
8. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (المتوفى: 799هـ) مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م.
9. التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر لمحمد الزحيلي بحث محكم العدد الثالث 2011م مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية.
10. التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ناصر بن محمد بن مشري

الغامدي دار طيبة الخضراء الطبعة الأولى 1437 – 2016م .
11. الخراج : لأبي زكرياء يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاء، الكوفي الأحول (المتوفى: 203هـ) الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها الطبعة: الثانية، 1384 .
12. الخراج : لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى : 182هـ) الناشر : المكتبة الأزهرية للتراث تحقيق : طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد الطبعة : طبعة جديدة مضبوطة – محققة ومفهرسة ، أصح الطبعات وأكثرها شمولا.
13. دور الأطراف المحلية في جهود الإغاثة وإعادة إعمار الصومال للباحث أنور أحمد ميو من مطبوعات مركز الكتاب للبحوث والدراسات بوصاصو –الصومال مارس 2019م .
14. سياسة إحياء الأرض الموات في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري مقال مقدم في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في الجزائر للباحثة وسيلة شريبط في العام 2018م .
15. الفساد في المجتمع الصومالي دراسة تحليلية لعوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع للباحث عبد الوهاب علي مؤمن جامعة أم درمان الإسلامية في السودان عام 2017م .
16. قانون إدارة الأرض صدر في عام 2020م ويتكون من 56 مادة بـ23 .
17. قانون العقوبات الصومالي رقم (5) الصادر في 16ديسمبر 1962م في مقديشو عاصمة الصومال توقيع : رئيس الجمهورية آدم عبد الله عثمان .
18. القرصنة في الصومال النشأة –التطور – الآثار – العلاج بحث أعده الزميل د. حسن معلم داود في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة حينما كان طالبا بكلية الشريعة القاعة (102) .
19. مجلة الأحكام العدلية لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية المحقق: نجيب هواويني الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي .

سادسا : كتب اللغة العربية

1. أســاس البلاغة لأبي القاســم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشــري جار الله (المتوفى: 538هـــ) تحقيق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م .

2. التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـــ) المحقق: ضــبطه وصــححه جماعة من العلماء : دار الكتب العلمية بيروت –لبنان الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م.

3. تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ) المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الأولى، 2001م.

4. القاموس المحيط لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.

5. لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.

6. مختار الصحاح زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـــ) المحقق: يوســف الشــيخ محمد الناشــر: المكتبة العصــرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م .

7. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ) الناشر: المكتبة العلمية – بيروت .

8. معجم اللغة العربية المعاصــرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424هـــ) بمساعدة فريق عمل الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م .

9. معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحســين (المتوفى: 395هـ) المحقق: عبد السلام هارون الناشر: دار الفكر 1399هـ - 1979م.

10. المغرب في ترتيب المعرب: ناصــر بن عبد الســيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح،

برهان الدين الخوارزمي المطَرِّزِيّ (المتوفى: 610هـ) الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .

سابعا : كتب التراجم والطبقات والتاريخ

1. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) المحقق: علي محمد البجاوي الناشر: دار الجيل، بيروت الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 1992 م .

2. الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى - 1415 هـ.

3. الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ) الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م .

4. تاج التراجم لأبي الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى: 879هـ) المحقق: محمد خير رمضان يوسف الناشر: دار القلم – دمشق الطبعة: الأولى، 1413 هـ -1992م .

5. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفى: 748هـ) المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، 2003 م.

6. تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) دار التراث – بيروت الطبعة: الثانية - 1387 هـ .

7. تهذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند الطبعة: الطبعة الأولى، 1326هـ.

8. الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي (المتوفى: 775هـ) الناشر: مير محمد كتب خانه – كراتشي .

9. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ـــــ إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (المتوفى: 799هـــ) تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور الناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.

10. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر لعبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضـــرمي الإشـــبيلي (المتوفى: 808هـ) المحقق: خليل شحادة الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م.

11. ذيل طبقات الحنابلة لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحســـن، السَـلامي،البغدادي، ثم الدمشـقي، الحنبلي(المتوفى: 795هـــــ) المحقق:د عبد الرحمن بن ســـليمان العثيمين الناشـــر:مكتبة العبيكان – الرياض الطبعة:الأولى، 1425 هـــــ - 2005م.

12. الضـوء اللامع لأهل القرن التاسـع لشـمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: 902هـ) الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت.

13. طبقات الحفاظ عبد الرحمن بن أبي بكر، لجلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـــ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1403 .

14. طبقات الشـــافعية الكبرى تاج الدين لعبد الوهاب بن تقي الدين الســـبكي (المتوفى: 771هـــــ) المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو الناشـــر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 1413هـ .

ثامنا: مصادر ومراجع أخرى

1. الأدلة الشـــرعية في الزجر عن العصـــبية القبلية بحث للزميل د. أحمد عبد الرحمن حيفو 2018م في المدينة المنورة

2. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـــ) المحقق: ناصر

عبد الكريم العقل الناشـــر: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان الطبعة: الســـابعة، 1419هـ 1999م .

3. البحث في العلوم الإجتماعية(الأساسيات والتقنيات والأساليب) د. علي معمر عبد المؤمن الناشر المجموعة العربية للتدريب والنشر– القاهرة الطبعة الأولى : 2008م .

4. البيئة والأمن للباحث جعفري مفيدة، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجســـتير في القانون العام جامعة سطيف كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجزائر 2014م .

5. جامع بيان العلم وفضـله المؤلف:لأبي عمر يوسـف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصـم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـــ) تحقيق: أبي الأشبال الزهيري الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م.

6. حماية الأمة الرشـيدة من فتنة التعصـب البغيضـة بقلم الدكتور لعبد الرزاق محمود تكر قدمه فضيلة الشيخ شريف عبد النورمفتي الديار الصومالية في مكة 1428هـــــ والدكتور أسامة علي سليمان في مصر شعبان 1431هـ بصيغة (بدف) .

7. ذم الإفسـاد والمفسـدين في القرآن الكريم والسـنة النبوية تأليف: د. حسـن داود حاجي 1432 رجب المدينة المنورة .

8. الزواجر عن إقتراف الكبـائر المؤلف: لأحمـد بن محمـد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974هـــ) الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى، 1407هـ - 1987م .

9. الصـــومال الداء والدواء للباحث منير عبد الله الحاج عبده دار العلم للنســـر والتوزيع والترجمة – القاهرة الطبعة الأولى 2015م .

10. المخدرات أخطر معوقات التنمية المؤلف: إبراهيم إمام الناشـــر: الجامعة الإســـلامية بالمدينة المنورة الطبعة: (السنة الرابعة عشرة – العدد الرابع والخمسون) ربيع الثاني –جمادى الأولى –جمادى الآخرة 1402هـ. .

11. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال الفاسي الفهري دار الغرب الإسلامي الطبعة الخامسة عام 1993م .

رابعا: فهرس المحتويات

البسملة .....أ
براعة الإستهلال .....ب
الإهداء.....ج
شكر وتقدير ..... د
مستخلص البحث .....و
المقدمة 1
مشكلة البحث 4
أهمية الموضوع 4
أهداف البحث 5
أسباب اختيار الموضوع 6
أسئلة البحث 7
فروض البحث 7
حدود البحث.....8
الصعوبات التي واجهتني في إعداد البحث 8
الدراسات السابقة 9
منهج البحث 15
هيكل البحث 17
الفصل الأوّل: مقدمة عمارة الأرض في الإسلام ومفهوم إحياء الأرض الموات ومشروعيته وحكمه وأنواعه
المبحث الأوّل: مقدمة عمارة الأرض في الإسلام 22
المبحث الثاني: تعريف إحياء الأرض الموات لغة واصطلاحا 30
المبحث الثالث: مشروعية إحياء الأرض الموات 35
المبحث الرابع حكم إحياء الأرض الموات.....42

المبحث الخامس: أنواع إحياء الأرض الموات ومذاهب الفقهاء في تملكها.....46
الفصل الثّاني: ملكية الأرض وكيفية إحياء الارض الموات وشروط إحياء الارض الموات وأحكام الحريم .
المبحث الأول : ملكية الأرض ويشمل في المطالب التالية :
المطلب الأول : مفهوم الملكية 52
المطلب الثاني: أقسام الملكية 54
المطلب الثّالث:أسباب الملكية وصوره 56
المطلب الثالث: أهمية الأرض 62
المطلب الرابع : الاتجاهات الفقهية من ملكية الأرض.....69
المبحث الثاني: كيفية إحياء الارض الموات قديما وحديثا وشروط الإحياء
المطلب الأول: كيفية إحياء الأرض الموات 75
المطلب الثاني: شروط إحياء الارض الموات 79
المبحث الثالث: مفهوم الحريم ومشروعيته ومقداره
المطلب الأول : مفهوم الحريم 94
المطلب الثاني: مشروعية الحريم 95
المطلب الثالث: مقدار الحريم 96
الفصل الثّالث: التحجير والإقطاع والحمى في الاسلام وصلتهم بالإحياء
المبحث الأوّل: ماهية التحجير وصلته بالإحياء شروطه وضوابطه وملكية الموات بالتحجير ومدته واختلاف الفقهاء في ذلك وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول: ماهية التحجير لغة واصطلاحا 102
المطلب الثاني : صلة التحجير بالإحياء 103
المطلب الثالث : شروط وضوابط التحجير 104
المطلبالرابع : ملكية الأرض بالتحجير ومدته واختلاف الفقهاء في ذلك 106
المبحث الثاني مفهوم الإقطاع، ومشروعيته وحكمه وأنواعه، وشروطه.

المطلب الأوّل: مفهوم الإقطاع وصلته بالإحياء 110
المطلب الثّاني: مشروعية الإقطاع 113
المطلب الثالث: حكم الإقطاع 117
المطلب الرابع: شروط الإقطاع 119
المطلب الخامس: أنواع الإقطاع 121
المبحث الثالث:الحمى في الإسلام :
المطلب الأوّل: مفهوم الحمى 127
المطلب الثاني : مشروعية الحمى 128
المطلب الثالث : حكم الحمى 131
المطلب الرابع : شروط صحة الحمى 132
المطلب الخامس: أنواع الحمى 133
الفصل الرابع: أسباب الخلافات الأراضي وحلولها،وآثارها السلبية الناتجة عنها، والجهات المباشرة المختصة لفصلها في ولاية بنتلاند، وفيه ثلاثة مباحث .
المبحث الأول: أسباب الخلافات الأرضية وحلولها
المطلب الأول: سقوط الحكومة المركزية بشكل كامل 142
المطلب الثاني: غياب بلديّة ذات سلطة نافذة. 144
المطلب الثالث: ضعف الوازع الديني 147
المطلب الرابع : المخدرات بأنواعه وأثره على عمارة الأرض 150
المطلب الخامس: انعكاسات القرصنة البحرية الصومالية على الأراضي.... 153
المطلب السادس: البطالة والعاطلين عن العمل على عمارة الأرض 156
المطلب السابع : التعصب القبلي في حمى الأراضي واحتكاره 158
المطلب الثامن: التجارة على الأراضي طلبا للمال. 165
المبحث الثّاني: الآثار السلبية الناتجة عن أسباب الخلافات الأرضية
المطلب الأول: انتشار السلاح والمليشيات المسحلة في الولاية ... .169

المطلب الثاني : كثرة الخصومات والمنازعات الدائمة..... 172
المطلب الثالث: إزهاق الأرواح بين الأطراف المتنازعة 175
المطلب الرابع : تدمير الممتلكات الأرضية والاعتداء عليها 178
المطلب الخامس: أكل أموال الناس بالباطل 179
المطلب السادس : فساد الأرض وأخلاق المجتمع 182
المبحث الثالث: الجهات المباشرة المختصة لحل الخلافات الأرضية
المطلب الأول : لجنة حل الخلافات الأرضية ومحكمة العليا 187
المطلب الثاني : علماء التحكيم الشرعي ودورهم في حل الخلافات الأرضية 189
المطلب الثالث: زعماء القبائل وعرفاء العشائر ودورهم في حل الخلافات الأرضية..... 201
الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات 204
الفهارس العامة وفيها : 211
فهرس الآيات القرآنية 212
فهرس الأحاديث النبوية 214
فهرس الأعلام..... 218
المصادر والمراجع 219
فهرس المحتويات 238